공무원 사회

(암기의 비밀)

편저 – 하 종 화

PART 1
정치와 법

Ⅰ. 민주주의와 헌법

1 정치와 법

1. 정치의 의미와 기능

(1) 전통적 의미 (좁은 의미)

㉠ 국가의 목표달성을 위한 규범적 활동

㉡ (　　)의 장악과 유지를 둘러싼 다툼

⇒ 즉 (　　) 또는 (　　)들에 의해 이루어지는 활동, 정치권력의 획득·유지·행사를 둘러싼 소수 정치 담당자들의 활동

(2) 현대적 의미 (넓은 의미)

㉠ (　　)의 대립과 충돌을 해결하고, 사회의 통합과 질서를 유지하는 (　　)의 활동

㉡ 물질, 명예, 사회적 지위, 권력과 같은 사회적 자원의 배분을 둘러싸고 다양한 정치적 갈등이 발생

㉢ 이러한 갈등을 해결하기 위해서는 구성원들이 공유하는 기준, 절차, 방법이 있어야 함

→ 법의 제정과 개정, 법에 따른 재판, 정부의 조정과 중재, 관련 집단 간의 합의 등이 여기에 해당

㉣ 갈등의 해결 과정 : 대립→ 합의 → 합의의 실행

㉤ 모든 정치 현상은 지배와 피지배의 권력관계로 나타남

⇒ (　　)에서 벌어지는 갈등을 합리적으로 해결해가는 과정

2. 정치를 보는 관점

정치를 보는 관점에는 (　　)과 (　　)이 있다. (　　)은 정치를 오직 국가만이 갖는 고유한 활동으로 본다. 또한 정치를 통치기구 중심으로 전개되는 국가의 근본적인 활동으로 보기 때문에 정치권력과 국가 권력을 동일하게 본다. 그리고 사회의 질서유지를 위해서는 반드시 법의 운영이 필요하며, 법의 실효성을 위한 물리적 강제력은 국가가 독점하고 있다는 입장이다.
이에 반해 (　　)은 정치를 이해관계의 대립이나 갈등을 조정하면서 공동체의 목표를 달성하기 위한 활동으로 본다. 또한 정치란 사회에서 이루어지는 희소 자원의 권위적인 배분 활동이며, 사회 구성원의 요구를 수렴하여 이해관계를 조절하는 활동으로 권력관계·지배·통제·조정과 같은 인간의 행위에 역점을 둔다.

<정리> 정치를 보는 관점

	국가 현상설	집단 현상설
정치의 의미	· 정치를 (　　)만의 고유한 현상이라고 봄 · 국가가 독점적 강제력을 가짐 · 소수의 정치 담당자들의 행위	· 정치를 권력관계가 존재하는 일체의 (　　)에서 나타나는 활동이라고 봄 **(국가+기타 사회 집단의 활동)**
정치 활동	· 통치기구를 중심으로 국가 권력과 관련된 일에 한정함	· 사회적 희소가치를 권위적으로 배분하는 활동 · 여러 집단에서 이루어지는 (　　) 해결 행위
정치 내용	· (　　) 획득과 유지 및 행사	· 각 집단의 공동사무 수행 · 지배, 통제, 조정, 타협 등의 인간의 행위

국가의 의미	· 합법적으로 물리적 강제력을 행사할 수 있으며 이를 독점하는 (　　) 집단	· 국가도 다른 사회 집단과 (　　) 존재
비판 및 한계	· 국가 생성 (　　)의 정치 현상에 대한 설명이 어려움 · (　　)된 현대 사회의 정치 현상을 설명하기 적합하지 않음. · 국가가 아닌 다른 집단의 연구에 (　　)하기 쉬움	· 국가와 다른 사회 집단의 근본적 (　　)를 간과 · 국가가 다른 사회 집단보다 (　　) 존재임을 간과 · 인간의 사회 활동이 실질적으로 국가와 밀접한 관련이 있음을 무시

3. 정치의 기능

(1) 정치의 기능 변화

① **근대 이전 사회** : (　　)를 전형적인 정치 집단으로 보는 사고방식이 지배 → 사회적 갈등을 해결하고 사회질서와 안정을 유지하는 것이 국가 작용이자 곧 정치의 기능임

② **근대 사회** : 입법·사법·행정을 중심으로 정치 (　　)을 이해(권력 기관에 의한 위에서 아래로의 지배와 통제를 중심으로 파악)

③ **현대 사회** : 시민 단체, 이익 집단 등 다양한 (　　)의 활발한 정치 참여(이해관계의 조정, 정부 정책의 감시와 비판, 정치적 의사 형성 등의 정치 기능 중시)

(2) 사회적 갈등의 해결 기능 : 사회적 희소자원을 둘러싸고 갈등하는 개인과 집단에 대한 해결책을 제시

ex) 사드 배치를 둘러싼 대립, 군 가산점을 둘러싼 집단 간의 대립

⇒ 해결방안: 관련 집단 간의 협의, 정부의 주선, 조정, 중재, 사법권의 발동, 법률의 제정 및 개정 등

(3) 질서 유지 기능

① 국가의 합법적인 물리적 강제력을 동원하여 사회규범과 질서를 유지

② 사회 구성원들이 따라야 할 행위 규범을 정립하고 반사회적 행위를 통제함

③ 사회 구성원 간의 대립과 갈등을 조정하고 해결하여 사회적 혼란을 방지함

(4) 사회 발전 기능

① 구성원들이 인간다운 삶을 영위할 수 있도록 사회적 조건을 개선해 나감

② 공동체의 장기적 목표를 설정하고 구성원들의 협력과 동참을 유도함

2 법의 의미와 이념

1. 법의 의미

① 대립이나 갈등을 해소하기 위해 국가가 제정한 사회 규범
② 강제력을 가진 사회규범으로서 위반 시 제재를 가할 수 있음

2. 법의 이념

(1) 정의

① 법이 추구하는 궁극적인 이념으로 옳고 그름을 판단하는 근거
② 모든 사람이 인간으로서 동등한 대접을 받고 각자가 노력한 만큼의 몫을 얻는 것
③ 평균적 정의와 배분적 정의(아리스토텔레스)

(　　)적 정의	차이를 고려하지 않고 모든 사람을 동등하게 대우하는 것 → 같은 것은 (　　), 다른 것도 (　　) 대우 → (　　)적·(　　)적·(　　)적 평등 추구
(　　)적 정의	차이를 고려하여 합리적인 차별을 인정하는 것 → 같은 것은 (　　), 다른 것은 (　　) 대우 → (　　)적·(　　)적·(　　)적 평등 추구

(2) 합목적성

① 법이 해당 시대나 국가가 지향하는 (　　)에 부합해야 한다는 것
② 시대와 사회의 지배적인 가치에 따라 달라짐

근대 자유 국가	국가 권력으로부터의 개인의 (　　) 보장을 중시
현대 복지 국가	개인의 이익과 공공복리의 조화 추구

(3) 법적 안정성

① 법이 개인의 사회생활을 안정적으로 보호해야 한다는 이념
② 법적 안정성을 구현하기 위해서는 법이 함부로 (　　)되어서는 안 되며, 법의 내용이 (　　)하고 (　　)가능해야 함.

3 민주주의의 의미와 발전 과정

1. 민주주의의 의미

(1) (_____)로서의 민주주의

다수가 지배하는 민주 정치를 의미함. 시민들이 스스로 지배자이면서 피지배자가 되는 자치의 원리 (지배자와 피지배자의 동일성 원리)

① **다수의 지배**: 민주주의(Democracy)는 그리스어 데모크라티아(Demokratia = Demos(다수, 시민)) + Kratia(지배, 통치)에서 기원함

② **자치**: 국민이 스스로 다스리고 다스림을 받는 형태로서의 정치

③ 우리나라 헌법 제1조에서 정치형태로서의 민주주의를 확인할 수 있음

> ▶ **관련 조문**
>
> **헌법 제1조** ① **대한민국은 (_____)**이다.
> ② 대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다.

④ '국민의, 국민에 의한, 국민을 위한 정치'라는 말은 이 점을 잘 나타내고 있음

(2) (____)으로서의 민주주의 : 인간의 존엄성에 바탕을 둔 국가와 사회 운영 원리

① **인간 존중** : 우리나라의 전통 사상인 홍익인간(弘益人間), 인내천(人乃天) 사상에도 나타남

㉠ **의미**: 모든 인간은 인간이라는 이유만으로 존중되어야 하며, 인간은 수단이 아닌 (_____) 존재로 이해되어야 함

㉡ **성격**

ⓐ 모든 인간은 태어날 때부터 불가침·불가양의 권리를 가진다는 자연법사상에 근거를 둠
→ 시민 혁명 이후 기본권 보장 사상으로 발전함

ⓑ 초국가적인 권리이므로 특정 국가 권력에 의해서 침해되거나 제한될 수 없음

ⓒ 헌법을 비롯한 모든 법령의 제정과 해석의 기준이 되며, 국가 권력 행사의 한계로서 작용함

㉢ **인간 존중 사상의 발달**

ⓐ **고대**: 그리스·로마의 인간 중심 사상, 동양의 인간 중심 사상

ⓑ **시민 혁명기**: 인간의 자연권을 존중하는 사회 계약 사상, 계몽사상의 영향으로 인간 존엄 사상이 등장

② **자유**와 **평등**의 실현 : 구속과 억압에서 인간을 해방시키고자 했던 개인적·집단적 노력으로 나타남

③ 우리나라 헌법 제10조에서 인간 존중의 이념을, 제4조, 제8조, 제10조 ~ 제39조에서 자유와 평등의 이념을 확인할 수 있음

<정리> 자유의 발전 과정 - 자유가 대체된 것이 아니라 확대된 것임을 명심!!

17~18C		19C		20C
시민 혁명	⟹		⟹	
국가로부터의 자유				
소극적 자유				
자유권				

<정리> 평등의 의미 이해 - 사례를 보고 어떠한 평등을 의미하는지가 중요!!

(　　) 평등	(　　) 평등
① **신분, 성, 나이 등에 관계없이** 누구에게나 균등한 기회를 부여 ex) 모든 국민에게 1표의 투표권 부여 ② **주로 정치적, 시민적 권리의 평등**	① 개개인의 차이와 능력에 따른 **합리적인 차별을 인정** ex) 누진세 적용, 장애인 특별 채용, 농어촌 학생 우선 선발제 등 ③ **주로 사회, 경제적 권리의 평등**

자유	**의미**	외부의 구속을 당하지 않고 자신의 판단과 의지에 따라 산택하고 행동할 수 있다는 것
	종류	· **소극적 자유**: 외부로부터의 억압이나 구속을 받지 않는 것[**국가로부터의 자유(　　)**] · **적극적 자유**: 공동체나 국가 운영에 능동적으로 참여하고자 하는 것[**국가에의 자유(　　) 와 국가에 의한 자유(　　)**]
평등	**의미**	· 신분제나 절대 권력, 사회적 편견 등에 따른 사회 불평등 구조를 타파하여 법 앞의 평등, 기회균등, 능력과 업적에 따른 대우 등을 중시하는 이념 · 즉 개개인의 차이를 부정한다는 의미가 아니라, 차이를 인정하되 그것이 차별의 근거가 되어서는 안 된다는 의미 · 헌법 제11조 제1항: '모든 국민은 법 앞에 평등하다. 누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 특수 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다.'
	종류	· **(　　) 정의** - **같은 것은 같게, 다른 것도 같게 대우하는 것**. 즉 인간을 빈부의 차이, 신분, 능력, 교육 정도 등과 상관없이 평등하게 대우하고 누구에게나 균등한 기회를 부여하는 것. - 예를 들어 소득과 관계없이 동일한 세금부과, 선거에서 1인 1표제 - **(　　)·(　　)·(　　) 평등** · (　　) **정의** - **같은 것은 같게, 다른 것은 다르게 대우하는 것**. 즉 차이를 고려하지 않는 형식적인 평등은 또 다른 의미의 불평등을 초래할 수 있으므로 개개인의 차이와 능력에 따른 상대적이고 비례적인 평등을 추구해야 한다는 것. - 예를 들어 소득 차이에 따른 누진세율 적용, 남녀 고용법, 장애인 보장법 - **(　　)·(　　)·(　　) 평등**
자유와 평등의 관계		자유와 평등은 상호 충돌하는 개념보다는 보편적인 개념으로서 서로 타협하고 조정할 수 있으며, 인간의 존엄성이라는 최고 이념을 실현하는데 이바지하는 개념으로 보아 상호 (　　)와 (　　)이 이루어지도록 해야 함

(3) 생활양식으로서의 민주주의

① 개인 또는 집단 사이에 발생하는 많은 **갈등을 민주적으로 해결하기 위해** 타인에 대한 배려, 대화와 타협, 차이와 다양성의 인정, 공동체 의식 등 공동체 구성원들이 공유하는 생활양식이 필요

② **내용** : 관용 정신, 타협, 공동체 의식, 다수결의 원리, 비판 등

<정리> 민주주의의 의미 – 흐름을 이해하면서 비교 정리!!

민주주의의 의미	내용
(　　)로의 민주주의(고대)	· 고대 그리스의 아테네가 대표적 · **다수가 지배하는 민주 정치를 의미** · 시민들이 스스로 지배자와 피지배자가 동시에 되는 자치의 원리 (**동일성의 원리**)

⇩

(　　)으로서의 민주주의(근대) **(정치형태가 포함됨)**	· **인간의 존엄성**에 바탕을 둔 국가와 사회 운영원리 · **자유**와 **평등**의 실현

⇩

(　　)으로서의 민주주의(현대) **(정치형태와 이념 역시 포함됨)**	· **타인의 존중, 관용, 다수결의 원리 등** · 공동체의 구성원들이 공유하는 생활양식

⇒ 현대 민주주의의 의미는 고대와 근대의 민주주의의 의미가 더해진 것으로서 민주주의의 의미는 점차 (　　) 되어 왔음을 이해하여야 함

2. 민주주의의 발전

(1) 민주 정치의 기원 - 아테네 정치의 민주 정치

① 아테네의 정치의 변천

왕정 → 귀족 정치 → 금권 정치 → 참주 정치 → 민주 정치

② 아테네 민주 정치의 내용

㉠ **(　　) 민주주의**: 모든 (　　)이 민회에 직접 참여하여 의사 결정, 시민이면 누구나 일생에 한번은 공직 담당 → **치자와 피치자의 (　　)을 가장 잘 구현**

㉡ **치자와 피치자의 동일성 유지** : 공직 담당자는 추첨, 윤번제로 충원

㉢ **(　　) 민주주의**: **시민의 자격을 제한**(여자, 노예, 외국인을 제외하고 일정 연령에 도달한 성인 남자에게만 시민권 부여), 추첨을 통해 선출된 일부 시민이 정치적 의사를 결정함

㉣ **민주주의 관련 제도:** 민회, 평의회, 법원(배심원제), 도편추방제

㉠ **민회**: 입법, 행정, 군사에 관한 (　　) 정치적 의사 결정이 이루어짐

㉡ **평의회**: 민회에서 처리한 업무를 체계적으로 조직하고 일상적인 행정 처리[민회에서 (　　)과 (　　)로 선출된 500인으로 구성. 다만 (전쟁) 관련 직책의 경우 등에는 선거에 의해 전문성을 중시함)]

㉢ **재판소**: 각 부족에서 선출한 (　　)(**전문 법관 X**)으로 구성. (　　)**에 의한 재판**

③ 아테네 민주 정치의 한계

① **(　　) 민주주의**

② **(　　) 정치의 폐단**: 언변이 뛰어난 소수에게 다수가 설득당해 잘못된 정책이 결정됨

▶ **도편추방제**

① **의미**: 매년 봄 아고라에서 민회를 열어 국가에 해를 끼칠 위험한 일물의 이름을 조개 껍데기나 도편에 비밀 투표하여 6000표 이상의 득표자를 공동체 밖으로 추방하는 제도

② **오늘날의 (　　)과 비슷한 제도**[but 우리나라에서는 아직 제도화되어 있지 않으므로(헌법에 명문 규정이 없다는 의미) 현행법상으로는 불가능]

③ **한계**: 위정자들에 의해 자신의 권력을 유지하고 정치적 경쟁자를 추방하기 위한 수단으로 악용되는 문제점 有

(2) 민주 정치의 발전 과정

① 근대 민주 정치와 시민 혁명

㉠ 시민 사회의 형성: 시민 혁명을 통해 절대 왕정을 타파하고 (　　) 사회를 형성

㉡ 시민 혁명의 의의: 시민 혁명을 통해 **절대 왕정을 타파하고 시민 사회를 형성**[전제와 억압으로부터의 해방이라는 (　　) **이념**과 이 자유가 모든 사람에게 평등하게 보장되어야 한다는 (　　) **이념**을 주장]

㉢ 근대 시민 혁명의 사상적 배경

· **(　　)**: 개인의 자연권 보장을 위해 국가와의 계약을 통해 국가를 구성함

· **(　　)**: 인권의 불가침성·불가양성을 천명 (자유와 평등 보장을 중시)

· **(　　)**: 17 ~ 18세기 유럽을 지배했던 사상적 조류로, 개인주의와 이성주의를 바탕으로 사회와 국가를 합리적으로 만들려고 한 사상

▶ **사회 계약론자들 비교**

구분	홉스	로크	루소
인간 본성론			
자연 상태			
자연법			
계약방식			
주권이론			
저항권			
국가형태			
특징			

⇒ 세 학자의 공통점:

①

②

③

④

⑤

▶ **정치권력과 사회 계약설**

모든 인간은 천부의 권리를 가지는데, 자연 상태에서는 이러한 자유와 권리의 보장이 확실하지 않으므로 계약을 맺어 국가를 구성하고 자신들의 권리를 국가에 위임하였다는 견해를 **사회 계약설**이라고 한다. 사회계약설을 주장한 대표적 사상가로는 홉스, 로크, 루소가 있다.

홉스는 1651년 저서 **「리바이어던」**[1]에서 인간을 본질적으로 **이기적인 존재**로 간주하였다. 이러한 인간이 자연 상태에 놓이게 되면 끝없는 생존 투쟁, 즉 '**만인의 만인에 대한 투쟁**' 상태가 전개된다고 보았다. 따라서 그는 이를 극복하기 위해 "**네가 너를 위하여 바라지 않는 일을 타인에게도 행하지 말라**"라고 주장하였다. 모든 사람은 서로 이러한 약속을 지켜야 하지만. 이는 불가능한 목표이기 때문에 **강력한 군주의 통치를 배경으로 이 약속이 유지되도록 하여야 한다**고 주장하였다.

로크는 **인간을 선천적으로 자유롭고 평등하며, 독립적인 존재**로 보아 인간은 자신의 의지와 관계없이 다른 사람에게 복종해서는 안 된다는 점을 강조하였다. 로크의 사회 계약론은 이성을 지닌 모든 인간이 이해할 수 있는 도덕적·보편적·항구적 현상으로서의 **자연법에 토대**를 두고 있다. 그러한 자연법은 인간에게 생명과 자유, 재산을 포함한 자연적이고 절대적이며 양도할 수 없는 어떤 권리를 부여하는 것으로 간주하고 있다.

루소는 "**인간은 자유롭게 태어났지만, 도처에서 사슬에 묶여 있다**."라고 보았다. 그는 인간의 성격과 정부의 기능이 조화되는 정치적 유토피아, 즉 강제나 억압이 존재하지 않는 사회를 건설하는 것에 주안점을 두었다. 또한, 자연 상태로부터 시민 사회로 전환하는 것은 인간의 자발적 행위의 산물인 사회 계약을 통해서만 이루어질 수 있다고 하였다. 이와 더불어 루소는 단순한 동의는 너무 수동적이라며 정치 사회의 건설에 **각 개인의 적극적이고 자발적인 참여가 필요**하다고 주장하였다.

구분	홉스	로크	루소
인간 본성론	성악설	백지설	성선설
자연 상태	**만인의 만인에 대한 투쟁 상태** (항상 전쟁)	**불완전한 평화상태** - 자연법을 위반한 사람들 때문에 갈등, 전쟁 발생 (종종 전쟁)	평화로운 상태 - **고립된 상태에서는 자유로움**. **집단이 만들이 지면 쇠사슬**에 묶임
자연법	인정	인정	인정
계약 방식	**전부 양도, 포기설**	**일부(부분) 양도설**	**양도 불가설**
주권이론	**군주 주권론**	**국민 주권론 (간접 민주주의)**	**국민 주권론 (직접 민주주의)**
저항권	인정하지 않음	인정함(강하게 주장)	–
국가 형태	**절대 군주국**	**입헌 군주국**	**민주 공화국**
특징	자신의 보존을 위해 무엇이든 할 수 있는 권리를 자연법이 부여함	자연 상태의 권리를 두 개로 나눔 → 생명, 자유, 재산은 양도 불가능. 제재의 권리는 양도 가능	**일반 의지**[2]에 바탕을 두고 국가를 구성 → 국가에 복종하는 것이 자신에게 복종하는 것과 동일함

- **홉스, 로크, 루소**는 자연권을 보장받기 위해 시민이 계약을 맺어 국가를 구성했다는 **사회 계약설**을 주장하였다(**모두 국가 성립이 구성원들의 자발적 동의에 기초한다고 봄**). 이때 국가의 주권이 누구에게 있느냐 하는 점에서 홉스는 군주 주권론을 주장한 반면, 로크와 루소는 국민 주권론을 주장했다. 이에 따라 홉스는 시민이 자연 상태에서의 권리를 모두 군주에게 양도해야 한다고 보았으며, 저항권도 인정하지 않았다.

【빈출】 **홉스는 왕권신수설을 주장했으며, 이를 통해 절대군주정을 옹호했다. ( )**

---

1) 책명 리바이어던은 구약성서 욥기 41장에 나오는 바다의 괴물 이름으로서, 인간의 힘을 넘는 매우 강한 동물을 뜻한다. 홉스는 국가라는 거대한 창조물을 이 동물에 비유한 것이다. 성립 과정에 대하여 여러 가지의 억측이 있으나 사실 홉스는 영국에 그때까지 주권의 소재가 명확치 않았던 사실이 내란 혁명의 최대 원인이라고 확신하고, 인간 분석을 통해 주권의 필요성을 논하고, 절대 주권을 확립함으로써 인민의 안전과 평화를 달성할 것을 원하여 이 책을 저술한 것이다.

2) 루소는 개인적인 자유와 공공의 이익을 동시에 생각할 수 있는 시민이 계약을 맺어 '일반 의지'를 가지는 국가를 확립하고, '일반 의지'

(2) 3대 시민 혁명

영국의 명예 혁명(1688)[3)]	· 원인: 왕권신수설과 로마 카톨릭을 신봉하는 제임스 2세의 전제 정치 · 경과: 의회 지도자에 의한 제임스 2세의 축출 → 권리장전의 승인 → **의회 중심의 (　　) 정치의 기반이 마련**됨 · 결과: **(　　)(권리청원 X – 권리청원은 청교도 혁명 후 승인된 것)을 통해 전제 군주제 국가에서 (　　) 군주제 국가로 거듭남**
미국의 독립전쟁 (1775 ~ 1783)	· 시민 혁명인 이유: 독립 선언에 국민 주권 및 입헌주의 사상이 나타남 · 경과: 영국의 중상주의 정책 → 보스턴 차 사건 → 영국 정부의 강경 대응 → 대륙회의 개최 → 독립 선언문의 발표 → 파리 조약의 체결 · 결과: **세계 최초로 (　　) 중심제 정부, 민주 (　　) 탄생**
프랑스 혁명(1789)	· 원인: 구제도의 모순 (다수의 제3신분인 평민이 소수의 제1신분과 제2신분의 지배를 받으면서 권리에 비해 과중한 의무 부담), 절대 왕정의 전제 정치 · 경과: 삼부회 소집 → 국민 의회 구성 → 바스티유 감옥 습격 → 인권 선언 채택 → **봉건적 특권 폐지, (　　) 계급이 프랑스 사회 주도** · 결과: **구시대의 사회적 모순을 극복하고 (　　) 선언으로 인권 보장을 명문화 함**

▶ **시민 혁명과 관련된 문서** (☜ 아래 문서를 보고 어떠한 혁명과 관련된 문서인지 파악하는 것이 중요!!)

1. 영국의 권리장전(1689)

제1조 국왕은 의회의 동의 없이 왕권으로 법의 효력을 정지하거나, 법의 집행을 정지할 수 있다는 주장은 위법이다.

제4조 국왕이 의회의 승인 없이 … 세금을 징수하는 것은 위법이다.

제5조 국왕에게 청원하는 것은 국민의 권리이므로 그러한 청원을 했다고 해서 구금하거나 박해하는 것은 위법이다.

제8조 의회에서의 선거는 자유롭게 이루어져야 한다.

2. 미국의 독립 선언문(1776)

모든 사람은 누구에게도 양도하거나 침해당하지 않을 생명과 자유, 그리고 행복을 추구할 천부적인 권리를 평등하게 지니고 태어났다. 국민의 주권에 근거해서 만들어진 정부는 이러한 권리를 보장하는 데 목적이 있다. 어떠한 정부라도 이러한 목적에 어긋날 경우, 국민은 새로운 정부를 조직할 수 있는 권리를 가진다.

3. 프랑스 인권 선언문(1789)

제1조 인간은 태어나면서부터 자유롭고 평등한 권리를 가진다.

제2조 모든 정치적 결사는 … 재산권, 압제에 대한 저항권 등 … 침해할 수 없는 권리를 보호하는데 목적이 있다.

제3조 주권은 국민에게 있다. 어떤 단체나 개인도 국민으로부터 유래하지 않은 권리를 행사할 수 없다.

제6조 모든 시민은 직접 또는 대표자를 통해서 법 제정에 참여할 권리를 가진다.

제11조 사상과 의견의 자유로운 교환은 인간의 가장 중요한 권리 중 하나이다.

③ 시민 혁명의 결과

㉠ **절대 왕정 및 봉건 제도를 타도함**. (　　) 계급이 사회의 주도적 세력으로 나타남

㉡ **국민 주권 시대의 개막, 법치주의와 입헌주의 정착, (　　)주의와 (　　)주의의 확산**

가 정한 법률에 의해 정치를 실시해야 한다고 주장한다. 국가가 가지는 '일반 의지'는 다수의 의지가 아니라 국가 고유의 실천 의지로 개별 의지의 총합을 넘어선 국가에 의한 공공의 이익을 지향하는 의지이다.

3) 제임스 2세의 전제 정치에 반대하여 영국 의회는 1689년 윌리엄 3세를 국왕으로 추대했는데, 의회는 새 왕을 추대하면서 왕관과 함께 권리 선언을 제출하여 그 승인을 받았다. 그리고 이 선언을 토대로 '신민(臣民)의 권리와 자유를 선언하고 왕위 계승을 정하는 법률'이 공포되었는데, 이것이 곧 권리장전이다. 권리장전의 주요 내용으로 의회의 동의 없이 왕권에 의하여 이루어진 법률 제정·집행과 과세 금지, 의회의 동의 없이 평화 시의 상비군 징집 및 유지 금지, 국민의 자유로운 청원권 보장, 의원 선거의 자유 보장, 의회에서의 언론 자유의 보장, 지나친 보석금이나 벌금 및 형벌 금지 등이 있다. **권리장전은 영국의 의회 정치 확립의 기초가 되고, 영국의 절대주의를 종식 시켰다는 점에 영국 헌정상 큰 의의가 있다.**

③ 자유로운 (　　)활동을 보장 → 자본주의 발전의 기틀을 마련

④ 시민 혁명의 한계

㉠ **참정권의 한계** : (　　)이 많은 부르주아들이 참정권을 독점(보통 선거와 평등 선거가 제대로 실현되지 못함)

㉡ **기회 균등의 한계** : 실질적 (　　)이 이루어지지 못함(노동자, 농민, 여성과 같은 사회적 약자에 대한 배려 부족), 부익부 빈익빈 현상

⇒ 그 결과 차티스트 운동((　　) 선거의 확대), (　　)국가 건설에서의 국가 역할 강조

3. 현대 민주 정치의 특징

(　　)권 확대 운동(영국에서는 차티스트 운동, 여성 참정권 획득 등의 영향으로 총 다섯 차례에 걸쳐 선거법이 개정되면서 1928년에 이르러 (　　) 선거가 실시됨)과 보통 선거제, 복지 이념의 정착

(1) (　　) 민주주의의 일반화

① 영토의 확대와 인구 증가, 사회의 복잡화·전문화로 인한 정책 결정의 전문성 필요

② 한계: 정치 참여 수단의 제한, 정치적 무관심의 심화 → 국민 의사에 따른 정치 구현이 어려워짐(관객 민주 정치로 전락 우려)

(2) 혼합 민주 정치

① 국민의 대표로 구성된 의회에서 법을 만들고 정책을 결정하는 의회 민주제가 원칙

② 직접 민주제적 요소(국민투표, 국민발안, 국민소환)로 대의제 보완

③ 시민의 정치 참여를 제도적으로 보장

(　　)	헌법 개정이나 국가의 중요 정책에 대하여 국가의사의 최종 결정자인 국민에게 투표를 통해 그 의사를 확인하는 제도
(　　)	일정한 수의 국민이 헌법 개정이나 법률안 등을 의회에 직접 발의하는 제도
(　　)	선거에 의하여 선출된 공직자가 임기 만료 전에 국민들의 투표에 의하여 그 직위에서 물러나게 하는 제도

(3) 대중 민주주의 : 보통 선거의 실시로 대중들이 정치의 전면에 등장함

4. 현대 민주 정치의 과제와 발전 방향

(1) 참여 민주주의의 확대

시민의 적극적인 정치 참여가 민주 정치의 성패를 결정함. 집단 수준의 주권 행사가 더 효과적임

(2) 사회 통합

(3) 인권의 보장

① 인권 침해 방지와 구제: 헌법에 인권 보장 규정, 인권 침해 예방과 침해된 인권의 구제 방안 마련

② 인권 침해의 주체: 국가 기관(입법부, 행정부, 사법부)에 의한 침해, 사인(私人)에 의한 침해(민사상 불법 행위, 형사상 범죄)

③ 인권 구제 방안

㉠ **행정적 구제**: 청원, 국가 인권 위원회, 국민 권익 위원회

㉡ **사법적 구제**: 국가 배상 청구, 법원의 재판, 헌법 소원 심판

㉢ **최후의 수단**: (　　)권

<정리> 민주주의의 발달 과정 정리

	고대 민주 정치	근대 민주 정치	현대 민주 정치
등장배경	· 고대 그리스 아테네 · 산악지형이 많고, 규모가 작고 인구가 많지 않음	· 시민 혁명의 결과 절대 왕정 타도 · 시민이 중요 정치 세력으로 등장 · 넓은 영토와 많은 인구	· 영토의 확대와 인구 증가 · 사회의 복잡화, 전문화 · 대의제의 폐단으로 인한 직접민주제적 요소 도입 (필수는 아님)
민주주의의 의미	정치 형태로서의 민주주의	정치 형태로서의 민주주의 + 사회 구성 원리로서의 민주주의	정치 형태로서의 민주주의 + 사회 구성 원리로서의 민주주의 + 생활양식으로서의 민주주의
정치 참여 방식	직접 민주 정치	간접 민주 정치	간접 민주 정치의 일반화 + 직접 민주제 요소에 의한 보완 = 혼합 민주 정치
정치 참여 주체	· 제한 민주 정치 [∵성년인 남자만 (여자, 노예, 외국인 제외)]	· 제한 민주 정치 [∵유산 계급만(노동자, 농민, 가난한 사람, 여성 제외)]	· 대중 민주 정치 [∵ 보통 선거의 전면적 확대 ⇒ 일정한 연령에 도달한 사람이라면 누구나 정치에 참여 가능]
특징	· 국민 자치 원칙에 가장 충실 (동일성 민주주의) · 정치에 대한 참여와 관심을 높임 · 비전문성, 비효율성, 비현실성	· 국민 자치 원칙에 위배되는 것은 아니나 미흡함 · 정치적 무관심 초래, 국민의 의사 직접 반영이 미흡함, 대표성의 문제가 발생 · 전문성, 효율성, 현실성	· 간접(기본)+직접(보완) · 참여 확대 노력(직접 민주제적 요소 도입, 전자 민주주의 확대, 시민 단체 등을 통한 개인 참여의 한계 극복
공통점	**고대(아테네) 민주 정치 VS 현대 민주 정치** - 시민은 다스림을 받는 동시에 다스리는 존재(**치자와 피치자의 동일성 구현, 국민 자치**)		

<참고> 시민의 범주 변화

	시민의 범주 변화	역할
고대	(　　) (여자, 노예, 외국인 제외)	외적 방어와 국무 집행
근대	(　　) (여자, 노동자 제외)	시민 혁명 주도
현대	(　　)	국가의 정치 과정에 참여

[참고] 민주주의의 기본원리와 유형

한정된 자원을 둘러싸고 대립하고 투쟁하는 상태로부터 국민의 권리와 안전을 지키고 이해관계를 조정하기 위해 민주 정치가 필요한데, 이러한 민주 정치를 이루기 위해 필요한 원리[모두 근대 이후 발달한 것 ( )]

(1) 국민 주권의 원리

① **의미**: 주권이 국민으로부터 나오고, 국민의 뜻에 따라 행사된다는 것으로 국가의 의사를 최종적으로 결정할 수 있는 권한이 국민에게 있음 ⇒ 국민 자치 이념을 지향

② **주권론의 발달**: 군주 주권론 → 국가 주권론(과도기) → 국민 주권론

③ **형성**: 사회 계약론자들이 왕권신수설에 바탕을 둔 군주 주권론을 비판·극복하면서 형성됨

④ **구체적인 실현 방안**: 복수 정당제, 민주적 선거제도, 국민 투표제도, 언론·출판·집회·결사의 자유

<정리> 주권론

구 분	군주 주권론	국민 주권론
내 용	주권은 군주에게 있다	주권은 국민에게 있다
사상적 배경	(　　)	(　　)
영향	절대주의 시대 중앙집권적 통일 국가 형성에 기여	절대 군주의 절대 권력을 타도하기 위한 시민 혁명의 사상적 기반
사상가	보댕	로크, 루소

(2) 입헌주의의 원리

① **의미**: 국가 권력이나 정부가 국가의 최고법인 (　　)에 따라 구성되고 형성되는 것

② **목적**: 국가 권력의 자의적 행사를 방지하여 국민의 기본권을 보장하고 민주주의 이념을 실현

③ **구체적인 실현 방안**: 법치주의 → 헌법에 따라 구성된 국가 권력 기관의 권한 행사는 법에 근거함

(3) 권력 분립의 원리

① **의미**: 국가 작용을 담당하는 권력 기관을 상호 분리 독립시켜 국민의 자유와 권리를 보장하고자 하는 통치 원리 (【주의】 권력 분립은 정치의 효율성과 행정의 능률성을 높이는 것이 아님!!)

② **목적**: 권력의 집중을 방지하여 권력의 남용을 억제하고 국민의 기본권을 보장

③ **사상적 배경**: 로크의 이권 분립론, 몽테스키외의 삼권 분립론

▶ **로크와 몽테스키외의 권력 분립론**

① **(　　)의 2권 권력 분립론**

- **입법권, 집행권**으로 나눔(집행권은 외교권과 사법권을 포함하고 있음), 집행권을 의회권 아래에 두어 **(　　)의 우월적 지위 인정**함 ⇒ **영국의 (　　)에 영향**

② **(　　)의 3권 권력 분립론**

- **입법권, 행정권, 사법권**으로 나누어 **견제와 균형의 원리를 강조**함 ⇒ **미국의 (　　)에 영향**

④ **방법**

㉠ **(　　) 권력 분립** : 입법권(의회: 법의 제정) - 행정권(정부: 법의 집행), 사법권(법원: 법의 적용)

㉡ **(　　) 권력 분립** : 중앙 정부 - 지방 자치

(4) 지방자치의 원리

(5) 저항권 인정 : 정부의 권력 행사를 근본적으로 국민이 견제할 수 있도록 함

▶ **저항권 정리**

① 의미: 헌법의 기본질서를 **객관적으로 ( )하게 파괴**하려는 자에 대하여 **기존의 헌법질서를 유지·회복**하기 위한 다른 구제 수단이 없는 경우 예외적이고, 최후의 수단으로서 저항할 수 있는 권리. [적극적 목적 ( )]
② **( ) · ( ) 권리** ⇒ 국가 성립을 전제로 하지 않음. 명문의 규정이 없어도 인정됨
③ **최후적 수단 ( )** ⇒ 다른 권리 구제 수단이 있는 경우 저항권을 행사해서는 안 됨
④ 원칙적으로는 평화적 방법, **예외적으로 폭력적 행사도 ( )**
⑤ **우리 헌법상 저항권에 관한 직접적 규정은 ( ). 다만, 헌법 전문의 3·1운동과 4·19 민주이념을 근거로 봄**
⑥ 김재규 사건에서 대법원은 저항권 주장이라는 김재규의 의견 받아들이지 않았음

▶ **매키버(R. M. MacIver)의 참된 민주주의** [2014 지방직]

아래의 질문들에 대해서 모두 "예"라는 답을 할 수 있는 사회가 바로 "참된 민주주의"라고 하였다.
① 정부 정책에 반대하더라도 신체의 안전을 보장받는가?
② 정부 정책에 반대하는 조직을 자유롭게 결성할 수 있는가?
③ 집권당에 대해 자유롭게 반대투표를 할 수 있는가?
④ 선거를 통해 집권당을 교체할 수 있는가?
⑤ 헌법에서 선거기간 및 조건에 대해 규정하고 있는가?

2. 민주주의의 유형 – 참여 방식에 따라

(1) 직접 민주제: 공동체의 정치적 의사를 토론을 통해 시민이 직접 결정 → 고대 그리스 ( )의 정치 형태에서 기원함

[**【주의】 직접 선거와 직접 민주제를 구별**해야 함 ex) 자전거 동호회에서 오늘 회원 전체가 회장을 직접 선거에 의해 뽑았다면 이는 직접 민주주의를 실현했다고 볼 수 있다. (×)]

(2) 대의 민주제(= 간접 민주제, 의회 민주제)

① **등장 배경:** 국가의 규모와 기능 확대, 사회의 복합성·다양성·전문성의 심화로 모든 국민의 직접 참여가 어려워짐

② **한계**: 국민의 대표로 선출된 사람들의 대표성 문제, 의회의 입법 기능 약화 등

③ **보완책**: 국민투표, 국민발안, 국민소환, 주민투표, 주민소환[4], 주민발안 → 직접 민주제적 요소 가미

▶ **국민투표**

① 국민투표는 헌법상으로 제도화된 국가의 중요사항을 결정하는 ( )과 영토의 변경이나 병합, 집권자에 대한 신임 여부를 묻는 ( )가 있다.
② 우리나라 대통령의 중요 정책에 대한 국민투표 부의권은 ( )에 속하며, 히틀러의 총통 위임에 대한 국민 투표는 ( )에 해당한다.
③ **헌법재판소**는 **국민투표를 실시하면서 자신의 신임을 묻는 방식으로 실시하거나 정책과 연계하여 신임을 묻는 형식은 모두 우리 헌법상 인정되지 않는 ( )라고 하여 허용되지 않는다고 판시**한 바 있다.

③ 혼합 민주주의

---

4) **주민소환제 실시의 효과** ⇒ 주민들이 공공 문제에 대한 관심이 높아지고, 주민 의사를 반영한 정책 결정이 촉진되며, **선출직 공직자의 정치적 책임성이 제고되는 장점**은 있으나, **소신 있고 일관된 공직 수행이 ( )**되고, 그것이 남용되면 지방자치가 파행적으로 흐를 수 있는 단점이 있다.

㉠ **(　　) 민주주의를 바탕**으로 (　　) **민주제적 요소(국민투표, 국민발안, 국민소환)를 혼합**

㉡ **우리나라는 (　　)과 (　　)을 인정하지 않으나 (　　)(헌법에서 규정)와 (　　)와 (　　), (　　)(법률에서 규정)은 시행**하고 있음. [cf. (　　)은 제2차 헌법 개정 시부터 제5차까지 헌법에서 인정했음. 우리나라에서는 단 한 번도 (　　)은 인정된 적이 없음]

④ 참여 민주주의

㉠ 개인 또는 집단 차원에서 자발적으로 정치 과정에 참여하여 의사 결정에 영향을 미치는 것

㉡ **등장 배경**: 비정부기구(NGO)의 정치화 현상 확대, 정보 사회의 발달로 전자 민주주의 실현

⑤ 전자(원격) 민주주의

㉠ 직접 민주주의의 수적·지리적 한계를 기술적으로 극복하는 민주주의로서 정보 통신 기술의 발달에 기초함

㉡ **장점**

ⓐ 공간적 제약을 (　　)하고 자신의 의사 표출 가능 → 직접 민주 정치의 요소를 강화할 수 있는 여건 마련

ⓑ 정치 참여에 대한 개인적·사회적 비용 (　　)

ⓒ 정보·통신 매체를 통한 정치권력의 (　　) 기능

ⓓ 인터넷에 익숙한 (　　) 세대의 정치 참여 유도

㉢ **단점**

ⓐ 정보·통신 기술을 이용한 정보 조작 및 여론 (　　) 가능

ⓑ 익명성을 이용한 사이버상의 인신 공격과 (　　) 침해 가능

ⓒ 사이버 포퓰리즘(대중 인기 영합주의) 등장 가능

ⓓ 정보 접근이 용이한 계층 중심의 정책 결정 시 (　　) 문제 발생

4 법치주의

1. 법치주의의 의미와 발전

(1) 의미: '( )의 지배'가 아닌 '( )의 지배'

- 국가 권력 기관의 구성과 정치권력 행사는 국민의 뜻인 ( )에 근거해야 함
- 국민의 기본권을 제한하거나 국민에게 의무를 부과할 때에는 국민의 대표에 의해 제정된 ( )에 근거해야 함

(2) 배경: '인간에 대한 불신'을 근거 → 국민의 의사에 따라 제정된 '법에 의한 이성적 지배', '법에 의한 통치'를 요구하는 통치 원리 → 권력담당자의 자의적 권력 행사를 막고 국민의 기본권 보장

(3) 내용: 법치주의는 강제적 규범으로서 법의 형식뿐만 아니라 국민의 뜻이 법이 되어야 한다는 법의 내용도 중요함

(4) 형식적 법치주의와 실질적 법치주의

① 형식적 법치주의

㉠ **의미** : 합법적인 절차를 거쳐 제정된 명확한 법에 의해 통치가 이루어져야 함

㉡ **특징** : 법의 ( )이나 ( )에 관계없이 통치의 ( )성만을 강조함.

㉢ **한계** : 통치권 강화 수단이나 통치가 합법적이기만 하면 독재 정치도 정당화될 수 있다는 논리로 악용될 수 있음.

㉣ **대표적인 예** : 히틀러의 「( )법」, 춘추전국시대의 ( )사상

② 실질적 법치주의

㉠ **의미** : 합법적인 절차에 따라 제정되고 목적이나 내용도 인간의 존엄성이나 실질적 평등에 부합하는 법에 의해 통치가 이루어져야 함

㉡ **특징** : 통치의 ( )성과 함께 ( )성도 강조함

㉢ **궁극적 목적** : 국민의 자유와 권리 보장

㉣ **실현을 위한 대표적인 제도** : ( ) 제도, ( )

③ 오늘날 법치주의(법치주의)

㉠ 통치자의 자의적 지배를 배제하고 국민의 의사에 따라 제정된 법에 의해 민주주의 이념을 실현하고자 하는 실질적 법치주의를 지향함. 즉 **통치의 형식적 ( )성 뿐만 아니라** 법률의 목적과 내용도 정의에 합치하는 정당한 것이어야 한다는 **통치내용의 ( )성**을 특징으로 함. ⇒ 단순히 법률의 우위가 아닌 **'( )의 우위'**

㉡ 헌법재판소의 태도 : 실질적 법치주의

"오늘날의 법치주의는 형식적 법치주의에 그치는 것이 아니라 그 법률의 목적과 내용 또한 기본권보장의 헌법이념에 부합되어야 한다는 실질적 적법절차를 요구하는 법치주의를 의미한다." (1998.2.27. 헌바13·26·95헌바44병합)

[확인 문제] 법실증주의자들이 강조하는 법치주의는 (형식적 법치주의 / 실질적 법치주의)이다.

2. 민주주의와 법치주의의 관계

- 상호 ( )적 관계)

▶ **법의 지배 VS 법에 의한 지배**

(1) 법의 지배 (rule of law) : 실질적 의미

① 법치주의의 진정한 의미

② 통치자를 비롯한 모든 사람이 법에 종속됨

(2) 법에 의한 지배 (rule by law) : 형식적 의미

① 법은 통치자의 의사를 실현하는 도구나 수단

② 전체주의적 국가, 독재 정부, 군주 국가 등이 해당

【중요】 **민주주의는 (　　) 지배가 아닌 (　　) 지배를 의미**

<정리> 형식적 법치주의와 실질적 법치주의

	형식적 법치주의	실질적 법치주의
의미	법적 절차에 따라 법이 제정되면 법치주의 충족 but 법의 목적이나 내용은 문제 삼지 않음(형식)	법적 절차에 따라 법이 제정되어야 하는 것 뿐만 아니라 그 내용 또한 인간의 존엄, 자유, 평등 등에 구속되어야 함(형식+내용)
사례	절대왕정시대, 춘추전국시대의 법가사상, 히틀러의 수권법, 권위주의 국가 등	오늘날 민주주의 국가
내용	법에 의한 지배(rule by law)	법의 지배(rule of law)
	통치의 합법성 강조	통치의 정당성 강조 (【주의】 통치의 합법성을 배제하는 것 X)
	· 독재의 수단으로 악용될 가능성 큼(법을 합법적 통제의 도구로 악용). · 인권 침해 · 인간의 존엄성 파기 우려	헌법에 위반되는 법률을 무효로 할 수 있는 근거 마련 (위헌법률심판, 입헌주의)

<복습> 형식적 법치주의와 실질적 법치주의 비교하기

	형식적 법치주의	실질적 법치주의
의미	법적 절차에 따라 법이 제정되면 법치주의 충족 but 법의 (　　)이나 (　　)은 문제 삼지 않음(형식)	법적 절차에 따라 법이 제정되어야 하는 것 뿐만 아니라 그 내용 또한 인간의 존엄, 자유, 평등 등에 구속되어야 함(형식+내용)
사례	절대왕정시대, 춘추전국시대의 (　　)사상, 히틀러의 (　　)법, 권위주의 국가 등	오늘날 민주주의 국가
내용	법에 (　　) 지배(rule by law)	법(　) 지배(rule of law)
	통치의 (　　) 강조	통치의 (　　) 강조 (【주의】 통치의 합법성을 배제하는 것 X)
	① 독재의 수단으로 악용될 가능성 큼(법을 합법적 통제의 (　　)로 악용). ② 인권 침해 ③ 인간의 존엄성 파기 우려	헌법에 위반되는 법률을 무효로 할 수 있는 근거 마련 (　　,　　)

▶ **주민소환제** [2013 국가직 9급]

의미	주민소환제는 주민의 직접참여제도의 하나로 지방자치단체장과 지방의회의원 등 (　　) 공직자가 부정부패·권한남용·직무유기·독선적 정책 결정 등에 의해 주민들로부터 신임을 얻지 못했을 때 임기가 끝나기 전에 주민의 청구에 의해 주민의 투표로서 이들의 (　　)을 결정하는 제도
대상	지방자치단체장과 지방자치의원. but (　　)은 제외됨.
청구	(1) 주민소환투표권자: 현재 19세 이상의 주민으로서 당해 지방 자치 단체 관할구역에 주민등록이 되어 있는 자 및 19세 이상의 외국인으로서 당해 지방 자치 단체 관할구역의 외국인등록대장에 등재된 자 (2) 특별시장·광역시장·도지사는 당해 지방 자치 단체의 주민소환투표청구권자 총 수의 100분의 10 이상, 시장·군수·자치구의 구청장은 100분의 15 이상, 지역선거구 시·도의회 의원 및 지역선거구자치구, 시·군의회 의원은 100분의 20 이상 주민의 서명으로 그 소환사유를 서면에 구체적으로 명시하여 관할 선거관리위원회에 주민소환투표의 실시를 청구 (3) 주민소환투표대상자는 관할 선거관리위원회가 주민소환투표안을 공고한 때부터 주민소환투표 결과를 공표할 때까지 그 권한행사가 (　　)됨
제한	다음의 경우 청구가 제한됨 (1) 선출직 지방공직자의 임기 개시일부터 ( )년이 경과하지 아니한 때 (2) 선출직 지방공직자의 임기만료일부터 ( )년 미만일 때 (3) 해당 선출직 지방공직자에 대한 주민소환투표를 실시한 날부터 ( )년 이내인 때
확정	(1) 주민소환투표권자 총 수의 (　　) 이상의 투표와 유효 투표 총 수 (　　)의 찬성으로 확정 (2) 전체 주민소환투표자의 수가 주민소환투표권자 총 수의 (　　)에 미달하는 때에는 개표를 하지 아니함
효과	주민소환이 확정된 때에는 주민소환투표대상자는 그 결과가 공표된 시점부터 그 직을 상실함
기능	(1) **순기능** - 주민들의 공공문제에 대한 관심이 높아짐 - 참여 민주주의의 정착과 활성화 촉진 - 단체장이나 지방의원의 재량권을 (　　) - 단체장이나 지방의원의 주민에 대한 (　　)적 책임감 제고 (2) **역기능** - 소신 있고 일관된 공직 수행이 (　　)됨 - 지방자치의 효율성과 안정성을 (　　)시킬 수 있음

5 헌법의 의의와 기능

1. 헌법의 의미와 의의

(1) 헌법의 의미 : 국가의 ( )조직과 ( )작용의 원리를 규정하고, 국민의 ( )을 보장하기 위한 국가 ( )의 법

① 헌법의 특성 : 최고성, 추상성, 법규범성, 이념성 (but 객관성 ( ))

> **▶ 헌법의 최고규범성** (17 수능)
> - 법 규범에는 헌법, 법률, 명령, 조례, 규칙 등이 있는데, 그 중에서 헌법이 최고의 법이라는 의미
> - 헌법에 위배되는 법률, 명령, 조례, 규칙 등은 ( )
> - 모든 국가 권력은 헌법에 위배되지 않게 행사 되어야 함
> - 우리나라 현행 헌법에 명시적인 근거가 있는 것은 아니지만 경성 헌법, 위헌 법률 심사제, 위헌 명령 심사제, 헌법 소원 제도 등을 통해 ( )적으로 규정되어 있다고 봄.

② 헌법의 의미의 변화

고유한 의미의 헌법	국가 ( ) 기관을 조직·구성하고 이들 기관의 권한과 상호 관계 등을 규정한 규범 (← 어느 시대나 장소에서도 헌법이 있다고 할 때의 헌법을 의미)
근대 입헌주의 헌법	고유한 의미의 헌법에서 더 나아가 ( )권을 중심으로 국민의 기본권을 보장하기 위해 국가 권력을 제한하는 규범 (← 이때부터 민주주의의 원리인 국민 주권주의, 입헌주의, 권력분립의 원리 등이 헌법에 규정됨)
현대 복지 국가 헌법	근대의 헌법에서 더 나아가 ( )권을 보장하여 국민이 인간다운 생활을 영위할 수 있도록 하는 복지 국가의 이념을 추구하는 규범 (← 기존의 고유한 의미의 헌법과 근대 입헌주의 헌법의 내용을 모두 포함하는 개념)

⇒ **헌법의 의미는 과거의 헌법을 폐기하거나 대체하는 것이 아니라 그 의미가 ( )됨**

(2) 헌법의 의의 : 한 국가의 법체계에서 가장 상위에 있는 최고법

① 헌법은 모든 법령의 제정 근거인 동시에 법령의 정당성을 평가하는 기준이 됨

② 헌법에 어긋나는 법률이나 국가 권력 작용 등은 그 효력을 인정받을 수 없음

③ 민주주의는 입헌주의를 기반으로 함

> **우리나라**의 경우 헌법전이 존재하므로 ( )헌법 국가이고, 개정절차가 일반 법률절차 보다 더 어려우므로 (의결정족수의 가중+국민투표로 확정) ( )헌법 국가이다.

2. 헌법의 기능

국가의 창설 / 기본권 보장 / 조직 수권 / 권력 제한 / 정치 생활 주도 / 사회 통합 실현

> **▶ 우리나라 현행 헌법의 특징**
>
> 우리나라 헌법은 1948년 7월 17일에 제정되었으며 **( )차례 개정**되었다. **현행 헌법은 1987년 6월 민주 항쟁이 계기**가 되어 개정된 것으로서 **대통령을 ( )이 선출**하도록 하고, **국회의 국정 ( )권을 부활시켰으며, 헌법재판소를 ( )**하여 헌법에 어긋나는 법률과 국가 공권력의 작용을 심판할 수 있도록 하였다. 또 형사 피고인의 무죄 추정, 구속 적부 심사 청구권의 확대, 환경권, 평생 교육권 등을 명시하여 **국민의 ( )을 더욱 확대 보장**하고 있다.

6 우리 헌법의 기본 원리

(1) 국민 주권주의

① **의미**: 국가 의사를 결정하는 주권이 국민에게 있다는 원리

② **관련 규정**

· **제1조 제1항** 대한민국은 민주 공화국이다. · **제1조 제2항** 대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다.

③ **실현 방안**: (_____), (_____), (_____), (_____), (_____) 등

(2) 자유 민주주의

① **의미**: 개인의 자유와 권리를 중시하는 자유주의와 국민적 합의를 중시하는 민주주의가 결합된 원리

② **헌법 조문**

· **전문** 자율과 조화를 바탕으로 자유민주적 기본질서를 더욱 확고히 하여..... · **제4조** 자유민주적 기본 질서에 입각한 평화적 통일 정책을 수립하고 이를 추진한다. · **제8조 제2항** 정당은 그 목적·조직과 활동이 민주적이어야 하고..... · **제8조 제4항** 정당의 목적이나 활동이 ( )적 기본 질서에 위배될 때에는 ..... 해산된다.

③ **실현 방안**: 인간의 존엄성 존중, 기본권의 현실적 보장, 법치주의, 적법 절차의 원리, 사법권의 독립, 복수 정당제, 상향식 의사 결정 등

▶ **헌법재판소에서 제시한 자유 민주주의의 실현 방안 내용?** 기/권/의/복/선/경/사 기_____ 권_____ 의_____ 복_____ 선_____ 경_____ 사_____

(3) 복지 국가의 원리

① **의미**: 국가가 국민 전체의 복지 증진뿐만 아니라 건강하고 문화적인 최저 생활을 보장해주어 인간다운 생활을 보장하는 원리

② **헌법 조문**

· **전문** 안으로는 국민 생활의 균등한 향상을 가하고..... · **제32조 제1항** 모든 국민은 ( )의 권리를 가진다. 국가는 사회적·경제적 방법으로 근로자의 고용의 증진과 적정임금의 보장에 노력하여야 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 최저임금제를 시행하여야 한다. · **제34조 제1항** 모든 국민은 (_____) 권리를 가진다. **제2항** 국가는 사회보장·사회복지의 증진에 노력할 의무를 진다. · **제119조 제2항** 국가는 균형 있는 국민경제의 성장 및 안정과 적정한 소득의 분배를 유지하고, 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하며, 경제주체간의 조화를 통한 경제의 민주화를 위하여 경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있다.

③ **실현 방안**

- 국가에 사회 보장 및 사회 복지의 증진 의무 부여 (ex. 각종 사회 보험과 공공 부조제도)
- 인간다운 생활을 국가에 요구할 수 있는 사회권 보장
- 근로자에 대한 적정 임금의 보장과 최저 임금제 실시
- 여성 및 연소 근로자의 특별 보호 등

(4) 문화 국가의 원리

① **의미**: 국가가 문화에 대한 지원과 보호를 통하여 사회 문화 발전을 도모한다는 원리

② **헌법 조문**

· **헌법 전문** 유구한 역사와 전통에 빛나는.....
· **제9조** 국가는 (　　)문화의 계승·발전과 (　　)문화의 창달에 노력하여야 한다.
· **제31조 제5항** 국가는 평생교육을 진흥하여야 한다.

③ **실현 방안**

- 전통문화의 진흥
- 종교·학문·예술 활동의 자유 보장
- (　　) 교육의 진흥 및 (　　) 교육 제도의 실시 등

(5) 국제 평화의 원리

① **의미**: 국제 협조와 국제 평화의 지향을 이념으로 하며, 국제 질서를 존중을 위해 노력한다는 원리

② **헌법 조문**

· **전문** 항구적인 세계 평화와 인류 공영에 이바지함으로써.....
· **제5조 제1항** 대한민국은 국제평화의 유지에 노력하고 (　　)적 전쟁을 부인한다.
· **제6조 제1항** 헌법에 의하여 체결·공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 (　　) 효력을 가진다.
· **제6조 제2항** 외국인은 (　　)법과 (　　)이 정하는 바에 의하여 그 지위가 보장된다.

③ **실현 방안**

- (　　)적 전쟁의 부인 및 국제 평화 유지 활동 참여
- 국제법 존중 및 외국인의 법적 지위 보장 등

(6) 평화 통일 지향의 원리

① **의미**: 자유민주적 기본 질서에 입각하여 평화 통일을 추구한다는 원리

② **헌법 조문**

· **전문** 평화적 통일의 사명에 입각하여.....
· **제4조** 대한민국은 통일을 지향하며, 자유민주적 기본질서에 입각한 평화적 통일 정책을 수립하고 이를 추진한다.
· **제66조 제3항** 대통령은 조국의 평화적 통일을 위한 성실한 의무를 진다.

③ **실현 방안**

- 평화 통일 정책의 수립과 실천
- 대통령에게 조국의 평화 통일을 위해 노력할 의무 부과
- 민주 평화 통일 자문 회의 설치
- 남북 교류 협력 추진 등

<복습> 헌법의 기본원리 실현 방안 정리하기!!

헌법원리	구체적 실현 방안
국민 주권주의 원리	
자유 민주주의 원리	
복지 국가의 원리	
문화 국가의 원리	
국제 평화의 원리	
평화 통일 지향의 원리	

7 기본권의 보장과 제한

1. 기본권의 의의

(1) 기본권의 의미

국민이라면 누릴 수 있는 기본적인 권리를 말하며, 이를 (　　)에서 규정하여 보장함

(2) 기본권 보장을 위한 사상에 따른 성격 구분

① (　　) 사상 : 인간은 태어나면서부터 남에게 양도하거나 빼앗길 수 없는 권리를 가진다고 주장 → 기본권을 (　　)법상의 권리로 보는 근거가 됨

② (　　) 사상 : : 국민의 기본적 인권을 보장하기 위해 헌법에 이를 규정 → 기본권을 (　　)법상의 권리로 보는 근거가 됨

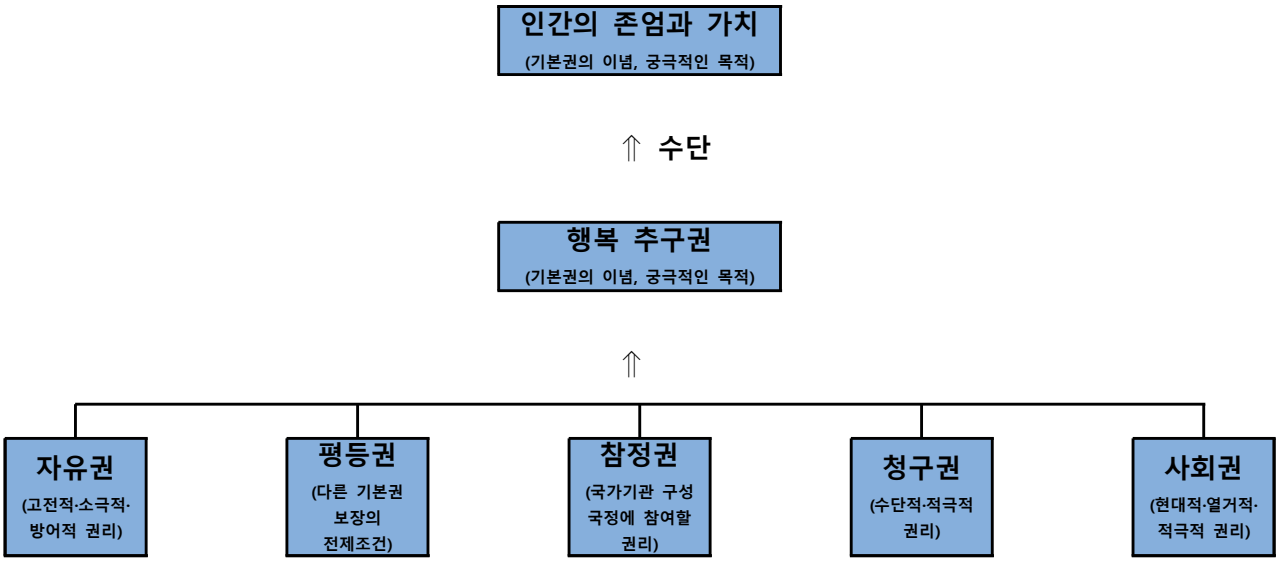
▶ 참고　자연법과 실정법

· **자연법상의 권리** : 국가의 성립이나 명문의 규정 여부와 상관없이 인간이면 태어나면서부터 당연히 가지는 권리 → 초국가적인 권리
· **실정법상의 권리** : 헌법에 명문으로 규정하여 인정되고 보장되는 권리

자연법은 때와 장소에 상관없이 보편타당하게 적용될 수 있는 객관적 질서를 의미. 즉 자연이 예전에는 있었고 오늘날에는 없다거나, A 국가에는 있지만 B 국가에는 없거나 하지 않는 것을 의미. 이처럼 자연법은 시간과 공간을 초월하여 모든 인간에게 적용될 수 있는 보편적인 질서를 의미하며 자연법을 주장하는 자들은 인간의 존엄성이라는 보편적인 질서에 반하는 악법은 법이라고 할 수 없다고 주장함.

한편, **실정법**은 자연법과 대비되는 개념으로 때와 장소에 따라 특수성을 지니는 법을 의미. 가령 간통죄가 합법인 국가가 있고 아닌 국가가 있으며, 과거에는 신분에 따른 차별을 합법으로 보았으나 오늘날에는 그러한 법은 존재하지 않는 것처럼 때와 장소에 따라 현실적인 제도로 시행되고 있는 법을 실정법이라고 함. 기본권도 국가의 법 테두리 안에서 인정되는 실정법상의 권리라고 보는 것이 법실증주의이며, 실정법을 중시하는 사람들은 실정법으로 규정된 이상 그 내용은 문제삼지 않으며, 악법도 지켜야 하는 것이라고 봄.

2. 기본권의 체계



3. 기본권의 종류

(1) 인간의 존엄과 가치(5차 개헌) 및 행복을 추구할 권리(8차 개헌)

① 인간의 존엄과 가치

㉠ 인간이라는 이유로 존중받아야 하며 그 자체가 (　　)인 존재라는 의미

㉡ 헌법이 추구하는 최고의 (　　)이자 국가 권력 행사의 (　　)

㉢ 기본권 보장의 궁극적인 목적(오늘날 민주국가들은 대부분 인간 존중 사상을 헌법의 (　　)의 이념으로 규정)

② 행복 추구권

㉠ 국민이 인간으로 행복을 추구할 수 있는 권리

㉡ 헌법에 열거된 개별적 기본권뿐만 아니라 헌법에 열거되지 않은 개별적 기본권까지 포함하는 **(_____)** **권리[개별 기본권부터 (　　) 적용]** [⇒ 다른 기본권의 내용을 담을 수 있는 포괄적 권리 (　)]

③ 인간의 존엄과 가치·행복추구권에 해당하는 권리: 인격권, 성명권, 명예권, 성적 자기 결정권, 위험한 스포츠를 즐길 권리, 생활 스타일의 자기 결정권 등

(2) 자유권(_____의 자유)

① 의미: 개인이 자신의 자유로운 영역에서 국가 권력 등에 의한 간섭이나 침해를 받지 않을 권리

② 역사적 배경: 절대 왕정 시대의 억압에서 벗어나기 위한 (　　)을 통해 보장

③ 성격: **천부 인권적 권리**(헌법에 열거되지 않아도 인정되는 권리), **(　　)적·(　　)적·(　　)적 성격**의 권리, **역사가 가장 (　　)된** 핵심적·본질적 권리, 포괄적 권리, (　　)적 권리 민주주의 기본 이념의 하나

④ 내용: 신체의 자유, 언론·출판·집회·결사의 자유, 학문과 예술의 자유, 직업의 자유, 거주·이전의 자유, 양심의 자유, 사생활의 비밀과 자유, **(　　)권 보장**

⑤ 신체의 자유 보장을 위한 헌법 규정: 죄형 법정주의, 적법 절차의 원리, 고문 금지, 묵비권, 영장 제도, 신체의 자유 제한 시 이유 고지 및 가족에게 고지할 의무, 변호인의 조력을 받을 권리, 형사 피고인의 무죄 추정의 원칙, 구속 적부 심사제, 일사부재리의 원칙[5] 등

---

5) 일사부재리의 원칙 : 형사 사건과 관련하여 일단 판결이 내려지고 그 판결이 확정되면 그 사건을 다시 새로운 소송으로 심리 혹은 재판하지 않는다는 원칙 (cf. 일사부재의의 원칙)

(3) 평등권

① **의미**: 합리적인 이유 없이 불평등한 대우를 받지 않을 것과 정의의 관점에서 평등한 대우를 요구할 수 있는 권리

② **성격**: 본질적인 기본권, 민주주의 기본 이념의 하나, **다른 기본권 보장의 (　　)조건**, 포괄적 권리, 인간적 권리

③ **종류**: 상대적·비례적 평등(합리적 차별 인정) / 절대적·형식적 평등(차이를 인정 않고 무조건 동일하게 인정) → **우리 헌법에서 규정한 '법 앞의 평등'은 (　　)적·(　　)적 평등**

⇒ **따라서 미성년자에 대한 술·담배 판매 금지나 남성만을 대상으로 병역 의무를 부과하는 것은 합헌**

④ **내용**: 법 앞의 평등, 사회적 특수 계급의 금지, 교육의 기회 균등, 근로관계에서의 양성 평등, 가족생활에서의 양성 평등 등

(4) 참정권

① **의미**: 국민이 주권자로서 국가의 정치 과정에 적극적으로 (　　)할 수 있는 권리

② **역사적 배경**: 근대 이전에는 신분에 따라, 시민 혁명 이후에는 재산에 따라 참정권이 제한되었으나 선거권 확대 운동의 결과(재산 차등→남성→여성으로 확대)에 따라 (　　)선거가 실시되면서 모든 국민에게 참정권이 보장되기 시작함

③ **성격**: (　　)적 권리(**국가에의 자유**), (　　)적 권리, (　　)법적 권리, (　　)적 권리 정치적 기본권(←국민 주권주의의 실현), 능동적 권리(← 국가 기관의 형성과 국가의 정치적 의사 결정 과정에 참여할 수 있는 권리)

④ **내용**: (　　), (　　), (　　), (　　)

	국민의 대표를 선출할 수 있는 권리
	공직 선거에 입후보할 수 있는 권리
	선출직이나 임명직 등 국가기관의 구성원으로 선출될 수 있는 권리 (피선거권 + 공직 취임권)
	헌법 개정이나 국가 중요 정책에 관하여 투표를 통하여 자신의 의사 결정을 나타낼 수 있는 권리

(5) 청구권

① **의미**: 기본권이 침해되었을 때 이를 (　　)받기 위하여 인정되는 권리

② **성격**: **다른 기본권의 보장을 위한 (　　)적·(　　)적 권리**, **(　　)적 권리**, (　　)적 권리, (　　)법적 권리, (　　)적 권리

③ **내용**: (　　), (　　), (　　), (　　), (　　)

	(　　)로서 국가기관에 대하여 자신의 요구와 의견을 진술할 수 있는 권리
	헌법과 법률에서 정하는 법관에 의하여 공정하고 신속한 재판을 받을 수 있는 권리
	타인의 범죄 행위로 인하여 **생명이나 신체**에 대하여 피해를 본 **범죄 피해자가** 국가에 대하여 일정한 보상을 요구할 수 있는 권리
	형사피의자 또는 **형사피고인**으로 **구금**되었다가 **불기소처분**이나 **무죄판결**을 받았을 경우 그가 입었던 정신적·물질적 손실에 대하여 보상을 청구할 수 있는 권리
	공무원의 직무상 불법행위 또는 **공공시설의 설치 및 관리상의 하자**로 인하여 손해를 입은 경우 국가 또는 공공단체에 다하여 정당한 배상을 청구할 수 있는 권리

(6) 사회권

① **의미**: 모든 국민의 인간다운 생활 보장과 (　　)적인 평등의 실현을 국가에 요구할 수 있는 권리. 현대 (　　) 국가의 이념 등장과 함께 중시된 기본권.

② **역사적 배경**

㉠ 시민혁명 후 국가의 역할 축소, 자본주의의 폐단으로 인한 빈부격차 심화, 계급 갈등 확산, 절대 빈곤층의 확산 → 모든 사회 구성원이 최소한의 (　　)다운 생활과 (　　)적 평등을 누릴 수 있어야 한다는 사회적 기본권을 강조하면서 국가의 적극적인 (　　)의 요구

㉡ 1919년 독일의 (　　) 헌법에서 세계 최초로 사회권을 규정

③ **성격**: (　　)적 권리, 가장 최근에 등장한 (　　)적 권리, (　　)적 권리, (　　)법적 권리, (　　)적 권리

④ **특징**

㉠ **국가의 (　　)과 간섭을 필요**로 함

㉡ 급부의 실현 대상이나 방법, 수준 등에 관해 **입법자나 정부에 의한 (　　)가 필요(헌법 규정만으로 실현되는 것이 아님)**

㉢ 국가의 **경제적 여건이나 (　　) 능력에 따라** 실현 여부와 정도가 결정됨

⑤ **내용**

㉠ 우리나라 헌법에서는 제헌헌법이래 현행 헌법에 이르기까지 이른바 '사회국가조항'을 명시적으로 규정하지 아니하고, 사회적 (　　)의 형식으로 규정함

㉡ (　　), (　　)[6], (　　), (　　)[7], (　　), (　　) 등

▶ **기본권의 비교**

자유권, 평등권	참정권, 청구권, 사회권
민주주의의 기본이념	-
포괄적 권리	**(　　)적 권리**
초헌법적 권리, 초국가적, 자연법상의 권리	**(　　)법적 권리**
소극적 권리 (자유권)	**(　　)적 권리**
인간의 권리	**(　　)의 권리**

▶ **자유권과 사회권의 비교**

자유권	사회권
개인주의, (　　)적 평등에 기초	(　　)주의, (　　) 평등에 기초
국가의 부작위를 요청하는 (　　)적인 방어권의 성격	국가의 작위를 요청하는 (　　)적인 급부 청구권
초국가적인 권리, 초헌법적인 권리 (헌법에 열거되지 않아도 인정되는 권리) (　　)적 권리	국가적인 권리(국가 성립을 전제로 인정) 실정법적 권리 추상적 권리
고전적 권리	(　　)적 권리
국가의 경제적 수준에 영향 받는 것 ( )	국가의 경제적 수준에 영향 ( )

6) 교육을 받을 권리란 모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 의미하며, 특정한 교육제도나 교육과정을 요구할 수 있는 권리까지 포함하는 것은 아니다. (판례)

7) 근로 3권에는 노동조합을 결성하고 자유롭게 가입할 수 있는 권리인 단결권, 사용자와 단체로 교섭할 수 있는 권리인 단체교섭권, 그리고 쟁의행위를 할 수 있는 단체행동권이 있으며, 우리나라 헌법 제33조에도 '근로자는 근로조건의 향상을 위하여 자주적인 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 가진다'고 규정하고 있다.

<복습>

1. 행복추구권에 해당하는 구체적 권리 열거하기

_____

_____

2. 참정권의 구체적 권리 열거하기

_____

3. 청구권의 구체적 권리 열거하기

_____

4. 사회권의 구체적 권리 열거하기

_____

5. 기본권의 비교

자유권, 평등권	참정권, 청구권, 사회권
민주주의의 기본이념 포괄적 권리 초헌법적 권리, 초국가적, 자연법상의 권리 소극적 권리 (자유권) 인간의 권리	- (　　)적 권리 (　　)법적 권리 (　　)적 권리 (　　)의 권리

6. 자유권과 사회권의 비교

자유권	사회권
개인주의, (　　)적 평등에 기초	**(　　)주의, (　　) 평등**에 기초
국가의 **부작위**를 요청하는 **(　　)적인 방어권**의 성격	국가의 **작위**를 요청하는 **(　　)적인 급부 청구권**
초국가적인 권리, 초헌법적인 권리 (헌법에 열거되지 않아도 인정되는 권리) **(　　)적 권리**	**국가적인 권리**(국가 성립을 전제로 인정) **실정법적 권리** **추상적 권리**
고전적 권리	**(　　)적 권리**
국가의 경제적 수준에 영향 받는 것 ( )	**국가의 경제적 수준에 영향 ( )**

4. 기본권의 제한

(1) 의미: 국민의 기본권은 무한정 인정되고 보호되는 것이 아니라 엄격한 요건 하에서 그 제한이 가능한데, **우리 헌법 제37조 제2항에서 이를 규정**하고 있음. 이를 통해 (　　)에 근거하지 않거나 필요 이상으로 기본권을 제한하는 경우를 방지함으로써 국민의 기본권을 조화롭게 보장할 수 있게 됨.

> **헌법 제37조** ① 국민의 자유와 권리는 헌법에 열거되지 아니한 이유로 경시되지 아니한다
> ② 국민의 모든 자유와 권리는 **(　　)·(　　) 또는 (　　)**를 위하여 (　　)**에 한하여** (　　)**로써** 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 **(　　)을 침해할 수 없다.**

(2) 기본권 제한의 목적상 한계

① **국가 안전 보장**: 국가의 독립과 영토의 보전, 헌법기관의 유지 등

② **질서 유지**: 공공의 안녕을 위한 사회 질서

③ **공공복리**: 개인의 사적 이익에 우월하면서 개개인에게 공통된 이익이나 복지(개인적 이익을 초월한 전체적 이익인 국가 절대주의적 이익의 개념이 아님)

(3) 기본권 제한의 **형식**상 한계: (　　)로써(국민의 대표기관인 국회가 제정한 법률에 의해서만 제한이 가능)

(4) 기본권 제한의 **방법**상 한계: 필요한 경우에 한하여(　　)을 지켜야 함 ex) 기본권 제한의 경우 최소한도로)

(5) 기본권 제한의 **내용**상 한계: (　　) 내용의 침해 금지 ⇒ 기본권을 제한해야 할 필요성이 아무리 크다고 하더라도 기본권의 본질적인 내용을 침해하는 기본권 제한 입법은 허용되지 않음

ex) 재산권을 유명무실하게 만들 정도의 몰수, 재판을 법관이 아닌 사람에게 받을 수 있도록 하는 것도 재판을 받을 권리의 본질적인 내용을 침해하는 것이라고 헌법재판소가 판시한 적 있음

> ▶ **기본권의 제한 방법 – 과잉 금지 원칙** (17 수능)
> 헌법 제37조 제2항에 따르면 '국민의 기본권은 필요한 경우 법률에 의해 제한할 수 있다'라고 규정하고 있는데, 여기서 '**필요한 경우**'가 무엇인지에 대하여 우리 헌법재판소에서는 비례의 원칙과 동일한 의미로 '**과잉 금지 원칙**'이라는 용어를 혼용하고 있다. 원래 비례의 원칙은 독일의 판례에서 나온 것이지만 우리 헌법재판소 역시 이를 수용하여 광범위하게 적용해오고 있다. 비례의 원칙은 **① 목적의 정당성, ② 방법의 적절성, ③ 피해의 최소성, ④ 법익의 균형성**으로 구성되며, **이 네 가지를 (　　) 충족할 때 기본권 제한은 합헌으로 인정**되게 되는 것이다. ⇒ **위의 네 가지 중 하나라도 충족하지 못하면 그러한 법률과 공권력의 행사는 (　　)이 됨**
>
> **(1) 과잉 금지의 원칙**
> 과잉금지의 원칙이란 국가의 어떠한 행위가 개인의 기본권을 제한할 때, 그 목적과 수단 사이의 관계가 적정해야 한다는 원칙을 말한다. 즉, '국가가 무엇을 위해 기본권을 제한하는가'의 목적과 '기본권을 제한하는 방법'인 수단 사이의 관계를 심사하는 것이다. 만약 이 원칙에 위배되는 국가의 행위는 위법한 행위로 인정된다.
> **(2) 과잉 금지 원칙의 내용**

(　　)	국민의 기본권을 제한하려는 법률은 그 입법 목적이 헌법 및 법률의 체제상 그 정당성이 인정되어야 함
(　　)	그 목적 달성을 위해 그 방법이 효과적이고 적절하여야 함
(　　)	입법권자가 선택한 기본권 제한의 조치가 입법 목적 달성을 위하여 설사 적절하다 할지라도 보다 완화된 형태나 방법을 모색함으로써 기본권의 제한은 필요한 최소한도에 그치도록 하여야 함
(　　)	그 입법에 의하여 보호하려는 공익과 침해되는 사익을 비교형량할 때 보호되는 (　　)이 더 커야 됨

[참조] 기본권의 충돌과 해결

① **기본권의 충돌** : 서로 대립하는 **복수의 기본권의 주체**가 상충하는 기본권을 실현하기 위해 **국가에 대하여** 그 효력을 주장하는 것

② **사례** : 흡연권과 혐연권의 충돌, 집회의 자유와 휴식권의 충돌, 언론의 자유와 사생활의 보호 등

③ **해결 원리**

ⅰ) **법익 형량(비교 형량)의 원칙** : 충돌하는 기본권의 법적 이익을 비교해서 보호 가치가 더 큰 기본권을 우선적으로 보호해주는 것 (흡연권과 혐연권의 충돌 시 생명권과 건강권과 관계되는 혐연권이 더 보호 가치가 큰 기본권이라고 하여 헌법재판소에서 혐연권을 주장하는 쪽의 손을 들어줌)

ⅱ) **규범 조화적 해석의 방법** : 서로 대립하는 기본권 모두가 최대한으로 그 기능과 효력을 나타낼 수 있도록 기본권을 조화롭게 균형을 이루도록 하는 방법 (집회 시 주택가나 학교 등의 시설이 있는 곳은 피하거나 야간에는 집회를 제한하는 것)

Ⅱ. 민주 정치의 과정과 참여

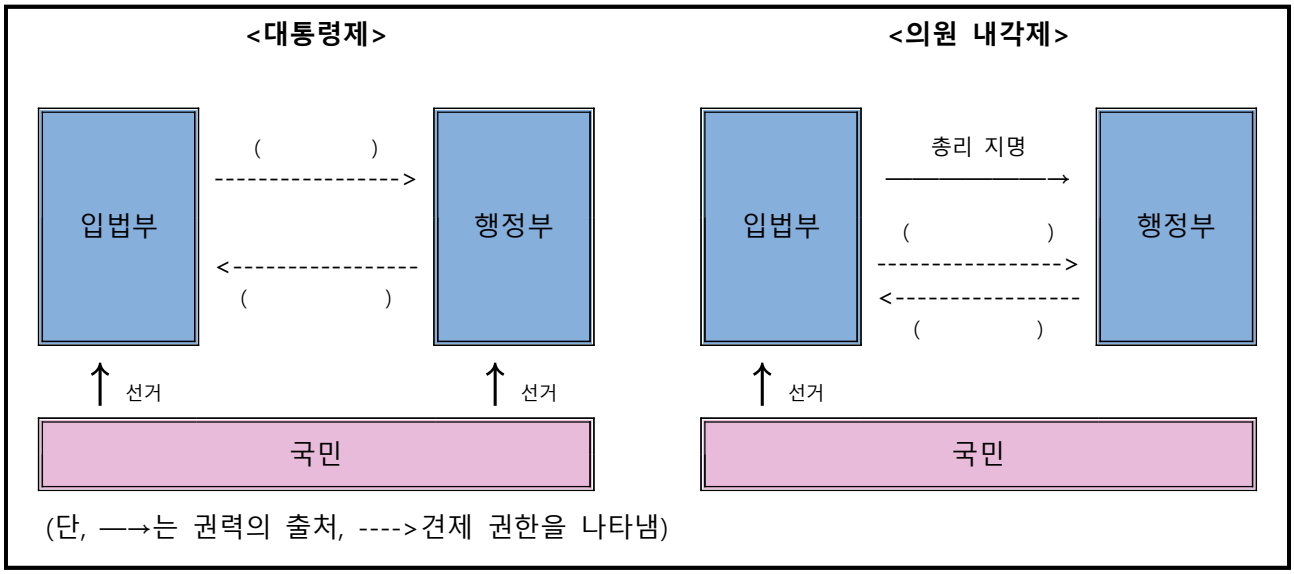
1 정부 형태

1. 정부 형태

(1) 민주 국가의 정부 구성 원리

⇒ 입법부와 행정부의 구성 방법 및 관계에 따라 대통령제와 의원 내각제로 크게 구분됨

(2) 민주 국가의 전형적인 정부 형태



2. 대통령제

(1) 의미

① **권력의 ( ) 분립**이 행해지고 권력 기관 상호 간의 ( )이 보장된 정부 형태

② 대통령을 중심으로 국정이 운영되는 정부 형태

(2) 연혁

① **미국**의 독립 혁명 과정에서 출현, 영국의 군주제를 대신할 국민적 지도자를 창출할 수 있는 ( )에 적합함

② **몽테스키외의 ( )**을 바탕으로 함

(3) 특징

① 입법부와 행정부의 **상호 ( )**

㉠ **대통령과 의회 의원은 각각 국민의 ( )에 의해 선출**됨

㉡ 입법부와 행정부는 **엄격하게 ( )**되어 독립적으로 권력을 행사함

㉢ **의회 의원은 동시에 행정부의 구성원이 될 수 ( )**

② 입법부와 행정부의 **상호 ( )와 ( )**[8]

---

8) 견제와 균형: 각 부가 고유한 서로 견제 권한을 갖는 동시에 한 부가 다른 부보다 더 많은 권력을 행사하지 못하도록 함으로써 삼권이 균형을 이루는 원리

㉠ 대통령의 법률안 (　　)과 (　　)

㉡ 의회의 각종 (　　)권과 승인권

㉢ 의회의 대통령을 비롯한 주요 공직자에 대한 탄핵 (　　)권

③ **행정부의 일원성**

㉠ 대통령은 국가 (　　)인 동시에 행정부 (　　)으로서의 지위를 가짐

㉡ 일반적으로 부통령제를 채택하고 총리(수상)는 원칙적으로 없음

④ **사법부와의 상호 견제**

㉠ 대통령의 법관 (　　)권과 의회의 임명 동의권

㉡ 사법부의 명령・규칙・처분 심사권과 위헌 법률 심사 제청권

(4) 장점

① 행정부의 안정으로 **대통령의 임기 동안 (정국 안정)**을 이룰 수 있음

② 대통령의 **(　　)** 행사로 **의회 다수당의 횡포나 독주 방지**

③ 대통령의 임기 보장으로 **정책의 (　　)**이 확보됨

(5) 단점

① 임기가 보장된 대통령이 의회에 대해 책임을 지지 않으므로 **정치적 책임에 (　　)**하고 **(　　)**할 수 있음

② **입법부와 행정부의 대립 발생시 조정이 (　　)하고 갈등의 (　　)의 우려**가 있음.

【빈출지문】 대통령제에서 대통령은 의회에 정치적 책임을 지지 않지만 탄핵 소추를 받는 등 법적 책임까지 면제되는 것은 아니다. (　)

3. 의원 내각제

(1) 의미

① 의회에서 선출된 내각 중심으로 국정이 운영되는 정부 형태[**권력이 (　　)된 정부 형태]**

② **내각은 의회에 대해 (　　) 책임**을 짐

(2) 연혁

① 영국의 명예 혁명 과정에서 출현. (　　) 군주제를 바탕으로 한 의회 중심의 정치 형태 성립

② **(　　)의 권력 분립론(이권 분립론)의 영향을 받음**

(3) 특징

① **입법부와 행정부의 긴밀한 (　　)**

㉠ 의원직과 각료직의 겸직 (　　)

㉡ (　　)의 법률안 제출권

㉢ 각료의 자유로운 의회 (　　)과 (　　)권

② 입법부와 행정부의 견제와 균형

㉠ 의회의 내각 (　　)권

㉡ 내각의 의회 (　　권

③ 국가 원수의 지위와 역할

㉠ **군주[9]나 대통령은 (　　)의 원수로서 정치적 실권이 없음**(ex. 영국의 여왕, 일본의 왕, 독일의 대통령)

㉡ 행정에 관한 실질적 권한은 행정부 수반인 (　　)에게 있음

---

9) 군주제: 현재에도 군주제를 유지하고 있는 나라가 있지만, 그 나라의 국왕은 "군림하지만 통치하지 않는" 경우가 많다. 이러한 국가의 정부 형태는 국왕은 국가 원수로서의 지위는 가지는 있지만 실제 통치행위는 국민의 선거를 통해서 선출된 총리가 하는 '입헌 군주제'이다. 입헌 군주제는 상징적인 최고 권력자로서 국왕이 존재한다는 점을 제외하고는 정치 작동방식에 있어서 민주 공화제와 큰 차이는 없다.

(4) 장점

① 입법부와 행정부의 긴밀한 협조로 (　　)하고 (　　)적인 국정 처리가 가능함

② 내각의 구성과 존속 여부가 국민의 대표 기관인 의회에 의존하므로 (　　) 정치를 구현할 수 있음

③ 내각 불신임이나 의회 해산으로 입법부와 행정부 간의 정치적 대립을 (　　)하게 해결할 수 있음

【빈출지문】

1. 대통령 중심제에서는 의회와 정부의 정치적 대립을 의원 내각제보다 효과적으로 해결할 수 있다. (　)

⇒ ∵ 의원 내각제에서는 내각 불신임권이나 의회 해산권을 행사하여 의회와 정부의 대립 신속하게 해결 가능

2. 의원 내각제보다 대통령 중심제가 정치적 책임에 더 민감하다. (　)

(5) 단점

① 입법부와 행정부를 한 정당이 독점할 경우 (　　)의 횡포 가능성이 높음

② 군소 정당이 난립하면 정당 간의 이합집산으로 정국이 (　　)해질 가능성이 있음

4. 이원 정부제

(1) 의미

① 집행부가 대통령과 내각의 두 기구로 구성되고 대통령과 내각이 각기 집행에 관한 실질적 권한을 나누어 가지는 정부 형태. 대통령제와 의원 내각제가 절충된 제3의 정부 형태

② **프랑스**[10]의 정부 형태, (　　) 공화국이 이에 해당함

(2) 특징

① **평상시**에는 (　　)이 외교・국방 등을 담당하고 (　　)는 내정에 관한 행정권을 책임지며, 전시에는 (　　)이 모든 행정권을 행사함

② (　　)은 국민의 직선에 의해 선출(**【주의】** 입헌 군주제 국가에서는 이원정부제가 채택될 수 없음)되고 (　　)에 대해 책임을 지지 않는 데 반해, 총리와 내각은 의회의 신임에 의존하므로 (　　)에 대해 책임을 짐

③ **대통령은 (　　) 임면권과 (　　) 해산권**(**【주의】** 내각이 아닌 대통령에게 의회 해산권 있음)을 가지나, **의회는 (　　)에 대한 불신임권 없이 단지 (　　) 불신임권을 가짐**

④ 대통령은 의회의 동의를 거쳐야 총리를 임명할 수 있으므로 여소야대(與小野大) 현상이 발생하면 (　　) 정부가 만들어지기도 함

⑤ 대통령과 총리의 소속 정당이 같을 경우 (　　)의 우려, 소속 정당이 다른 경우 대통령과 총리의 대립으로 정치적 (　　) 가능성 있음

(3) 장점

① **평상시**에는 (　　)적인 운영을 통해 행정부와 입법부의 마찰을 피할 수 있음

② **국가 위기 시**에는 (　　)의 직접 통치로 신속하고 안정적인 국정처리가 가능함

(4) 단점

① 동거 정부 시 대통령과 수상의 (　　)의 가능성 있음

② 국가 위기 시 대통령의 비상대권 행사로 인한 (　　)의 우려가 있음

---

10) 프랑스는 대통령제이지만 대통령과 총리의 권한이 법적으로 구분되어 있기 때문에 미국식 대통령제로 보기 어렵고, 대통령이 막강한 권한을 가지고 있기 때문에 의원 내각제와도 달라서 이원 정부제라고 부른다.

5. 우리나라의 정부 형태

(1) 우리나라 헌법 개정과 정부 형태의 주요 변천 과정

헌법 개정(년도)	차시	주요 내용
1948	헌법 제정	대통령 국회 간선제
1952	1차 개헌	대통령 직선제 (발췌 개헌), 양원제, 일사부재의 원칙 위배
1954	2차 개헌	초대 대통령에 한해 3선 제한 철폐(사사오입 개헌) *재적 203명, 203명의 2/3의 찬성 135.333명(136명) - 찬성135명
1960	3차 개헌	의원 내각제, 대통령 국회 간선제(장면 총리, 윤보선 대통령), 국민의 기본권강화, 양원제,
1960	4차 개헌	3.15 부정 선거 관련 처벌, 법률불소급 원칙 예외
1962	5차 개헌	대통령 직선제(3선 금지) 국민투표에 의한 개헌, 단원제(국회)
1969	6차 개헌	대통령 직선제, 3선 허용
1072	7차 개헌	유신헌법, 대통령 간선제(6년 임기, 통일 주체 국민 회의에서 선출), 긴급조치권
1980	8차 개헌	대통령 선거인단 간선제, 7년 단임제(평화적 정권교체 기반 마련), 비상조치권
1987	9차 개헌	대통령 직선제, 5년 단임제 국정감사권(국회), 국회해산권, 비상조치권 등의 폐지

*참고

- **발췌 개헌**: 1952년 전쟁중에 이루어진 1차 개헌으로, 정부 개헌안을 중심으로 국회의원들의 개헌안을 발췌해서 표결 처리한 것으로서 헌법 개정안 전체를 제대로 공고하지 않고 국회를 경찰들이 포위한 상태에서 표결했다는 점에서 절차를 문제를 드러냄
- **사사오입 개헌**: 2차 개헌의 성격을 표현한 말로서 당시 국회 표결 결과 재적 203명 가운데 찬성 135표, 반대 60표, 기권 7표로 개헌 정족수에 1표 미달되어 부결을 선포했던 것을 자유당 정권이 소수점 이하에서 0.4 이하는 버리고 0.5 이상은 올린다는 사사오입이라는 기묘한 논리를 적용시켜 개헌안을 가결시켰기 때문에 등장한 표현으로 절차상 하자가 큰 개헌이었다.

<복습> 우리나라 헌법 개정과 정부 형태의 주요 변천 과정 (정부 형태와 직선제/간선제 여부만 간단히)

헌법 개정(년도)	차시	주요 내용
	헌법 제정	
	1차 개헌	
	2차 개헌	
	3차 개헌	
	4차 개헌	
	5차 개헌	
	6차 개헌	
	7차 개헌	
	8차 개헌	
	9차 개헌	

(2) 우리나라 대통령제의 특징

① 국민의 직접 선거에 의해 선출된 대통령이 행정부를 구성하고, 국정을 운영함

▶ 대통령제적 요소를 규정하고 있는 헌법 조항

제53조 ② 법률안에 이의가 있을 때에는 대통령은 제1항의 기간 내에 이의서를 붙여 국회로 환부하고 그 재의를 요구할 수 있다.
제66조 ④ 행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다.
제67조 ① 대통령은 국민의 보통·평등·직접·비밀 선거에 의하여 선출한다.

② 전형적인 미국식 대통령제와 달리 **의원 내각제적 특징**을 지니고 있음

㉠ (_____)와 (_____)를 두고 있음
㉡ (_____)가 법률안을 제출할 수 있음
㉢ 국회의원이 국무위원을 (____)할 수 있음
㉣ 국회가 국무총리와 국무위원에 대한 (_____)를 할 수 있음
㉤ 국무총리와 국무위원 등의 국회 (_____)이 있음
㉥ (_____)의 국회 출석 및 의사 표시권이 있음
㉦ 대통령이 (_____) 소집을 요구할 수 있음
㉧ (_____) 임명 시 국회의 동의가 있어야 함

【주의】 의원 내각제적 요소가 아닌 것 – ( ), ( ), ( )

▶ 의원 내각제적 요소를 규정하고 있는 헌법 조항

제47조 ① 국회의 임시회는 대통령 또는 국회 재적의원 4분의 1 이상의 요구에 의하여 집회된다.
제52조 국회의원과 정부는 법률안을 제출할 수 있다.
제63조 ① 국회는 국무총리 또는 국무위원의 해임을 대통령에게 건의할 수 있다.
제86조 ② 국무총리는 대통령을 보좌하며, 행정에 관하여 대통령의 명을 받아 행정 각부를 통할한다.
제88조 ① 국무회의는 정부의 권한에 속하는 중요한 정책을 심의한다.

<복습1> 우리나라의 의원 내각제 요소(8가지)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

<복습2> 주의해야 할 의원 내각제적 요소가 아닌 것(3가지)

1.
2.
3.

3 국가 기관의 구성과 기능

1. 국회

(1) 국회의 지위와 구성

① **지위**: 국민이 직접 선출한 사람들로 구성된 ㉠ **국민의 대표기관**이자 국정 운영의 근간이 되는 법률을 제정·개정하는 ㉡ **입법 기관**, 그리고 국정을 감시·통제할 수 있는 ㉢ **국정 통제 기관**으로서의 지위를 가진다.

② **구성**: 국민의 직접 선거에 의해 선출된 국회의원이 중심이 됨

<우리나라 국회의 구성 및 운영>

단원제	국회를 하나의 합의체 기관으로 구성하는 국회의 구성 원리 [※ 참고 우리나라는 제헌 헌법 때 단원제를 채택했으나 1차 개헌 때 양원제를 채택했으나 실제로 실시되지는 못하고 제2공화국 때 처음으로 양원제가 실시되었다. 이후 5차 개헌(제3공화국)때 다시 단원제를 채택한 이후 현재까지 단원제를 채택하였다]
국회의원의 구성	· **( )인 이상**으로 구성해야 하며 임기는 4년[헌법 규정 ( )] · 지역구 의원: 지역구에서 선거를 통해 선출(소선거구제, 다수대표제) - 253석 · 비례 대표 의원: 각 정당의 득표율에 비례하여 의석수가 배정됨 - 47석
주요 기관	· 의장 ( )인과 부의장 ( )인 · **위원회 중심의 운영** – 상임위원회와 특별위원회 [본회의에서 심의할 안건을 미리 심사하는 곳. 다만 최종의결기관은 아니고 법적 구속력도 ( ).] · **교섭단체**: 국회에 일정 수 이상의 의석을 가진 정당에 소속된 의원들로 구성된 원내의 정당 ⇒ 우리나라는 현재 (**)인 이상**의 소속 의원을 가진 정당은 하나의 교섭단체가 될 수 있으며, 반드시 ( ) 소속 정당 의원으로만 구성될 필요는 없음 [국회의사의 ( ) 진행을 위하여 인정됨. **【주의】 소수자 보호를 위한 것 X**]
국회의원의 특권	· 국회의 자주성을 보장하기 위해 인정된 권리 · **면책 특권**: ( )에서 ( ) 행한 발언과 표결에 관하여 국회 ( )에서 책임을 지지 않는다(헌법 제45조). · **불체포 특권**: ( )인 경우를 제외하고는 ( ) 중 국회의 ( ) 없이 체포 또는 구금되지 않는다(헌법 제44조).
회의	· 정기회: 매년 9월에 1회 정기적으로 실시 · 임시회: ( )의 요구 또는 국회 ( )이상의 요구 시 · 회의 원칙 - **의사 ( )의 원칙** : 헌법 제50조 ① 국회의 회의는 공개한다. 다만, 출석의원 과반수의 찬성이 있거나 의장이 국가의 안전보장을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 공개하지 아니할 수 있다. - **회기 ( )의 원칙** : 헌법 제51조 국회에 제출된 법률안 기타의 의안은 회기 중에 의결되지 못한 이유로 ( )되지 아니한다. 다만, 국회의원의 임기가 만료된 때에는 그러하지 아니하다. ⇒ 우리나라는 회기 불계속이 아닌 회기 계속의 원칙을 채택하므로 회기 중에 의결되지 않더라도 폐기되지 않음. - (**) 원칙**[11] : 국회법 제92조 ( )된 안건은 같은 회기 중에 다시 발의 또는 제출하지 못한다.

11) 일사부재의 원칙은 국회 의사진행의 원활화, 특히 소수파의 의사진행 방해에 대한 배제가 주요 목적이다

(2) 국회의 권한과 내용

기 능	권 한
입법에 관한 권한	헌법 개정안 제출·의결권, 법률안 제정·개정권, 조약의 체결 비준에 관한 동의권, 국회 규칙 제정권
국가 기관 구성에 관한 권한	국무총리·대법원장·(　　)·대법관·(　　) 임명 동의권, 헌법재판관(3인), 중앙선거 관리 위원회 위원(3인) 선출권
재정에 관한 권한	**예산안 (　)·(　)권**, **예산 결산 (　)권**, 국채모집과 예산 외의 국가 부담이 될 계약 체결에 대한 동의권, 예비비 설치 동의권 및 그 지출에 관한 승인권
국정 감시 및 통제에 관한 권한	**국정조사 및 감사권**, (　　) 및 (　　)에 대한 국회 출석 요구 및 질의권, 대통령의 각종 권한 행사에 대한 동의 및 승인권, 국무총리 및 국무위원에 대한 (　) 건의권, **탄핵 (　)권(탄핵 심판권 X)**, 계엄 해제 요구권

① 입법에 관한 권한

㉠ 헌법 개정안 제출·의결권

㉡ 법률안 제·개정권

㉢ 조약에 대한 체결· 비준 동의권(**【주의】 – 조약의 체결 비준권은 (　　)의 권한)**

【참조】 국회의 동의가 필요한 조약 ⇒ 이 경우 조약은 (　)과 같은 효력을 가지는 것으로 보는 것이 통설

헌법 제 60조 ① 국회는 상호원조 또는 안전보장에 관한 조약, 중요한 국제조직에 관한 조약, 우호통상항해조약, 주권의 제약에 관한 조약, 강화조약, 국가나 국민에게 중대한 재정적 부담을 지우는 조약 또는 입법사항에 관한 조약의 체결·비준에 대한 동의권을 가진다.

② 국가기관 구성에 관한 권한

㉠ 동의권

<정리> 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명하는 공무원

(국 / 대 / 대 / 헌 / 감)

국(　　)

대(　　)

대(　)

헌(　　)

감(　　)

⇒ 주의: 헌법재판관, 중앙선거관리위원장, 행정각부의 장관은 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명하는 기관 X

[기출확인] **대통령의 임명행위 중 국회의 동의가 필요한 것은?** |▶ 2015 국가직|

① 대법관 임명

② 법무부장관 임명

③ 국가정보원장 임명

④ 대법원장이 지명한 헌법재판관 임명

㉡ 선출권: 헌법재판관 3인(_____이 임명함), 중앙 선거 관리 위원회 위원 3인을 국회에서 선출함

▶ 인사 청문회 대상

(1) 인사청문특별위원회 대상

- 대법원장 / 헌법재판소장 / 국무총리 / 감사원장 / 대법관
- 국회에서 선출하는 헌법재판소 재판관
- 국회에서 선출하는 중앙선거관리위원회 위원

(2) 소관 상임 위원회의 인사청문회 대상

- 대통령이 임명하는 헌법재판소 재판관·중앙선거관리위원회 위원
- 국무위원·방송통신위원회 위원장 / 국가정보원장·공정거래위원회 위원장 / 금융위원회 위원장 / 국가인권위원회 위원장 / 국세청장 / 검찰총장 / 경찰청장 /합동참모의장 /한국은행 총재 /특별감찰관·한국방송공사 사장
- 대법원장이 지명하는 헌법재판소 재판관 / 중앙선거관리위원회 위원

③ 재정에 관한 권한

㉠ 예산안 (　　)권

㉡ 예산 (　　)권

㉢ 국채모집과 예산 외의 국가 부담이 될 계약 체결에 대한 동의권

헌법 제58조 국채를 모집하거나 예산외에 국가의 부담이 될 계약을 체결하려 할 때에는 정부는 미리 국회의 의결을 얻어야 한다.

㉣ 예비비 설치 동의권 및 그 지출에 관한 승인권

헌법 제55조 ① 한 회계연도를 넘어 계속하여 지출할 필요가 있을 때에는 정부는 연한을 정하여 계속비로서 국회의 의결을 얻어야 한다.
② 예비비는 총액으로 국회의 의결을 얻어야 한다. 예비비의 지출은 차기 국회의 승인을 얻어야 한다.

④ 국정 감시 및 통제에 관한 권한

㉠ 국정 조사 및 감사권

구분	국정 조사	국정 감사
연혁	(　)차 개헌에서 신설	건국 헌법에서 규정되었다가 7차 개헌에서 삭제되었다가 (　)헌법(차 개헌))에서 부활함
시기	(　　)적 (국회 재적의원 (　)이상 요구시)	(　)적 (매년 정기회 집회일 이전에 30일 이내로 기간을 정함. 단, 본회의 의결로 정기회 기간 중 실시 가능)
대상	(　) 사안	국정 (　)

㉡ (　　) 및 (　　)에 대한 국회 출석 요구 및 질의권

헌법 제62조 ① 국무총리·국무위원 또는 정부위원은 국회나 그 위원회에 출석하여 국정처리상황을 보고하거나 의견을 진술하고 질문에 응답할 수 있다.
② 국회나 그 위원회의 요구가 있을 때에는 국무총리·국무위원 또는 정부위원은 출석·답변하여야 하며, 국무총리 또는 국무위원이 출석요구를 받은 때에는 국무위원 또는 정부위원으로 하여금 출석·답변하게 할 수 있다.

㉢ 대통령의 각종 권한 행사에 대한 동의 및 승인권

ⓐ 긴급명령과 긴급재정경제처분·명령에 대한 승인권

ⓑ 국방 및 외교정책에 대한 동의권

헌법 제60조 ① 국회는 상호 원조 또는 안전 보장에 관한 조약, 중요한 국제조직에 관한 조약, 우호통상항해조약, 주권의 제약에 관한 조약, 강화조약, 국가나 국민에게 중대한 재정적 부담을 지우는 조약 또는 입법사항에 관한 조약의 체결·비준에 대한 **동의권**을 가진다.
② 국회는 선전포고, 국군의 외국에의 파견 또는 외국군대의 대한민국 영역 안에서의 주류에 대한 **동의권**을 가진다.

ⓒ (　　)사면에 대한 동의권

헌법 제79조 ① 대통령은 법률이 정하는 바에 의하여 사면·감형 또는 복권을 명할 수 있다.
② **일반사면**을 명하려면 **국회의 동의**를 얻어야 한다.
③ 사면·감형 및 복권에 관한 사항은 법률로 정한다.

㉣ (　　) 및 (　　)에 대한 해임 건의건

헌법 제63조 ① **국회**는 국무총리 또는 국무위원의 해임을 대통령에게 건의할 수 있다.
② 제1항의 해임 건의는 **국회 재적의원 (　　) 이상의 발의**에 의하여 **국회 재적의원 (　　)의 찬성**이 있어야 한다.

㉤ 탄핵 소추권

헌법 제65조 ① 대통령·국무총리·국무위원·행정 각 부의 장·헌법재판소 재판관·법관·중앙 선거 관리 위원회 위원·감사원장·감사위원 기타 법률이 정한 공무원이 그 직무 집행에 있어서 헌법이나 법률을 위배한 때에는 (　　)**는 탄핵의 소추를 의결**할 수 있다. (☜ 편저 주 – 국회의원은 대상 아님, 반면 헌법재판관은 그 대상이 됨을 주의!!)
② 제1항의 탄핵 소추는 **국회 재적의원 (　　) 이상의 발의**가 있어야 하며, **그 의결은 국회 재적의원 (　　)의 찬성**이 있어야 한다. 다만, **대통령**에 대한 탄핵 소추는 **국회 재적의원 (　　)의 발의**와 **국회 재적의원 (　　)의 찬성**이 있어야 한다.
③ 탄핵 소추의 (　　)을 받은 자는 탄핵심판이 있을 때까지 그 권한 행사가 (　　)된다.
④ 탄핵 결정은 공직으로부터 (　　)함에 그친다. 그러나 이에 의하여 민사상이나 형사상의 책임이 (　　)되지는 아니한다.

구분	탄핵 소추	해임 건의
특징	대통령제적 요소	(　　)적 요소
대상	대통령·국무총리·국무위원·행정 각 부의 장 헌법재판소 (　　)·법관·중앙 선거 관리 위원회 위원·감사원장·감사위원 기타 법률이 정한 공무원 (　　은 대상 X)	(　　), (　　)
사유	직무 집행상 헌법·(　　)의 위배	사유 규정 ( ) 헌법과 법률 위반뿐만 아니라 결정의 과오나 대통령에 대한 잘못된 보좌 등도 포함)
의결 정족수	· **대통령**: 재적의원 (　　) 발의, 재적의원	재적의원 (　) 이상 발의, 재적의원 (　　)

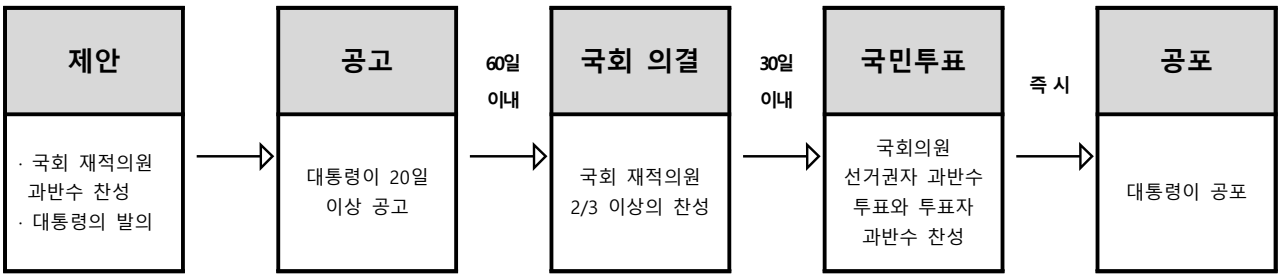
	(　) 이상 의결 · **그 외 공무원**: 재적의원 (　) 이상 발의, 재적 의원 (　　) 의결	의결
구속력 여부	구속력 ( ) ⇒ 탄핵 소추(의결) 시 권한 (　), 탄핵심판 시 (　) ⇒ 민·형사상의 책임이 면제되지는 않음	구속력 ( ) ⇒ 단순한 해임 건의에 불과 (헌법재판소 견해)

㉥ 계엄 해제 (　　)권

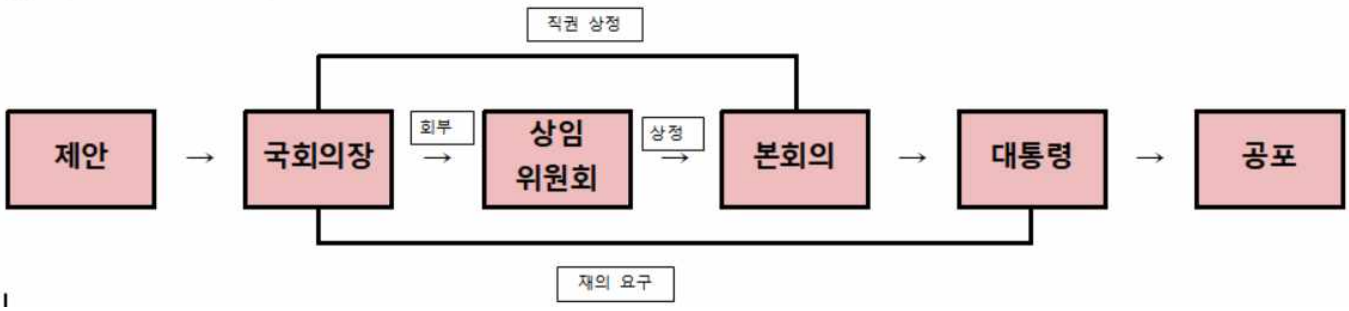
헌법 제77조 ① **대통령**은 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태에 있어서 병력으로써 군사상의 필요에 응하거나 공공의 안녕질서를 유지할 필요가 있을 때에는 법률이 정하는 바에 의하여 계엄을 선포할 수 있다.
② 계엄은 비상계엄과 경비계엄으로 한다.
③ 비상계엄이 선포된 때에는 법률이 정하는 바에 의하여 영장제도, 언론·출판·집회·결사의 자유, 정부나 법원의 권한에 관하여 특별한 조치를 할 수 있다.
④ 계엄을 선포한 때에는 대통령은 지체 없이 국회에 통고하여야 한다.
⑤ **국회**가 **(　　)의 찬성**으로 계엄의 해제를 요구한 때에는 대통령은 이를 해제(　　) 한다.

(3) 입법 과정

① 헌법의 개정 절차



② 법률의 제·개정 절차



1. 현행 헌법상 헌법 개정 절차[12)]
- 의회의 심의, 의결 후 국민투표로 (　　). (국회가 헌법 개정 권력을 갖는 것을 의미하지는 않음)
- 국회의 헌법 개정이 국민투표를 조건으로 효력이 발생하는 것이 아니다.
- 국민들의 헌법 개정 권력이 국회의 의결이라는 제한을 받는 것이다.

(1) 제안

① **국회 재적의원 (　　), (　　)** (발의)
② 대통령: 국무회의 심의 필요

(2) 공고,
① 발의 후 **(　　)**은 **(　　)** 이상 **공고**
② 개헌안에 대한 자유로운 비판, 의견 교환, 국민적 합의를 형성하기 위함

(3) 국회의결
① 공고된 날로부터 **(　)일 이내**에 **국회 재적의원 (　) 이상의 찬성**
(이는 국회 (　　)파 보호, 다수파 횡포 방지의 의미가 있음. 재적 1/3만 있으면 헌법 개정 저지)
② 국회 표결은 (　　)투표(국회법 제112조 제4항).
③ 국회의 (　　)의결[13]은 공고제도에 반하여 허용되지 않는다.

(4) 국민투표
① 의결 후 **(　)일 이내**에 **국민투표** 실시
② 총 유권자(국회의원 선거권자) (　　)의 투표, 투표자 (　　)의 찬성을 얻어 **(　　)**
⇒ 국가의 최고 의사인 헌법을 최종적으로 국민이 결정하도록 하여 국민 주권주의를 실현하기 위한 것

(5) 공포
① **대통령**의 국민투표 결과 **(　　) 공포(15일 안에 공포 X)**
② 공포에 앞서 서명, 국무총리와 국무위원이 부서(법령 등 공포에 관한 법률 제4조)

(6) 발효
① 발효 시기에 관한 특별한 명문규정이 (　　) 이에 대한 논란 있음
② 이에 대해서 법률안처럼 하자는 20일 경과설과 공포시설이 대립함
③ 현행 헌법은 부칙 1조에 직접적인 발효 날짜를 규정하여 논란 해결

(7) 이의 제기
① 국민투표의 효력에 관한 이의가 있는 경우→ (　　)인의 동의를 얻어 (　　) **(대통령 X)** 을 상대로 이의 제기 (국민투표법 제92조 이하)
② (　)일 이내에 제기
③ 법령에 위반한 행위가 있어야 하고, 그 행위가 결과에 미쳤어야 함. 요건이 인정되면 다른 소송에 우선하여 처리되고, 일부무효의 판정도 가능

2. 법률 제·개정절차

(1) 법률안 제안(제출)
① 법률안은 **(　)인 이상의 국회의원**이나 **정부(대통령)**, **국회 (　　)**가 제안 가능
② 법률안이 제출되면 (　　)은 이를 소관 위원회에 회부하여 심사하게 함
⇒ 대통령의 경우 국무회의의 심의를 거쳐 제출(의원 내각제 요소)

(2) 심의 및 의결
① **소관 상임 위원회**에서 전문적인 심의 및 의결
② **본회의로 가기 전**에 **(　　)에서 체계와 자구(字句) 심사[14]**
⇒ 소관 상임위원회는 필수적인 과정은 아님. 국회의장이 본회의로 (　　)할 수 있음

(3) 본회의 심의, 의결
① 본회의에 회부되면 질의와 토론 후
② 본회의에서 (　　)**의 출석과, (　　)의 찬성**이 있으면 **의결**됨
⇒ 상정된 법률안에 대하여 (　　) 뿐만 아니라 (　　)도 가능.

(4) 정부 이송 및 공포
① 국회에서 의결된 법률안은 정부에 이송되어 **(　)일 이내**에 **대통령**이 **공포**
② 대통령이 법률안에 이의가 있을 때에는 15일 이내에 이의서를 붙여 국회에 **환부**함으로써 **재의를 요구**할 수 있음
③ 이때 법률안의 일부나 (　　)재의는 요구할 수 없으며, 15일 이내에 공포하지 않을 경우 법률안은 **(　　)**됨
④ 대통령이 법률안을 공포하면 일반적으로 **(　)일 후 효력이 발생**함
⇒ 대통령이 15일 이내 공포하거나 15일 이내 공포하지 아니한 경우 법률안은 (　　)됨. 또한 15일 이내 환부한 경우에는 재의결 시 법률안이 (　　)됨
⑤ 환부된 법률안이 국회에서 재의결로 법률로 확정되거나, 15일 이내 공포나 재의 요구를 하지 않아 법률로 확정된 경우 대통령은 지체 없이 공포해야 하고, **(　)일 이내** 대통령이 공포하지 않을 경우 **(　　)**이 공포함

【주의】 대통령은 법률안에 대해서는 거부할 수 있지만, (　　)안에 대해서는 거부할 수 없고 (　　) 공포하여야 함. 대통령이 환부 거부한 경우 재의결시 법률안은 확정되는 것이며, 재의결된 법률안을 대통령이 공포해야

확정되는 것이 아님

(5) 효력 발생

법률은 특별한 규정이 있으면 규정을 따르고, 특별한 규정이 없으면 공포한 날로부터 ( )일을 경과함으로써 효력이 발생함

▶ 법률안의 확정시기

⇒ ① 대통령이 ( )한 때, ② 국회에서 ( )한 경우, ③ 대통령이 ( )일 이내 재의 요구를 하지 않거나 공포하지 않은 경우

법률안이 국회 본회의를 통과했다고 해서 법률로서 확정되는 것은 아니다. 국회 본회의에서 의결된 법률안은 일단 정부로 이송되는데, 대통령이 15일 이내에 그 법률안을 공포하면 법률로서 확정된다. 그러나 대통령이 국무회의 심의 결과 헌법에 위반되거나 집행할 수 없는 사유로 거부권을 행사하면 다시 국회로 돌아간다. 이를 **환부 거부**라고 하는데 이렇게 되면 국회는 다시 심의하여 재의결해야 한다. 이 경우 국회 재적의원 과반수 출석과 출석의원 3분의 2 이상의 찬성으로 재의결하면 법률로서 확정되어 대통령은 더 이상 거부권을 행사하지 못한다.

③ 국회의 예산안 심의·의결 및 결산 심사

▶ 예산 편성 및 집행 과정

예산안 편성 ⇨ 예산안 심의·확정 ⇨ 예산 집행 ⇨ 결산 검사 ⇨ 결산 심사

1. 예산안 심의·의결 절차

예산안 제출 ⇨ 소관 상임위원회 예비 심사 ⇨ 예산 결산 특별위원회 종합심사 ⇨ 본회의 의결

2. 결산 심사 절차

국무회의 심의 ⇨ 대통령 승인 ⇨ 감사원 검사 ⇨ 국회 심사

▶ 예산안 심의·의결 절차

→ ① 예산안 편성 (only ( )만이 可)

---

12) 헌법 개정과 관련된 헌법조문

제128조 ① 헌법 개정은 국회 재적의원 과반수 또는 대통령의 발의로 제안된다.
② 대통령의 임기 연장 또는 중임 변경을 위한 헌법 개정은 그 헌법 개정 제안 당시의 대통령에 대하여는 효력이 없다.
제129조 제안된 헌법 개정안은 대통령이 20일 이상의 기간 이를 공고하여야 한다.
제130조 ① 국회는 헌법 개정안이 공고된 날로부터 60일 이내에 의결하여야 하며, 국회의 의결은 재적의원 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 한다.
② 헌법 개정안은 국회가 의결한 후 30일 이내에 국민투표에 붙여 국회의원선거권자 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성을 얻어야 한다.
③ 헌법 개정안이 제2항의 찬성을 얻은 때에는 헌법 개정은 확정되며, 대통령은 즉시 이를 공포하여야 한다.

13) 수정의결: 위원회나 본회의 심의 중에 원래의 내용에 대하여 다른 내용으로 고쳐서 의결하는 것

14) 체계와 자구(字句) 심사: 체계 심사는 관련 법률과의 저촉 여부나 균형성, 자체 조항 간의 모순 등을 심사하여 법률 형식을 정비하는 것이고, 자구의 심사는 법안의 내용이나 표현의 정확성을 심사하는 것이다.

→ ② 예산안 제출[회계연도 개시 ( )일 전까지(헌법규정)]
→ ③ 예산안에 대한 정부의 시정 연설
→ ④ 소관 상임위원회의 회부 및 예비심사[( )의 동의 없이 금액을 ( )하거나 새 비목을 ( )할 수 없음]
→ ⑤ ( )의 심사[소관 상임위원회의 예비 심사내용을 존중하여 소관 상임위원회에서 삭감한 금액을 증가하거나 새 비목을 설치할 경우 ( )의 동의를 얻어야 함]
→ ⑥ 회계연도 개시 ( )일 전까지 본회의 심의·확정[15](국회 재적의원 과반수 출석과 과반수 찬성으로 의결 **(의결-효력발생요건)**
→ ⑦ 예산의 공고(예산은 국회의 의결로 효력이 발생하기 때문에 예산의 ( )는 효력발생요건이 아님)
→ ⑧ 예산의 집행(확정된 예산안이 정부로 넘겨져 1월 1일부터 집행에 들어감)

▶ 예산의 결산 심사 절차
→ ① 결산서 작성(1년 동안 집행한 후 결산서 작성-기획재정부 장관이 작성(국무회의 심의 + 대통령 승인)
→ ② ( )에 결산서 제출. ( )의 검사
→ ③ ( )의 검사 및 보고(대통령과 국회에 보고)
→ ④ ( )의 결산 결과 심사(예산안 심의 경우와 절차와 방법은 같음)

④ 법률과 예산의 비교

구분	법률	예산
존재형식	법률의 형식	법률과 별개의 형식
제출시한	제한 없음	회계연도 개시 90일 전까지(헌법 규정)
제안·편성	정부, 국회의원(10인 이상)	( )만이 편성
심의절차	국회 단독으로 수정·증보 ( ) (단, 수정 시 30인의 동의를 요함)	삭감은 가능하지만 증액·설치는 원칙적으로 불가(소극적 수정권만 인정)
대통령의 거부권 행사 가능여부	가능	( )
의결 정족수	일반의결정족수	일반의결정족수
효력요건으로서의 공포	( ) 시 효력 발생	( )는 효력 요건 아님 [( ) 시 효력이 발생함]
시간적 효력	폐지·수정될 때까지	당해 회계연도만(1년)
인적 효력	국가기관과 국민 모두 효력 미침	( )만 효력 미침

<복습> 헌법의 개정 절차

제안	→	공고	( ) →	국회 의결	( ) →	국민투표	( ) →	공포

<복습> 법률과 예산의 비교

구분	법률	예산

15) **헌법 제54조 제2항** 정부는 회계연도마다 예산안을 편성하여 회계연도 개시 **90일 전까지** 국회에 제출하고, 국회는 회계연도 개시 **30일 전까지** 이를 의결하여야 한다.

존재 형식		
제출 시한		
제안·편성		
심의 절차		
대통령의 거부권 행사 가능 여부		
의결 정족수		
효력요건으로서의 공포		
시간적 효력		
인적 효력		

(4) 의회주의의 위기

① **의미**: (　　)의 권한이 강화되고 (　　)의 기능은 상대적으로 위축되어 의회의 (　　) 기능이 약화되는 현상

② **배경**

행정 국가화 현상 / 정당 정치의 폐해 / 선거 제도의 결함 / 의회 의사 절차의 비효율성

⇒ 그 결과 국민의 대표 기관으로서 의회가 수행하는 고유의 입법 기능을 약화시켜 대의제 원리가 제대로 실현되지 못하는 문제가 발생

③ **극복 방안**

정당의 민주화 / 의회의 전문성 신장 / 유능한 의원 선출 / 국회 운영의 효율성

【주의】 국회의 (　　)을 강화하기 위한 제도 ⇒ (　　) 보호 (X)

- 교섭 단체, 상임(특별) 위원회
- 일사부재의의 원칙
- 직권 상정
- 봉쇄 조항

【복습】 국회의 효율성을 강화하기 위한 제도 ⇒ 소수자 보호 (X)

–
–
–
–

2. 행정부와 대통령

(1) 행정의 의미

① **고전적 의미**: 근대 민주주의의 발달로 군주의 통치권이 입법, 행정, 사법으로 분리되면서 '법의 집행'이라는 의미로 행정의 개념이 형성됨

② **현대적 의미**: 국가 목적이나 공익을 실현하려는 국가의 (　　)이고 (　　)인 국가 작용

→ 여러 정책을 수립하고 실현하는 모습으로 구체화됨 (cf) 사법 - 수동적·소극적인 국가 작용)

(2) 주요 행정 기구

대통령	① 행정부의 수반이자 국가원수로서의 지위, 행정에 관한 최종적인 권한과 책임이 있음 ② 선출 및 임기 : 국민의 직접 선거, 임기 ( )년, (　　) 금지 ③ **국무회의 (　　)**으로서 국무회의에 참석하여 중요 정책에 대한 심의 주재하고 이를 최종적으로 결정함
국무총리	① (　　)의 동의를 얻어 대통령이 임명함 ② **대통령을 (　　)(독립된 권한을 대통령과 병립하여 지니는 것 X)하며, 행정 각 부를 통할하는 지위** ③ **국무회의의 (　　)**이며, 대통령 궐위나 유사 시 **대통령의 권한 대행 ( )순위** ④ **(　　)의 임명 제청권**과 **해임 건의권 가짐** ⑤ 총리령 발포
행정 각 부	① 구체적인 소관 사무 집행을 함 ② 행정 각 부의 장(장관)은 국무위원으로서 (　　)의 제청으로 (　　)이 임명하며, 부령을 제정 (⇒ 국회의 동의를 얻는 것 ( ). 다만 국회의 (　　)를 거치지만 구속력은 없음)
국무회의	① 정부의 주요 정책을 심의하는 행정부 최고의 **(　　) 기관** (**의결기관 X ⇒ 구속력 없음**) ② 헌법상 (　　)기관 (반드시 설치해야 함) ③ 대통령(의장) 및 국무총리(부의장)와 (　)명 이상 (　)명 이하의 국무위원으로 구성됨 ④ 주요 사항 심의(헌법 제89조)
감사원	① **(　　) 직속의 헌법기관**으로 체계상 대통령에 소속되어 있으나, **직무상 (　　)** ② 감사원장을 포함하여 ( )인 이상 (　)인 이하의 감사위원으로 구성 (헌법 규정) ③ 감사원장은 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명, 감사위원은 감사원장의 제청으로 대통령이 임명 (감 4 one ⇒ 감사원장과 감사위원의 임기는 ( )년이며 ( )차에 한하여 (　　)할 수 있음.) ④ **국가의 세입·세출의 결산 (　　)** ⑤ **국가 및 법률이 정한 단체의 (　　) 감사** ⑥ **공무원의 직무 (　　) (단, 국회와 법원 공무원에 대한 직무 감찰 권한은 없음)**

【참조】 국무회의 심의사항 (헌법 제 89조)

헌법 제 89조 다음 사항은 국무회의의 심의를 거쳐야 한다.

1. 국정의 기본계획과 정부의 일반정책
2. 선전·강화 기타 중요한 대외정책
3. 헌법개정안·국민투표안·조약안·법률안 및 대통령안
4. 예산안·결산·국유재산처분의 기본계획·국가의 부담이 될 계약 기타 재정에 관한 중요사항
5. 대통령의 긴급명령·긴급재정경제처분 및 명령 또는 계엄과 그 해제
6. 군사에 관한 중요사항
7. 국회의 임시회 집회의 요구
8. 영전수여
9. 사면·감형과 복권 (☜ 일반사면에 한하는 것 아님, 일반사면은 국회의 동의 사항)
10. 행정 각 부 간의 권한의 획정
11. 정부안의 권한의 위임 또는 배정에 관한 기본계획

12. 국정처리상황의 평가·분석 13. 행정 각 부의 중요한 정책의 수립과 조정 14. 정당해산의 제소 15. 정부에 제출 또는 회부된 정부의 정책에 관계되는 청원의 심사 16. 검찰총장·합동참모의장·각군참모총장·국립대학교총장·대사 기타 법률이 정한 공무원과 국영기업체관리자의 임명 17. 기타 대통령·국무총리 또는 국무위원이 제출한 사항

(3) 대통령

① **선출**: 국민의 직접 선거 (상대 다수제)로 임기는 ( )년 (　　)제(과거 장기 집권 및 독재로 인한 폐해 방지 차원에서)

② **지위와 권한**

행정부 수반	행정부 지휘·감독권, 공무원 (　　)권, (　　) 통수권, 대통령령 발포권 등	
국가 원수	**국가 대표의 권한**	외교 승인권, 조약 체결 및 비준권, 선전포고 및 강화권, 외교사절의 신임, 접수 및 파견권
	국가의 독립과 영토의 보존 및 헌법수호기관으로서의 권한	긴급 명령권, 긴급 재정·경제 처분 및 명령권, 계엄 선포권, 위헌 정당 해산 제소권 등
	헌법 기관 구성의 권한	국무총리, 대법원장, 대법관, 헌법재판소장, 감사원장 임명권 헌법재판소 재판관 3인, 중앙 선거 관리 위원회 위원 3인 임명권
	국정 조정자로서의 권한	법률안 공포권, 법률안 거부권, 임시 국회 소집 요구권, 국민 투표 부의권, 헌법 개정안 제안권, 사면권 등

③ **형사 불소추 특권**: 대통령은 (　　) 또는 (　　)의 죄를 범한 경우를 제외하고는 재직(　　) (　　)상의 소추를 받지 아니한다(헌법 제84조).

(⇒ 대통령의 재직 중에는 공소시효의 진행이 당연히 정지된다는 것이 헌법재판소의 견해),

(⇒ 대통령의 형사상 특권은 재직 중에만 적용되는 특권이고 책임까지 면제되는 것은 아니므로, 대통령의 직에서 물러난 경우에는 당연히 형사소추가 가능, cf) 민사상 손해배상은 재직 중에도 청구 가능)

④ **대통령의 통제 수단**: ㉠ 국회의 탄핵 소추와 헌법재판소의 탄핵 심판 (법적 책임), ㉡ 선거에 의한 통제 (정치적 책임), ㉢ 여론에 의한 통제 (정치적 책임)

⑤ **대통령의 신중한 권한 행사를 위한 수단**

국무회의의 심의	주요 국정 사안은 국무회의의 심의를 거치도록 함
부서 제도	대통령의 국법상 행위는 (　　)로 하며, 이 문서에 대통령과 국무총리, 관계 국무위원이 (　　)하도록 함
각종 자문기관의 자문	국가원로 자문회의[16], **(　　)(필수적 기관)**, 평화통일 자문회의, 국민경제 자문회의 등 각종 자문기관의 자문을 받게 함
의회의 동의권·승인권	고위 공무원 임명이나 조약의 체결 등에 대하여 국회의 동의를 요구하고, 긴급재정·경제처분명령 등에 대하여 국회의 승인을 요구함

⑥ **행정부의 권한 통제**

행정부 내적 통제	• (　　) 제도: 행정의 적법성과 타당성을 행정부 내부에서 심사 • 상급 기관의 지휘 감독 • 감사원의 직무 감찰권과 회계 감사

16) 헌법 제90조 제1항은 국정의 중요한 사항에 관한 대통령의 자문에 응하기 위하여 국가원로로 구성되는 원로자문회의를 둘 수 있다고 규정(임의적 설치)하고 있다. 그 조직 및 직무범위 기타 필요한 사항은 법률로 정하며(제90조 제3항), 국가자문원로회의의 의장은 **(　　)**이 된다. 다만 직전대통령이 없을 때에는 대통령이 지명한다(제90조 제2항). 그러나 1989년 국가원로자문회의법은 폐지되었고 현재는 헌법상의 규정만 존재하고 있다.

	• 직업 공무원 제도 • 국민권익 위원회 → 행정 옴부즈만 제도 • 대통령의 공무원 임면권, 행정 입법 등을 통해 행정 각부 통제
행정부 외적 통제	• (　　): 각종 동의 및 승인권, 국정감사 및 조사권, 탄핵 소추권, 해임 건의권 등 • (　　): 행정 재판, 명령·규칙·처분에 대한 대법원의 심사권 • (　　): 탄핵심판권, 긴급명령·긴급재정경제명령, 조약에 대한 위헌 판단 • (　　): 선거, 헌법 소원, 재판청구권, 정보 공개 청구권 등

3. 법원과 헌법재판소

(1) 사법(司法)

① 의미: 구체적인 분쟁이 있는 경우 <u>당사자로부터 소의 제기를 기다려</u> 법원이 제 3자의 입장에서 그 적법성과 위법성, 권리 관계 등을 판단하고 선언하는 국가 작용

② 기능

㉠ 법질서에 대한 침해가 발생하거나 법적 분쟁이 발생할 경우 법을 수호하고 질서를 유지하는 (_____)<u>인 국가작용</u> [cf) 행정- (　　)이고 (　　)인 국가 작용]

㉡ 공정하고 정당한 재판을 통하여 인권보장과 법질서 유지와 헌법 수호 기능

(2) 사법권의 독립

① 의미

㉠ **법원의 독립**: 권력 분립에 따라 어떠한 외부 기관의 영향으로부터 독립

㉡ **법관의 독립**: 어떠한 외부 세력도 법관의 재판에 대하여 간섭하거나 영향을 끼쳐서는 안 되고, 오로지 법관은 헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 심판해야 함

② 목적: 사법권의 독립은 그 자체가 목적이 아니라 공정한 재판을 통해 국민의 인권 보장이 목적

③ 구체적인 실현 방안

(　　)의 독립	법관의 겸직 금지, 헌법과 법률로 법원 조직 규정, 법관의 임명에 있어서 다른 국가 기관의 간섭을 배제
(　　)의 독립	법관의 자격을 법률로 규정, 헌법에 법관의 임기 보장, 법관 자격을 법률로 보장, 탄핵이나 금고 이상의 형의 선고에 의하지 않고서는 정직, 감봉, 기타 불리한 처분을 받지 아니함. 사법부 내에서도 상급 법원이나 소속 법원장의 지시나 명령을 받지 아니함

(3) 법원의 조직과 기능

대법원	• (　　)심 관할(최종심) • **<u>명령·규칙 및 처분에 관한 위헌·위법 심사권</u>**, 위헌 법률 심판 제청 • **<u>선거 소송 재판 (대통령, 국회의원, (　　) 선거, (　　) 선거 소송의 경우 대법원 단심)</u>** • 교육감 선거 소송 • **<u>국민투표 무효확인 소송 , 주민투표 소송 (특별시, 광역시, 도)</u>**
고등법원	• (　　)심 담당(2심) • 전국 6곳에 설치됨[서울, 부산, 대구, 광주, 대전, 수원(2019년 설치)] • **<u>기타 선거의 1심 담당[</u>**광역 의회 의원 선거(지역구)소송, 기초 의회 의원 선거(지역구+비례) 소송, 기초단체장 선거 소송] • **<u>주민투표 소송(시, 군 및 자치구)</u>** • 명령·규칙 및 처분에 관한 위헌·위법 심사권, 위헌법률 심판 제청

지방법원 및 지원	• 제1심, 지방 법원 또는 지원 단독 판사의 판결·결정에 대한 상소 담당, • 명령·규칙 및 처분에 관한 위헌·위법 심사권, 위헌법률 심판 제청 • 사건의 ( )과 대법원 규칙에서 정하는 사건에 의하여 단독판사 관할과 합의부(3인) 관할로 구분된다.
기 타	그 외 ① 가사사건과 청소년 보호사건을 담당하는 **가정법원**, ② 행정사건을 담당하는 **행정법원**, ③ 군인, 군무원의 범죄 등을 담당하는 (**)법원**(특별법원), ④ 특허재판 등을 담당하는 **특허법원[( )심제로 운영됨]**이 있다.

▶ **각급 법원의 공통점**
① 명령·규칙 및 처분에 관한 ( )권 (( )은 최종 심사권을 가짐)
② 위헌법률 심판 ( )권

(4) 재판의 종류

민사재판	사인(私人) 간에 발생하는 분쟁을 해결하는 재판
형사재판	범죄 성립의 유무를 가리고 형벌을 부가하는 재판
행정재판	• 행정청의 위법한 처분이나 부작위에 의해 침해된 국민의 권리 회복을 목적으로 하는 재판 • 일부 개별법령에서 필수적 행정심판 전치주의를 규정한 것을 제외하고 임의적 행정심판 전치주의를 채택하고 있는 헌법 규정 상 행정심판을 반드시 거쳐야 하는 것은 아니며, 설령 행정심판을 거치고 행정소송을 제기하더라도 행정심판이 제1심이 되는 것은 아니다. 행정법원이 제 1심이 되고, 고등법원, 대법원이 각각 제2심, 제3심이 된다. [**( )심제]**
선거재판	선거의 효력이나 당선 유·무효에 관한 재판 • **중요선거 → ( )심제** • **기타선거 → ( )심제**
특허재판	특허 분쟁을 대상으로 하는 범죄 [**( )심제]**
군사재판	군인, 군무원의 범죄나 일반 국민의 특별한 범죄 사건 담당 군사법원: 헌법이 인정하는 ( )법원으로서 법관이 아닌 자가 재판할 수 있는 예외적인 법원임. 그러나 군사재판의 최종심은 대법원이라는 점은 다른 재판과 같음.

(5) 심급제도

① **의미**: 공정한 재판을 위해 급이 다른 여러 법원에서 최소 ( )회 이상 재판을 받을 수 있게 하는 제도

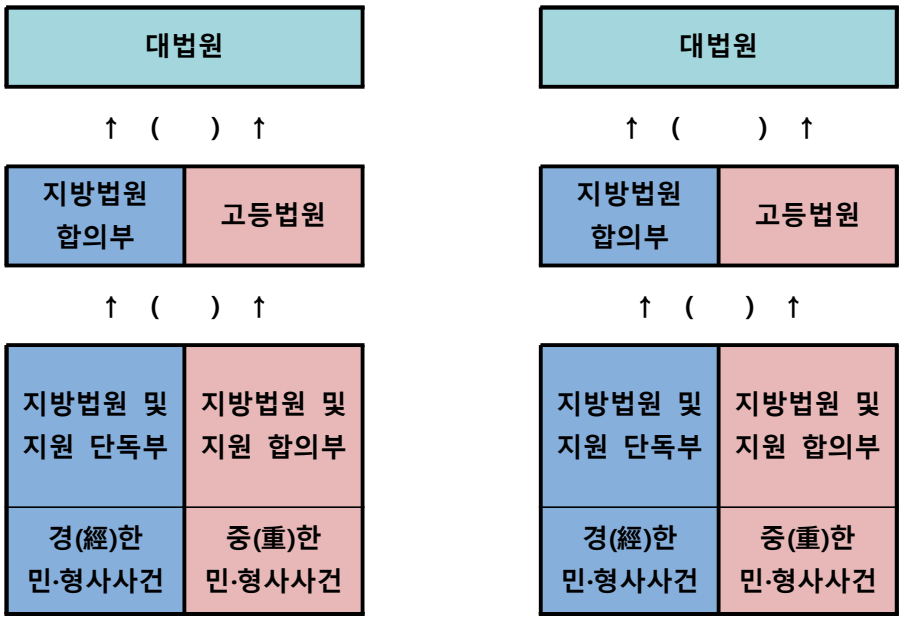
② 우리 헌법 제101조 제2항에서 **『법원은 최고법원인 대법원과 각급 법원으로 조직된다』**라고 규정하고 있으므로 우리 헌법상 인정되는 심급제는 **적어도 ( )심 이상**이어야 하고 **반드시 최종심으로 ( )**이어야 함

③ **우리나라의 심급 제도**

원칙	**3심제**	· **헌법에서 3심제를 ( )적으로 규정하고 있지는 않지만** 법원 조직법에서 규정됨 · 지방법원 합의부(1심) → 고등법원(2심) → 대법원(3심) · 지방법원 단독부(1심) → 지방법원 합의부(2심) → 대법원(3심) · **행정심판 → 행정법원(1심) → 고등법원(2심) → 대법원(3심)** · 가정법원(1심) → 고등법원(2심) → 대법원(3심)
예외	**2심제**	· 특허소송[17]: **특허심판원 → ( )법원(1심) → 대법원(2심)**

		· 선거소송: 광역 의회 의원 선거(지역구)소송, 기초 의회 의원 선거(지역구+비례) 소송, 기초 단체장 선거소송 ⇒ 고등법원(1심), 대법원(2심)
	단심제	· 비상계엄 하의 군사 재판[18]: 군인·군무원의 범죄나 군사에 관한 간첩죄의 경우 ⇒ 대법원(1심) · 단, 사형을 선고할 경우에는 단심제 적용 안됨
		· 선거소송: (　　) 선거, (　　) 선거, (　　) 선거, (　　) 선거 (국 / 대 / 광 비 / 광 단) ⇒ 대법원(1심)

④ **상소제도**: 법관의 오판 가능성을 인정하여 하급 법원의 판결 등에 불복하여 상급 법원에 다시 재판을 청구할 수 있도록 한 제도



《판결》[19]

- (　): 1심 **판결**에 불목하여 2심 재판을 청구하는 것
- (　): 2심 **판결**에 불복하여 대법원에 3심 재판을 청구하는 것

《결정, 명령》

- (　)[20]: 법원의 판결이 아닌 **결정**과 **명령**에 대하여 2심을 청구하는 것
- (　): 법원의 판결이 아닌 **결정**과 **명령**에 대하여 대법원에 3심을 청구하는 것

---

17) 종래에는 특허심판원에서 2번의 심판을 받은 후 대법원에 최종적으로 상소할 수 있었으나, 3권 분립 원칙상 특허청 소속 조직인 특허심판원은 행정청에 속하기 때문에 법원의 판결은 아니었고, 대법원은 법률심이라 사실관계를 심리하지 않는다는 점에서 문제가 있었음.
이에 따라서 법원에 의해 사실판단을 받을 기회를 박탈당한다는 점에서 헌법상 재판청구권 침해의 문제가 있어서 헌법 소원이 제기되어 최종적으로 위헌결정이 되었으며, 이를 근거로 하여 고등법원급인 특허법원이 신설되었고, 특허심판원은 단심제로 바뀌게 됨.
즉, 특허심판원과 특허법원은 심급관계가 아니므로 형식적으로는 2심제이지만 실질상으로는 3심제라고 볼 수 있음.

18) 헌법 제110조 ④ 비상계엄하의 군사재판은 군인·군무원의 범죄나 군사에 관한 간첩죄의 경우와 초병·초소·유독음식물공급·포로에 관한 죄 중 법률이 정한 경우에 한하여 단심으로 할 수 있다. 다만, 사형을 선고한 경우에는 그러하지 아니하다.

19) 재판의 과정은 일정한 경우 비공개로 할 수 있지만 **(　　)은 공개해야 한다. (예외 없음)**
헌법 제 109조 - 재판의 심리와 판결은 공개한다. 다만, (　　)는 국가의 안전보장 또는 안녕질서를 방해하거나 선량한 풍속을 해할 염

(　　) – 반드시 공개. 예외 없음. (　　) – 원칙은 공개. but 국가의 안전보장 또는 안녕질서를 방해하거나 선량한 풍속을 해할 염려가 있을 경우 비공개 가능

(6) 헌법재판소

① **기능**: 최고의 헌법보호기능, 권력 통제 기능, 기본권 보장 기능 등

② **구성**: **(　　)이 9인 모두 임명**함. 다만 3인은 (　　)에서 선출된 자(3인은 국회의장이 임명하는 자 X), 3인은 (　　)이 지명한 자를 임명, 헌법재판소장은 **재판관 중에서** 국회의 (　　)를 얻어 대통령이 임명(헌법 제111조) [cf. (　　)의 경우 3인만을 대통령이 임명하는 것과는 차이 有]

③ **권한**

위헌 법률 심판	· 법률이 **재판의 (　　)**[21]가 된 경우 헌법에 위반되는지 여부를 심판 · 각급 **법원**의 위헌 법률 심판을 제청하고 헌법재판소가 심판 (즉, 대법원 · 고등법원 · 지방법원 모두에 위헌법률 심판 제청권 있음.)
탄핵 심판	(　　)에 의해서 탄핵 소추된 주요 공무원의 파면 여부를 심판
정당 해산 심판	(　　)에 의해 제소된 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본 질서에 위배되었는지를 심사
권한 쟁의 심판	국가 기관 상호 간, 국가 기관과 지방 자치 단체 간, 지방 자치 단체 상호 간의 권한의 존부 및 다툼을 심판하는 것으로서 제소권자는 다툼이 있는 (　　)
헌법 소원 심판	공권력에 의하여 자신(　　)의 기본권이 직접 그리고 현실적으로 침해당한 자가 당해 공권력의 위헌 여부의 심사를 청구하여 기본권을 구제받는 제도

④ **의결 정족수**

7인 이상 출석 + ( )인 이상의 찬성	위헌 법률 심판, 탄핵 심판, 정당 해산 심판, 헌법 소원 심판
7인 이상 출석 + 출석 재판관 과반수 찬성	(　　)

⑤ **위헌 법률 심판과 헌법 소원 심판**

㉠ **위헌 법률 심판**

의미	**(　　)의 제청**에 의해 법률의 위헌 여부를 헌법재판소가 심판
요건	**법률의 위헌 여부가 재판의 (　　)가 된 경우 소송 당사자의 (　　)**을 받거나 **법원이 (　　)**으로 심판을 **제청**함 (**【주의】** 소송당사자는 절대로 제청할 수 없음을 유의, 단지 법원에 신청할 수 있을 뿐)
효력	**재판관 ( )인 이상의 위헌 결정**이 내려지면 **해당 법률은 그 결정이 있은 날로부터 효력을 상실(무효)**하

려가 있을 때에는 법원의 결정으로 공개하지 아니할 수 있다

20) 민사소송법상 종국판결(終局判決) 전의 모든 재판을, 반드시 종국적 재판과 함께 상소법원의 판단을 받게 하면, 절차가 복잡하게 되거나 상급심에서 종국판결이 취소될 가능성이 많아진다. 그러므로 사건의 실체와 관계가 적고 그것과 분리시켜도 해결될 수 있는 사항으로서, 신속히 확정할 필요가 있는 것에는 독립된 상소를 인정하는데, 이를 항고, 재항고 등으로 부른다.

21) '재판의 전제성'이라 함은, ⅰ)구체적인 사건이 법원에 **계**속중이어야 하고, ⅱ)위헌여부가 문제되는 법률이 당해 소송사건의 재판과 관련하여 **적**용되는 것이어야 하며, ⅲ)그 법률이 헌법에 위반되는지 여부에 따라 당해 사건을 담당한 법원이 **다**른 내용의 재판을 하게 되는 경우를 말한다.(헌재판례)

	는 것이 원칙. **다만 형벌의 경우 (　　)를 인정함이 원칙.** (단, 해당 법률 또는 법률의 조항에 합헌으로 결정한 사건이 있는 경우에는 그 결정이 있는 날의 (　　)로 소급하여 효력을 상실함)
특징	**소송 당사자의 위헌 법률 심판 제청 신청을 법원이 (　　)**하였다면 **그 당사자는 기각 결정문을 가지고 (　　)을 청구할 수 있음.** (【주의】 법원의 기각 결정에 대하여 (　　)할 수 없음)
헌법 불합치 결정	해당 법률이 (　　)이지만 위헌 선언을 할 경우 법률의 공백으로 인하여 사회적 혼란이 우려될 경우 국회에 조속한 개정을 촉구(입법권을 존중한다는 의미도 있음)하여 한시적으로 법률의 효력을 (　　)시키는 결정

㉡ 헌법 소원 심판

의미	(　　)의 행사·불행사로 말미암아 현재 자신의 기본권이 직접 침해당한 경우 헌법재판소가 재판
종류	• (　　)**형 헌법 소원의 경우** - 공권력의 행사 또는 불행사로 말미암아 자신의 기본권을 침해당한 자가 제기하는 것 • (　　)**형 헌법 소원의 경우** - 소송 계속 중 소송 당사자가 재판의 전제가 되는 법률에 대하여 법원에 위헌 법률 심판 제청 신청을 하였으나 기각된 경우 제청 신청한 자가 기각 결정문을 가지고 헌법재판소에 제기하는 것 **(<주의> 위헌 법률 심판과 성질은 유사하나 반드시 구별해야 함!!!!)**
요건	**• 권리 구제형 헌법 소원의 경우** ⓐ **청**구인의 능력[자연인, 사(私)법인]이 있는 자일 것 ⓑ **공**권력의 행사·불행사로 인하여 ⓒ 자기 관련성 있는 **기**본권이 직접, 현재 침해되었을 것, ⓓ 다른 구제수단을 모두 거칠 것(**보**충성), ⓔ **권**리보호의 이익이 있을 것, ⓕ **변**호사를 대리인으로 선임할 것, ⓖ 청구**기**간[22]을 준수할 것 (※ 두문자 활용 – 청 공 기 보 권 변 기) **• 위헌 심사형 헌법 소원의 경우** ⓐ 헌법 소원의 대상으로 법률일 것. ⓑ 위헌 제청신청을 하고 기각 결정을 받을 것 ⓒ 재판의 전제성이 있을 것 ⓓ 청구기간[23]을 준수할 것
예외	(　　)과 달리 우리나라의 경우 **법원의 (　　)에 대해서는 헌법 소원 심판 대상에서 제외**함 (**예외** – 위헌으로 결정한 법령을 적용함으로써 국민의 기본권을 침해한 재판의 경우 재판에 대한 헌법 소원도 가능하다는 것이 헌법재판소의 판례)

※ 정리 – 헌법재판소

권한	청구권자	요건	의결 정족수	효력
위헌 법률 심판	각급 (　　)의 제청	법률의 위헌 여부가 (　　)가 된 때	6인 이상의 찬성	**원칙** – 위헌결정이 (　　) 날로부터 효력 상실 **예외** – (　　) 등의 경우 소급효 인정, 단, 해당 법률 또는 법률의 조항에 합헌으로 결정한 사건이 있는 경우에는 그 결정이 있는 날의 (　　)로 소급하여 효력을 상실함
탄핵심판	(　　)의 소추	공무원이 그 (　　)을 행함에 있어서 헌법이나 법률을 위배하고 국회에서 탄핵소추 의결을 한 경우	6인 이상의 찬성	공직에서 (　　) (민·형사상 책임이 면제되는 것은 아님)
정당 해산	(　　)의 제소	정당의 목적이나 활동이	6인 이상의	위헌 정당의 해산

22) 헌법 소원의 사유를 인지한 날로부터 (　)일 이내, 사유가 발생한 날로부터 (　)년 이내(헌재법 제69조 제1항)
23) 제청 신청을 기각하는 결정을 통지받은 날로부터 (　)일 이내에 제기하여야 한다(헌재법 제69조 제2항).

심판		(　　)에 위배되었을 때	찬성	소속 정당의원의 경우 의원직 (　) (명문규정 없어 논란은 有)
권한 쟁의 심판	**(　　)**의 제소	국가 기관이나 지방 자치 단체 상호간에 권한의 존부 및 내용에 다툼이 생겼을 때	**7인 이상 출석 + 출석 과반수**	권한 침해의 결정만이 아니라 (　　) 권한쟁의심판결정이 기속력을 가짐
헌법 소원 심판	**(　　)**의 청구	공권력의 행사·불행사로 말미암아 국민이 자신의 (　　)이 침해되었을 때	6인 이상의 찬성	기본권 침해에 대한 구제

▶ 위헌 심사형 헌법 소원의 절차

재판중 ⇨ **법원** ⇨ **헌법 재판소** ⇨ **재심**

가령 홍길동이라는 사람이 살고 있는 집에 대하여 'A법률'에 기인하여 국세청(행정청)이 세금을 부과하였다고 해보자. 이를 다투는 방법은 어떤 것이 있을까?

① 법률은 합법이나 행정청이 그 법률의 해석이나 적용을 잘못한 경우

⇨ 홍길동은 행정청의 위법한 행정작용에 대하여 행정법원에서 다툴 수 있다.

② 그러나 행정청의 그 법률의 해석이나 적용에는 아무런 문제가 없고, 그 근거가 된 법률에 위헌의 의심이 드는 경우

⇨ **홍길동은 그 법률에 대하여 바로 (　　)형 헌법 소원을 할 수 없고(∵ 재판의 전제성이 없기 때문), (　　)의 청구도 할 수 없다(∵ 위헌 법률 심판 청구권은 법원에 있기 때문).**

⇨ 이 경우 홍길동은 행정소송을 제기하고 그 재판의 전제가 되는 법률에 대하여 재판을 담당하는 법원에 위헌법률심판제청을 신청할 수 있다. 이러한 신청에 대하여 법원은 이를 받아들여(인용) 대법원을 경유하여 헌법재판소에 위헌법률심판을 제청할 수 있으며(홍길동의 신청이 없더라도 법관이 스스로 위헌의 합리적인 의심이 있으면 직권으로 위헌법률심판을 제청할 수 있다.), 법원이 이를 받아들이지 않고 기각 결정을 할 경우, 홍길동은 그 기각 결정서를 가지고 헌법재판소에 위헌 심사형 헌법 소원을 직접 청구할 수 있다. 다만 주의할 것은 **법원이 위헌 법률 심판을 제청한 경우** 그 소송은 헌법재판소의 결정이 나올 때까지 정지되고 그 결정에 따라 재판하게 된다. 합헌이면 그 법률을 적용하여 재판하고, 위헌이면 새로운 법률이 만들어지면 그 법률을 적용하여 재판을 하게 된다. 반면에 **위헌 심사형 헌법 소원의 경우** 당해 소송사건이 정지되지 않는데, 이 경우 당해 소송사건은 헌법재판소에서 위헌 결정이 나오기 이전에 확정될 수 있다는 문제가 있다. 그러나 이 경우에는 위헌 결정이 있을 때에는 이미 확정된 당해 소송사건에 관하여 재심을 청구할 수 있도록 하여 구제를 하고 있다.

▶ 헌법 소원 심판의 유형

(　　) 헌법 소원	(　　) 헌법 소원
재판의 전제가 되는 법률에 대하여 법원에 위헌심판 신청을 하였으나, 기각결정을 받았을 경우 그 신청을 한 소송 당사자가 직접 헌법재판소에 청구함	공권력의 행사 또는 불행사로 인하여 헌법상 보장된 자기의 기본권을 직접 침해당한 국민이 헌법재판소에 권리의 구제를 청구함. 단, 법원의 재판에 대해서는 청구할 수 없음

<복습> 헌법재판소의 권한

권한	청구권자	요건	의결 정족수	효력
위헌 법률 심판				
탄핵심판				
정당 해산 심판				
권한 쟁의 심판				
헌법 소원 심판				

▶ 청구기간

1. 권리 구제형 헌법 소원
   헌법 소원의 청구기간 헌법 소원의 사유를 인지한 날로부터 ( )일 이내, 사유가 발생한 날로부터 ( )년 이내에 제기하여야 한다.
2. 위헌 심사형 헌법 소원
   제청 신청을 기각하는 결정을 통지받은 날로부터 ( )일 이내에 제기하여야 한다.

▶ **국가기관의 비교**

구분	국회의 동의 (국/대/대/헌/감)	당선(임명) 요건	임기 및 연임 제한 규정
대통령	X	· 국민의 직접 선거, 상대 다수 대표제 · **후보자 1인인 경우**: 선거권자 총수의 1/3 이상 득표 시 당선자로 결정 · **2인 이상의 최고 득표자가 나온 경우**: 국회의 재적 의원 과반수가 출석한 공개회의에서 다수 표를 얻은 자를 당선자로 결정	5년 단임제, 중임할 수 없음
국무총리	O	국회의 동의를 얻어 대통령이 임명함.	별도의 임기가 없음
국무위원 (행정 각 부의 장)	X	국무총리의 제청으로 대통령이 임명함. (행정각부의 장은 국무위원 중에서 국무총리의 제청으로 대통령이 임명)	별도의 임기가 없음
국회의장	X	국회의원의 무기명 투표, 재적의원 과반수의 득표로 당선 (절대다수대표제)	2년, 연임이나 중임 제한 없음
국회의원	X	· 지역구 의원 : 상대다수대표제 · 비례 대표 의원 : 정당득표율에 따라 (단, 봉쇄조항 기준 통과 시 : 정당 득표율 3% 이상 또는 지역구 의원 5명 이상의 당선자가 배출되어야 함)	4년, 연임이나 중임 제한 규정이 없음
지방 자치 단체장	X	· 주민들의 직접 선거, 상대 다수 대표제	4년, 3기까지 연임이 가능
지방 의회 의원	X	· 주민들의 직접 선거, 상대 다수 대표제	4년, 연임이나 중임 제한 규정이 없음
교육감	X	· 주민들의 직접 선거, 상대 다수 대표제	4년, 3기까지 연임이 가능
중앙선거관리 위원회 위원장	X	중앙선거관리위원회 위원 중에서 호선(互選) (일반적으로 대법관이 맡음)	6년, 연임에 대한 제한 규정 별도 없음
중앙선거관리 위원회 위원	X	대통령 임명 3인, 국회에서 선출 3인, 대법원장의 지명 3인 (대통령은 3인만 임명)	6년, 연임에 대한 제한 규정 별도 없음
감사원장	O	대통령이 국회의 동의를 얻어 임명	감 4 one (임기는 4년으로 1차에 한해 중임 가능)
감사위원	X	감사원장의 제청으로 대통령이 임명	감 4 one (임기는 4년으로 1차에 한해 중임 가능)
대법원장	O	국회의 동의를 얻어 대통령이 임명	6년, 중임할 수 없음
대법관	O	대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명	6년, 연임할 수 있음
일반 법관	X	대법관회의의 동의를 얻어 대법원장이 임명	10년, 연임할 수 있음
헌법재판소장	O	헌법재판관 중에서 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명	임기 규정 없음. 다만, 헌법재판관의 임기 6년을 준용하는 것으로 해석
헌법재판관	X	대통령 지명 3인, 국회에서 선출 3인, 대법원장의 지명 3인 but 9인 모두 대통령이 임명	6년, 연임할 수 있음

3 지방자치의 의의와 과제

1. 지방 자치의 의의와 유형

(1) **지방 자치의 의미** : 일정한 지역에 거주하는 주민들이 단체를 구성하여 자신들의 의사와 책임 하에 해당 지역의 정치와 행정을 자율적으로 처리하는 활동

(2) 지방 자치의 형태

( )자치	( )들이 해당 지역의 문제에 관한 정책을 스스로 결정하고 집행하는 지방 자치 → ( )적 측면의 자치(자치의 원리)
( )자치	( )가 중앙 정부로부터 자치권을 인정받아 스스로 지역 사무를 처리하는 지방 자치 → ( )적 측면의 자치(지방 분권의 원리)

2. 지방 자치의 의의

(1) 자치의 원리에 충실

① 주민 스스로 자신들의 문제를 처리하게 함으로써 주민의 정치에 관한 관심과 지식, 주권 의식을 배양하고 참여를 활성화하는데 기여함.

② 지방 자치의 경험을 통해 양성한 민주 시민과 정치 지도자는 국가 전체의 민주주의 발전에 기여함 → '풀뿌리 민주주의', '민주주의의 학교'

(2) **권력분립의 실현** : 권력의 중앙 집중으로 인한 폐단 억제 및 중앙 정부와 지방 자치 단체의 역할 분담 → ( )적 권력분립

(3) **민주주의의 발전** : 주민 스스로 지역 문제의 해결에 참여하면서 주권 의식을 배양하고 민주주의가 발전할 수 있음.

▶ 풀뿌리 민주주의

땅 아래에서 수많은 뿌리가 물과 양분을 흡수하여 성장하는 풀처럼, 평범한 시민들이 지역 공동체의 운영과 생화의 변화에 적극적으로 참여하여 주민 자치가 활발히 이루어지는 민주주의를 풀뿌리 민주주의라고 한다.

▶ 지방자치의 중요성

· 지방 자치는 민주주의의 원천일 뿐 아니라 교실이다. -브라이스(Byce.J)

· 지방 자치는 자유의 보장을 위한 장치이고 납세자의 의사 표현 수단이며 정치의 훈련장이다. - 밀(Mill. J. S.)

3. 우리나라의 지방 자치 단체

(1) 발전 과정

① 초기 : 제헌 헌법에 지방 자치 실시 명시(1948) → 지방 의회 의원 선거(1952) → 지방 자치 단체장 선거(1960)

② 침체기 : 5·16 군사 정변 이후 지방 자치 중단

③ 지방 자치의 부활 : 지방 의회 의원 선거(1991) → 지방 자치 단체장 선거(1995)

(2) 지방 자치 단체의 종류

① 급별 구분

( ) 자치 단체	특별시, 광역시, 특별 자치시, 도, 특별 자치도 등
( ) 자치 단체	시, 군, 구(자치구) 등

② 자치 기관별 구분 : 지방 의회(( ) 기관), 자방 자치 단체장(( ) 기관)

(3) 우리나라의 지방 자치 단체의 구분

① 지방 의회(의결기관)

구성	· 주민의 선거에 의해 선출된 지역구 의원과 비례대표 의원으로 구성

	· 임기 ( )년으로 연임 제한이 ( )음
지위	· 주민의 대표기관 : 주민이 직접 선출한 대표들로 구성 · 최고 의사 ( ) 기관 : 지방 업무의 심의·의결 · 집행기관에 대한 견제 및 감시 기관
권한	· ( )의 제정 및 개폐권 · 지방 자치 단체의 예산의 ( )·확정권, 예산 결산 승인권 · 특정 사안에 대한 조사권 등

② 지방 자치 단체장(집행기관)

구성	· 주민의 직접 선거에 의해 선출됨. · 임기 ( )년, ( )선 연임 제한 있음
지위	· 지방 자치 단체를 대표하는 ( ) 기관 · 소속 행정 기관의 업무 처리 전반을 지휘함
권한	· 각종 행정 사무의 처리권, 직원 임명 및 감독권 · ( ) 제·개정 및 폐지권 · 조례안 ( ) 및 ( )권 등

③ 교육감

구성	· ( ) 자치 단체에서 주민의 직접 선거에 의해 선출됨. · 임기 ( )년, ( )선 연임 제한 있음
권한	· 교육과 학예에 관한 사무 관장 → 교육의 자주성 및 전문성과 지방 교육의 특수성 확보

4. 우리나라의 주민 참여 제도

(1) 의의 : 주민 참여의 확대 및 지방 행정의 민주성과 책임성 제고

(2) 종류

① 기본적 수단 : 지방 의회 의원과 지방 자치 단체장 선거에 참여

② 직접 민주제적 요소

주민 ( ) 제도	주민에게 중대한 영향을 끼치는 정책 등을 주민의 투표를 거쳐 결정하는 제도
주민 ( ) 제도	주민이 직접 조례안을 발의할 수 있는 제도 → 우리나라는 ( )이라 하여 인정하고 있음.
주민 ( ) 제도	· 지방의회 의원(( )대표는 제외)과 지방 자치 단체장을 임기 중에 주민 투표로 해임하는 제도

③ 기타 : 주민 ( ) 청구 제도[24], 주민 소송 제도, 주민 참여 ( ) 제도[25], 청원 제도 등

5. 우리나라 지방 자치의 현실과 과제

(1) 우리나라 지방 자치의 긍정적 측면

① 지방의 정책 결정과 집행 과정에 주민의 참여가 확대되고 있음

② 중앙 정부에 대한 지방 정부의 견제가 강화되고 있음

(2) 우리나라 지방 자치의 문제점

① 독립성과 자율성 부족 : 중앙 정부의 과도한 지도 감독 및 통제로 지방 분권이 미약

---

24) 주민감사청구제도 : 행정 해당 지역의 주민들이 지방 자치 단체와 그 장의 업무 처리에 대하여 주민의 이름으로 감사를 청구할 수 있는 권리. 주민들이 참정권을 직접 행사하는 방식의 하나이다.

25) 주민참여예산제도: 지역주민들이 지방자치단체의 예산편성과정에 직접적으로 참여해 우선 순위 결정등에 의견을 제시해 반영하는 직접참여제도인 동시에 지방재정에 운영의 투명성, 공정성, 및 재정민주주의를 제고하는 통제장치로 정착시키기 위해 만들어진 제도이다.

② 지역 주민의 적극적 참여 부족 : 지역 문제 해결을 위한 노력 부족, 지방 선거에 대한 관심 부족
③ 낮은 재정 자립도 : 국세 중심의 조세 제도에 따라 지방 재정 자립도가 낮음
④ 지역 이기주의 : 각 지방 자치 단체가 자기 지역의 이익을 우선시하여 갈등이 발생함
⑤ 지방 자치 단체 간의 발전 격차

(3) 우리나라 지방 자치의 발전 방안

① 중앙정부와의 협력 강화 : 역할 분담과 협력 관계 구축으로 사회 전체의 이익과 지역적 이익을 함께 고려
② 지방 분권 강화 : 지방 자치 단체에 대한 중앙 정부의 통제 완화, 중앙 정부가 가진 권한을 지방 자치 단체에 이양
③ 자율적 분쟁 해결 : 분쟁 조정을 위한 제도나 절차 강화
④ 재정 자립도 향상 : 지방 자치 단체의 수입 확대
⑤ 지방 균형 발전 : 지역 간 균형 있는 발전 모색

Ⅲ. 정치과정과 참여

1. 정치 과정과 정치 참여

1 민주국가의 정치 과정

(1) 정치 과정의 의미 : 사회 구성원의 요구와 지지가 정책 결정 기구에 투입되어 정책의 결정과 집행이 산출되고 정치 주체에 의한 평가 및 재투입 등 환류가 이루어지는 일련의 과정

(2) 정치 과정의 체계

① (　　) : 개인, 집단이 정책 결정 기구를 대상으로 정책을 요구하거나 기존의 정책에 대하여 지지 또는 불만을 표출함

② (　　) : 정책 결정 기구에 의하여 정책을 수립하고 시행함

③ (　　) : 정책을 평가하고, 평가에 기반하여 수정, 보완 또는 새로운 정책을 요구함

④ 환경 : 정치 외적 요소로 경제, 사회, 문화, 생태 등이 있음

▶ **이스턴(D. Easton)의 정책 결정 모형**

- 정치 과정은 국민의 요구와 지지가 정책 결정 기구에 반영되는 투입 과정, 정책이 결정되고 실행되어 나오는 산출 과정, 산출된 정책에 대한 국민의 평가와 개선점들이 반영되는 환류 과정으로 나타난다. 이스턴은 현대 정치 과정에 이러한 특징이 있음을 제시하였다.
- 이스턴은 (　　) 과정이 정치 과정의 핵심이라고 주장하였다.
- **정책 결정기구(공식적 정책 결정자)**는 공식적 정책 결정 주체로서 법률을 제정, 개정하는 **국회,**
  의회에서 만들어진 법률을 집행하는 **정부(내각)**
  집행된 행정에 대하여 분쟁 해결을 하는 **법원**, **헌법재판소**가 있다.
  즉, **정책 결정기구는 (　　)을 의미**한다고 볼 수 있다.

【주의】 **(　　)이나 (　　)**는 사적 결사체이지 절대로 국가기관이 아니므로 정책 결정기구에 해당하지 않는다.

- **전통적인 정치 과정** 내지 **권위주의 정부**에서는 (　　)보다는 (　　)이 더 중요시 한다.
- **현대적 정치 과정** 내지 **민주주의 정부**에서는 (　　)보다는 (　　)이 더 중요시 한다.
- 정책 결정 기구 중 **오늘날에는 입법부보다 (　　)의 역할과 권한이 강화되었다.**
- **(　　)**에서는 언론, 시민 단체, 정당 등이 중요한 역할을 한다.
- **투입은 (　　) 의사 결정**, **산출은 (　　) 의사 결정**과 관계된다.

2 정치 참여의 의의와 유형

1. 정치 참여와 민주 정치

(1) 정치 참여의 의의와 중요성

① **정치 참여의 의미**: 시민들이 정책 결정 과정에 영향을 미치게 하려고 하는 모든 활동

② **정치 참여의 의의**

- 민주 정치가 자치의 원리에 근거하고 있다는 점에서 **참여는 민주 정치 그 자체임**
- 시민의 다양한 의사가 표출되고 이를 정책에 반영해가는 과정에서 민주 정치는 발전함

③ **기능:** 주권 의식 신장, 시민의 이익 증진, 대표자에 대한 감시와 통제, 대의 민주 정치의 보완 등

(2) 정치 참여의 방법

① **개별적 정치 참여와 집단적 정치 참여**

개별적 정치 참여	집단적 정치 참여
· 선거에의 참여 · 공무 담임권 행사 · 정치에 대한 토론 참여 · 언론 기관에의 독자 투고 · 공직자와의 접촉 · 정부 당국에의 청원 · 서명 운동에의 참여 등	· (　　)이나 (　　)의 활동에 참여 · (　　)의 활동에 참여 · (　　) 또는 (　　)에의 참여 등

② **선거**: 시민이 정치에 참여하는 가장 기본적인 방법

③ **시민 운동에의 참여**: 지속적이고 적극적으로 정치에 참여하는 방법

④ **인터넷을 통한 참여**: 인터넷을 통한 정보 수집과 의사 표출이 용이해짐에 따라 인터넷을 통한 시민 참여가 활발해지고 있음

(3) 전자 민주주의 발달

① 가상 공간에서 의견을 자유롭게 제시

② 인터넷 활용을 통한 정치 참여로 시간과 공간의 제약 완화

③ 정보 통신 매체를 활용한 정치 참여의 영향력 증대

④ 누리 소통망 서비스(SNS), 개인 방송 운영, 전자 투표 등

(4) 바람직한 정치 참여의 태도

① 합법적이고 민주적인 절차 준수

② 타인의 의견을 존중하고 배려하는 자세

③ 개인적·집단적 이기주의를 지양하고 사익과 공익의 조화 추구

④ 정치적 무관심이 발생하지 않도록 정치에 관심을 갖고 능동적으로 참여

2. 정치과정과 정치 참여

1 선거와 선거제도

1.. 선거의 중요성과 원칙

(1) 선거의 의미와 기능

① 선거의 의미

㉠ 국민들이 자신들을 대표하여 국가를 운영할 공직자를 자유롭고 공정한 투표에 의해 뽑는 행위 또는 과정

㉡ 대의 민주 정치에서 국민이 정책 결정에 참여하는 가장 기본적인 행위임

㉢ **민주 정치의 성패를 좌우하는 관건**임

② 선거의 기능

대표자 선출, 정치권력의 정당성 부여, 권력 통제, 국민 의사 통합, 주권 의식 성장 등

(2) 민주 선거의 4대 원칙(+ 자유선거)

헌법 제24조 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 선거권을 가진다.
헌법 제41조 ① 국회는 국민의 보통·평등·직접·비밀 선거에 의하여 선출된 국회의원으로 구성한다.
헌법 제67조 ① 대통령은 보통·평등·직접·비밀 선거에 의하여 선출한다.

보통 선거 **(↔제한 선거)**	· **일정한 (　　)에 도달하면** 성별·학력·재산·인종·종교 등에 따른 제한 없이 선거권을 부여하는 것 · **보통 선거는 일반적 (　　)원리가 선거에서 구체화된 경우**라 할 수 있음. (선거권의 유무 – (　　)선거 원칙, 투표수의 차이와 투표 가치 차등 – (　　)선거 원칙) · 선거권의 제한 - 선거연령의 제한: 만(　)세 이상의 국민은 대통령 및 국회의원 선거권과 지방자치단체의 의회의원 및 지방자치단체의 장의 선거권이 있음 – 피성년 후견인, 1년 이상의 징역 또는 금고의 형의 선고를 받고 그 집행이 종료되지 아니하거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정되지 아니한 사람 등 (다만, 그 형의 집행유예를 선고받고 유예기간 중에 있는 사람은 제외) 2014년 1월 28일 헌법재판소는 집행유예 중인 자에 대한 선거권 제한에 대해서는 위헌 결정을, 유기징역 또는 유기금고의 실형을 선고받은 자에 대한 선거권 제한에 대해서는 헌법불합치 결정을 내렸다. · 헌법재판소는 단지 해외에 거주한다는 이유만으로 재외국민에게 선거권을 부여하지 않는 것은 '(　　) 선거 원칙'에 위배된다고 보았다. (17 수능) · 헌재는 **국회의원 선거의 기탁금을 2천만 원**으로 한 규정에 대하여 재력의 유무에 의하여 참정권이 좌우된다고 하며 보통 선거 제도의 기본 원칙에 반한다고 판시함. [헌재 1989. 9.8 88헌가6] ⇒ 이후 국회의원 선거의 기탁금은 1천5백만 원으로 개정되었고 이에 대하여 헌재는 합헌을 선고함.
평등 선거 **(↔차등 선거)**	· **모든 유권자의 투표 가치에 차등을 두지 않는 것** · **투표수의 평등, 투표 가치의 평등, (　　)을 극복하기 위한 제도로서 선거구 법정주의** · 헌재는 **1인1표제의 방식**에서 직접 선거와 평등 선거 원칙 위배라고 판시함. · 헌재는 **국회의원 선거구간 인구편차가 (　)를 초과**하는 경우 투표 가치의 평등에 위배된다고 판시
직접 선거 **(↔간접 선거)**	· 선거권자가 직접 대표자를 선출하는 것 · 선거인단을 통한 선출 방식, 우편 투표, 전자 투표 등을 포함

비밀 선거 **(↔공개 선거)**	· 투표자의 투표 내용을 타인이 알 수 없게 하는 것 · 투표 내용의 공개를 강제함으로써 투표자에게 불이익을 주는 일이 없도록 하기 위한 제도 · 기표소 안에서 자신이 기표한 투표지를 촬영하여 외부에 공개하는 행위는 ( ) 선거 원칙에 위배된다. (17 수능) **공직선거법 제167조(투표의 비밀보장)** ① 투표의 비밀은 보장되어야 한다. ② 선거인은 투표한 후보자의 성명이나 정당명을 누구에게도 또한 어떠한 경우에도 진술할 의무가 없으며, 누구든지 선거일의 투표마감시각까지 이를 질문하거나 그 진술을 요구할 수 없다. 다만, 텔레비전방송국·라디오방송국·「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조 제1호 가목 및 나목에 따른 일간신문사가 선거의 결과를 예상하기 위하여 선거일에 투표소로부터 50미터 밖에서 투표의 비밀이 침해되지 않는 방법으로 질문하는 경우에는 그러하지 아니하며 이 경우 투표 마감시각까지 그 경위와 결과를 공표할 수 없다. ③ 선거인은 자신이 기표한 투표지를 공개할 수 없으며, 공개된 투표지는 **무효**로 한다.
자유 선거 **(↔강제 선거)**	· **명문의 ( )이 없지만** 대체로 자유 선거의 원칙도 인정하는 것이 통설 · 선거를 하지 않을 자유, 기권의 자유 등이 이에 포함

▶ 평등 선거(1표의 등가성)의 위배 사항들

1. 선거구의 크기 차이
2. 비례 대표 1인1표(무소속 기표)
3. 중대선거구 당선자 득표율

·**[중요 지문]** 소선거구제와 중·대선거구제는 모두 투표가치의 차등 문제가 나타날 수 있다. ( )

▶ [복습]평등 선거(1표의 등가성)의 위배 사항들

1.
2.
3.

▶ 선거와 관련된 개념 심화

① 표의 등가성

유권자가 행사하는 한 표의 가치는 선거 결과에 기여하는 정도가 동등해야 함을 의미한다. 정치적 대표자를 뽑는 선거에서 **지역구 간 인구 편차가 심할 경우** 투표 가치의 현격한 차이가 발생함으로써 모든 유권자에게 1인 1표를 주는 제도가 사실상 무의미하게 되며, 정당 득표율과 의석 점유율이 비례하지 않는다면 이는 동등한 투표 가치를 보장해야 하는 평등 선거 원칙에 위배될 수 있다.

(1995년 헌재 결정 1:4 (상하 60%)는 위헌, 2002년 헌재 결정 1:3(상하 50%)은 합헌. 다만 1:2 (상하 33%)가 바람직하다고 판시하였고, **2014년에는 ( ) (상하 %)를 넘어서는 것에 대해서 헌법불합치 결정을 내림**)

(2018년에는 **광역의원과 기초의원**의 선거구 획정에서 인구편차 기준을 **현행 4:1에서 ( )로 바꿔야 한다는 헌법재판소 판단**이 나옴)

② 선거 비용과 선거 공영제

선거 ( )는 선거 운동을 국가나 지방자치단체가 관리하여 선거 운동의 기회를 균등하게 보장하고, 선거 비용의 국가 부담을 통해 재력이 없는 유능한 후보자의 당선 기회를 보장하는 제도이다. 선거구 법정주의와 함께 선거의 공정성을 확보하기 위한 제도이다.

③ 게리멘더링[26]과 선거구 법정주의

1812년 미국의 메사추세츠 주지사였던 게리가 자기 소속 정당인 공화당에 유리하게 의원 선거구를 조정했더니, 그리스 신화에 나온 '샐러맨더'와 같은 모양의 기형적인 선거구가 만들어진 것을 풍자한 그림이다. 그 이후 게리멘더링(gerrymandering)은 특정 정당이나 특정 인물에 유리하도록 자의적으로 (　　)를 획정하는 것을 상징하는 말로 정착되었다.

(　　)는 게리맨더링을 극복하기 위해서 등장한 제도이다. 그 결과 행정부에 의한 자의적인 선거구 획정은 사라졌다. 그러나 의회 내 거대 정당 간의 담합에 의한 자의적인 선거구 조정으로 군소 정당이 반발하는 일은 오늘날에도 여전히 존재한다.

④ 기탁금 제도

㉠ 의미 : 선거에서 후보가 되려는 사람이 후보 등록 시점에 관할 각급 선거관리위원회에 법률에서 정한 일정한 금액을 가탁하게 하는 제도

㉡ 취지 : **후보자의 (　　)으로 인한 선거의 혼란 방지** (2017 국가직 하반기)

㉢ 내용 : 대통령 3억 원, 국회의원 1천 5백만 원, 광역자치단체장 5천만 원, 광역의회의원 300만 원, 기초지방자치단체장 1천만 원, 지방의회의원선거 2백만 원 등

㉣ 반환기준

ⓐ 당선 또는 사망하거나, 개표결과 유효투표총수의 100분의 15 이상을 득표한 경우 : 기탁금 (　　) 반환

ⓑ 유효투표 총수의 100분의 10 이상 100분의 15 미만을 득표한 경우 : 기탁금의 (　　)의 금액 반환.

㉤ 한계 : 지나치게 높은 기탁금의 요구는 선거 참여의 기회를 제한하여 **(　　)선거 원칙에 위배**됨. (과거 국회의원 선거에서 2,000만원의 기탁금에 대해 헌법재판소는 위헌 판결 함.)

(3) 선거구 제도

① 의미 : 한 선거구에서 몇 명의 대표자를 선출하느냐에 따라 소선거구제와 중·대선거구제[27]로 분류

② 선거구는 보통 사람 수에 비례하여 대표가 선출될 수 있도록 확정함. 또한 지역이나 행정 단위 등도 고려함. (헌법재판소는 적어도 선거구의 획정에 있어서는 인구비례의 원칙을 가장 중요하고 기본적인 기준으로 삼아야 할 것이고, 여타의 조건들은 그 다음으로 고려되어야 할 것이라고 판시한 적 있음.)

③ 선거구 제도의 종류

구분	소선거구제	중·대선거구제
의미	· 선거구의 크기가 작고, (　　)의 대표자만 선출 · **(　　) 대표제와 결합**	· 선거구의 크기가 크고 **(　　) 이상**의 대표자를 선출 · **(　　) 대표제[28]와 결합**
장점	· (　　)를 촉진하고 군소 정당의 난립을 막아 정국이 (　　)됨 · 선거구당 후보자 수가 적어 유권자의 후보자 파악이 (　　)함 → (　　) 중심의 선거가 될 가능성이 높음	· (　　)가 적어 국민의 의사가 선거에 더 잘 반영될 수 있음 · 선거구가 넓어 전국적으로 지명도가 있는 인물에게 유리하고, 지연·학연·혈연 등 (　　)주의가 당선에 미치는 영향이 줄어 듦

26) **게리맨더링의 위험은 (　　)제보다 (　　)제에서 더 크게 나타난다.** 왜냐하면 선거구를 여러 개로 쪼개는 과정에서 특정 후보에게 유리하게 선거구를 조작할 가능성이 더 커지기 때문이다.

27) 중선거구제는 2~4명, 대선거구제는 5명 이상의 대표를 선출한다.

	· 한 선거구의 범위가 좁기 때문에 선거 관리와 선거 운동에 대한 감시와 단속이 (　　)하고, 후보자의 선거 비용이 (　　)함	· 후보자 선택의 폭이 넓어 국민의 (　　) 의사가 반영됨 · **사표가 적고, (　　) 정당에 유리(　　경향)** · (　　)선거에 유리하고 (　　)주의가 약화됨
단점	· 여러 후보 중 한 사람만 당선되기 때문에 **(　　)(死票)[29]가 많이 발생** (이로 인해 **득표율과 의석 비율의 (　　)가 심하고, (　　) 대표·(　　) 대표 문제가 발생**) · 선거구의 범위가 좁기 때문에 (　　) 명망가에게 유리하고 (　　)적인 지명도가 있는 인물에게 불리함 · 대표자가 출신 지역구의 문제에만 몰두하여 지역 대표로 전락하기 쉬움 (　　의 폐단 극대화) · **(　　)정당에게 유리**한 제도로서 (　　) 정당이나 (　　) 정치인의 의회 전출에 불리함 · 유권자의 인물 선택의 범위가 (　　)	· (　　) 정당의 난립으로 정국 불안정이 우려됨 · 당선자 간의 득표 격차로 (　　) 문제 발생 · 한 선거구의 범위가 넓기 때문에 선거 비용이 (　　) 듦 · 선거구당 후보자가 많아서 유권자가 후보자에 대해 자세히 알기 어렵기 때문에 선거에 대해 (　　)해 질 수 있음 · 후보자의 (　　) 및 후보자에 대한 검증 없이 (　　)인 지명도만으로 당선 결정 가능성이 있음

④ 선거구 법정주의

㉠ 의미: 선거구는 **(국회 / 중앙선거관리위원회)**에서 **법률**로 정함

㉡ 선거구 획정위원회: 과거 (　　)에 두었으나, 현재는 **(　　)에 두고** 독립된 지위를 가짐

㉢ 목적

ⓐ 일반적으로 선거구는 인구수, 지리적 여건, 행정 구역 등을 감안하여 획정되어야 함

ⓑ 특정 정당이나 후보에게 유리하도록 선거구를 획정하는 것(　　)을 방지함

ⓒ 선거구 획정의 공정성을 확보하고 표의 (　　)성을 실현함

---

28) 소수의 지지를 받은 사람도 일정한 범위에서 대표로 선출되는 제도이다.

29) 선거에서 유효한 표이지만 낙선한 후보를 지지하여 당선에 기여하지 못한 표를 말한다.

(4) 대표 결정 방식

① 다수 대표제

㉠ 의미: 한 선거구에서 득표수가 가장 많은 사람을 당선자로 결정하는 방법 → (　　)제와 결합되어 시행

㉡ 현행 우리나라 (　　), (　　), (　　단체장), (　　의회의원)의 경우 다수 대표제

㉢ 유형

상대(단순) 다수 대표제	· 의미: 총 유효 투표 중 가장 많은 득표를 한 후보가 당선되는 방식 · 장점: **당선자 결정이 (　　) (　　)함. 정국 (　　)** · 단점: **(　　) 발생 가능성이 높음, 소수 정당 후보자를 지지하는 유권자들이 투표율이 낮아짐. 대표의 (　　)[30]이 발생**
절대 다수 대표제	· 의미: 총 유효 투표의 과반수를 획득한 후보가 당선되는 방식 · 특징: 상대 다수 대표제에 비해 당선자의 (　　)[31]을 강화한다는 장점, 후보자들 간 선거 (　　)이 발생[32] · 우리나라의 사례: (　　)과 (　　)의 선거 – 재적의원 과반수 득표자가 당선 · 유형 - (　　) **투표제**: 과반수를 획득한 최다 득표자가 없을 1차 선거의 1, 2위를 상대로 2차 선거(결선)를 해서 과반수를 획득한 한 명을 선출(선거를 두 번 하게 됨) - **(　　) 투표제**: 유권자들에게 선호도가 다른 2표(또는 그 이상의 표)를 주고, 선호도에 따라 투표를 하고 선호 표를 합산하여 절대적 조건(과반수, 혹은 정해진 조건)을 충족시키는 한 명의 당선자를 선출하는 제도(선거는 한 번만 함)

② 소수 대표제

㉠ 의미: 한 선거구에서 득표수에 따라 2인 이상을 당선자로 결정하는 방법 → (　　)제와 결합되어 시행

㉡ **현행 우리나라는 (　　)의 경우 소수 대표제로 운영**됨

소선거구
1. (30%)당선
2. (22%)낙선
3. (18%)낙선
4. (5%)낙선
5. (3%)낙선

중·대선거구
1. (30%)당선
2. (22%)당선
3. (18%)당선
4. (5%)당선
5. (3%)낙선

소선거구			
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

小지역, 1인이 당선

중·대선거구	
4	4
4	4

大지역, 다수가 당선

<사례>

<득표수>

	A	B	C	D	합계
甲당	110	110	95	100	415
乙당	90	80	110	110	390
丙당	80	100	100	70	350
丁당	100	60	80	90	330

⇒ 소선거구(1인)일때 : 갑2 을2 병0 정0 명 당선
중선거구(2인)일때 : 갑3 을2 병2 정1 명 당선

⇒ 소선구제 → 정당득표율과 의석비율의 차이가 크다(민의 왜곡).

---

30) **대표의 역설**: 가장 많은 득표를 했다는 이유로 다수가 지지하지 않는 사람을 다수의 대표로 선출하게 된다는 상대 다수 대표제의 문제점을 지적하는 말

31) 대표성 : 국민을 대표하는 정도, 지지하는 사람이 많을수록 대표성이 높고, 대표자 수가 적을수록 대표성이 높아짐

32) 선거 연합: 선거 과정에서 당선을 목적으로 한 연합의 의미. 후보들의 연합을 통해 각 후보의 지지표를 한 후보에게 집중시키는 효과를 가져온다. 후보 단일화는 선거 연합의 가장 대표적인 모습

③ 비례 대표제

의미	· 각 정당의 (　　)에 비례하여 당선자를 결정하는 방법
목적	· 모든 정당에 실제의 지지에 (　　)하여 의석을 배분함으로써 투표자의 의사를 존중하는 것
장점	· 국민의 (　　) 의사가 그 세력에 비례하여 의회 구성에 반영됨(∵다양한 정당의 진출) · 개인 본위가 아니라 (　　) 본위의 선거가 됨 · (　　)당의 의회 진출 가능성을 높일 수 있음 · **(　　) 발생을 최소화**하고, **정당의 득표율과 의석률을 최대한 (　　)시킬 수 있음**(즉, 소선거구제의 단점을 잘 보완해 줌)
단점	· **투표 방법과 당선자 결정의 절차가 (　　)함** · 정당 득표율의 계산 방법·비례 대표 후보자 명부 작성을 둘러싼 (　　)이 존재함 · **(　　) 정당의 난립으로 정국의 (　　)을 해칠 위험성**이 있음 · 당선자가 국민 대표가 아닌 (　　) 대표로 전락하기 쉬움 · 정당 간부의 횡포를 초래하기 쉽고, 비례명부 작성 시 (　　)이 개입될 가능성이 높음

④ 직능 대표제

- (　　)별 이익을 대표하는 전문가를 대표로 선출하는 제도
- 의회의 전문성을 신장시킬 수는 있으나 현재 우리나라는 시행하고 있지 (　　).

<복습> (아주 중요한 비교 문제입니다.)

구분	소선거구제	중·대선거구제
의미	· 선거구의 크기가 작고, **(　　)**의 대표자만 선출 · **(　　) 대표제와 결합**	· 선거구의 크기가 크고 **(　　) 이상**의 대표자를 선출 · **(　　) 대표제와 결합**
장점	· (　　)를 촉진하고 군소 정당의 난립을 막아 정국이 (　　)됨 · 선거구당 후보자 수가 적어 유권자의 후보자 파악이 (　　)함 → (　　) 중심의 선거가 될 가능성이 높음 · 한 선거구의 범위가 좁기 때문에 선거 관리와 선거 운동에 대한 감시와 단속이 (　　)하고, 후보자의 선거 비용이 (　　)함	· (　　)가 적어 국민의 의사가 선거에 더 잘 반영될 수 있음 · 선거구가 넓어 전국적으로 지명도가 있는 인물에게 유리하고, 지연·학연·혈연 등 (　　)주의가 당선에 미치는 영향이 줄어 듦 · 후보자 선택의 폭이 넓어 국민의 (　　) 의사가 반영됨 · **사표가 적고, (　　) 정당에 유리(　　경향)** · (　　) 선거에 유리하고 (　　)주의가 약화됨
단점	· 여러 후보 중 한 사람만 당선되기 때문에 **(　　)(死票)가 많이 발생** (이로 인해 **득표율과 의석 비율의 (　　)가 심하고, (　　) 대표·(　　) 대표 문제가 발생**) · 선거구의 범위가 좁기 때문에 (　　) 명망가에게 유리하고 (　　)적인 지명도가 있는 인물에게 불리함 · 대표자가 출신 지역구의 문제에만 몰두하여 지역 대표로 전락하기 쉬움(　　의 폐단 극대화) · **(　　) 정당에게 유리**한 제도로서 (　　) 정당이나 (　　) 정치인의 의회 전출에 불리함 · 유권자의 인물 선택의 범위가 (　　)	· (　　) 정당의 난립으로 정국 불안정이 우려됨 · 당선자 간의 득표 격차로 (　　) 문제 발생 · 한 선거구의 범위가 넓기 때문에 선거 비용이 (　　) 듦 · 선거구당 후보자가 많아서 유권자가 후보자에 대해 자세히 알기 어렵기 때문에 선거에 대해 (　　)해 질 수 있음 · 후보자의 (　　) 및 후보자에 대한 검증 없이 (　　)인 지명도만으로 당선 결정 가능성이 있음

상대(단순) 다수 대표제	· 의미: 총 유효 투표 중 가장 많은 득표를 한 후보가 당선되는 방식 · 장점: **당선자 결정이 ( ) ( )함. 정국 ( )** · 단점: **( ) 발생 가능성이 높음, 소수 정당 후보자를 지지하는 유권자들이 투표율이 낮아짐. 대표의 ( )이 발생**
절대 다수 대표제	· 의미: 총 유효 투표의 과반수를 획득한 후보가 당선되는 방식 · 특징: 상대 다수 대표제에 비해 당선자의 ( )을 강화한다는 장점, 후보자들 간 선거 ( )이 발생 · 우리나라 사례: ( )과 ( )의 선거 – 재적의원 과반수 득표자가 당선 · 유형 - ( ) **투표제**: 과반수를 획득한 최다 득표자가 없을 1차 선거의 1, 2위를 상대로 2차 선거(결선)를 해서 과반수를 획득한 한 명을 선출(선거를 두 번 하게 됨) - **( ) 투표제**: 유권자들에게 선호도가 다른 2표(또는 그 이상의 표)를 주고, 선호도에 따라 투표를 하고 선호 표를 합산하여 절대적 조건(과반수, 혹은 정해진 조건)을 충족시키는 한 명의 당선자를 선출하는 제도(선거는 한 번만 함)

▶ **비례 대표제**

의미	· 각 정당의 ( )에 비례하여 당선자를 결정하는 방법
목적	· 모든 정당에 실제의 지지에 ( )하여 의석을 배분함으로써 투표자의 의사를 존중하는 것
장점	· 국민의 ( ) 의사가 그 세력에 비례하여 의회 구성에 반영됨(∵다양한 정당의 진출) · 개인 본위가 아니라 ( ) 본위의 선거가 됨 · ( )당의 의회 진출 가능성을 높일 수 있음 · **( ) 발생을 최소화**하고, **정당의 득표율과 의석률을 최대한 ( )시킬 수 있음**(즉, 소선거구제의 단점을 잘 보완해 줌)
단점	· **투표 방법과 당선자 결정의 절차가 ( )함** · 정당 득표율의 계산 방법·비례 대표후보자 명부 작성을 둘러싼 ( )이 존재 · **( ) 정당의 난립으로 정국의 ( )을 해칠 위험성**이 있음 · 당선자가 국민 대표가 아닌 ( ) 대표로 전락하기 쉬움 · 정당 간부의 횡포를 초래하기 쉽고, 비례명부 작성 시 ( )이 개입될 가능성이 높음

(5) 우리나라의 선거 제도

① **대통령 선거**: 전국을 선거구로 하여 (　　) 다수 대표제에 따라 선출. ( )년 마다 직접 선거로 선출

② **국회의원 선거**: ( )년마다 직접 선거로 선출함

(정당은 비례 대표 후보와 지역구 후보를 동일인으로 추천 ( ) [2015 국가직])

㉠ 지역구 의원: (　)선거구제에 의해 선출

㉡ 비례 대표 의원(　　단위): (고정) 정당 명부식 비례 대표제, 정당별 득표율에 비례하여 의석수 배, 현재 준연동형 비례대표제를 실시하여 지역구의 의석수가 비례대표 당선자 수에 영향을 끼침

⇒ 대한민국 국회의원 300명(지역구 대표 253석 + 비례 대표)

우리나라 국회의원 선거구는 총 몇 개일까? **(　　)개** (지역구 253개 + 비례 대표 선거구 1개)

㉢ **정당 명부식 비례 대표제**

배경	· 지역구 후보에 대한 투표를 소속 정당에 대한지지 투표로 간주하는 '1인 1표제' 방식의 비례 대표제에서는 유권자의 지지 후보와 지지 정당이 다를 경우 유권자의 의사가 제대로 반영되기 어려움
의미	· 유권자는 지역구 후보에 1표, 지지 정당에게 1표를 행사하는 1인 ( )표제 · 각 정당이 얻은 득표율에 따라 비례 대표 의석 배분
효과	· 비례 대표 선출에서 유권자의 의사를 정확하게 반영함 · 무소속 후보자를 지지한 표가 비례 대표 의석 배분에서 사표가 되는 1인 1표제에 비해 사표가 (　　)

③ **우리나라의 대통령 선거와 국회의원 선거 정리**

대통령 선거	· 전국 단위로 (　　) 다수 대표제를 채택 · **최고 득표자가 2인 이상인 때**: 국회 재적의원 과반수가 출석한 공개회의에서 (　　)표를 얻은 자가 당선인으로 결정 · **후보자가 1인인 경우**: 투표를 실시하고, (　　) 총수의 (　) 이상을 득표해야 당선인으로 결정
국회의원 선거	· **지역구**는 선거구별로 최고 득표자 1인을 당선인으로 하는 소선거구 단순 다수 대표제 채택 · **비례 대표**는 전국을 단위로 하며, 지역구 선거에서 (**)석 이상**의 의석을 차지한 정당과 비례 대표 선거에서 유효 투표 총수의 (　　**) 이상을 득표**한 정당에 대하여 비례 대표 국회의원 선거에서 얻은 득표 비율에 따라 각 정당이 제출한 명단의 우선순위로 당선인을 결정하는 정당 명부식 비례 대표제 채택

【2015 국가직】 우리나라 비례 대표 국회의원은 권역별로 선출하고 있기 때문에 지역 대표성이 강하다. ( )

④ **지방 선거**: ( )년마다 직접 선거로 선출[(　　)의 경우 연임 제한 규정이 없으나, (　　)과 (　　)은 ( )회에 한해 연임 제한 규정 있음을 유의]

㉠ **지방자치단체장**: 광역·기초자치단체[33]에서 선출. ( )회에 한해 연임 가능 제한 규정 有

㉡ **광역지방의회의원**: (　)선거구제에 의해 선출. 정당 명부식 비례대표제에 의해 득표율에 비례하여 비례 대표 의석수 배분

㉢ **기초지방의회의원**: (　　)선거구제에 의해 선출. 정당 명부식 비례대표제에 의해 득표율에 비례하여 비례 대표 의석수 배분

㉣ **교육감**: 광역자치단체에서 선출. ( )회에 한해 연임 가능, (　　)공전체가 적용되지 않음.

㉤ **교육의원**: 시·도 단위의 (　)선거구제에 의해 선출, (　　)공전체가 적용되지 않음(현재 제주특별자치도에서만 시행 중).

33) 광역자치단체와 기초자치단체 : 광역자치단체는 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도를 말하며, 기초자치단체는 특별시의 구, 광역시의 구, 도의 시·군을 말한다.

▶ **우리나라의 1인 2표 정당 명부식 비례대표제**

우리나라에서는 6대 국회의원 선거 때부터 비례대표제를 도입하였다. 그런데 오랫동안 유권자가 정당이 아닌 후보자에게만 투표를 하는 '1인 1표제'를 실시하면서 후보에 대한 투표를 소속 정당에 대한 지지 투표로 해석해, 지역구 의석수나 득표율을 토대로 비례 대표 의석을 배분해 왔다. 그러나 2001년 7월 헌법재판소가 "1인 1표 제도를 통한 비례대표 국회의원 의석 배분 방식이 위헌"이라는 결정(**선거, 선거 원칙 위배**)을 내렸고, 이에 따라 국회가 2002년 3월 선거법을 개정하면서 유권자가 후보자 개인에게만 투표하던 것을 자신이 지지하는 정당에도 따로 투표할 수 있도록 '1인 2표 정당 명부 제도'를 도입했다. 지역구 후보자와 정당에게 각각 1표씩을 투표하는 이 제도는 후보에 대한 지지와 정당에 대한 지지를 구분함으로써 후보 개인의 인지도가 낮은 소수 정당의 의석 확보 가능성을 높였다. 현재 우리나라 비례대표 국회의원 선거에서는 군소 정당의 난립을 방지하기 위해 **유효 투표 총수의 % 이상을 득표하였거나 지역구 국회의원 총 선거에서 석 이상**을 차지한 정당에게만[이를 ('_____')이라고 한다.] 득표 비율에 따라 비례대표 국회의원 의석을 배분하고 있다.

⇒ **【2015 국가직】** 우리나라는 다수대표제와 비례대표제를 상호 연계하지 않고 독립적으로 결합한 병립식을 취하고 있다. ( )

(5) 재외국민과 외국인의 선거권

	재외국민	외국인
요건	만( )세 이상의 국적 소지자	만( )세 이상의 영주권을 가진 외국인
범위	( ) 선거, ( ) 선거(지역/비례), ( )선거 등 (단, 관할 지역 주민등록은 되어 있어야 함)	( ) 선거(영주권 취득 후 3년 경과 + 외국인 대장에 등록), 주민투표 등

3 다양한 정치 주체와 정치 참여

1. 정당을 통한 정치 참여

(1) 정당의 의미와 특징

① **의미**: 정치적 견해를 같이 하는 사람들이 정권을 획득하여 자신들의 정강·정책의 실현을 목적으로 만든 집단

② **출현 배경과 중요성**

㉠ 의회 민주주의의 발전에 따라 형성되었고, 보통 선거 제도의 등장에 따라 발전하게 됨

㉡ 유권자와의 의사소통, 선거에 출마할 후보자 지명, 선거 자금의 조달을 위한 전국적인 조직의 필요성에 따라 정당 조직 구성

㉢ 현대 정치에서 유권자와 공직자를 연결하는 가장 중요한 정치 조직임

③ **특징**

㉠ (　　) 획득이 목적임을 공개적으로 내세움

㉡ 특수한 이익보다는 국민 (　　)의 이익 추구

㉢ 자신들의 행위에 대해 (　　) 책임을 짐

㉣ 정부의 정책 결정에 (　　)을 행사함

(2) 정당의 기능

① **정치적 충원 기능**: 정치 지도자 육성, 선거에 후보자 추천, 대표 배출

② **의회 정치의 운영 기능**: 정당 소속 의원들에게 각종 전문 지식과 정보를 전달하고 의원들을 집단화시켜 의회가 능률적으로 운영되도록 함

③ **여론의 형성과 조직화 가능**: 여론을 수렴하고 형성하여 정부에 전달

④ **정치 (　　) 기능**: 각종 공청회, 대중 집회 등을 통해 국민의 정치 사회화 기능을 담당. 국민의 정치적 관심과 참여를 유도

⑤ **매개적(중개적) 기능**: 당정 협의회 등을 통해 (　　)와 (　　)를 연결함으로써 양자 간의 매개 역할 담당

⑥ **정부의 견제와 비판 기능**: 정부 정책에 대해 건전한 비판과 견제 기능 수행

(3) 정당 제도의 유형

① **일당제와 다당제**: 한 나라에 존재하는 정당의 수에 따른 구분

일당제	**의미**	정권 획득 가능성이 있는 정당이 하나만 존재하는 것
	문제점	· 민주적인 정권 교체 불가능 · 국민의 다양한 의사 반영 곤란 · 정부 정책에 대한 견제·비판이 불가능하여 독재의 가능성이 있음 · 구소련, 동유럽의 공산주의 국가들, 독일의 나치당과 같은 독재 정권 등
복수 정당제	**의미**	두 개 이상의 정당이 정권 획득을 목표로 서로 경쟁하는 형태 → 대부분의 민주 국가에서 채택
	의의	여러 개의 정당이 국민의 다양한 가치와 의사를 국가 정책에 반영할 수 있어 (　　) 원리를 실현할 수 있음
	유형	양당제와 다당제가 대표적이며, 각 나라의 역사나 사회·경제적인 배경에 따라 여러 가지 형태의 다양한 복수 정당제가 나타남

[중요 지문] 양당제보다 다당제가 더 민주적인 정당제도이다. ( ) (∵양당제와 다당제는 복수 정당제의 유형으로 모두 민주적인 정당제도이기 때문)

② **양당제와 다당제**: 의회 내 의석 분포에 따른 구분

구분	양당제	다당제
의미	· 대표적인 두 정당이 번갈아가며 정권을 획득하는 유형 · 정당이 여러 개 있지만 실제 정권 획득 경쟁을 벌이는 정당이 2개인 유형	· 경쟁할 수 있는 정당이 ( ) 이상 존재하는 유형 · 의회 내 다수당이 존재하지 않아 다수결(과반)을 위해 정당 ( )[34]이 일상화되어 있는 정당제 유형
장점	· **정국 ( )에 기여** · ( ) 정책 추진 가능 · **정치적 책임 소재의 ( )** · 유권자의 정당 선택 ( )	· ( )한 민의 반영 · **( )의 이익 보호** · **정당 간 대립 시 ( ) 용이** · 유권자의 정당 선택 범위 ( )
단점	· 다양한 민의 반영 ( ) · ( )당 횡포로 소수 이익 무시 · **양당 간 극한 대립 시 해결 ( )** · 유권자의 정당의 선택 범위 ( )	· ( ) 정당의 난립으로 정국의 ( ) 우려 · **강력한 정책 수행 ( )** · **책임 소재가 ( )**
국가	( ), ( ) 등	독일, 프랑스, 이탈리아, ( ) 등

▶ **정당 제도와 정부 형태**

한 나라의 정당 제도가 양당제와 다당제 중 어떤 모습을 보이고 있는가, 그리고 그 나라가 어떤 정부 형태를 채택하고 있는가에 따라 정부 구성 모습은 다르게 나타난다. 예를 들어 **의원 내각제 하의 ( )에서는** 선거 결과에 따라 **제1당의 자리를 서로 바꿔가면서 한 정당이 단독 정부를 구성하여 정국을 주도할 수 있다.** 반면 **( )**에서는 특정 정당이 과반 의석을 차지하지 못하기 때문에 집권을 위한 **정당 간 연합이 나타날 가능성이 크다.** 한편 행정부 수반인 대통령이 국민의 선거에 의해 선출되는 **( )제 정부에서는 정부의 구성이 양당제와 다당제에 관계없이 이루어진다.**

[중요 지문] 대통령제는 양당제, 의원내각제는 다당제가 형성되는 경우가 많다. ( )

(4) 민주적 정당 정치의 실현

① 정당 정치의 활성화 조건

정당의 설립과 활동의 자유 보장 / 당내 민주주의 확립

② 현대 정당 정치의 문제점

㉠ 과두제화[35], 관료제화[36]되어 다양한 국민여론을 수렴하지 못함

㉡ 복잡화·다원화된 현대 사회의 요구를 제대로 반영하지 못함

㉢ 국민의 이익보다 정당의 이익을 추구하는 경향

34) 연립 정부가 구성되기 때문에 불안정한 정국 운영, 불분명한 책임소재의 문제 등이 나타난다.
35) 과두제화 : 소수의 지배자에 의해 조직이 운영되는 것
36) 관료제화 : 조직의 효율성 제고를 위해 관료적 원칙과 절차를 채택하려는 경향. 조직의 형식성이 강조되면 비능률적이고 융통성이 없는 조직이 될 수 있다.

③ 우리나라 정당 정치의 문제점과 과제

문제점	· 정당 간의 과도한 이합집산 → 짧은 정당 수명 · 특정 정치인에 의해 정당 활동이 좌우됨 · 정당 내부의 비민주적 조직과 운영 · 낮은 당비 납부율과 높은 후원금 의존도로 정경 유착 발생
과제	· (　　) 중심의 정당 구성 · 정치 자금의 (　　) 확보 · (　　)식 의사 결정 체제를 통해 당내 민주주의 확립 · 정당 활동에 대해 감시·비판하는 (　　) 활동의 활성화

2. 이익 집단과 시민 단체를 통한 정치 참여

(1) 이익 집단을 통한 정치 참여

① 의미: 이해관계를 같이하는 사람들이 공동의 이익을 실현하기 위해 결성한 집단(압력단체)

② 등장 배경

이익의 다원화/ 지역 대표성의 한계/정당 정치의 한계/행정부의 기능 강화

(2) 이익 집단의 특징과 기능

① 특징

㉠ 정치 과정에 (　　)을 행사함

㉡ 특정한 분야에 **(　　) 이익**을 추구함

㉢ 특정 쟁점에 대한 이익을 표출하여 공공 정책에 반영하기 위해 노력함

㉣ 자신의 이익을 대변해 줄 정당이나 후보자를 지지하거나 후원하는 활동을 전개함

② 이익 집단의 순기능과 역기능

순기능	역기능
· 정부에 대한 (　　)와 감시, (　　)을 함 · 정치에 대한 (　　)를 제공하여 시민들이 자신들의 이익이 무엇인지 깨닫게 함 · 정책 결정권자에게 시민의 의사와 여러 가지 정보를 제공하여 시민이 원하는 정책이 결정되고 집행되도록 함 → 대의 정치 및 정당 정치의 한계를 보완 · 국민의 (　　) 정치적 의사 반영	· 이익 집단이 (　　) 이익을 과도하게 추구할 경우 사회 전체의 보편적 이익과 충돌함 → 공익 훼손, 집단 이기주의(님비[37], 핌피[38] 현상, 바나나 현상[39]) · 합법적인 경로를 거치지 않고 부패한 정치권력과 결탁할 경우 정치 과정을 왜곡함 · 이익 집단의 경쟁적 압력 행사로 정책 결정의 지연과 혼란을 초래함

37) 님비(NIMBY): "Not In Back Yard"를 줄인 말로, 주민 거주 지역에 혐오시설(쓰레기 소각장, 화장장 등)이 들어오는 것을 거부하는 집단 이기주의

38) 핌피(PIMFY): "Please In My Front Yard"를 줄인 말로, 주민 거주 지역에 선호 시설(공공시설 등)이 들어오도록 경쟁적으로 노력하는 집단 이기주의

39) 바나나(BANANA): "Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anybody"를 줄인 말로, 각종 유해 시설을 자기 지역권 내에는 절대 설치하지 못하게 하는 지역 이기주의

(3) 이익 집단과 정당의 공통점과 차이점

정당은 이익 집단을 통해 지지 기반을 확장하고, 이익 집단은 정당을 통해 이익을 추구한다.

		이익 집단	정당
공통점		(　　)을 형성하고 정치 과정에 (　　)을 행사	
차이점	목적	자기 집단의 (　　) 이익 실현	(　　) 획득
	관심분야	(　　)한 분야에서 (　　)한 이익 추구	(　　)한 분야에 걸쳐 (　　) 추구

(4) 시민 단체를 통한 정치 참여

① 의미

㉠ (　　)을 실현하기 위해 시민들이 (　　)으로 결성한 (　　)집단

㉡ 어떤 특정한 사회 문제에 관심을 가지고 있거나 그로 인해 불이익을 당하고 있는 시민들이 권리 의식을 자각하고 이를 해결하기 위한 운동을 전개하는 집단

② 등장 배경

㉠ 사회적 배경: 고도 산업 사회로의 진입 → 다양한 견해와 이익 표출

㉡ 정치적 배경: 대의 정치의 한계, 지방 자치 실시 → 생활 정치의 실현 욕구 증대

㉢ 국제적 배경: 인류 공동의 문제 해결을 위한 국제적 연대 강화 → 국제 비정부기구와 활발한 교류·협력

③ 특징

공익성 / 자발성/ 비영리성 / 비권력성 / 비정부성

시민 단체는 비정부기구에 해당하지만 모든 비정부기구가 시민 단체인 것은 아니다. (　　)

(5) 시민 단체 활동의 영향력과 과제

① 역할과 영향력

㉠ 시민의 정치 참여 활성화

㉡ 시민 의사의 집약 및 여론 형성 주도

㉢ 공익 추구로 사회의 건전한 발전 유도

㉣ 사회 문제 등에 대한 비판과 해결책을 제시하여 (　　) 정치 보완

㉤ 인류의 복지 증진과 범세계적인 문제 해결을 위한 국제 연대 활동

② 문제점과 과제

㉠ 일부 지도층 중심의 '시민 없는 시민운동[40]' → 일반 시민의 광범위한 참여가 필요함

㉡ 열악한 재정, 정부나 기업의 지원금 의존 → 지속적인 회원 확충을 통해 회비로 재정 충당 필요함

㉢ 시민 단체의 이익 집단화 → 시민운동의 도덕성과 순수성을 유지해야 함

㉣ 전문성 부족 → 실무자들의 전문성을 제고하고, 활동 분야를 핵심 영역 중심으로 선택하고 집중하여야 함

---

40) 시민 없는 시민운동: 시민 단체는 시민들이 자발적으로 만든 단체로, 공공의 이익을 위해 정부나 시장을 감시하고 견제하는 역할을 해야 한다. 이와 같은 시민 단체의 역할을 위해서는 시민들의 적극적인 인적·재정적 참여가 필요하다. 하지만 많은 시민 단체들의 활동이 다수 시민들의 자발적인 참여로 이루어지지 못하고, 일부 명망가나 엘리트 활동가 중심으로 이루어져 시민운동의 주체가 되어야 할 시민이 참여하지 않는 현상이 발생하고 있다.

<정리> 정당, 이익 단체, 시민 단체의 비교

	정당	이익 단체	시민 단체
공통점	• (　　)참여 주체 • (　　) 형성과 조직 기능 • 참여자들에게 (　　)[41] 담당 • 정책 결정에 (　　) 행사 • 정부의 (　　)와 비판 기능 • (　　) 정치 참여 방법		
등장 배경	의회민주주의 발전과 보통 선거 제도의 확립	지역대표제와 정당 정치의 한계	대의 정치의 한계
목표	(　　) 획득·유지	자기 집단의 (　　) 이익 실현	공공선의 실현, (　　)의 이익 추구
정치적 책임	(　　)	지지 않음	지지 않음
특징	• 정치적 충원 기능, 정치지도자 훈련 • 의회 정치의 운영 기능 • (　　)(중개적) 기능	• 특수한 분야의 특수한 이익 추구 • 사회 전체의 보편적 이익과 (　　)할 우려 있음 • (　　)활동으로 인한 부정부패 가능성 있음	• (　　) • (　　)-정치권력을 추구하지 않는다는 점에서 정당과 구분됨 • (　　) - 정부의 통제나 간섭을 받지 않는 비정부기구임 (NGO)

3. 언론을 통한 정치 참여

(1) 언론의 의의와 기능

① **언론의 의미** : 신문이나 텔레비전, 인터넷 등 대중 매체를 통해 사실을 알리거나 어떤 문제에 대하여 여론을 형성하는 활동

② **언론 자유의 의의**

- 의의 : 언론을 통해 다양한 사상과 의견이 자유롭게 교환되고 비판 및 토론이 가능할 때 민주주의 실현 → 민주주의 실현을 위한 필수 요소
- 언론 자유 보장을 위한 헌법 조항: "모든 국민은 언론·출판의 자유와 집회·결사의 자유를 가진다."(제21조 제1항)

③ **언론의 기능**

국민의 알 권리 보장 / 권력 남용에 대한 견제 / 의제 설정 / 여론 형성

④ **언론을 통한 시민의 정치 참여 방법**

- 언론 매체를 통해 정치적 견해를 밝힘 : 독자 투고, 인터뷰, 제보 등
- 언론 매체가 전달하는 정보를 비판적으로 검토하고 평가함
- SNS 등을 통해 시민이 언론의 주체로서 직접 참여

(2) 언론을 대하는 바람직한 자세

① 언론이 제공하는 정보를 비판적으로 평가하고 수용하여야 함

② 잘못된 언론 보도에 대한 적극적 대응 : 개인적 반박, 언론 조정·중재 제도 등을 이용한 분쟁 해결 등

41) 정치사회화 : 개인이 그 사회의 정치에 대한 태도와 견해를 배워 나가는 과정으로 사회화의 한 부분

[참조]

1. 여론 정치

(1) 여론

① **의미** : **특정한 사회적 쟁점**에 대해 **다수의** 사회 구성원들이 갖는 **공통된 의견**

② **중요성** : 국민의 의사를 대표하는 정부와 정책 결정자가 (　　)**을 인정받기 위해서**는 국민의 의사를 제대로 파악하고 정치 과정에 반영해야 함 → 민주 정치는 여론 정치

③ **분포 유형**

· (　　)**형** : 특정 문제에 대해 찬성과 반대 또는 양극단의 의견비율이 높아 심한 의견 대립이 나타나는 경우 → 국민적 일체감이 형성되기 어렵고, 사회적 갈등이 증가하여 불안정해질 가능성이 높음.

· (　　)**형** : 특정 문제에 대해 다수의 견해가 동질적이어서 지배적인 여론이 형성된 경우 → 국민적 합의가 이루어져 지배적 여론이 형성된 경우로, 정책 추진이 원만하게 이루어지며, 사회가 안정될 가능성이 높음.

④ **형성 방식**

· (　　)**식** : 이익 집단, 시민 단체, 언론 등 **비공식적 정치 참여자**의 주도로 여론 형성

· (　　)**식** : 정부 국방부 직할부대 및 기관이나 행정 관료 등 **공식적 정치 참여자**[42]의 주도로 여론 형성

⑤ **여론 정치의 문제점**

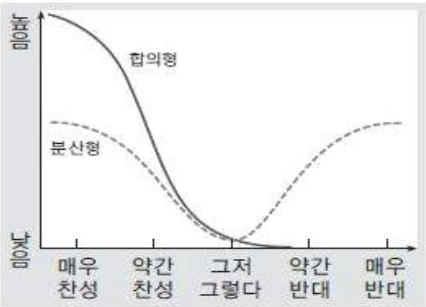
· 여론 조사 결과의 신뢰성 문제 → 여론의 정확한 파악 곤란

· 여론의 유동성에 따른 문제 → 대내외적 상황과 사건에 따라 변하여 정책 결정 곤란

· 여론의 첨예한 대립에 따른 문제 → 한쪽을 선택하면 다른 쪽의 반발로 사회갈등과 혼란 발생

▶ 분산형 여론 분포와 합의형 여론 분포

- **분산형 여론 분포** : 어떤 문제나 정책에 대해 찬반의 비율이 비슷하게 형성된 경우 ⇒ 국민들의 의견이 양분되어 국민적 일체감이 형성되기 어렵고, 사회적 갈등과 반목 등의 발생으로 정치적으로 불안해질 가능성이 높음.
- **합의형 여론 분포** : 어떤 문제나 정책에 대해 국민적 합의가 이루어져 지배적 여론이 형성된 경우 ⇒ 정부가 여론을 정책에 반영하기 쉽기 때문에 정책 추진이 원만하게 이루어지며, 사회가 안정될 가능성이 높음.



2. 정치 문화

① **의미** : 한 사회 구성원들이 정부의 정치 문제에 대해 가지는 태도와 행동 양식

② **유형**

· **정치적 정향에 따른 분류**

(　　)형	· 정치 역할이 미분화된 (　　) 사회에 주로 나타남 · 정치 공동체에 대한 명확한 인식을 갖고 있지 못함
(　　)형	· 중앙 집권적인 (　　)주의 사회에서 주로 나타남 · 정치 공동체에 대한 인식은 하고 있으나 참여에 소극적임
(　　)형	· (　　)주의 사회에서 주로 나타남 · 정치 공동체에 대해 명화하게 인식하며, 정치 과정에 적극적으로 참여함

▶ **정치 문화 유형에 따른 정치 체계 인식여부**

	정치 체계	투입 과정	산출 과정	정치적 자아
향리형				
신민형				
참여형				

(+ : 민감한 반응, - : 반응을 보이지 않음)

⇒ **향리형 정치 문화**는 정체 체계의 4부분에 대한 인식이 모두 없고, **신민형 정치 문화**는 정치 체계가 있다는 점과 정부의 정책과 제도 등의 산출이 있음을 인식하나 투입과 정치적 자아에 대한 인식은 없다. **참여적 정치 문화**는 네 가지 영역 모두 인식하며 반응을 보이고 있다.

42) **공식적 정치 참여자**
행정수반, 입법부, 사법부 및 행정 공무원 등과 같이 정책 결정 과정에 합법적인 권한을 가지고 참여하는 사람들 또는 기관을 말한다.

Ⅳ. 개인 생활과 법

1 민법의 기초

1. 민법의 개념

(1) 민법의 의미

① **의미** : 개인과 개인의 법률관계에서 발생하는 권리와 의무의 종류 및 내용을 다루는 대표적인 사법

② 사법으로서의 민법 : 법을 공법과 사법으로 분류하면 민법은 사법에 해당

③ **민법의 규율 대상** : 재산 관계와 가족 관계 등 사적 법률관계 전반

(2) 민법의 기능

① 재산 관계의 규율

② 가족 관계의 규율

③ 법의 일반 원칙 제시

(3) 민법의 법원(法源)

- 민법 제1조: 민사에 관하여 (____)에 규정이 없으면 (_____)에 의하고 관습법이 없으면 (____)에 의한다.

(　　)	형식적인 의미에서의 민법전을 핵심으로, 민법전의 내용을 보충하는 각종 법률들을 지칭하는 것 (즉, 민법 + 그 외 특별법 등) ex) 민법, 주택임대차보호법, 제조물 책임법 등
(　　)	사인간의 법률관계에서 일정한 관행이 반복되고 그러한 관행이 사회 일반의 법적 확신에 의하여 구속력을 획득하여 규범으로 된 것 ex) 명인방법, 분묘기지권 등
(　　)	**사물의 본성이나 이치 또는 법의 일반원리**. 조리를 법원으로 인정함으로써 법의 공백을 이유로 재판을 거부할 수 없게 됨 ex) "공동 선조와 성과 본을 같이하는 후손은 성별의 구별 없이 성년이 되면 당연히 구성원이 된다고 보는 것이 조리에 합당하다"고 판시(대법원 판례)

(4) 민법의 성격

① **공법(公法)**: 국가 또는 공공 단체 등을 법적 주체의 한 당사자로 하여 공권력 관계, 사회적 질서, 공공의 생활을 규율하는 법

ex) **헌법, 형법, 행정법, 형사소송법, 민사소송법 등**

② **사법(私法)**: 사인(私人)을 주체로 하여 대등한 법률관계를 다루는 법

ex) **민법, 상법 등**

③ **민법의 경우** ⇒ 개인 간의 대등한 법률관계를 다루는 것으로 대표적인 사법(私法)에 해당. 사법의 일반법이기도 함

2. 근대 민법의 기본원리와 수정

(1) 근대 민법의 기본 원리

① **근대 민법의 기본 이념**: 자유롭고 평등한 개인을 기본요소로 하는 개인주의, 자유주의, 합리주의

② **근대 민법의 기본 원칙**

(　　) (　　)	• 개인의 사유 재산에 대한 절대적 지배권을 인정 → 국가나 타인은 함부로 간섭하거나 제한하지 못함 • 문제점: 경제적 강자가 대다수의 가지지 못한 자를 지배하는 수단으로 악용 ex) 학교 근처에 학생들에게 유해한 시설을 건립하는 경우, 댐 건설을 위해 인근 토지를 수용할 수 없는 경우
(　　) (　　)	• 개인의 자유로운 의사에 기초하여 법률관계를 형성할 수 있으며, 국가는 이에 개입해서는 안 됨 • 계약 체결 여부, 상대방 선택, 계약 내용 형성, 계약 방식 등에 있어서 자유롭게 결정할 수 있음 • 문제점: 경제적 약자에 대하여 일방적인 계약 강제 수단으로 변질 ex) 어린 소년과 하루 18시간의 중노동을 자유로운 합의하에 계약한 경우, 궁박한 상황을 이용하여 기업에게 일방적으로 유리한 계약을 체결하는 경우
(　　) (　　)	• 개인이 타인에게 끼친 손해에 대해서 **<u>고의 또는 과실이 있을 때에만</u>**[43] 책임이 발생 • 타인의 행위에 대해서는 책임을 지지 않음 • 문제점: 경제적 강자가 책임을 면하게 하는 구실로 작용 가능 ex) 기업에서 배출한 대기가스에 의해 피해를 봤지만 입증이 곤란하여 그 구제가 미흡한 경우

(2) 근대 민법의 수정 원칙: 근대 민법의 원칙을 (　　)한 것이지 절대로 (　　)한 것이 아님

(　　)	• 개인의 소유권은 존중하지만 소유권 행사에 있어서 공공복리에 적합 의무를 강조 • 즉, 개인의 재산권은 보호받아야 하지만 공공복리의 차원에서 제한할 수 있는 상대적 권리임 • ex) 다른 건물과의 조망권을 고려하여 자신의 토지에 건물을 지을 때 고도제한을 받는 경우, 공익사업을 위해 토지를 수용당하는 경우 • 관련 조항 - 헌법 제23조 제1항 모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다. - 헌법 제23조 제2항 재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다. - 헌법 제23조 제3항 공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로서 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다. - 민법 제211조 소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있다.
(　　)	• <u>계약의 내용이 사회질서에 반해서는 안 되고 공정해야함</u> • 권리 행사와 의무의 이행은 <u>신의성실</u>에 맞게끔 해야함 • 신체장기매매계약을 무효로 함, 구속된 남편을 위해 궁박 상태에서 채권을 포기하는 부인의 행위는 불공정행위로서 무효가 됨 • 관련 조항 - 민법 제2조 제1항 권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다. - 민법 제103조 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률

43) 신분의 제약이나 연좌제 등에 얽매이지 않고 자신의 잘못에 대해서만 책임을 지도록 한 것으로 **<u>이는 개인의 자유를 확대한 것이라고 볼 수 있다.</u>** 고의란 가해자가 자신의 행위로부터 발생한 결과를 인식하고서도 일부러 행하는 것을 의미하며, 과실이란 자신의 행위로부터 발생할 일정한 결과를 부주의로 인해 인식하지 못하는 상태를 의미한다.

	행위는 무효로 한다. - 민법 제104조 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험으로 인하여 현저하게 공정을 잃은 법률행위는 무효로 한다.
( )	• 과실이 없는 경우에도 일정한 상황에서는 관계되는 자에게 책임을 물을 수 있음 • ex) 어느 공장에서 폐수를 흘려보냈는데 강 하류에 있는 양식장이 피해를 입은 경우 공장에게 책임을 인정 • 관련 조항 - **민법** 제758조 제1항 공작물의 설치 또는 보존의 하자로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 공작물점유자가 손해를 배상할 책임이 있다. 그러나 점유자가 손해의 방지에 필요한 주의를 해태하지 아니한 때에는 그 소유자가 손해를 배상할 책임이 있다. - **제조물책임법** 제4조 제2항 손해배상 책임을 지는 자가 제조물을 공급한 후에 그 제조물에 결함이 존재하는 사실을 알거나 알 수 있었음에도 그 결함으로 인한 손해의 발생을 방지하기 위한 적절한 조치를 하지 아니한 경우에는 … 면책을 주장할 수 없다. - **환경정책기본법** 제44조 ① 환경오염 또는 환경훼손으로 피해가 발생한 경우에는 해당 환경오염 또는 환경훼손의 원인자가 그 피해를 배상하여야 한다. ② 환경오염 또는 환경훼손의 원인자가 둘 이상인 경우에 어느 원인자에 의하여 제1항에 따른 피해가 발생한 것인지를 알 수 없을 때에는 각 원인자가 연대하여 배상하여야 한다.

[참고] 권리능력과 의사능력, 행위능력 (개정 과정에서 빠졌지만 과거 기출 문제 정도는 확인이 필요함)

(1) 권리능력

의미	( )	
권리의 주체	자연인	• 출생 시에 권리능력을 획득하고 사망 시에 권리능력을 상실 • 출생 시기에 관한 학설 (민법 - 전부노출설, 형법 - 진통설이 통설) - 수정설: 수정란이 만들어진 시점부터 사람 - 진통설: 아기가 태어나려고 진통이 오는 시점부터 사람 - 전부노출설: 아기가 엄마 몸 밖으로 완전히 나온 시점부터 사람 • 사망 시기에 관한 학설 - 심폐기능정지설: 심장과 호흡이 영구히 정지한 시점부터 사망 - 뇌사설: 장기 이식의 필요성을 이유로 뇌사상태를 사망으로 봄
	법인	• 법률에 의하여 권리능력이 인정된 단체 또는 재산 • 설립등기 시에 권리능력이 인정되고 청산절차를 밟아 해산등기를 하면 권리능력이 소멸됨 • 종류: 사단법인(사람의 결합), 재단법인(재산의 결합)
태아의 권리능력	원칙	전부노출설에 따르면 태아는 아직 출생한 것이 아니므로 **권리능력이 ( )**
	예외	• 원칙을 고수할 경우 태아에게는 불리한 측면이 많이 그 보호 필요성이 인정됨 유/불/상/인 • ( ): 유증이란 유언으로 증여를 하는 것인데, 태아에 대해서도 유증을 할 수 있으며, 태아는 유증능력이 있다(민법 제1064조). • ( ): 태아 자신이 불법행위에 기한 피해자가 되는 경우 손해배상청구가 가능함(민법 제762조) • ( ): 태아는 상속순위에 관해서는 이미 출생한 것으로 보므로 상속을 받을 수 있다(민법 제1000조 제3항). • ( ): 혼인 외에 출생한 자녀에 대하여 부(父)나 모(母)가 자기 자식임을 확인하는 것을 인지라고 하고, 부는 포태 중인 자(子)에 대해서도 포태할 수 있다고 규정함(민법 제858조)

(2) 의사능력

의미	( )	
의사무능력자	종류	**( ), ( ), ( ) 등**
	판단	민법에서는 의사무능력자의 범위를 객관적으로 유형화하여 정해놓지 않았기 때문에 법률행위 당시를 기준으로 개별적으로 판단함 (**판단**)
	효력	의사무능력자가 단독으로 행한 법률행위는 **( )** (∵ 사적 자치는 당사자의 의사에 대해 민법이 법적 효과를 부여하는 제도인데, 의사무능력자의 경우 자신이 한 의사의 표시가 어떠한 효과를 가져오는지에 대해 알 수 없는 자이므로)

(3) 행위능력

<table>
<tr><td>의미</td><td colspan="2">(　　)</td></tr>
<tr><td>도입배경</td><td colspan="2">의사능력이 없었다는 것을 입증하기 어렵고 상대방 측에서도 의사능력의 유무를 판단하기 어려우므로 의사능력이 없다고 인정되는 경우를 (　　)적으로 (　　)시킴</td></tr>
<tr><td>목적</td><td colspan="2">제한능력자가 단독으로 행한 법률행위를 취소함으로써 1차적으로는 (　　)를 보호하고, 제한능력자의 범위를 공시 객관화함으로써 2차적으로는 (　　)도 보호할 수 있음</td></tr>
<tr><td rowspan="3">제한능력자</td><td>미성년자</td><td>• 만19세 미만인 자(예외: 성년으로 의제된 자[44])
• 원칙: 법정대리인의 동의나 대리 要, 단독으로 행한 법률행위에 대해서는 미성년자 (　　)이나 (　　)이 (　　)할 수 있음
• 예외: 미성년자가 단독으로 유효하게 법률행위를 할 수 있는 것
- (　　)만을 얻거나 (　　)만을 면하는 행위: 증여받는 것, 외상값 면제해주는 것 등
- 처분을 (　　)한 재산의 처분행위: 부모가 준 용돈의 범위에서 물품구매 등
- (　　)의 허락을 받은 경우 그 영업에 관한 행위
- (　　)행위: 대리인은 행위능력자임을 요하지 않음
- (　　): 만17세 이상이면 단독으로 유언 가능
- 근로에 따른 (　　) 청구: 미성년자는 자신의 노무 제공에 따른 임금 청구는 단독으로 할 수 있으며, 법정대리인이 대리할 수 없음
[cf) 미성년자의 근로계약: 법정대리인의 동의를 얻어 미성년자가 직접 계약함, 법정대리인이 대리할 수는 없음]</td></tr>
<tr><td>피한정후견인</td><td>• 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 (　　)한 사람에 대해서 일정한 자의 청구에 의하여 가정법원의 한정후견개시(　　)을 받은 자 ⇒ 아무리 정신적 능력이 부족한 자이더라도 가정법원의 선고가 없으면 피한정후견인이나 피성년후견인이 될 수 없음을 주의)
• 단독으로 유효한 법률행위를 할 수 있으나, 한정후견개시 심판 당시 후견인의 동의를 얻도록 한 법률행위에 대해서는 후견인의 동의를 얻어야 함</td></tr>
<tr><td>피성년후견인</td><td>• 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 지속적으로 (　　)된 사람에 대해서 일정한 자의 청구에 의하여 가정법원의 성년후견개시심판을 받은 자
• 단독으로는 유효한 법률행위를 할 수 없고 후견인의 (　　)에 의해서만 가능 (피성년후견인의 경우 후견인의 동의를 얻어 행한 법률행위도 취소할 수 있음을 유의)
• but 성년후견개시 심판 당시 단독으로 할 수 있도록 정해진 행위나 일용품 구입과 같은 일상생활에 필요한 행위에 대해서는 단독으로 할 수 있음</td></tr>
</table>

44) **성년의제** : 미성년자가 혼인을 한 경우 성년으로 의제하는 제도로서, 이 경우 미성년자는 친권에 복종하지 않아도 되고 사법행위에 대해서는 성년과 동일한 행위능력이 인정되기 때문에 단독으로 유효하게 법률행위를 할 수 있다. 다만 아직 공법상으로는 미성년자이므로 형법 적용에 있어서 청소년 특례의 적용을 받고, 선거권 행사와 관련해서도 아직 미성년자이므로 인정되지 않는다.

(4) 의사능력과 행위능력의 비교

의사능력	행위능력
자신이 하는 행위의 의미나 결과를 판단할 수 있는 능력	**단독으로 유효하게 법률행위를 할 수 있는 능력**
(　　) 판단	**(　　) 판단 (유형화)**
의사능력 결여한 법률행위 → **(　　)**	제한능력자가 단독으로 한 법률행위 → **(　　)** **(취소권자: 제한능력자 본인이나 법정대리인 또는 후견인)**

▶ 제한능력자 정리

의사능력	사유 (객관적·획일적)	행위능력
미성년자	만 19세 미만인 자	· 원칙 : 단독 X, 동의 or 대리 O · 예외 : 단독 O
피성년후견인	정신적 능력 지속적 결여 + 가정법원 선고	· 원칙 : 단독 X, 대리 O (동의 X) · 예외 : 단독 O
피한정후견인	정신적 능력 부족 + 가정법원 선고	· 원칙 : 단독 O · 예외 : 단독 X, 동의 or 대리 O

2 재산관계에 관련된 법

1. 계약의 성립

(1) 계약의 의미와 특징

① **의미**: 거래를 하고 특별한 법적 효과를 목적으로 이루어지는 사람들 사이의 일정한 (　　) 또는 (　　)

② **특징**

㉠ **계약 자유의 원칙**: 근대 민법의 기본 원칙인 사적 자치의 원칙에 따라 계약 당사자들이 원하는 대로 자유로운 유형의 계약을 체결할 수 있음

㉡ **계약의 제한**: 계약의 내용이나 목적이 선량한 풍속, 사회질서, 강행법규[45] 등에 어긋나서는 안 됨

(2) 계약의 성립 조건

① **성립시점**: (　　) + (　　) 구체적인 조건을 정해 계약을 청약하는 의사와 이를 승낙하는 의사가 합치된 때

② **계약서 작성**

㉠ 계약서를 반드시 써야만 효력이 있는 것은 (　　) 불필요한 다툼을 해결하고 다툼이 있는 경우 분쟁 해결을 위한 중요한 증거로서 작용함

㉡ **계약서에 포함될 내용**: 계약의 당사자, 계약의 대상(목적물), 금액의 지급 방법과 시기, 당자 간의 특약 사항, 계약 체결 일시 및 장소, 당사자 서명 등

③ **공증**: 계약의 내용을 국가가 지정한 사람이 확인하는 제도 → 다툼이 생겼을 경우 법정에서 유력한 (　　)로 사용되며, 때로는 재판을 거치지 않고 권리를 (　　)할 수 있도록 해줌

(3) 계약의 효력 조건

당사자	• 계약 당사자에게 권리능력, 의사능력, 행위능력이 있어야 함 • 권리능력 또는 의사능력 결여 시 → **(　　)** • 행위능력이 결여된 자 단독으로 한 법률 행위 → **(　　)** 가능
의사표시	• 당사자의 자유로운 의사의 합치가 있어야 함. 사기나 강박에 의한 의사여서는 안 됨.
계약내용	• 법률행위의 내용이 효력이 있기 위해서는 ①(　　), ②(　　) ③(　　), ④(　　) 이 있어야 함 • 즉 내용이 확정될 것, 실현 가능할 것, 강행법규에 위배되지 않을 것, 선량한 풍속이나 기타 사회질서에 반해서는 안 됨.

▶ **무효와 취소**

- 무효와 취소는 법적 효과를 인정하지 않는다는 공통점이 있다. 그러나 **무효**는 누구의 주장을 기다릴 필요도 없이 효력이 발생하지 않고 주장기간의 제한이 없지만, **취소**의 경우 취소를 할 수 있는 자가 일정한 기간 안에 취소권을 행사해야 소급하여 무효가 된다.

	무효	취소
공통점	법적 효과가 발생하지 않음	
주장할 수 있는 자	누구나 가능	취소권자
주장 기간	제한이 없음	일정한 기간 안에 해야 함, 기간이 도과하면 취소권 소멸하고 법률행위는 유효로 확정

45) **강행법규**: 법률행위 당사자의 의사여부와 관계없이 강제적으로 적용되는 법규를 또는 강제법규라고 한다.

주장 필요 여부	누구의 주장 기다릴 필요없이 당연히 무효이므로 효력 발생하지 않음	취소할 수 있는 법률행위는 일단 유효하고 취소권자의 주장이 있어야 ( )하여 무효가 됨 (cf. ( )는 장래를 향하여 효과가 소멸)
사례	- ( )무능력자의 법률행위 - 선량한 풍속, 기타 사회질서에 반하는 행위 - 불공정한 법률행위	- ( )능력자의 단독 법률행위 - 사기, 강박에 의한 법률행위 - 착오에 의한 법률행위

(4) 채무 불이행

- 채무자가 자기의 책임 있는 사유로 채무의 내용에 따른 이행을 하지 않은 것
  - 채무자의 책임 있는 사유로 채무 이행이 불가능한 경우
    ex) 고려자기를 운송도중 과실로 깨뜨린 경우 등
  - 채무자가 채무의 이행을 하였으나 그것이 채무의 내용에 따른 것이 아닌 불완전한 경우
    ex) 유통기한이 지난 약을 판매한 경우 등
- 채무 불이행이 있을 경우 채권자는 법률에 따라 계약 ( )에게 강제적으로 계약을 이행하게 하거나 계약을 해제하고 손해 배상을 청구할 수 있음 (☞ 채무불이행의 핵심은 계약 당사자에게 책임을 묻는다는 것 ⇒ 피용자가 직무를 함에 있어서 일반불법행위가 성립하더라도 채무불이행 책임은 피용자가 아닌 사용자가 진다는 것만 기억하면 됨!!)

2. 미성년자와의 계약

(1) 미성년자의 법률행위

① **원칙**: 단독으로 법률행위를 할 수 없고, 법정대리인의 ( )를 얻어야 함

② 동의를 얻지 않은 법률행위에 대해서 **미성년자 ( )이나 ( )이 취소(미성년자 본인도 취소할 수 있음을 주의!!)** 할 수 있음

③ 사회경험이 적고 합리적 의사 결정 능력이 부족하여 불리한 계약을 맺을 가능성이 많은 미성년자를 보호하기 위한 것

(2) 미성년자 단독으로 할 수 있는 법률 행위

① 단순히 ( )만을 얻거나 ( )만을 면하는 행위 (ex. 부담이 없는 증여를 받거나 채무 면제 받는 경우)

② 처분이 ( )된 재산의 처분행위(ex. 용돈, 세뱃돈)

③ **법정대리인으로부터 허락을 받은 특정한 ( )에 관한 법률 행위**

④ **( )의 청구**

⑤ **유언**(만 ( )세 이상)

⑥ **혼인으로 성년 ( )된 경우 사법상의 법률행위**

(3) 미성년자의 계약에 대한 취소

① 법정대리인의 동의를 얻지 않은 법률행위에 대하여 취소권 행사 가능

② 취소권은 미성년자 본인이나 법정대리인이 행사 가능. 다만, 취소권의 행사는 계약을 추인할 수 있는 날로부터 3년, 계약을 체결한 날(법률행위를 한 날)로부터 10년의 기간 안에 행사해야 하며 이 기간이 지나면 취소권 소멸하고 완전히 유효한 계약이 됨.

③ 취소권 행사의 효과: **( )하여 무효가 되어 처음부터 계약이 없었던 것으로 됨**. 그 결과 미성년자와 거래 상대방은 서로 반환해야 함, **단 미성년자는 취소 당시 있는 ( )를 반환하면 됨**(컴퓨터를 구입한 경우 새 제품 상태로 돌려줘야 하는 것이 아니라 취소할 당시 상태 그대로 돌려주면 족함. 이는 미성년자에게 유리함).

(4) 미성년자의 거래 상대방 보호

① **최고권(확답을 촉구하는 권리)** : 미성년자와 거래한 상대방이 미성년자의 (　　)에게(미성년자 X) 법률행위의 취소권 행사 여부에 대하여 확답을 촉구하는 것 → 일정한 기간 동안 확답이 없으면 (　　)한 것으로 간주되어 거래행위는 확정적으로 (　　)하게 됨.

② **철회권** : 미성년자와 거래한 상대방은 해당 계약에 대한 추인이 있을 때까지 계약에 대한 자신의 의사표시를 철회할 수 있음.(미성년자와 법정대리인 모두에 대하여 할 수 있음) 단, 거래 당시 미성년자임을 (　　) 있었다면 철회권을 행사할 수 없음.

③ **취소권의 배제**

- 미성년자가 적극적으로 사술(속임수)을 써서 자신이 능력자임을 믿게 하거나 법정대리인의 동의를 얻은 것으로 믿게 한 경우 미성년자 측의 취소권 행사는 (　　)됨. (판례는 소극적인 사술로는 부족하고 적극적인 사술의 경우에만 미성년자 측의 취소권을 배제하고 있음. ⇒ 단순히 능력자로만 칭한 것만으로는 취소권이 배제되지 않는다.(判))

  ex) 주민등록증을 위조한 경우, 부모의 동의서를 위조한 경우 등

- 또한 미성년자와 거래한 상대방은 (　　)를 이유로 의사 표시를 취소할 수 있음

최고권	철회권
(　　)·(　　) 불문	(　　)의 경우에만 행사 가능
법정대리인이나 행위능력이 있는 자에 대해서 행사할 수 있음.	법정대리인이나 제한능력자 (　　)에 대해서 행사할 수 있음.

▶ **미성년자의 거래 상대방 보호와 관련한 tip**

- **최고권**의 대상은 (　　)에게만 가능. (　　)에게는 최고권 행사할 수 없음.
- **철회권**의 경우 거래상대방이 (　　)(미성년자가 동의 없이 한 거래임을 안 경우)인 경우 행사할 수 없음

(5) 성년의제

① **의미**: 19세 미만의 미성년자가 결혼을 하게 되면 그때부터 성년에 달한 것으로 보게 되는데, 이를 성년의제라고 함

② **효과**

㉠ 성년의제 되면 (　　)능력이 인정되어 (　　)으로 유효한 법률 행위를 할 수 있음

㉡ 부모의 (　　)은 소멸하게 되고 자녀가 있는 경우 미성년자 자신이 독립하여 (　　)을 행사할 수 있음

㉢ 다만 여전히 (　　)상으로는 미성년자이므로 (　　)법의 규율을 받아 술, 담배 등의 구입도 안 됨

㉣ 일단 성년의제 되면 그 후 이혼, 배우자의 사망 등으로 혼인이 해소된다고 하더라도 그 효과는 소멸하지 않고 (　　) 성년으로 의제됨

3. 불법행위와 손해배상

(1) 불법행위의 의미와 성립요건

① **의미:** 타인에게 고의나 과실로 손해를 입힌 가해자의 행위 → 가해자는 피해자에게 손해를 배상할 책임을 지게 됨

ex) 타인에 대한 폭행행위, 타인의 물건을 훼손하는 행위

② 성립요건

민법 제750조 "고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다"

(　　)	- 가해자가 피해자에게 손해를 야기시키는 행위
(　) 또는 (　)	- 고의 : 가해자가 자신의 행위로부터 발생한 결과를 인식하고서도 일부러 행하는 것을 의미 - 과실 : 자신의 행위로부터 발생할 일정한 결과를 부주의로 인해 인식하지 못하는 상태를 의미 - **민법에서는 책임 판단함에 있어서 고의와 과실을 구분하지는 (　　)**
(　　)	- 가해행위가 전체 법질서에 반하는 것 ⇒ 정당방위나 긴급피난의 경우 위법성이 조각되어 불법행위 책임을 지지 (　　).
(　　)	- 가해행위로 인하여 피해자에게 일정한 손해가 발생해야 함 - 재산상의 손해, (　　)상의 손해가 모두 포함됨
(　　)	- 가해행위와 손해발생 사이에 상당한 인과관계가 존재해야 함.
(　　)	- 가해자가 그 행위의 결과를 변식할 수 있는 능력이 있어야 함. - 책임능력을 판별할 때는 불법행위 당시의 가해자의 상태를 보고 판단 - 행위능력처럼 **객관적으로 유형화되지 (　　).** - 일반적으로 12세 미만의 경우 책임능력이 없는 것으로 14세 이상의 경우 책임능력이 있는 것으로 판단 (12세~14세는 case by case) (판례의 태도)

⇒ 가해자의 (　　)은 불법행위의 성립 요건이 아님을 유의!!

▶ 채무 불이행과 불법행위의 비교

채무 불이행과 불법행위는 모두 (　　) 행위라는 공통점을 가진다. 그러나 채무 불이행이 적법한 (　　) 관계를 전제로 하여 당사자 사이에서 채무를 이행하지 않는 데 대한 책임을 문제 삼는 것인데 반해, 불법 행위는 특별한 관계가 (　　) 자들 사이에서 가해행위의 책임을 문제 삼는다는 점에서 차이가 있다.

▶ 불법행위 책임에서의 위법성

일반불법행위 책임의 성립요건에서 위법성을 요하는 데, 위법성이 없다면 일반불법행위가 성립하지 않는다. 즉, 타인의 법익을 침해하는 행위는 원칙적으로 위법성이 인정되지만, 일정한 사유가 있는 때에는 위법성이 조각되어 불법 행위가 성립하지 않을 수 있다.

민법은 위법성 조각 사유로 정당방위와 긴급 피난을 규정 하고 있으나, 그 외에도 자력 구제, 피해자의 승낙, 정당 행위도 위법성 조각 사유에 해당한다.

- 정당방위 : 타인의 불법 행위에 대하여 자기 또는 제3자의 이익을 방위하기 위해 부득이 타인에게 손해를 가한 경우
- 긴급 피난 : 자기 또는 제3자의 급박한 위난을 피하기 위하여 부득이 타인에게 손해를 가한 경우

(2) 손해배상

① 의미: 불법행위나 채무불이행 등으로 타인에게 손해를 입힌 경우 그 손해를 보전해주는 것

② 손해배상의 내용

원칙	원상회복: 손해가 발생하기 이전의 상태로 회복시켜 주는 것
범위	인과관계가 있는 모든 (　　)적·(　　)적 손해
방법	(　　)배상을 원칙으로 함

예외	타인의 명예를 훼손한 경우 법원은 피해자의 청구에 따라 명예 회복에 적당한 처분의 선택이 가능. 다만 명예회복에 적당한 처분으로 '(　　)는 허용되지 않음(∵헌법재판소에서 ' (　　) '의 처분은 양심의 자유와 인격권 침해 등을 이유로 위헌 결정함)

③ 후발 손해에 대한 배상책임

의미	불법 행위와 관련하여 당사자 간에 피해액에 대해 합의하여 관련 사건이 일단락되었으나 이후 심각한 후유증이 발생한 경우 배상 책임의 문제가 발생함
인정 요건	후발 손해에 대한 배상책임이 인정되기 위한 요건 ⅰ) 합의 당시에 예측할 수 **(　　)** 손해가 발생할 것 ⅱ) 처음 합의된 액수와 후발 손해 사이에 **(　　)** 차이가 나타날 것

(3) 특수불법행위

① **의미**: 일반적인 불법행위의 성립요건과 달리 책임을 지는 성립요건이 (　　)되거나, (　　)이 저지른 행위에 대해서도 책임을 지는 경우

② **종류**

책임무능력자의 감독자책임46)	• 책임무능력자가 타인에게 손해를 가한 경우 이를 감독할 책임이 있는 자는 이를 대신하여 배상할 책임을 짐 • 이것은 책임능력이 없는 자에 대한 감독의무를 게을리한 점에서 인정되는 책임 • **피해자는 (　　)에게는 손해배상을 청구할 수 없고, (　　)에게만 손해배상청구할 수 있음** • 다만 감독자가 자신의 감독의무를 게을리 하지 않았음을 입증한 경우에는 책임이 (　　)됨
사용자 배상책임47)	• 피용자(직원)가 업무와 관련하여 타인에게 손해를 끼친 경우 사용자(사장)은 피용자의 선임·감독의 과실로 인하여 책임을 짐 • 사용자의 배상책임은 피용자의 (　　) 성립을 전제로 하는데, 이러한 경우 **피해자는 피용자에게 직접 손해배상책임을 청구하거나 사용자에게 손해배상책임을 청구하거나 선택할 수 있음 (피용자-(　　)불법행위책임, 사용자-계약상 (　　)책임, (　　)불법행위책임)** • 다만 사용자가 피용자의 선임·감독에 상당한 주의를 하였음을 입증한 경우에는 책임이 (　　)됨
공작물의 점유자·소유자 책임48)	• **점유자 책임(1차적 책임자)** - 공작물 등의 설치·보존상의 하자로 타인에게 손해를 가한 경우 점유자가 1차적인 배상책임을 짐 - 다만 점유자가 손해방지를 위해 주의를 다했음을 입증하여 책임을 (　　)받을 수 있음 • **소유자 책임(2차적 책임자)** - 점유자의 책임이 면제되는 경우 공작물 등의 소유자가 책임을 지게 됨 - **이 경우 공작물 소유자는 자신이 손해방지를 위해 주의를 다했음을 입증 하더라도 (　　)되지 않음 (　　책임)**
동물의 점유자 책임49)	• 점유하는 동물이 타인에게 손해를 입힌 경우 동물의 (　　)자가 배상책임을 짐 • 다만 점유자가 그 동물의 종류와 성질에 따라 그 보관에 상당한 주의를 다했음을 입증하는 경우 책임이 (　　)됨
공동불법행위50)	• 여러 사람이 공동으로 타인에게 손해를 입힌 경우 (　　)하여 배상책임이 인정됨. • 공동불법행위에 있어서 누가 손해를 가했는지를 알 수 (　　)나 불법행위를 (　　) 또는 (　　) 한 자도 공동불법행위의 책임을 짐 • 피해자는 공동불법행위자 전원 중 한 사람을 선택해서 피해액 전부를 청구할 수도 있고 일부를 청구할 수 있음. 이 때 공동불법행위자들은 자신의 과실비율이나 부담부분을 내세워 (　　)하지 못함. 자신의 부담부분 이상을 배상한 공동불법행위자는 다른 공동불법행위자에게 (　　)할 수 있음.

▶ **특수불법행위에서의 입증책임의 전환**

- 원칙: 일반불법행위책임에서 **(　　)가** 가해자 측의 고의나 과실 등을 입증하는 것
- 입증책임의 전환: 특수 불법행위책임에서는 **(　　) 측**이 오히려 특정내용에 대한 입증책임을 부담
- 책임능력이 없는 자의 감독자가 책임을 면하기 위해서는 **감독자 스스로** 감독의무를 게을리 하지 않았음을 입증해야 하고, 피용자가 업무상 행한 불법행위에 대해서 **사용자가** 책임을 면하기 위해서는 피용자의 선임·감독의무를 게을리하지 않았음을 입증해야하고, 공작물 등의 설치 및 관리의 하자로 인한 불법행위의 경우 그 **공작물의 점유자가** 손해발생 방지에 상당한 주의를 했음을 입증해야 하고, 자신이 점유하는 동물이 타인에게 가한 손해에 대해 **동물점유자가** 책임을 면하기 위해서는 그 동물의 종류와 성질에 따라 그 보관에 상당한 주의를 기울였음을 입증해야 함

▶ **징벌적 손해배상**

- **의미**: 가해자의 행위가 고의적・악의적・반사회적 의도로 불법행위를 한 경우 피해자에게 입증된 재산상 손해보다 훨씬 많은 금액의 배상을 하도록 한 제도
- **성격**: 정신적 피해에 대한 배상과 함께 실제 손해액보다 훨씬 많은 금액을 배상하도록 함으로써 불법행위가 반복되는 상황을 막고 다른 사람이나 기업 등이 유사한 부당행위를 하지 못하도록 예방하기 위한 형벌적 성격
- **연혁:** 1760년대 영국 법원의 판결에서 비롯되어 현재 영국의 경우 제한적으로 적용되고 있으며, 미국의 경우 많은 주에서 시행하고 있으며 배상 한도 면에서도 비교적 넓게 적용함
- **우리나라의 경우 원칙적으로 인정하고 있는 제도는 (　　)**, 예외적으로 개별법령에서 도입되고 있는 실정

가령 하도급거래 공정화에 관한 법률에서 원사업자가 수급 사업자에게 부당한 단가 인하, 발주 취소, 반품이나 기술자료 유용 등의 행위를 했을 때, 개인정보 보호법에서 개인정보처리자의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손된 경우로서 정보주체에게 손해가 발생한 때에는 손해액의 최대 ( )배를 배상하도록 함.

【2015 기출】 불법행위를 한 자에게 징벌적 손해배상을 하는 것이 원칙이다. ( )

▶ **책임능력 있는 미성년자의 불법행위책임**

- 책임능력 있는 미성년자(가령 고등학생)가 불법행위를 한 경우 다른 불법행위 책임의 요건을 모두 갖추었다면 그 미성년자는 불법행위책임을 (　　)함
- 또한 책임능력 있는 미성년자의 감독자도 불법행위책임을 부담할 수 (　　)
- 다만, 이 경우 그 감독자의 책임의 근거는 책임 무능력자의 감독자 책임(민법 제755조)이 아니라 (　　) 책임임(민법 제750조)

---

46) **민법 제755조(감독자책임)** ① 다른 자에게 손해를 가한 사람이 제753조 또는 제754조에 따라 책임이 없는 경우에는 그를 감독할 법정의무가 있는 자가 그 손해를 배상할 책임이 있다. 다만, 감독의무를 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다

47) **민법 제756조(사용자책임)** ①타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 자는 피용자가 그 사무집행에 관하여 제삼자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 그러나 사용자가 피용자의 선임 및 그 사무•감독에 상당한 주의를 한 때 또는 상당한 주의를 하여도 손해가 있을 경우에는 그러하지 아니하다.

48) **민법 제758조(공작물 등의 점유자, 소유자 책임)** ①공작물의 설치 또는 보존의 하자로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 공작물점유자가 손해를 배상할 책임이 있다. 그러나 점유자가 손해의 방지에 필요한 주의를 해태하지 아니한 때에는 그 소유자가 손해를 배상할 책임이 있다.

49) **민법 제759조(동물의 점유자 책임)** ①동물의 점유자는 그 동물이 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 그러나 동물의 종류와 성질에 따라 그 보관에 상당한 주의를 해태하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.

50) **민법 제760조(공동불법행위자의 책임)** ①수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다.
②공동 아닌 수인의 행위 중 어느 자의 행위가 그 손해를 가한 것인지를 알 수 없는 때에도 전항과 같다.
③교사자나 방조자는 공동행위자로 본다.

[참조] **개인간의 분쟁 해결**

1. 간편한 민사 분쟁해결 절차

(1) 내용 증명 우편 제도

① **의미** : 발송인이 언제, 누구에게, 어떤 내용의 문서를 발송했다는 사실을 우체국에서 공적으로 증명해주는 특수한 우편제도

② **의의** : 발송인의 입장을 정확하게 수취인에게 전달할 수 있으며, 추후 법정에서 중요한 증거자료로 활용 가능하며, 상대방에게 공식적인 해결 절차에 들어갔음을 알려주어 반응을 이끌어내는 효과를 기대할 수 있음

③ **활용 영역** : 타인에게 차용해준 금전을 돌려받지 못할 때, 물품 등을 구매했으나 하자가 생겼음에도 환불 등을 해주지 않을 경우 등

④ **절차** : 동일한 내용의 우편물을 3통 작성하여 우체국에 제출하면, 1통은 수취인에게 발송하고, 1통은 발송인, 나머지 1통은 우체국이 각각 보관하게 됨

⑤ **법적효력** : 내용증명이 있다고 하여 **우편에 기재된 내용 그대로 사실관계가 ( )되는 것은 아니고, 우편에 기재된 내용과 발송사실만을 증명해줄 뿐임**. 또한 내용 증명을 발송한 사실이 인정되더라도 강제 집행 등이 바로 인정되는 것은 아님. 그러므로 강제 집행을 위해서는 판결 등의 별도의 절차가 필요함.

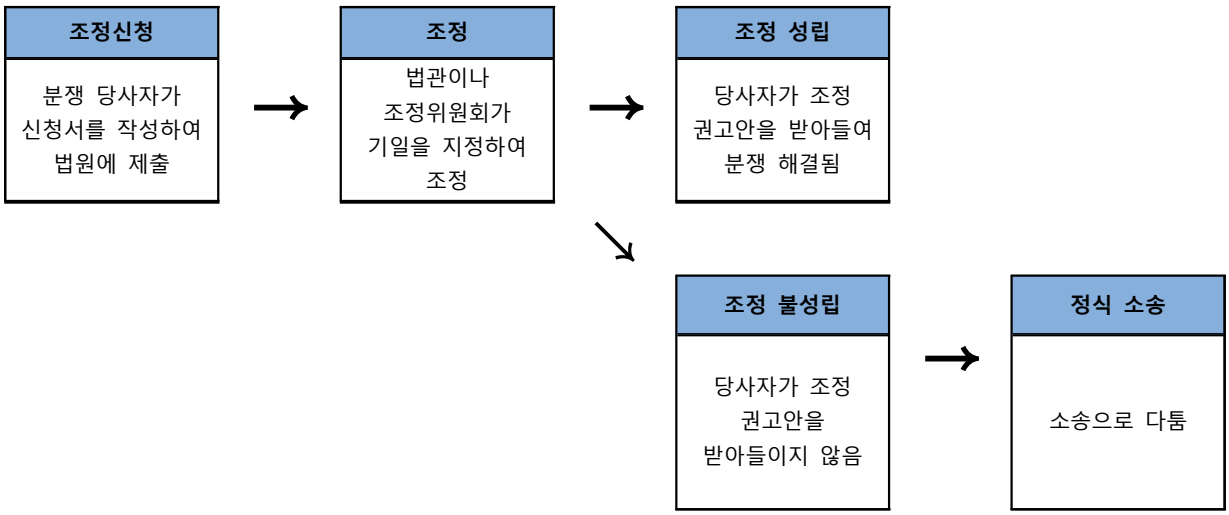
▶ **공증** : 특정한 사실 또는 법률관계의 존재여부나 내용을 공적으로 증명하는 행위 ⇒ 분쟁의 발생을 예방하는 효과. 계약서 작성 후 공증을 받아두면 간편하게 자신의 권리 보전 가능. ⇒ 계약서에 집행력 있는 공증을 받으면, 이 서류가 곧 집행이 가능한 문서가 되어 강제집행 절차에 들어갈 수 있음.

(2) 민사 조정 제도

① **의미** : 소송을 하기 앞서 법관이나 조정위원회에서 타협안을 제시하고 당사자들에게 그것을 수락하도록 ( )하는 절차

② **의의** : 정식소송에 비해 감정을 상하지 않고 원만·신속하게 분쟁을 해결할 수 있음.

③ **진행 과정**



④ **조정 성립의 효력** : 조정안에 대해서 분쟁 당사자들이 그것을 받아들이면 조정이 성립하고, 조정조서가 작성된다. 이러한 조정조서는 재판상화해와 동일한 효력이 있고 분쟁당사자들은 이에 대해서는 더 이상 다툴 수 없음.

(3) 소액 사건 심판 제도

① **의미** : **( )천만원을 초과하지 않는 금액**의 금액을 목적으로 하는 사건에 대해서는 정식 소송에 비해 신속하고 간편

한 절차로 진행하는 재판 제도

② **대상** : 대여금이나 물품대금 등이 3천만원을 초과하지 않는 소액 사건

③ **특징**

- **시간과 비용이 절감** : 소송비용이 일반 소송보다 훨씬 저렴하고 소송기간도 짧음
- **소 제기의 간편** : 법원사무관에게 구술하는 형태로 소를 제기하는 것도 가능
- **피고가 특별한 답변서 없이 1회라도 출석하지 않으면 원고의 청구를 인정하는 것으로 처리됨**

④ **절차**

ⅰ) **소송제기** : 소장을 작성한 후 제출하거나 법원에 출두하여 구두로 제기

ⅱ) **변론방식** : 가급적 1회의 변론으로 심리를 마치며, 판사가 직접 증인을 심문함.

ⅲ) **불복** : 소액사건 심판에 대해 불복하는 경우 지방법원 본원 합의부에서 2심 재판을 진행

2. 민사소송 절차

① 개인 간의 다툼을 국가의 재판권에 근거하여 조정하고 해결하는 가장 강제적인 방법

② 의의 : 개인 간의 다툼을 해결하는 가장 강력하고 확실한 최후의 절차

▶ **민사소송의 구제절차**

분쟁 발생	갑이 을에게 대여금을 반환을 청구하였으나 을은 금전 대여사실 자체를 부인함.
⇓	
소송제기 전	**가압류를 통한 채권 보전** – 비록 갑이 소송에서 이기더라도 을에게 재산이 없거나, 혹은 을이 고의로 재산을 빼돌린다면 갑은 자신의 대여금을 받지 못할 수 있음. 가압류를 통해 을은 임의로 자신의 재산을 처분하지 못함
⇓	
소송제기	민사소송이 제기되면 재판장은 피고에게 소장 부본을 송달하여 어떤 소송이 제기 되었는지를 알려주고, 재판기일을 정하여 원고와 피고를 소환함. 을은 이에 대해서 이의가 있으면 자신을 주장을 담은 답변서를 법원에 제출할 수 있음
⇓	
주장및 답변, 항변	민사소송의 경우 형사소송과 달리 소송당사자는 자신의 주장에 대해 적극적으로 주장하고 입증해야 하며, 이에 대해 상대방은 그 주장을 부인하거나 항변을 통해 사실이 아님을 증명해야 한다. 만약 변론 기일에 당사지가 법원에 출석하지 않으면 상대방의 주장을 그대로 인정하는 것으로 처리되므로 불리한 판결을 받을 수 있게 된다.
⇓	
판결의 선고	- 법원이 심리를 완료하면 보통 2~3주 후 판결을 선고 - 원고가 판결 확정 전에 소를 취하하거나 청구를 포기, 화해 등으로 소송이 종료되기도 함 - 당사자가 판결에 승복하면 판결은 확정되고 소송절차는 종료됨
⇓	
항소, 상고	- 항소 : 1심 판결에 불복한 당사자는 상급법원에 항소할 수 있음 - 상고 : 2심(항소심) 판결에 불복한 당사자는 대법원에 상고할 수 있음
⇓	
소송 이후 (강제 집행)	판결을 통해 갑의 승소가 확정된 이후에도 여전히 을이 대여금과 이자를 반환하지 않는 경우 갑은 을의 재산을 지정하여 집행기관에 강제집행을 신청할 수 있음.

(3) 판결 이외의 방식을 통한 소송 종료 방식

① **소 취하** : 소송을 제기하였으나 종국 판결이 확정되기 전에 원고가 소송의 전부 또는 일부를 철회하는 행위 → 소가 취하되면 처음부터 소송이 없었던 것으로 간주되며, 이에 대해서 피고가 이의를 하지 않을 경우 피고 역시 소 취하에 동의한 것으로 간주됨

② **재판상 화해** : 소송이 진행되는 도중 법원이 화해 권고 결정을 하고. 이에 대해 당사자가 이의를 하지 않고 그 권고안을 받아들이는 경우 당사자들은 화해한 것이 되고 화해조서를 작성되면 소송이 종료됨

(4) 민사소송과 형사소송의 비교

	민사소송	형사소송
원고	피해자(채권자)	검사
피고	가해자(채무자)	범죄인(가해자)
소송의 시작	원고의 소장 제출로 소송 시작	검사의 공소 제기로 소송 시작
변호인 여부	변호인의 도움 없이도 소송 가능	변호인 참석 반드시 필요
재판의 가능성	당사자의 합의, 소 취하, 화해 등으로 재판 종료될 수 有	당사자와 합의와 관계없이 재판은 계속 진행됨

3 가족관계에 관련된 법

(1) 혼인(婚姻)

① 혼인의 의미와 성립요건

㉠ 의미: 남녀가 부부가 되는 것으로 일종의 계약

㉡ **성립요건** (실질적 요건 + 형식적 요건)

실질적 요건	① **당사자의 자유로운 혼인 의사의 (　　)** ② 혼인의 장애 사유가 없을 것 - 민법에 규정된 혼인 가능한 연령(18세 이상)에 해당해야 함 - 혼인 가능한 연령(18세)의 미성년자는 부모의 동의를 얻어야 함 - 일정 범위의 근친(8촌 이내의 혈족 등) 사이의 혼인이 아닐 것 - 해당 혼인이 중혼(重婚)이 아니어야 함
형식적 요건	**혼인 (　　)**

② 혼인의 법적 효과

㉠ 새로운 친족 관계 발생 (부부 관계 및 인척 관계가 발생)

㉡ 동거, 부양, 협조, 정조 (　　) 발생 (**동/부/협/정**)

㉢ 부부 별산제 적용, 혼인 생활 비용의 공동 부담, 부부간 (　　)의 가사에 대한 대리권 인정됨

㉣ **성년의제**: 만18세인 미성년자가 혼인하면 민법상 성인으로 간주되어 단독으로 법률 행위가 가능

㉤ 가정생활

(　　)	부부가 각각 혼인하기 전부터 가졌던 재산 및 혼인생활 중에 자기 명의로 취득한 재산을 그의 (　　)재산으로 하여, 각자가 관리·사용·수익하게 하는 제도
(　　)	• 부부 상호 간에는 일상적인 가사에 관하여 서로 대리할 수 있으며, 이로 인한 채무에 대해서는 부부가 (　　) 책임을 진다는 것 • 일상적인 가사의 예: 부부의 공동생활에 상적으로 필요한 쌀과 부식 등 식료품 구입, 생활용품 등 일용품 구입, 의복 및 침구류 구입, 거주지의 월세 지급 등과 같은 의식주에 관한 사무, 교육비·의료비, 자녀 양육비의 지출 등 • 다만, 일상생활비로서 객관적으로 타당한 범위를 넘어선 금전 차용이나 가옥임대, 어음 배서, 근저당 설정, 채부보증, 부동산 처분 등의 행위 등은 일상적 가사의 범위에 속하지 않음 ⇒ 대리권이 인정되지 않고 연대 책임을 지지 않음
(　　)	부부 간 **혼인 중**에 한 계약은 부부 중 한 사람이 혼인 중에 일방적으로 취소할 수 있도록 함

(3) 사실혼

① **의미**: 당사자가 모두 혼인의 의사를 가지고 혼인 생활의 실체를 가지고 있지만 혼인의 형식적 요건인 혼인 (　　)가 결여된 경우로서 이는 혼인의 의사가 없는 단순한 동거와는 구별됨. (ex, 결혼식을 마친 부부가 아직 혼인신고를 하지 않고 혼인 생활을 하고 있는 경우)

② **효력**

㉠ 신고를 전제로 인정되는 효력은 인정되지 않음 ⇒ 부부 사이에는 상속이 인정되지 않고, 사실혼 사이에 출생한 자의 경우 (　　)가 되며, 모(母)가 단독으로 친권을 행사하고, 부(父)가 친권을 행사하기 위해서는 부(父)는 (　　) 절차를 거쳐야 함

㉡ 법률혼이 성립하지 않았기 때문에 별도의 (　　) 절차는 필요 없음

㉢ 신고를 전제로 하지 않는 효력은 사실혼에서도 인정됨

⇒ (　　) 의무, (　　) 대리권은 인정됨 ⇒ 동거·부양·협조·정조 의무, 일상가사 대리권은 인정됨.

▶ 법률혼과 사실혼의 공통점
①
②
③

(4) 이혼

① **의미**: 혼인 중에 당사자의 협의나 재판을 통해 혼인을 해소시키는 것

② 이혼의 유형: 협의 이혼, 재판상 이혼

협의 이혼	• **의미**: 부부의 자유로운 의사에 기인하여 이혼을 합의하는 경 • **이혼 사유**: 이혼 사유는 제한이 (　) • **절차**: **법원에 이혼 의사 확인 신청 → 숙려기간[51] (1개월 or 3개월) → 이혼의사의 확인(가정법원) → (　　)(이혼의 효력 발생)** • 자녀의 양육에 관한 사항 및 재산에 관한 사항 결정: 친권자, 양육자, 양육비 결정, 면접 교섭권 행사 여부 및 방법 결정, 이혼에 따른 재산 분할의 액수와 방법 등도 결정
재판상 이혼	• **의미**: (　)이 정한 사유에 해당하는 경우 법원의 (　)에 의하여 혼인 관계를 해소시키는 것으로 당사자 일방의 청구에 의해 가능함 • **절차**: **재판이혼 신청 → 이혼 (　)(가정법원) → 이혼 소송 → 이혼판결의 (　)(이혼의 효력 발생) → 이혼신고(신고하지 않아도 이혼 판결로 이혼의 효력은 발생)** • **이혼사유:** 민법에 정해져 (　) ⅰ) 배우자가 부정한 행위를 한 때 ⅱ) 배우자가 악의로 다른 일방을 유기한 때 ⅲ) 배우자 또는 그 직계존속으로부터 심히 부당한 대우를 받은 때 ⅳ) 자기의 직계존속이 배우자로부터 심히 부당한 대우를 받은 때 ⅴ) 배우자의 생사가 3년 이상 분명하지 않은 때 ⅵ) 기타 혼인을 하기 어려운 중대한 사유가 있을 때

③ 이혼의 법적 효과

㉠ 혼인에 의해 성립된 친족 관계 및 권리·의무 (　)

㉡ 부부 사이에 출생한 미성년인 자녀가 있는 경우 친권자나 양육자를 정해야 함

㉢ **면접 교섭권**: 자녀를 양육하지 않는 부모의 일방과 자녀의 권리

㉣ **재산분할 청구권의 발생**: 부부가 혼인 중에 공동으로 마련한 재산을 분할청구할 수 있음. (　) 배우자도 청구 가능

㉣ **위자료 청구권**: 혼인 파탄의 책임이 있는 자에게 (　)인 손해배상청구 가능

▶ 협의 이혼과 재판상 이혼의 공통점과 차이점
(1) 공통점
① 재산(　) 청구권 인정
② 친권자, 양육자, 양육비 결정
③ 면접 교섭권 행사
④ (　)의 일정한 절차를 거쳐야 함

51) 이혼숙려기간 : 부부가 감정에 치우친 나머지 경솔하게 이혼하는 것을 막기 위해 부부가 협의이혼을 신청하고 나서 일정 기간이 지나야만 법원이 이혼을 허가해 주는 제도. **보통 숙려기간은 ( )개월, 미성년자의 자녀가 있는 경우에는 ( )개월.**

(2) 차이점
① 이혼숙려기간은 (　　) 이혼에서만 필요함
② 이혼의 효과 발생 시기 (협의 이혼-이혼(　　) 시, 재판상 이혼 - 이혼 (　　) 확정 시)
③ 이혼 사유 (협의 이혼-이혼 사유 제한 (　　), 재판상 이혼 - 민법에서 이혼 (　　)를 규정하고 있음)

▶ 유책 배우자
① 의미 : 혼인 파탄의 책임 있는 자
② 유책 배우자의 (　　)상 이혼 청구는 유책주의를 취하고 있어 인정하고 있지 않음.(판례)
③ 유책배우자라도 재산(　　) 청구권은 행사 가능함. 다만 (　　) 배상을 할 가능성이 높음.

2. 부모와 자녀의 법률관계

(1) 출생

① 출생시점

㉠ 출생으로 인해 (　　)능력이 발생하여 권리·의무의 주체가 될 수 있음

㉡ 민법은 태아가 살아있는 상태로 완전히 엄마의 몸 밖으로 나온 때 출생한 것으로 봄 (　　노출설)

㉢ 다만, 유/불/상/인의 경우 태아도 (　　)능력 인정됨 (유증을 받거나, 불법행위에 기한 손해배상 청구의 경우, 상속의 경우)

② 출생신고

㉠ 출생증명서를 주민센터에 제출함 → 가족관계등록부 및 주민등록부에 기재함으로써 법적으로 가족과 사회의 구성원으로 인정됨 (**【주의】 출생신고를 하지 않았다고 (　　)능력이 부정되는 것은 아님!!**)

㉡ **이름**: 한글이나 대법원 규칙으로 정해져 있는 한자 사용. 글자 수는 성을 제외하고 5자 이내. 개명 시에는 가정법원에 개명 허가 신청 받아서 가능함

③ 친자(親子) 관계

- 부모와 자식 간의 법률관계

㉠ 친생자

- 혼인 중 또는 혼인 외의 관계에서 출생한 혈연관계의 자녀
- 법률혼 관계에서 출생한 자녀는 '혼인 중의 출생자'이며, 법률혼 관계가 아닌 남녀 사이에서 태어난 자녀는 '혼인 외의 출생자'로 친자 관계 확인을 위해서는 (　　)[52] 절차를 거쳐야 함
- '혼인 외의 출생자'에는 부(父)에게 인지된 자녀와 인지되지 않은 자녀가 있음
- 기본적으로 법률혼을 한 부부에서 태어난 혈연관계를 바탕으로 함.

㉡ 입양

- 혈연 관계가 없더라도 인위적으로 법률상 친자 관계를 의제하는 제도
- 입양에는 일반입양과 친양자 제도가 있음
- 적법한 절차를 거쳐 일반 입양된 자는 입양된 때부터 양부모의 친생자와 같은 지위를 가지며, (　　)가 친권자가 됨
- 일반 입양은 양자의 입양 전 친족 관계에 영향을 미치지 않아 친생부모와 양부모 (　　) 상속 관계와 부양 관계가 존속함
- **친양자 제도**

52) **인지(認知)** - 혼인 이외의 관계에서 태어난 자녀에 대해 부 또는 모가 자신의 아이라고 인지하는 절차. 혼인 이외의 자의 경우 인지를 통해 법률상의 친자 관계가 형성됨

- 가정 법원에 미성년자에 대한 친양자 입양을 청구하여 받아들여지면 양부모의 혼인 중의 출생자로 간주됨
- 일반 입양과 달리 (　　)의 성과 본을 따르고, 친양자 입양이 확정되면 특별한 경우(ex. 갑의 어머니와 재혼을 한 자가 갑을 친양자로 입양할 경우에 갑과 갑의 어머니 사이에 친족 관계가 종료되지 않음)를 제외하고는 입양 전의 친족 관계가 (　　)됨

- 양부모가 이혼을 하더라도 양부모와 양자 사이에 입양 취소 또는 파양의 사유가 없다면 양자 관계가 소멸되지 않고 그대로 (　　)됨. ⇒ 양부모가 이혼하고 양자를 양육하지 않은 양부나 양모와 양자 사이에도 친자 관계가 인정되고 (　　)도 인정됨.

구분	일반 입양	친양자 제도
성립요건	당사자의 (　　) (단, (　　) 입양 시 가정법원의 허가가 필요)	가정법원의 (　　)
자녀의 성과 본	친생부의 성과 본을 그대로 (　　)함	양부의 성과 본으로 (　　)
친생부모와의 관계	그대로 (　　) ⇒ 친생부모와 양부모 모두에 대하여 (　　) 가능	친생부모와의 관계 (　　)됨 ⇒ 양부모에 대해서만 (　　)이 가능하고, 친생부모 사망 시 (　　) 불가
양자의 나이 제한	(　　) (다만, 입양자가 양부모보다는 연장자여서는 안 됨 ⇒ 동갑이여도 가능)	(　　)에 한함
양부모의 요건	양부모는 성년자이기만 하면 족하고 (　　)라도 무방함	· 3년 이상의 혼인 중인 법률혼의 부부여야 함 · 혼인 중의 부부의 일방이 그 배우자의 친생자를 친양자로 하는 경우에는 1년 이상의 혼인 관계를 유지하면 됨
효력	· 입양 시부터 혼인 중의 자로 간주됨 · 다만, 친생부모와의 관계에서는 친권을 제외하고는 친족 관계가 존속함 ⇒ 친부모와 양부모의 친권 충돌 시 (　　)의 친권을 따름	· 재판 확정 시부터 혼인 중의 자로 간주됨 · 이 때 친생부모와의 법적인 관계가 모두 (　　)됨

④ **친권**

㉠ **의미**: 부모가 (　　)인 자녀에 대해 갖는 신분·재산상의 여러 권리와 의무

㉡ **내용**: 자녀에 대한 보호와 양육의 권리와 의무, 거소 지정권, 징계권, 자녀의 재산에 대한 관리권, 법률행위의 동의·대리권 등

㉢ **행사**

ⓐ **원칙**: 부부가 (　　)으로 행사함

ⓑ **예외**: 부모 중 한쪽이 친권을 행사할 수 없는 경우에는 다른 한쪽이 단독으로 행사 가능

ⓒ **친권자 지정**: 부모의 이혼 시 부모가 협의하여 친권 행사자를 지정하고, 협의가 이루어지지 않는 경우에는 부모의 신청에 의하여 가정법원에서 친권자를 지정함

㉣ **상실(소멸)**

ⓐ **친권 상실**: 부모가 친권을 남용하거나 자녀의 복리를 현저히 해치거나 해칠 우려가 있는 경우에는 자녀의 친족 또는 검사의 청구에 의하여 가정법원에서 친권 상실을 선고할 수 있음

ⓑ **친권 소멸**: 미성년인 자(子)가 (　　)에 달하거나 (　　)을 하게 되면 친권이 소멸함

3. 사망과 관련된 법

(1) 사망과 유언

① 사망의 시점

심폐정지설	심장과 폐의 가능이 다한 때
뇌사설	심폐기능은 아직 정지하지 않았지만 뇌 기능이 정지한 때

② 사망의 효과

㉠ 사망자는 (　　)능력이 소멸됨

㉡ 상속의 개시

㉢ 부부의 경우 혼인이 해소됨

③ 상속의 의미와 방식

㉠ **의미**: 사람이 사망함으로써 그가 가지고 있는 재산에 대한 권리와 의무가 일정범위의 친족에게 **(　　)으로 승계**되는 것 ⇒ 적극적 재산만 상속하고 소극적 재산(채무)은 상속하지 않을 수는 없음.

㉡ **방식**: (　　)이 우선. 유언이 없거나 (　　)인 경우에는 법정상속이 개시됨.

④ 유언

㉠ **법에서 정한 (　　)이나 (　　)에 맞게 한 유언만 인정됨**.(엄격한 형식을 요함) ⇒ 아무리 사망자의 진실한 내용을 담고 있는 유언이라고 할지라도 법에서 정한 형식이나 절차에 위배된 것은 (　　).(**요식행위**)

㉡ 우리 민법에서 인정하고 있는 유언의 형식은 **5종류**(자필증서(0), 녹음(1), 공정증서(2), 비밀증서(2+), 구수증서(2+)) **(편저 주- 괄호 안의 숫자는 필요한 증인의 숫자)**

㉢ 유언은 언제든지 (　　)가 가능함

㉣ **만 (　)세 이상**이면 단독으로 유언이 가능함. ⇒ 만 17세 미만자의 유언은 (　　)가 됨

㉤ 유언의 경우 **(　　)능력**을 갖춘 상태의 유언만이 유효한 것으로 인정됨 ⇒ 의사무능력 상태 하에서의 유언은 (　　)가 됨

[참조] 유언과 관련된 주요 민법 규정

제1060조(유언의 요식성) 유언은 본법의 정한 방식에 의하지 아니하면 효력이 발생하지 아니한다.
제1061조(유언적령) 만17세에 달하지 못한 자는 유언을 하지 못한다.
제1065조(유언의 보통방식) 유언의 방식은 자필증서, 녹음, 공정증서, 비밀증서와 구수증서의 5종으로 한다
제1066조(자필증서에 의한 유언) ①자필증서에 의한 유언은 유언자가 그 전문과 연월일, 주소, 성명을 자서하고 날인하여야 한다.
제1067조(녹음에 의한 유언) 녹음에 의한 유언은 유언자가 유언의 취지, 그 성명과 연월일을 구술하고 이에 참여한 증인이 유언의 정확함과 그 성명을 구술하여야 한다.
제1068조(공정증서에 의한 유언) 공정증서에 의한 유언은 유언자가 증인 2인이 참여한 공증인의 면전에서 유언의 취지를 구수하고 공증인이 이를 필기낭독하여 유언자와 증인이 그 정확함을 승인한 후 각자 서명 또는 기명날인하여야 한다.
제1069조(비밀증서에 의한 유언) ①비밀증서에 의한 유언은 유언자가 필자의 성명을 기입한 증서를 엄봉날인하고 이를 2인 이상의 증인의 면전에 제출하여 자기의 유언서임을 표시한 후 그 봉서표면에 제출연월일을 기재하고 유언자와 증인이 각자 서명 또는 기명날인하여야 한다.
제1070조(구수증서에 의한 유언) ①구수증서에 의한 유언은 질병 기타 급박한 사유로 인하여 전4조의 방식에 의할 수 없는 경우에 유언자가 2인 이상의 증인의 참여로 그 1인에게 유언의 취지를 구수하고 그 구수를 받은 자가 이를 필기낭독하여 유언자의 증인이 그 정확함을 승인한 후 각자 서명 또는 기명날인하여야 한다.
②전항의 방식에 의한 유언은 그 증인 또는 이해관계인이 급박한 사유의 종료한 날로부터 7일내에 법원에 그 검인을 신청하여야 한다.
제1072조(증인의 결격사유) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 유언에 참여하는 증인이 되지 못한다.
1. 미성년자
2. 피성년후견인과 피한정후견인
3. 유언으로 이익을 받을 사람, 그의 배우자와 직계혈족
② 공정증서에 의한 유언에는「공증인법」에 따른 결격자는 증인이 되지 못한다.

⑤ **상속**

의미	유언이 ( )거나 유언이 ( )인 경우 민법에서 정한 방식과 절차에 따라 법정 상속이 개시됨
상속의 주체	• **사람(자연인)**. but ( )도 예외적으로 권리능력을 인정받아 상속 가능 • **법인은 권리능력은 있지만 그 성질상 ( )은 인정 X . but ( )은 가능**
상속 순위	• 법정 순위에 따르며, 선순위의 상속인이 있는 경우에는 후순위의 상속인은 상속을 받을 수 없음 • **1순위: 피상속인의 직계( )** • **2순위: 피상속인의 직계( )** • **3순위: 피상속인의 ( )** • **4순위: 피상속인의 4촌 이내의 ( )** • 배우자의 경우 직계비속이나 직계존속이 있으면 그들과 공동으로 상속받으며, 직계비속이나 직계존속이 없으면 ( )으로 상속받음
상속분	• 원칙: 동 순위의 상속인들끼리는 ( )분할 (다만, 배우자의 경우 공동 상속인의 상속분에 ( )%를 가산하여 상속 받음) • **균등분할**: 성별, 결혼 여부 등에 관계없이 모두 똑같은 액수를 상속받음 • **기여분**: 피상속인의 재산 형성에 기여하였거나 피상속인을 특별히 부양한 상속인은 일정액을 가산하여 상속받을 수 있음 • **유류분 제도** - 피상속인이 상속 재산을 유증하여 상속인들이 상속을 받을 수 없거나 일정 액수 이하로 상속분이 적어지는 경우 상속인들이 자신의 몫을 청구할 수 있게 하는 제도 [**직계비속과 배우자는 법정상속분의 ( ), 직계존속과 형제자매는 법정상속분의 ( )**] (ex) 아버지가 전 재산을 종교단체에 기부한다는 유언을 하고 사망한 경우 남은 유족들은 자신의 상속분의 1/2 또는 1/3을 받지 못하는 경우 유증받은 자를 상대로 유류분의 반환을 청구함) ⇒ **유류분 ( )을 상속받은 법정 상속인과 상속인이 ( ) 자는 유류분을 청구할 수 없음** - 유류분 제도는 피상속인의 상속재산 처분의 ( )를 인정하는 제도가 아니라 **정당한 상속인을 보호하기 위한 제도로서 피상속인의 상속재산 처분의 자유를 ( )하는 제도**임
( ) 보호	- **( )**: 상속인이 상속 재산과 채무 중 어느 쪽이 많은지 알기 어려울 때 상속 재산의 한도 내에서 피상속인의 채무를 변제한다고 하는 조건을 붙여서 상속을 수락하는 것 - **( )**: 상속인의 지위를 포기하는 것으로, 주로 상속 재산보다 채무가 많은 경우 재산과 채무 모두 물려받지 않겠다는 것 - 상속 재산보다 상속 채무가 더 많은 것을 알지 못한 상태에서 단순 승인하였다가 나중에 이를 알게 된 경우, 그 사실을 알게 된 때부터 3개월 이내에 한정 승인 할 수 있음

Ⅴ. 사회생활과 법

1 형법의 의의와 기능

1. 형법과 죄형법정주의

(1) 범죄와 형벌

① **범죄**: 법률로 정해져 있으며, 형벌이 부과되는 반사회적인 행동

② **형벌**: 범죄가 저질러졌을 때 부과되는 법률상의 제재

③ **형벌의 본질**

(　　)주의	• 형벌에 관한 전통적인 견해 • 범죄자에 대한 응징의 수단이 형벌임
(　　)주의	• 형벌에 관한 최근의 견해 • 범죄인을 교육시켜 사회에 적응할 수 있도록 형벌을 부과

(2) 형법의 의의

① 일반적 의미 : 사회 질서를 유지하기 위해 특별히 중대한 반사회적 행위를 범죄로 규정하고, 이에 대해 어떠한 형사 제재를 부과할 것인가를 규정한 법률

② 형식적 의미 : '(　　)'이라는 명칭이 붙은 법률

③ 실질적 의미 : 법의 명칭과 형식을 불문하고 범죄와 그에 대한 형사 제재(형벌 또는 보안 처분)를 규율하고 있는 모든 법 규범

ex) 도로 교통법, 폭력 행위 등 처벌에 관한 법률 등

(3) 형법의 필요성과 기능

(1) 형법의 필요성 : 범죄 행위에 대해 개인적인 응징과 보복을 금지하여 사회적 혼란을 방지함 → 공적인 관점에서 형법을 만들어 가해자를 형벌로 처벌할 필요성이 생김

(2) (　　)적 기능

① 개인이나 공동체의 존립을 해치거나 위협하는 행위를 범죄로 규정하여 형벌을 부과함 → 사회 윤리적 행위 가치를 보호함

② 즉, (　　)로부터의 보호

(3) (　　)적 기능

① 국가가 행사할 형벌권의 내용과 한계를 명확히 하여 국가 권력의 자의적인 형벌권 남용을 방지함 → 국민의 자유와 권리 보장

② 즉, (　　)로부터의 보호

(4) 죄형법정주의

① **의미**: 어떤 행위가 범죄가 되고 그 범죄에 대하여 어떠한 형벌을 가할 것인지를 미리 국회에서 제정한 (　　)로 정해야 한다는 근대 형법의 기본원리

형식적 의미	(　　)이 없으면 범죄도 없고 형벌도 없다. → 즉 범죄의 종류와 그 처벌의 내용은 미리 성문의 법률로 규정되어 있어야 한다는 것
실질적 의미	**(　　)** 법률이 없으면 범죄도 없고 형벌도 없다. → 법률의 내용이 실질적 정의에 부합해야 한다는 것
국가의 과도한 형벌권의 행사로부터 국민들의 자유와 권리를 보호하기 위해 ⇒ 법관의 자의(형식적 의미에서 도출)와 입법부의 자의(실질적 의미에서 도출)로부터 국민들의 자유와 권리 보호	

② **등장 배경** : 국가의 자의적인 형벌권 행사로부터 시민의 자유와 권리를 보호하려는 근대 인권 사상의 요청

③ **죄형 법정주의의 의미 변천**

- **근대적 의미의 죄형 법정주의** : "법률이 없으면 범죄도 없고 형벌도 없다." → 법률만 있으면 그 (　　)을 문제 삼지 않아 부당한 법률에 의한 형벌권의 남용을 방지하기 어려움
- **현대적 의미의 죄형 법정주의** : "(　　)한 법률이 없으면 범죄도 없고 형벌도 없다." → 법률의 내용도 정의에 합치되도록 적정할 것을 요구함으로써 법관의 자의적 판단뿐 아니라 입법자의 자의로부터 국민의 자유와 권리를 보장함

【모의고사 지문】 형벌불소급의 원칙은 사회권적 기본권의 실현과 관계된다. ( ) (∵(　　)적 기본권의 실현과 관계됨)

④ **내용**

(　　) **(성문법률주의)**	• 법률로 정하지 않은 범죄와 형벌은 인정하지 않음 • 관습이나 불문법은 적용해서는 안됨 but **범죄자에게 유리한 관습법은 적용 가능**
(　　) **(형벌불소급의 원칙)**	• 행위 당시 범죄로 규정하지 않은 행위는 추후에 범죄로 규정하여 처벌할 수 없음 • but **범죄 후 법률의 변경에 의하여 그 행위가 범죄를 구성하지 않거나 형이 구법보다 가벼울 때에는 (　　) 적용이 가능**
(　　)	• 무엇이 범죄이고 각 범죄에 대하여 어떠한 형벌이 부과될 것인지 누구나 알 수 있도록 명확하게 규정되어야 함
(　　)	• 어떠한 행위에 적용할 법 규정이 없을 경우 이와 유사한 성질의 법 규정을 가져와 적용해서는 안 됨 • **유추해석은 법관의 의한 법 창조**의 의미 • but **범죄자에게 유리한 유추해석은 가능**
(　　)	• 범죄와 형벌의 **내용이 적정**해야 함. • 범죄와 형벌간의 균형이 이루어져야 함 • 비례성의 원칙이라고도 하며, 현대 죄형법정주의에서 추가됨

[수험 tip]

① 관습형법 금지의 원칙, 소급입법금지의 원칙, 유추해석 금지의 원칙에 있어서 범죄자(피고인)에게 (　　)한 경우에는 관습형법을 적용하거나 법률을 소급하여 적용하거나 유추해석하여 적용하는 것이 가능함을 유의함.

② 또한 **(　　)의 원칙**은 실질적 죄형법정주의와 관계됨을 유의.

▶ 명확성의 원칙에 반한다고 본 판례

① 도박 기타 범죄 등 '선량한 풍속' 및 '사회질서에 반하는 행위'
② '공공의 안녕 질서 또는 미풍양속을 해하는' 행위
③ 가정의례의 참뜻에 비추어 합리적인 범위 안에서
④ '저속'의 개념
⑤ 잔인성을 조장할 우려, 범죄의 충동을 심히 해할 우려
⑥ 아동의 덕성을 해할 우려
⑦ 약사법에서의 '약국관리에 필요한 사항'
⑧ 공중도덕상 유해한 업무에 취직하게 할 목적으로 직업소개나 근로자 모집을 한 사람을 처벌하는 행위

▶ 적정성의 원칙에 반한다고 본 판례

① 특가법 도주차량이 살인죄에 비해 그 법정형을 더 무겁게 한 것은 형벌 체계상의 정당성과 균형을 상실한 것으로 인간의 존엄과 가치, 평등성원칙, 과잉 입법 금지의 원칙에 반한다.
② 상관을 살해한 경우 사형만을 유일한 법정형으로 규정하고 있는 군형법 제53조 제1항은 존속살해죄보다도 더 무겁게 처벌하므로 적정성의 원칙에 위반된다.

▶ 유추해석 금지의 원칙

구 의료법 제21조 제1항은 "의료인은 각각 진료기록부 또는 간호기록부를 비치하여 그 의료행위에 관한 사항과 소견을 상세히 기록하고 서명하여야 한다."라고 규정하고 있고, 구 의료법 제69조는 제21조 제1항의 규정에 위반한 자는 300만 원 이하의 벌금형에 처하도록 규정하고 있다. 교통사고로 입원한 환자에 대하여 진료기록부에 물리치료 횟수 및 약품과 주사투여 횟수를 실제 시행횟수보다 과대 기재하는 등 허위의 진료기록부를 작성한 행위가 진료 기록부를 비치하지 아니하였거나 진료기록부에 그 의료행위에 관한 사항과 소견을 상세히 기록하고 서명하지 아니한 것이라고 볼 수는 없다는 이유로 무죄라고 판단한 원심의 조치는 옳다. 문헌상 '상세히 기록하여야 한다.' 라고만 규정하고 있을 뿐 '허위로 작성하여서는 아니 된다.' 라거나 '허위 사항을 기재하여서는 아니 된다.'라고 규정하고 있지 않기 때문이다.

– 대법원 2005. 11. 24. 선고 2002도4758 판결 –

☞ 사안의 경우 허위의 진료기록부를 작성한 행위에 대하여 소송 진행 중이고, 이에 대한 직접적인 처벌 규정이 없는 경우 진료기록부를 기록·서명하지 않은 경우 처벌하는 규정을 적용하는 것은 **유추해석 금지의 원칙에 반한다**고 본 판례

⇒ **그 외 유추해석 금지 원칙에 반한다고 본 판례**

① 군형법상 상관면전모욕죄의 구성요건 해석에 있어 '전화통화'를 면전에서의 대화라고 해석하여 처벌하는 것은 유추해석 금지 원칙에 반한다.
② '운전면허를 받지 아니하고'라는 법률 문언의 의미에 '운전면허를 받았으나 그 후 운전면허의 효력이 정지된 경우'가 포함된다고 해석하는 것은 유추해석에 반한다.
③ 축산물가공처리법 소정의 '수축'중의 하나인 '양'의 개념 속에 '염소'가 당연히 포함되는 것으로 유추해석할 수 없다.

④ 주민등록법 제21조 제2항 제3호는 허위의 주민 등록 번호를 생성하여 자기 또는 다른 사람의 이익을 위하여 사용한 자를 처벌한다고 규정하고 있는데, 피고인이 허위의 주민 등록 번호를 생성하여 사용한 것이 아니라 타인에 의하여 이미 생성된 주민 등록 번호를 단순히 사용한 것에 불과하다면 유추해석에 해당되어 죄형 법정주의에 반한다.

2. 범죄의 성립 요건(구성요건해당성 + 위법성 + 책임)

(1) 의미: 범죄가 성립하기 위해서는 어떠한 행위가 구성요건에 해당하고 위법해야 하며 또한 그 행위를 한 자에 대하여 책임을 지울 수 있어야 함

(2) 적용 순서: 어떠한 행위가 구성요건에 해당되면 위법성과 책임이 있는 것으로 (　　)되고, 위법성 조각사유와 책임 조각사유가 존재하지 않으면 범죄가 성립함 ⇒ 어느 한 요소라도 충족되지 않은 경우에는 범죄가 성립되지 (　　)

(3) 범죄의 성립 요건

구성요건 해당성	- 법률로 정해놓은 범죄 행위의 유형을 구성요건이라고 하는데, 범죄가 성립되기 위해서는 그 행위가 구성요건에 해당되어야 함. - "형법 제329조(절도) 타인의 재물을 절취한 자는 6년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다."에서 절도죄의 구성 요건은 '타인의 재물을 절취한 행위'임 - ex) 친구와의 약속시간에 늦음, 도서관에 책을 늦게 반납함 → 구성요건 해당성이 없음
위법성	- 범죄의 구성요건에 해당하는 행위가 사회 전체 법질서에 반하여 부정적이라는 행위의 판단이 내려진 경우 → 구성요건에 해당하지만, 위법성 조각 사유가 있으면 범죄가 성립하지 않음 - ex) 나를 죽이려는 사람에 대하여 권총을 발사하여 사살한 경우 → 살인죄의 구성요건에는 해당하지만 정당방위로서 위법성이 조각되어 범죄가 성립하지 않음
책임	- 위법행위를 한 행위자에 대하여 사회적으로 비난받을 만한 책임이 있어야 함 → 구성요건에 해당하고 위법성이 있지만, 책임 조각 사유가 있는 경우 범죄가 성립하지 않음 - ex) 7세의 아이가 옆집에 들어가 돈을 가져온 경우 → 절도죄의 구성요건에 해당하고 위법성 조각사유도 없지만, 책임능력이 없어 책임이 조각되어 범죄가 성립되지 않음

(4) 위법성 조각 사유 (【주의】 기수 전에 존재해야 하며, 기수 이후에는 범죄 성립에 영향 없음!!)

구성 요건에 해당하는 행위의 위법성을 배제하는 특별한 사유 → 범죄가 성립되지 않음

정당방위	**의미**	- 자기 또는 타인에 대해 현재 **부당한 침해**를 방위하기 위한 상당한 이유가 있는 행위
	사례	- 술 취한 사람이 동생을 구타하고 있을 때 형이 이를 제지하기 위해 폭행하는 경우 - 누군가 자신을 죽이려고 할 때 그 사람을 향해 사격을 가하는 경우 - **불법연행**하는 경찰관을 폭행한 경우
긴급피난	**의미**	- 자기 또는 타인이 위급한 상황에 처했을 때 그 위난을 피하기 위한 상당한 이유가 있는 행위
	사례	- 브레이크 고장으로 인도에 뛰어드는 버스를 피하려다가 행인과 충돌하여 상해를 입힌 경우 - 화재시 어린 아이를 구하기 위해 아이를 건물 밖으로 던져 부상을 입힌 경우 - 광견병에 걸린 개를 몽둥이로 때려 위기를 모면한 경우
자구행위	**의미**	- 법적인 절차에 의해서는 권리보전이 불가능 한 경우에 스스로 자신의 권리(특히 청구권)를 구제·보전하는 행위
	사례	- 돈을 빌린 후 갚지 않고 외국으로 도망가려는 자를 직접 체포하는 경우 - 음식값을 내지 않고 도주하려는 손님을 붙잡아 그 대금을 받는 경우
피해자의 승낙	**의미**	- 피해자 스스로가 가해자에게 자신에 대한 손해가 되는 행위를 하도록 허락한 행위
	사례	- 본인의 출장기간 동안 친구가 자신의 집에서 컴퓨터를 사용할 것을 허락해 준 경우 - 권투 시합을 하다가 상대선수의 주먹에 코피가 나는 경우

정당행위	의미	- (　　)에 의한 행위 또는 (　　)로 행한 행위, **기타 (　　)**에 반하지 아니하는 행위
	사례	- 법령에 근거하여 피의자를 구금하거나 사형을 집행하는 경우 - 성직자가 고해성사로 알게 된 타인의 범죄행위를 고발하지 아니하는 경우 - **헌행범을 체포**한 경우에는 법령에 의한 경우로써 정당행위에 해당

⑤ 책임 조각 및 책임 감경 사유

책임 (　　) 사유	사유	(　　)(만 14세 미만), (　　), (　　)[53] 등
	효과	책임이 없으므로 범죄가 불성립 ⇒ (　　)
책임 (　　) 사유	사유	- (　　)(임의적 감경), (　　)((필요적 감경)[54] 등
	효과	책임이 감경될 뿐 책임이 인정되므로 **범죄는 성립하지만 처벌이 감경**됨 ⇒ (　　)

<복습>

1. 위법성 조각 사유 (5가지)

_____

2. 책임 조각 사유 (3가지)

_____

3. 책임 감경 사유 (2가지)

_____

3. 형벌의 의의와 종류

(1) 형벌

① 형벌의 의미 : 범죄인의 생명, 자유, 명예, 재산 등을 박탈하는 것

② 형벌의 종류

- (　　)형(사형), (　　)형(징역, 금고, 구류), (　　)형(자격상실, 자격정지), (　　)형(벌금, 과료, 몰수)

생명형	- **사형** : 형벌 중 최고 중한 것으로 범죄자의 생명을 박탈하는 것 (형법은 교수형을 규정)
자유형	- **(　　)** : 1개월 이상의 구금과 노역을 부과 - **(　　)** : 1개월 이상의 구금, but 노역을 부과 X - **(　　)** : 1일 이상 30일 미만의 구금, 노역을 부과 X
명예형	- **자격정지** : 유기징역 또는 유기금고의 판결을 받은 자는 그 형의 집행이 종료하거나 면제될 때까지 공무원이 될 자격, 공법상의 선거권과 피선거권, 법률로 요건을 정한 공법상의 업무에 관한 자격을 정지(당연정지)하거나 특별한 판결 선고로써 일정한 자격의 전부 또는 일정기간 동안 정지(선고정지)시키는 것 - **자격상실** : 사형, 무기징역, 무기금고 선고 시 그 효력으로 당연히 일정한 자격(ex. **공무원이 될 자격, 피선거권, 선거권 등**)을 상실시키는 형벌

53) **강요된 행위**:「저항할 수 없는 **폭력**이나 **자기** 또는 **친족**의 생명 · 신체에 대한 위해를 방어할 방법이 없는 **협박**에 의하여 강요된 행위는 벌하지 아니하는데(형법 제12조), 이는 강요된 행위에 의해 적법행위를 할 것을 기대할 수 없어 책임을 인정할 수 없다는 것이다. **【사례】** 납북 어부의 북한에서의 부득이한 국가보안법 위반행위, 자신의 부모님을 감금한 상태에서 회사 기밀을 가져오라는 협박에 부득이하게 회사 기밀을 건네주는 경우

54) **농아자** : 청각과 발음기능에 모두 장애가 있는 사람으로 장애가 발생한 이유는 선천적인가 후천적인가를 불문

재산형	- **(　　)** : 5만원 이상 - **(　　)** : 2천원이상 5만원 미만 - **(　　)** : 유죄 판결을 선고할 때 범죄 행위에 관련되었거나 범죄 행위의 대가로 획득한 것을 국가에게 귀속시키는 것 **(【주의】 '(　　)'는 형벌 X ⇒ 법관이 아닌 경찰서장이 부과하더라도 위법 (X)**

(2) 보안처분

㉠ **의미**: 범죄자의 사회 복귀와 사회질서 보호라는 목적을 위해 마련된 대안적 제재 수단

㉡ **종류**: 치료감호, 보호관찰, 수강명령, 사회봉사명령 등이 있음. 꼭 하나의 처분만 내려야 하는 것은 아니고 **동시에 여러 개의 보안처분을 명할 수 (　　)** [또한 형벌과 함께 부과할 수도 (　　).]

치료감호	- 금고 이상의 형에 해당하는 죄를 저지른 사람 중에 심신 장애가 있거나, 마약, 알코올 등의 중 증세가 있는 사람에 대해 치료 감호 시설에서 치료받도록 하는 보안처분 (**신체의 자유 박탈하는 제도임을 주의!!**)
보호관찰	- 집행유예, 선고유예, 가석방의 처분을 받는 경우 정상적인 사회 생활을 하면서 보호관찰관의 지도·감독을 받도록 하는 제도 **(사회생활을 영위하면서 받는 것이므로 신체의 자유 박탈하는 제도 X, 신체의 자유 제한 제도 (O))**
수강명령	- 자유로운 생활을 허용하면서 일정 시간 이상을 보호관찰소나 전문 기관에서 교육을 받도록 하는 제도
사회봉사 명령	- 보수 없이 일정 기간 동안 봉사활동을 하도록 하는 제도
성범죄자 신상 정보 등록 제도	- 성범죄로 유죄 판결이 확정된 자 등의 신상 정보(성명, 주민 등록 번호, 주소 및 실제 거주지, 직업 및 직장 등의 소재지, 연락처 등)를 등록하여 관리함

▶ **형벌과 보안처분의 비교**

보안 처분은 범죄에 대한 사회 방위의 방법으로, 형벌 이외에 형벌을 보충 또는 대체하는 의미로 국가가 시행하는 각종의 강제적 조치를 의미함

① **형벌**은 범죄에 대한 (　　)가 주된 내용인 데 비해, **보안 처분**은 치료나 수강 등 (　　)를 위한 수단이 주된 내용

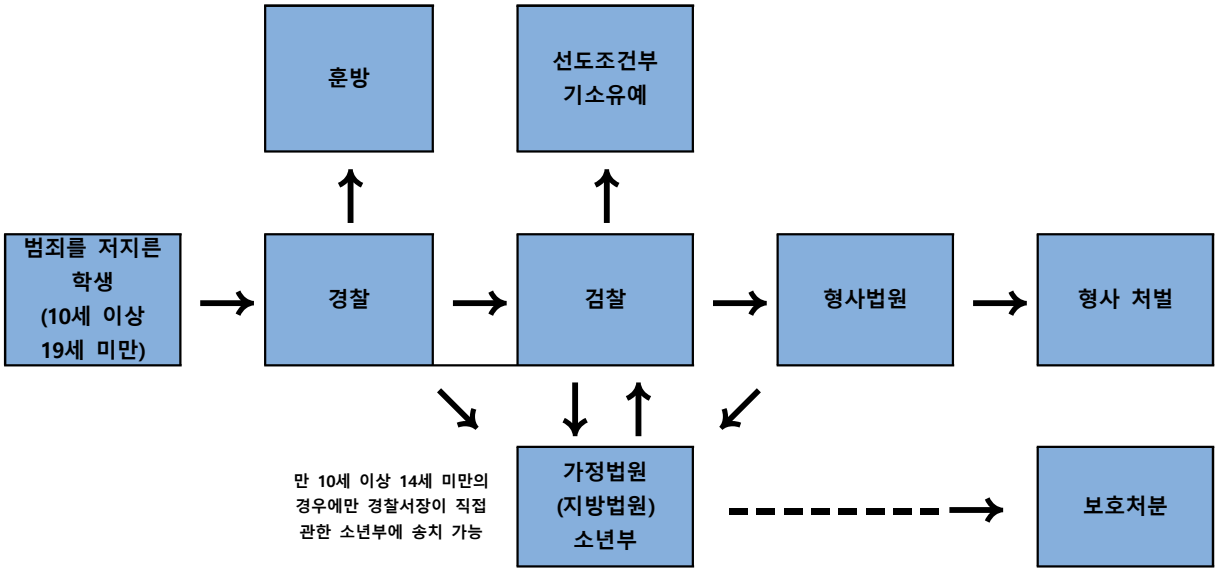
② **형벌**은 비난 가능성을 전제로 하므로 책임을 물을 수 없는 자(심신 상실자 등)에게는 부과할 수 (　)으나, **보안 처분**은 책임이 없는 경우에도 부과할 수 (　)음

③ 같은 행위에 대해 형벌과 보안 처분이 (　　) 부과될 수 있음 ⇒ 성범죄자에 대하여 징역 4년, 성폭력 치료 프로그램 100시간 이수나 전자발찌 착용 등을 함께 부과 가능

(3) 소년법상의 보안처분

대상	만 (　)세 이상 (　)세 미만의 소년
담당	**가정법원(지방법원) (　　)**
종류	보호자 또는 적당한 자의 감호에 위탁하는 것, 보호관찰, 소년원 송치 등
전과유무	처벌보다는 건전한 육성, 선도에 초점을 맞추고 있으며, **전과 기록이 남지 (　　)**

▶ **소년법 적용 절차**



- **10세 이상 19세 미만** 소년범에 대해서는 (_____)**이 가능**하다.
- **10세 이상 14세 미만의 경우 (_____)은 직접 관할 소년부에 송치할 수 있고**,
- 검찰은 소년범에 대해 **보호처분을 받게 할 목적이라면 가정법원(지방법원) (_____)로 송치**하고, **형벌 처분을 받게 할 목적이라면 일반 (____)법원에 기소**한다.
- 또한 검찰은 죄가 가벼울 경우에는 (____) **조건부 기소유예 처분**을 내려 **형벌뿐만 아니라 보호처분도 받지 않게 할 수 있다**.
- **검찰이 형사법원에 기소를 한 경우라도 법원으로서는 보호처분이 필요하다고 인정되는 경우라면 가정법원(지방법원) 소년부로 (____)할 수 있다.**

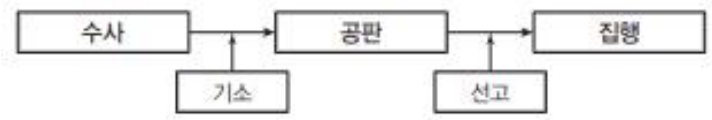
2 형사절차와 인권 보장

1. 형사절차 인권 보장 원칙

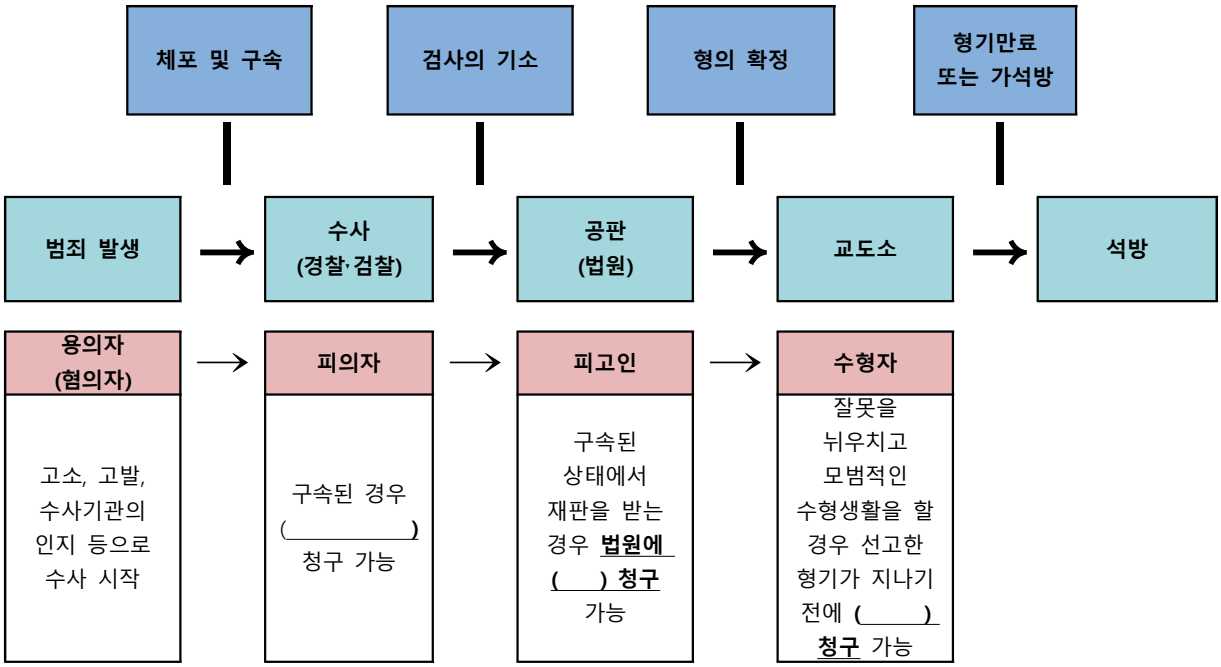
(1) 형사절차의 흐름

① **형사 절차의 의미** : 국가가 수사와 재판을 통해 범죄 사실과 범죄자에 관한 사건의 실체적 진실을 밝혀내어 형벌이나 보안 처분을 부과하고 형을 집행하기 위해서 거쳐야 하는 절차

② **형사 절차 흐름의 개요**



(2) 형사절차 전반의 이해



- 범죄가 발생하고 고소, 고발 또는 수사기관의 인지 등으로 ( )가 시작되며, 이 때 범죄를 저질렀을 것으로 의심되는 자를 **용의자** 또는 **혐의자**가 된다.
- 본격적인 수사의 대상이 되는 자로서 아직 검사의 공소가 제기되지 않은 자를 **(_____)**라고 한다. 피의자가 증거인멸이나 도주 우려 등이 있는 경우 **(___)의 청구로 (___)이 발부한 영장**에 의해 구속할 수 있다. 이 때 법관은 피의자와 대면하여 실제 심문함으로써 구속여부를 결정하며, 이를 ( )라고 한다. 구속된 피의자는 자신의 구속이 부당하다며 (_____)를 청구하는데 이는 영장 실질 심사의 2심의 역할을 한다. 구속 적부 심사는 피의자 또는 그 변호인, 법정대리인, 배우자 등이 청구할 수 있으며, 검사는 청구할 수 없다. (피고인 역시 구속 적부 심사 청구 不可)
- **검사의 공소제기로 피의자는 ( )의 신분을 갖게 되는데**, 구속 상태에서 재판을 받고 있는 피고인으로서는 **법원에 (___)을 청구**하여 이것이 받아들여지면 불구속 상태에서 재판을 받을 수 있다.
- 법원의 유죄판결 중 실형이 선고되는 경우 교도소로 이송되는 이때 **(___)의 지휘에 의해 집행**된다.
- 법원에서 **무죄판결이나 집행유예, 선고유예의 판결이 선고되면 피고인은 즉시 (___)**된다. **만약 구금된 피고인이 무죄판결을 받는 경우 피고인은 (_____)을 행사**하여 물질적·정신적 피해를 보상받을 수 있다.
- 검찰이 **형사법원에 기소를 한 경우라도 법원으로서는 보호처분이 필요하다고 인정되는 경우라면 (_____)로 송치**할 수 있다.

【빈출지문】 구속된 피고인이 무죄판결이나 집행유예를 받는 경우 피고인은 형사보상청구를 할 수 있다. ( )

(3) 수사절차와 이해

① **수사절차**

② **수사과정상의 강제처분**: (　　)이 발부한 **영장에 의해** 체포, 구속, 압수, 수색 가능

③ **수사의 종결**

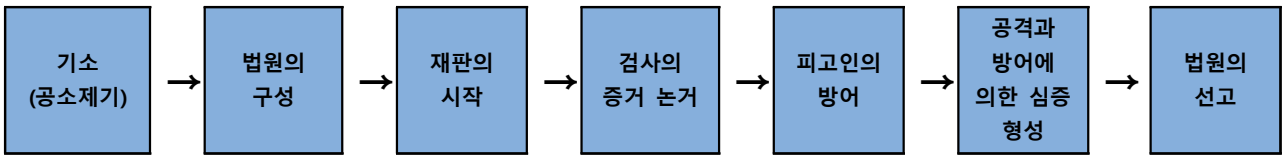
㉠ 기소(공소 제기) : 피의자의 범죄 혐의가 있다고 판단하여 검사가 형사 재판을 요청하는 것

㉡ 불기소 처분 : 검사가 기소하지 않고 사건을 종결하는 처분

> ▶ **불기소 처분**
> 검사가 범죄 혐의자에 대해 공소를 제기하지 않는 결정을 말하는데 다음과 같은 종류가 있다.
> ① **기소 유예 처분** : 피의 사실이 인정되더라도 범행의 동기나 수단, 범행의 결과, 피의자의 연령이나 지능, 피해자와의 관계 등을 고려해 기소하지 않는 처분
> ② **공소권 없음 처분** : 피의자의 사망 등 소송을 위한 조건이 준비되지 않았을 경우에 하는 처분
> ③ **혐의 없음 처분** : 증거가 없거나 범죄 사실이 인정되지 않을 경우 피의자에 대한 범죄 혐의가 없다는 처분
> ④ **죄가 안 됨 처분** : 범죄의 구성 요건에 해당하더라도 긴급 피난, 정당방위와 같은 위법성이 조각되거나 심신 상실과 같은 책임이 조각되어 죄가 되지 않는 경우 내리는 처분

(3) 형사재판절차와 피고인의 권리

① **형사재판절차**



② **기소와 형사 재판**

- 기소(공소 제기) : (　　)가 일정한 형사 사건에 대하여 법원의 심판을 구하는 행위
- 형사 재판(공판) : 법원에 의하여 진행되는 공소 제기 이후의 공판 절차로, 피고인의 형사 책임 유무와 그 정도를 판단하는 일련의 소송 절차
- 형사 재판의 당사자 : (　　), (　　)

③ **형사 재판의 절차** (모두(冒頭) 절차 → 심리 절차 → 판결 선고)

㉠ **모두(冒頭) 절차**

- (　　)이 피고인에게 진술 거부권 고지
- (　　) 신문 : 피고인의 연령, 성명 등을 물어 본인 확인
- 검사의 (　　) 진술 : 공소 사실, 죄명, 적용 법조문 낭독
- 피고인의 (　　) 진술 : 공소 사실 인정 여부 진술

㉡ **심리 절차**

- 쟁점 정리 및 증거 관계 진술 : 검사와 변호인의 진술
- 증거 조사 : 재판에 증거로 제출할 서류나 물건 제출
- 피고인과 증인에 대한 신문 및 변론
- 검사의 의견 진술(　　)
- 피고인과 변호인의 최후 진술

③ **판결 선고**

• 판사의 선고 : 심리 결과 유죄로 인정할 만한 증거가 없으면 ( ) 판결을 내리고, 유죄가 입증되면 유죄 판결을 내림

• 1심 또는 2심 판결에 불복할 경우 검사나 피고인은 ( )할 수 있음

(4) 형의 선고와 집행

① **형의 선고**

유죄 선고	**실형**	- 법원의 선고를 받아 실제로 형이 집행되는 형벌
	집행유예	- 의미 : 형을 선고하되, 이를 즉시 집행하지 아니하고 일정기간 형의 집행을 연기하는 것 - 효과 : 유예 기간(1년~5년) 동안 죄를 저지르지 않으면 **( )을 상실**시킴
	선고유예	- 의미 : 가벼운 범죄에 대하여 유죄를 인정하면서도 정상을 참작하여 형의 선고를 미루는 것 - 효과 : 유예기간(년) 동안 죄를 저지르지 않으면 **( )된 것으로 간주**됨
무죄 선고		- 기소한 사건에 대하여 범죄가 ( )되지 않거나 유죄로 인정할 만한 ( )가 없는 경우

② **형의 선고에 대한 불복**

㉠ 검사나 피고인이 1심이나 2심 선고에 대하여 불복하면서 상급 법원의 재판을 청구하는 상소 가능

㉡ 형사 판결에 대한 상소로서는 ( )(1심 → 2심)와 ( )(2심 → 3심)가 있음(cf. **결정·명령에 대한 상소 제도는 항고·재항고**)

㉢ ( )은 반드시 공개해야 함 (cf. **( )는 원칙적으로 공개이지만 예외적으로 비공개로 할 수 있음**)

③ **형의 집행**

법원의 판결에 의해 선고된 형은 **( )의 지휘**에 따라 집행됨

④ **( ) 제도**

수형자가 자신의 잘못을 뉘우치면서 모범적인 수형 생활을 하는 경우 법원이 선고한 기간이 도과하기 전이라도 조건부로 석방시켜 주는 제도

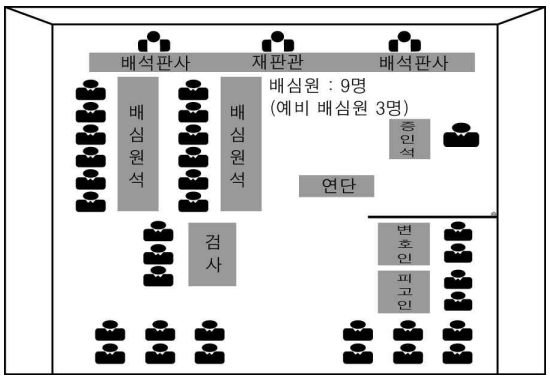
(5) 즉결심판

의미	**20만 원 이하의 ( )·( )·( )**의 형벌이 부과되는 가벼운 범죄에 대하여 **( )(관할 경찰서장 또는 관할 해양경비안전서장)이 관할 법원에 청구**하는 것으로서 정식 형사소송절차를 거치지 아니하고 이루어지는 약식 재판
방식	• 판사 주재로 공개 법정에서 개최 • 피고인이 출석하는 것이 원칙이지만 **일정한 경우 피고인의 진술을 듣지 않고서도 형을 선고**할 수 있음 • 신속하고 간편한 심리를 위해 **경찰의 ( )만으로도 유죄 선고가 가능**함 • 즉결심판에 대해서도 **( )가 가능함**
의의	• 가벼운 사건에 대하여 약식 재판을 함으로써 당사자와 법원, 검찰에게 부담을 경감시킴 • 경찰서장에게 청구권을 인정함으로써 **검사의 기소독점주의의 ( )**에 해당

(6) 국민참여재판

의미	일반시민으로 구성된 **배심원단이 참여**하여 판결이 이루어지는 재판
적용대상	• 대상사건은 **살인, 강도, 강간 등 강력범죄와 뇌물죄 등 일정 범위의 부패범죄 및 합의부 관할사건 중 대법원 규칙이 정하는 사건 등의 중한 사건으로 ( ) ⇒ 모든 형사 사건 X, 민사재판 X, 행정재판 X))** • 다만, 대상사건에 해당하는 경우에도 **피고인의 ( )에 따라** 국민참여재판으로 할 것인지 여부가 결정됨 **(⇒ 법원이 ( )으로 X) but, 피고인이 원하더라도 재판부가 배제 결정을 할 수 ( ).** ex. 성폭행 피해자가 원하지 않을 경우)

배심원	• 배심원의 자격은 **만( )세(만 19세 X) 이상의 대한민국 국민**이고, 관할구역 내에 거주하는 자 중 무작위로 선발하는 방식을 채택[사형, 무기징역 또는, 무기금고 – ( )명, 그 밖의 사건 – ( )명, 공소사실 인정한 경우 – ( )명] • 다만, **일정한 ( )를 가진 사람, ( ), ( ) 등의 특정 직업을 가진 사람은 제외**됨
평결의 효력	• **배심원의 유죄·무죄에 대한 평결과 양형에 관한 의견은 '권고적 효력'을 지닐 뿐 법적인 구속력은 ( )** • **판사는 배심원의 평결과 달리 ( ) 결정을 내릴 수 있음** (cf. 미국의 배심원 제도 – 배심원들이 결정한 유죄 · 무죄 평결을 판사가 따라야 함) • 다만, **배심원의 평결과 다른 선고를 할 경우에는 판사가 피고인에게 배심원의 평결 결과를 알리고, 평결과 다른 선고를 한 이유를 ( )에 분명히 밝혀야 함**



2. 형사절차 인권 보장 제도

(1) 형사 절차에서의 인권 보장 제도 (수사 절차와 공판 절차에서 공통점)

① 무죄 추정의 원칙

• 형사 피의자와 피고인은 유죄 판결이 ( )(선고 X)될 때까지는 무죄로 추정된다는 원칙

• 수사 및 재판은 ( ) 상태 진행이 원칙임

② 적법 절차의 원칙

공권력에 의한 기본권 제한은 반드시 법에 정해진 절차에 의한 경우에만 유효함 → 국가 형벌권의 남용으로부터 국민의 인권을 보호함

③ 진술 거부권

• 피의자나 피고인이 수사 및 형사 재판 절차에서 불리한 진술을 강요당하지 않을 권리

• ( ) 기관과 ( )이 각각 피의자와 피고인에게 권리를 고지할 의무(미란다 원칙)를 짐 → 고지 없이 얻은 진술은 증거 능력을 인정하지 않음

④ 변호인의 조력을 받을 권리

• ( )나 ( )이 수사 기관과 대등한 관계에서 자신을 방어할 수 있도록 헌법이 변호인의 조력을 받을 권리를 보장함

• **( ) 변호인 제도** : 구속 전 피의자 심문에서 심문할 피의자에게 변호인이 없는 때 또는 형사 피고인이 스스로 변호인을 선임할 수 없는 경우 등 법률의 규정에 의하여 국가가 국선 변호인을 선임

▶ **수사 절차와 공판 절차에서 공통점** ① ② ③ ④

(2) 수사 절차에서의 인권 보장 제도

① 영장 제도

㉠ 피의자에 대한 체포·구속·압수·수색 시 (　　)의 청구에 의해 (　　)이 영장을 발부함

→ 법관의 판단에 따르도록 하여 수사상 강제 처분에 대한 합법적 통제를 통해 국민의 인권을 보장하기 위함

㉡ 현행범인이거나 긴급 체포 시 영장 없이 체포할 수 있음(체포 후 피의자를 구속할 경우에는 영장을 청구해야 함)

② 구속 영장 실질 심사 제도(구속 전 피의자 심문)

검사가 피의자에 대한 구속 영장을 청구하면 (　　)가 피의자를 대면하여 심문하면서 영장 발부 여부를 판단함 → 피의자의 방어권 및 법관 대면권을 최대한 보장함

③ 구속 적부 심사 제도

구속된 (　　)(피고인 X)는 구속 절차의 적법성과 필요성을 심사하여 자신을 석방해 줄 것을 법원에 신청할 수 있음

→ 영장 발부에 대한 재심사의 기회를 마련함으로써 피의자의 인권을 보장하기 위함

(3) 재판 절차에서의 인권 보장 제도

① 보석 제도 : 구속된 (　　)(피의자 X)은 일정한 보증금의 납부를 조건으로 하여 구속의 집행을 정지하도록 신청할 수 있음(절대로 보석이 있다고 하여 (　　)로 확정된 것이 아님을 주의!!)

② 증거 재판주의

㉠ 법원은 피고인의 유무죄를 판단할 때 (　　)하게 수집된 증거는 유죄의 증거로 인정하지 않음

㉡ 피고인의 자백만이 유일한 증거인 때에는 이를 (　　)의 증거로 삼지 않음

③ 상소 제도 : 피고인이 판결에 불복할 때에는 (　　) 법원에 다시 재판을 청구할 수 있음

④ (　　) 제도 : 확정된 판결이라도 재판에 중대한 오류가 있을 경우에 다시 재판하여 이를 바로 잡을 수 있음 → 유죄 확정 판결을 받은 자의 이익을 위하여 판결의 부당함을 시정(예외적으로 인정)

(4) 형사 피해자 등의 인권 보장 제도

① 형사 절차에 참여할 권리

형사 피해자는 수사 진행 상황과 판결 내용을 제공받고 재판 절차에 출석하여 의견을 진술할 수 있음

② 범죄 피해자 구조 제도

범죄 행위로 인해 (　　) 또는 (　　)(재산 X)에 피해를 당했으나 가해자로부터 피해의 전부 또는 일부를 배상받지 못하는 경우 국가가 피해자 또는 유족에게 일정한 한도의 구조금을 지급함

③ 배상 명령 제도

㉠ 의미 : 상해죄 등 일정한 사건의 (　　) 재판 과정에서 피해자의 간단한 신청 절차만으로 (　　)적 손해 배상 명령까지 받아 낼 수 있도록 함

㉡ 취지 : 원래 가해자가 받는 형사처벌과 별도로 (　　)가 범행으로 입은 피해보상을 받으려면 따로 민사소송을 제기해야 것이 원칙이지만, 피해자가 입은 피해에 대해 신속하고 간편하게 보상을 받을 수 있도록 한다는 취지에서 마련된 제도

㉢ 절차 : 피고인의 재판이 진행 중인 법원에 2심 변론이 끝나기 전까지 배상 명령 신청서를 제출하면 됨.

㉣ 요건 : 당해 형사재판에서 (　　)판결이 확정되어야 배상 명령을 받을 수 있음.

④ 형사 보상 제도

㉠ 형사 피의자 또는 피고인이 억울하게 (　　)된 경우 물질적·정신적 피해의 보상을 청구할 수 있음

㉡ 요건 : ⅰ)**피의자**로서 미결 구금[55]된 사람이 무죄 취지의 불기소 처분을 받은 경우, ⅱ)**피고인**으로서 미결 구금되었던 사람이 무죄 판결이 **확정**된 경우, ⅲ)판결이 확정되어 형의 집행을 받거나 받았던 사람이 **재심**을 통해 무죄 판결이 확정된 경우 (집행유예는 유죄 판결의 일종이므로 형사 보상 청구 ( ))

㉢ 방식

- (　　) : 불기소처분을 내린 지방 검찰청의 피의자 보상 심의회에 청구

55) 미결 구금 : 범죄의 혐의를 받는 피의자나 피고인을 재판이 확정될 때까지 구금 시설에 가두어 신체의 자유를 구속하는 강제 처분을 말한다. 증거 인멸이나 도주 우려 등을 막기 위해서이다

- (　　) : 무죄판결이 확정된 후 법원의 보상 심의회에 청구

㉣ 청구기간

- **피의자** : 피의자보상의 청구는 검사로부터 공소를 제기하지 아니하는 처분의 고지(告知) 또는 통지를 받은 날부터 3년 이내에 하여야 함.
- **피고인** : 보상청구는 무죄재판이 확정된 사실을 안 날부터 3년, 무죄재판이 확정된 때부터 5년 이내에 하여야 함.

⑤ 명예 회복 제도

• 무죄 판결이 확정된 사람이 자신의 무죄 사실을 다른 사람에게 알려 명예를 회복할 수 있도록 함

• 무죄 판결이 확정된 당사자가 청구하면 해당 사건의 재판서를 1년 동안 (　　)(법원 X) 누리집에 게재함

3 청소년의 권리

1. 청소년의 법적 지위와 권리

(1) 청소년의 법적 보호

① **필요성**: 청소년의 판단 능력과 경험의 부족에 따른 신중하지 못한 결정 가능성과 쉽게 범죄에 노출될 가능성이 큼

② **법적 근거**

㉠ **청소년 기본법**: 청소년의 권리와 책임, 국가와 사회의 책임 등을 규정

㉡ **청소년 보호법**: 청소년에게 유해한 매체, 업소, 환경 등으로부터 청소년을 보호 구제하여 건전한 인격체로 성장할 수 있도록 하기 위해서 제정 (만 (　)세에 도달하는 해의 1월1일부터 청소년에서 벗어나서 술, 담배 등의 구매 가능)

㉢ **아동·청소년의 성보호에 관한 법률**: 아동·청소년 대상 성범죄의 처벌과 절차에 관한 절차를 마련하여 아동·청소년을 성범죄로부터 보호하고 건강하게 성장할 수 있도록 하기 위해 제정

③ **청소년의 행위 능력**

㉠ 미성년자로서 원칙적으로는 단독으로 유효한 법률행위를 할 수 없고, 법정대리인의 동의나 대리에 의해서 가능. 다만 일정한 경우 단독으로 유효한 법률행위를 할 수 있음

㉡ 연령대별 법적인 지위 (모두 '만'; 연령을 의미)

10세 미만	형벌, 보안처분 모두 불가
10세 이상~14세 미만	(　)은 불가, (　　)은 가능
14세 이상	형사상 (　)능력 인정→형벌, 보안처분 모두 가능
15세 이상	법정대리인의 동의를 얻어 (　) 가능
16세 이상	원동기장치자전거운전면허 취득 가능
17세 이상	주민등록증 발급, 단독으로 (　) 가능
18세 이상	부모의 동의를 얻어 (　) 가능, 자동차운전면허 취득 가능, 선거권

④ **성년의제**

의미	미성년자가 유효한 (　)을 할 경우 성년으로 간주하는 제도
취지	미성년자라고 하더라고 혼인을 한 경우에는 부부관계의 주체로서 사회생활을 할 수 있도록 배려한 것으로서 혼인의 독립성을 보장하고, 혼인을 중심으로 한 법률관계를 간편하게 하기 위한 목적

요건	- **18세의 미성년자** - **부모의 동의** - **유효한 법률혼((　　)의 경우 성년의제 인정 안 됨)** - **혼인(　　)**
효과	- 민법상 성년으로 간주되어 (　　)능력이 인정되어 법정대리인의 동의가 없더라도 **(　　)으로 유효한 법률행위 가능** - **단, 청소년 보호법 등 (　　)은 여전히 적용되므로 (　　)상으로는 여전히 미성년자로 취급** → 청소년 유해업소 출입 금지 - 이혼 등으로 혼인이 해소된 경우 다시 미성년자로 환원되느냐 논란 있으나 대다수 학설은 성년의제의 효과가 소멸하지 (　　)고 봄(∵ 거래 안전이나 혼인 중 출생한 자녀에 대한 친권에 혼란을 줄 수 있기 때문)

(2) 청소년의 근로의 보호

① 연령에 따른 근로의 보호

㉠ **만 15세 미만**: 원칙적으로 취업 금지. 다만 고용노동부 장관이 발부한 (　　)[56]을 소지한 자는 가능

㉡ **만 15세 이상 18세 미만의 연소 근로자** : 제한적 취업 가능. 도덕적으로 유해하거나 보건상 위험한 업종에서의 근로 금지

② 근로계약과 임금 청구

㉠ **근로계약 체결**: 법정대리인의 (　　)를 받아 청소년이 (　　) 체결 → 법정대리인이 근로 계약을 (　　)할 수 없음

㉡ **임금 청구**: 법정대리인의 동의 없이 (　　)으로 청구 → 법정대리인이 임금을 (　　)하여 청구할 수 없음 (미성년자는 법정대리인의 동의를 얻어 임금을 청구한다. ( ))

③ 법정 근로 시간

㉠ 1일 ( )시간, 1주 (　)시간 이내

㉡ 다만, 합의 시에는 1일 ( )시간, 1주일 ( )시간 이내에서 연장 근로는 가능

근로기준법 제69조(근로시간) 15세 이상 18세 미만인 자의 근로시간은 1일에 7시간, 1주에 35시간을 초과하지 못한다. 다만, 당사자 사이의 합의에 따라 1일에 1시간, 1주에 5시간을 한도로 연장할 수 있다. <개정 2018. 3. 20.>

④ 보호 및 구제 기관

부당한 일을 당하였을 때에는 고용 노동부, 지방 노동 사무소, 청소년 보호 단체 등에서 보호 구제를 받을 수 있음

(3) 청소년 범죄 사건의 처리

① 원칙 : 청소년의 건전한 육성에 이바지하기 위해 교육적 측면을 고려하여 일반 성인 범죄에 비하여 완화된 절차와 처벌

② 청소년 범죄자

㉠ **형사미성년자**: 만(　)세 미만인 자로서 (　　)이 조각되어 범죄가 성립되지 않고 형벌을 부과할 수 없음

㉡ **소년범**: 소년법상 만(　)세 미만의 청소년 범죄자. 형사 처벌 등에 특례 적용 (ex, 범죄 당시 18세 미만의 소년의 경우 사형 또는 무기징역을 선고해야 하는 경우 15년의 유기징역 선고함)

56) 취직인허증 : 15세 미만의 자는 원칙적으로 취업이 금지되어 있으나, 고용노동부 장관이 발급한 취직 인허증을 소지한 경우 취업이 가능. 취직인허증은 본인의 신청에 의하여 의무 교육의 지장이 없는 한 직정을 지정하여 발행할 수 있다. (근로기준법 제 64조 2항)

소년법 제59조(사형 및 무기형의 완화) 죄를 범할 당시 18세 미만인 소년에 대하여 사형 또는 무기형(無期刑)으로 처할 경우에는 15년의 유기징역으로 한다.

㉢ **소년보호사건**: 가정(지방)법원 소년부에서 담당 → 문제 소년의 교육과 반성, 선도를 목적으로 보호처분

㉣ **소년형사사건**: 일반적 형사 재판과는 차별화(형벌을 목적으로 한다는 점에서는 차이가 없으나 만( )세 이상 ( )세 미만의 소년을 대상으로 한다는 점에서 그 내용과 절차에서 예외 인정)

③ 결정 전 조사제도

( )가 소년부 송치, 기소 유예, 공소 제기 등의 처분을 결정하기에 앞서 피의자의 주거지 또는 검찰청 소재지를 담당하는 보호 관찰소의 장, 소년 분류 심사원장 또는 소년원장 등에게 피의자의 품행, 경력, 생활환경이나 그 밖에 필요한 사항을 조사하게 하는 제도

④ 선도 조건부 기소 유예

㉠ 사건의 죄질 및 범법 의도 등을 살펴 재범 가능성이 희박하다고 여겨지는 19세 미만의 청소년 범죄자에 대해서 ( )가 공소를 제기하지 않고 지역의 범죄 예방 위원들이게 선도를 위촉하는 제도.

㉡ 요건

ⓐ 만 ( )세 이상 만 ( )세 미만의 청소년 범죄 ⓑ 범죄 ( )을 전제로 함 ⓒ 재범 가능성 희박

⑤ 검사의 기소

㉠ **일반(형사)법원에 기소 → ( )**

㉡ **가정법원 소년부에 기소 → ( )**

㉢ 다만, 일반법원에서 보호처분이 적절하다고 판단되는 경우 가정법원 소년부에 ( )할 수 있으며, 가정법원 소년부 역시 형사 처벌이 적절하다고 판단되는 경우 일반 법원으로 ( )할 수 있음

⑤ 청소년의 처벌

㉠ 형사 처벌

10세 미만	형사 처벌 ( ), 보호처분 ( )
10세 이상 14세 미만 ( )	형사 처벌 ( ), 보호처분 ( )
14세 이상 19세 미만 ( )	형사 처벌 ( ), 보호처분 ( ) (단, 소년법상의 특례 적용 → 죄를 범할 당시 18세 미만인 소년에 대하여 사형 또는 무기형(無期刑)으로 처할 경우에는 15년의 유기징역으로 함.)

▶ **(참고) 소년보호사건의 대상자**

① 죄를 범한 소년 (_____)
② 형벌법령에 저촉되는 행위를 한 10세 이상 14세 미만의 소년 (_____)
③ 성격 또는 환경에 비추어 장래 형벌법령에 저촉되는 행위를 할 우려가 있는 10세 이상의 소년으로서, ⅰ) 집단적으로 몰려다니며 주위 사람들에게 불안감을 조성하는 성벽(性癖)이 있는 자, ⅱ) 정당한 이유 없이 가출하는 자, ⅲ) 술을 마시고 소란을 피우거나 유해환경에 접하는 성벽이 있는 자 등 (_____)

▶ [참조] 제조물 책임법

① 의미

– 제조물의 결합으로 인하여 생명 · 신체 또는 재산에 손해(그 제조물 자체에 대하여 발생한 손해는 제외)를 입은 자에게 제조물의 제조업자나 유통 관여자 등이 그 손해에 대한 배상 책임을 지는 것

② 인정요건[57]

㉠ 제조물의 결함 : 제조 · 설계상의 결함뿐만 아니라 표시상의 결함까지 포함됨

㉡ 손해의 발생 : 제조물의 결함으로 인해 손해가 발생해야 함.

㉢ 인과관계 : 제조물의 (　　)과 (　　) 발생만 입증하면 인과관계는 (　　)됨.

→ 이러한 인과관계의 추정을 깨기 위해서는 **(　　) 등이 인과관계 없음을 증명**해야 손해배상 책임을 면할 수 있음

㉣ **(　　) 책임** : 피해자는 고의 또는 과실을 입증할 필요가 없음.

③ **제조업자의 면책 사유**

㉠ 제조업자가 해당 제조물을 공급하지 (　　)하였다는 사실

㉡ 제조업자가 해당 제조물을 공급한 당시의 (　　) 수준으로는 결함의 존재를 발견할 수 없었다는 사실

㉢ 제조물의 결함이 제조업자가 해당 제조물을 공급한 당시의 (　　)에서 정하는 기준을 준수함으로써 발생하였다는 사실

㉣ 원재료나 부품의 경우에는 그 원재료나 부품을 사용한 제조물 제조업자의 설계 또는 제작에 관한 (　　)로 인하여 결하이 발생하였다는 사실

④ 손해배상의 청구 기간 : 피해자는 피해 사실 및 손해배상 책임자를 알게 된 때로부터 3년 이내 또는 제조업자가 손해를 발생시킨 제조물을 공급한 날부터 10년 이내에 청구해야 함.

▶▷ 수험 tip

→ 일반 불법행위의 경우 피해자가 가해자의 고의 또는 과실 등을 입증해야 하나 제조물 책임의 경우 인과관계의 추정을 통해 피해자의 입증 완화하면서 제조업자에게는 제품의 결함으로 인한 손해에 대해서는 **(　　) 책임**에 해당하는 배상 책임 부여

→ 제조물 책임은 **제품자체의 하자에 적용되는 것이 아니라** 제품의 하자로 인하여 발생한 **(　　)손해에 적용**되는 것임.

> **제조물 책임법 제 3조** ① 제조업자는 제조물의 결함으로 생명·신체 또는 재산에 손해(그 제조물에 대하여만 발생한 손해는 제외한다)를 입은 자에게 그 손해를 배상하여야 한다.

57) 제조물로 인해 피해가 발생한 경우 **소비자 측이 제품의 결함 및 그 결함과 손해의 발생 사이의 인과관계를 과학적·기술적으로 입증할 필요가 없고**, **제조물이 손해를 유발하였다는 사실과 그 제조물에 결함이 존재한다는 사실만 증명하면 된다**고 대법원에서 판시함.

4 근로자의 권리

1. 근로권과 근로 계약

(1) 근로자 : 사업 또는 사업장에서 **임금을 목적으로 근로를 제공**하는 자 (⇒자영업자는 근로자 X)

(2) 근로권

① **의미** : 근로의 능력과 의사를 지닌 자가 근로 기회의 보장을 요구할 수 있는 권리

② **성격** : 국가에 대하여 직접적으로 일자리를 청구할 수 있는 구체적인 권리라기보다는 국가의 노동 정책 방향을 제시한 것으로 보는 것이 다수의 견해

③ **근로권의 보호**

㉠ 헌법상 근로권과 인간다운 삶을 영위하기 위한 근로 조건의 최저 수준을 법률로 명시함

> **헌법 제32조** ① 모든 국민은 근로의 권리를 가진다. 국가는 사회적·경제적 방법으로 근로자의 고용의 증진과 적정 임금의 보장에 노력하여야 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 최저 임금제를 시행해야 한다.
> ② 모든 국민은 근로의 의무를 진다. 국가는 근로의 의무의 내용과 조건을 민주주의의 원칙에 따라 법롤로 정한다.
> ③ 근로조건의 기준은 인간의 존엄성을 보장하도록 법률로 정한다.

㉡ 근로조건 개선을 위하여 근로자에게 근로 3권을 헌법에 명시함

> **헌법 제33조** ① 근로자는 근로조건의 향상을 위하여 자주적인 단결권·단체교섭권 및 단체행동권을 가진다.
> ② (　　)인 근로자는 법률이 정하는 자에 한하여 단결권·단체교섭권·단체행동권을 가진다.
> ③ 법률이 정하는 주요방위산업체에 종사하는 근로자의 (　　)은 법률이 정하는 바에 의하여 이를 제한하거나 인정하지 아니할 수 있다.

(3) 근로 계약의 체결

① **근로 계약** : 근로자와 사용자의 근로관계 형성을 위한 합의 ⇒ 근로자는 근로 제공 의무, 사용자는 임금 지급 의무 등이 발생

② **기타 근로 조건 합의 사항** : 임금, 근로 시간, 휴일, 휴가, 특별 상여금, 업무 제반에 관한 사항 등

③ **주의사항**

㉠ **근로기준법의 기준보다 낮은 계약을 체결한 경우 그 (　　)만 무효**가 되고 **근로기준법이 정한 기준을 따름** (**근로계약 (　　)가 무효가 되는 것은 아니라는 것 주의!!**)

㉡ **근로 조건은 (　　)으로 반드시 작성 교부**해야 함.

> **근로기준법 제 17조(근로조건의 명시)** 사용자는 근로계약을 체결할 때에 근로자에게 ①임금(구성항목, 계산방법, 지급방법) ②소정근로시간③휴일④연차, 유급휴가 등을 명시하고 **명시된 서면을 근로자에게 (　　)하여야** 한다..
> **제 114조(벌칙)** 500만원 이하의 벌금

2. 근로 3권

(1) 단결권

① 근로자가 근로 조건의 유지·개선 및 근로자의 경제적 지위 향상을 위해 자주적으로 노동조합과 같은 단체를 만들 수 있는 권리

② 노동조합의 설립과 가입은 근로기준법상의 **(　　)만이 가능**함

(2) 단체 교섭권

① 노동조합 또는 근로자의 단체가 사용자와 **근로 조건의 유지·개선**에 관하여 교섭할 수 있는 권리

⇒ **사업자의 고유한 경영 영역에 해당하는 사유는 단체교섭의 대상이 안 됨**. (**ex, 신규 사업 진출, 구조조정 등**)

② 사용자는 정당한 이유 없이 교섭을 거부할 수 없음 ⇒ 교섭 거부행위는 부당노동행위에 해당함

(3) 단체 행동권

① 근로자들이 근로 조건의 유지·개선을 위하여 정상적인 업무의 운영을 저해하는 각종 쟁의 행위를 할 수 있는 권리

② 단체 행동의 정치 활동화 및 노동조합의 경영 참여는 금지됨

③ 쟁의행위를 하기 전에는 반드시 (　　)에 의한 조정을 거쳐야 함

④ 그 수단과 방법이 사용자의 재산권과 조화를 이루어야 함은 물론 폭력의 행사에 해당하지 않아야 함

⑤ 단체행동권의 종류에는 파업, 태업, 시위운동 등이 있으며, 이에 대항하는 행위로 사용자의 (　　)[58]가 있음

3. 임금과 근로시간

(1) 임금

의미	사용자가 근로자에게 근로의 대가로 지급하는 일체의 금품
지급방법	• 유통 및 지급수단으로서 **쉽게 사용할 수 있는 통화 형태로 근로자에게 직접 전액 지급** • **매월 ( )회 이상 일정한 날짜에 지급**해야 함.
유의 사항	• 근로기준법과 최저 임금법의 기준보다 낮아서는 안 됨. • 임금 계산과 지급 방법은 근로 계약 또는 단체 협약으로 가능 • 임금 관련 내용은 반드시 근로 계약서에 기재해야 함.

(2) 근로 시간

정규 근로 시간	**1주 (　)시간, 1일 ( )시간 이내**
연장 근로 시간	**1주 (　)시간 이내**
휴식 시간	**근로 (　　)에 휴식 시간 보장** → 근로시간 ( )시간에 30분, ( )시간에 1시간 이상
휴일	• **1주 평균 1회 이상의 (　　) 제공** • 근로 계약 시 연차, 유급 휴가 등을 합의해야 함
특별 보호 대상	연소자와 여성의 근로 시간에 대한 특별 보호 규정 준수해야 함 → **15세 이상 18세 미만인 자의 근로시간은 1일에 ( )시간, 1주일에 (　)시간을 초과하지 못하고 당사자의 합의에 의하여 1일에 ( )시간,1주일에 ( )시간 한도로 연장 가능**, 사용자는 **임산부와 18세 미만인 자를 오후 10시부터 오전 6시까지 사이 및 휴일에 근로시키지 못하는 것이 원칙**. 그 외 **여성과 연소자는 (　　)에서의 근로는 금지됨**.)

▶ **성인 근로자와 연소 근로자의 근로시간 비교 연습**

58) 직장폐쇄 : 사용자가 근로자측의 쟁의행위에 대항하는 행위로서 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위이다. 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위라 함은 근로자가 제공하는 근로를 일시적으로 거부하는 행위로서 이를 통해 근로제공의 반대급부인 임금을 지급하지 않음으로써 근로자측에게 경제적 압박을 가하려는 사용자측의 쟁의행위이다.

구분	성인 근로자	연소 근로자
1일	( )시간 이내	( )시간 이내
1주	( )시간 이내	( )시간 이내
연장 근로	협의 시 1주 ( )시간 이내	협의 시 1일 ( )시간, 1주 ( )시간 이내

▶ **성인 근로자와 연소 근로자의 근로시간 비교 연습**

성인 근로자	연소 근로자
정규 근로시간 - 1일 (㉠)시간 - 1주일 (㉡)시간	정규 근로 시간 - 1일 (㉢)시간 - 1주일 40시간
연장 근로시간 - 1주 12시간	연장 근로 시간 - 1일 1시간 - 1주 (㉣)시간

	㉠	㉡	㉢	㉣
	7	42	6	6
	7	40	6	6
	8	42	7	5
	8	40	7	5
	9	40	7	5

정답 ④

4. 근로관계의 종료

(1) 근로관계의 종료 사유

① **퇴직** : 근로자의 자유로운 의사에 의한 근로관계 종료

② **해고** : 사용자의 일방적인 의사에 의한 근로관계 종료 → 정당한 해고가 되기 위한 요건

㉠ 정당한 사유 필요, ㉡ **( )일 전 해고 계획 예고**, ㉢ **해고 사유와 시기는 반드시 ( )으로 통지**, ㉣불가피한 경우에 한함. ㉤ 합리적이고 공정한 기준을 적용하여 해고 대상자를 선정해야 함

(2) 부당 해고의 구제

① 정당한 해고의 요건이 하나라도 결여되면 부당해고에 해당함.

② 부당해고의 경우 노동위원회와 법원 등을 통해 구제받을 수 있음.

5. 근로자 권리의 보호 절차

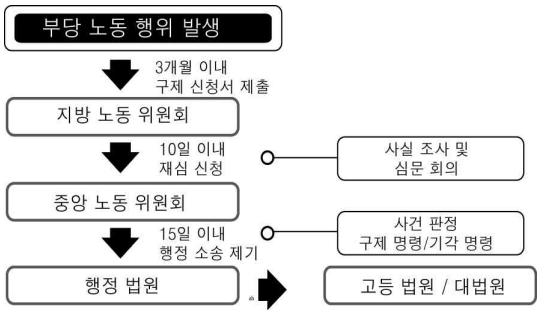
부당 해고[59]	• **노동위원회**에 구제 신청 → 심판 결과에 이의가 있으면 ( )법원에 소송 가능 • **노동위원회를 거치지 않고 바로 ( )법원에 해고무효확인 소송 제기**도 가능
부당 노동 행위[60]	• **노동 위원회**와 **법원**에 구제 신청 → **근로자 개인은 물론 ( ) 차원의 구제 요구도 가능**함.
임금 체불	• 고용노동부에 진정서 제출 : 체불사실이 인정되면 사용자에게 임금 지급을 명령함 • 형사절차를 통한 형사 처벌과 별도로 민사 소송을 통한 강제 집행도 가능
성희롱	• 의미 : 타인에게 정신적·신체적으로 성적인 불쾌감과 주는 행위를 의미. • 법률상 의미 : 직장 내 성희롱이란 사업주·상급자 또는 근로자가 직장 내의 지위를 이용하거나 성적 언동 또는 그 밖의 요구 등에 따르지 아니하였다는 이유로 고용에서 불이익을 주는 것이라고 『남녀 고용 평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제2조 2항』에서 규정함. • 구제수단

	- 직장 내 고충 처리 기관이나 사업주에게 시정 조치 요구 - 지방 노동 행정기관에 조정 신청 - 국가 인권 위원회에 진정 - but 성폭행이나 성추행과는 달리 **( ) 처벌은 인정되지 않고 ( )상 손해배상만 가능**

▶ 근로 계약서 관련 문제 연습

㉠근로 계약서 ____과 ____은 다음과 같이 근로계약을 체결한다. 1. 근로 계약 기간 : 2. 근무 장소 : 3. 업무 내용 : 4. ㉡근로 시간 : 5. 근무일/㉢휴일 : 6. ㉣임금 : - - 이하 생략 -	【문제】 ㉠~㉣에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① ㉠의 내용 중 법에서 정한 기준에 미치지 못하는 부분이 있다면 계약 자체가 무효가 된다. ② 성인 근로자의 ㉡은 1주에 40시간을 초과할 수 없으나 합의하면 12시간 내에서 연장 근로가 가능하다. ③ 연소 근로자의 ㉡은 합의할 경우 1일 최대 8시간이다. ④ 1주간 개근한 근로자에게는 1주 1회 이상 유급의 ㉢을 주어야 한다. ⑤ ㉣은 매월 1회 이상 일정한 날짜에 지급하여야 한다. 【정답】 ① 【해설】 그 부분만 무효가 됨

▶ 부당해고 및 부당 노동 행위에 대한 구제 절차



부당 노동 행위가 발생하면 ( ) 이내에 지방 노동 위원회에 구제 신청을 할 수 있고, 지방 노동 위원회의 결정에 대해 ( )일 이내에 재심 신청을 할 수 있다. 또 중앙 노동 위원회의 결정에 ( )일 이내에 ( ) 소송을 제기할 수 있다.

(1) 부당해고 및 부당 노동 행위 발생
- 정당한 이유 없이 부당해고 및 해고, 휴직 감봉 등을 당하거나
- 부당 노동 행위(근로자의 단결권, 단체교섭권 및 단체행동권을 침해하거나 이를 이유로 노동조합이나 근로자에게 불이익 처분을 한 경우)의 발생

(2) 지방노동위원회 구제 신청 (부당노동행위 발생 3개월 이내)
- 신청자 : 근로자 개인 또는 노동조합
- 의결 정족수 : 심판위원 전원출석과 출석 과반수 찬성으로 결정

(3) 중앙 노동 위원회의 재심 (지방노동위원회의 결정 10일 이내)
- 지방 노동 위원회와 동일

(4) 법원(**행정소송**) (←국가기관인 중앙 노동 위원회의 재심 결정에 대한 불복이므로 행정소송으로 가야함. **민사소송 X**)

(5) 이러한 복잡한 절차를 거치지 않고 곧바로 법원에 해고 무효 확인 소송 제기하는 것 가능. 다만 이 경우에는 민사소송에 해당하므로 민사법원에 소를 제기해야 함.

---

59) **부당해고** : 정당한 해고의 요건 중 하나라도 결여된 경우
60) **부당 노동 행위** : 근로자의 노동 3권(단결권, 단체 교섭권, 단체 행동권)의 행사를 사용자가 방해하는 행위

▶ **사회법**

① **의미** : 사법(私法)의 영역인 개인 간의 관계에 (　　)가 개입하는 법
② **등장 배경** : 자유방임적 자본주의 체제하에서 경제가 성장함에 따라 빈부 격차, 노동자와 사용자 간의 대립, 환경오염, 계약 자유의 원칙의 악용 등의 사회 문제가 대두되고, 국가가 적극적으로 개입해야 한다는 요구가 커지면서 사회법이 등장함.
③ **목적** : 근로자, 장애인, 저소득층 등 사회적·경제적 약자의 권리를 보호하고 모든 국민의 최소한의 인간다운 생활을 보장하는 것
④ **특징**
㉠ 공법과 사법의 (　　)적인 성격
㉡ 오늘날과 같은 복지국가에서 사회법의 중요성은 더욱 강조됨.
⑤ **종류**
㉠ (　　)(근로기준법, 노동조합 및 노동관계조정법, 남녀고용평등법, 최저임금법 등)
㉡ (　　)(독점 규제 및 공정거래에 관한 법률, 소비자 기본법 등),
㉢ (　　)(국민기초 생활 보장법, 국민 연금법, 국민 건강 보험법, 장애인 복지법, 고용 보험법, 노인 복지법 등)
㉣ (　　)

Ⅵ. 국제 사회와 법

1 국제 사회와 국제행위의 주체

1. 국제 사회의 성립과 형성과정

(1) 국제 사회의 의미와 특성

① **의미** : 여러 나라가 교류하고 의존하면서 국제적 공동생활을 영위하는 사회

② **특성**

㉠ 평등한 주권을 가진 개별 국가를 기본단위로 함

㉡ 강제력을 가진 (　　)가 없음 → 분쟁 해결이나 각종 불법 행위에 대한 제재가 어려움

㉢ 자국의 (　　) 추구 우선 → 각국의 이해관계 충돌로 인한 분쟁 가능성이 높음

㉣ 규범과 힘의 논리 (　　)에 존재 → 국제법과 도덕적 규범 등을 존중하면서도 국력의 차이에 따른 힘의 논리가 동시에 존재함

㉤ 다양한 국제기구와 비정부기구들이 국제 질서 유지에 기여함

③ **국내 사회와 국제 사회의 비교**

	국내 사회	국제 사회
행위자	개인, 회사, 집단, 정부	주권 국가, 국제기구 등
권력 관계	수직적 권력 관계 (중앙 정부의 존재)	수평적 권력 관계 (중앙 정부의 부재)
정치적 영향력의 범위	한 국가 안으로 한정됨	여러 국가 사이에도 발생
갈등해결 방법	국내법, 정부의 권력 행사 등	국제법, 전쟁, 외교 등

(2) 국제 사회를 바라보는 두 가지 관점

① **현실주의** : 실제로 나타날 수 있는 것을 바탕으로 생각하거나 행동하는 주의

② **자유주의** : 각자 스스로 판단에 의해 생각하거나 행동하는 주의로 외교학에서는 국제 사회를 국제 규범과 평화가 존중되는 이상적인 것으로 여김.

구분	현실주의적 관점	자유주의적 관점
사상적 배경	(　　)의 인간관(성악설)	(　　)사상 (이성적 존재)
내용	국제 관계는 (　)**의 논리**에 의해 지배됨	인간은 이성적 존재이므로 **국가의 (　　)적 행동을 신뢰**
전제	국가는 자국의 이익을 우선시 함	국제 사회에서도 도덕적 윤리 규범 존재
상황	• 국지적·국제적 분쟁 • 국가 및 민족적 이기주의	• 국제 협력, 긴장 완화 • 국제법, 국제기구, 국제 여론 등
평화 실현 방안	• **(　)의 우위 확보** • **(　　)**과 (　　)을 통한 평화 유지	• **(　　)과 (　　)**의 중요성 강조 • **(　　)**를 통한 국제 평화 보장
한계	• 국가 간의 상호 의존적 관계를 간과함 • 복잡한 국제 관계를 정치적 관점에서 지나치게 단순화하여 설명함 • 국제 사회를 오직 힘의 논리만으로 보기 때문에 너무나 비관적이고 비윤리적이라는 비판	자국의 이익을 우선시하고 힘의 논리가 지배하는 현실을 간과함.

공통점	① 국가 (　　)를 중시함 (다만 국제 사회의 불안으로 현실주의 관점에서 보다 강조할 뿐) ② 경제, 환경, 인권 문제에 관심을 가짐

▶ **국제 사회를 바라보는 두 관점**

- **(　　)주의적 관점 :** 국제 사회란 보편적인 가치나 질서에 의해 지배되는 것이 아니다. 오로지 **권력과 힘으로 주도**될 뿐이다. 각국은 **각지 자국의 (　　)을 추구**하기 위해 계산적으로 움직일 뿐이므로, 배려나 양보를 기대하는 것은 불합리하다. **오로지 이해관계에 따라** 동맹이나 갈등이 반복될 뿐이다.
- **(　　)주의적 관점** : 국제 사회란 **보편적인 선이나 국제 규범에 의해 지배**되고 있다. 마치 사람들이 모여 사회를 이루고 살듯이, 국제적으로 발생하는 다양한 문제들에 대응하기 위해 **국가 간 연합과 협력이 이루어지는 공간**이 국제 사회이다. 따라서 **(　　)나 (　　)을 통해** 세계평화와 번영을 달성할 수 있다.

▶ **세력 균형 전략과 집단 안보 전략**

- **(　　) 전략** : 어떤 국가가 우월적 주도권을 잡는 것을 막음으로써 서로 공격할 수 없는 상황을 만들어 국가, 나아가 국제 사회의 평화와 안정에 이바지하는 것을 목표로 하는 전략. 구체적으로는 공동의 적에 대해 힘의 균형을 확보하기 위한 동맹 정책이 있음. ex) 북대서양 조약 기구(NATO), 바르샤바 조약 기구(WTO))
- **(　　) 전략** : 여러 나라가 공동으로 협력하여 상호 간의 안전과 평화를 보장하려는 전략. 회원국 중 한 나라의 안보는 모든 회원국의 관심사라 여기고 공격에 대해 집단 차원으로 대응하는 전략. ex) 국제 연합(UN)

(3) 국제 사회의 형성과 변천

① 중세 사회

㉠ 교황 중심의 카톨릭 지배 체제와 국왕 중심의 세속 지배 체제가 공존함 ⇒ (　　)의 권한이 확고하지는 않음

㉡ 아직 영토와 주권을 가진 국민 국가라는 개념은 존재하지 않음

② (　　) 조약(1648년)

㉠ (　　) 전쟁의 종식

㉡ 근대적인 의미에서의 (　　)의 시초가 등장

→ 국가가 다른 어떤 외부의 권위에 간섭받지 않고 절대 주권을 행사하기 시작함

㉢ (　　)의 정치적 권한이 확대됨

㉣ 유럽 사회에 독자적인 (　　)들의 등장으로 새로운 국제 질서 체제 형성

▶ **베스트팔렌 조약**

- 30년 전쟁이 시작될 당시에는 종교 개혁을 둘러싼 구교도와 신교도 간의 종교 전쟁의 성격을 띠었으나 오랜 기간 동안 전쟁이 지속되면서 점점 각자의 영토를 확장하려고 하는 성격으로 변질됨
- 베스트팔렌 조약의 체결로 프랑스, 독일 등 전쟁 참가 국가 사이에는 확실한 국경이 생기게 되고 그 영토에 대한 국왕의 주권·외교권·조약 체결권 등이 인정됨
- 그 결과 그동안 강력했던 **(　　)의 권력이 약해지고 각 국가의 (　　)이 강해진 독립된 (　　)들이 등장하면서 근대 정치 질서가 자리잡게 됨**.

③ 제국주의 시대 (19C ~ 20C 초)

㉠ 산업화에 성공한 유럽 국가들이 아시아·아프리카 국가들을 대상으로 식민지 확보 쟁탈전

㉡ 유럽 중심의 국제 사회가 전 세계로 확대되면서 전 지구적 국제 사회가 형성됨

④ 국제 연맹 (League of Nations) 창설 (1920년)

㉠ 제국주의 정책의 결과 국가 간 충돌 발생

㉡ 제1차 세계대전(　　) 전쟁 방지 및 세계 평화 위해 국제 연맹 창설

㉢ 미국의 불참과 독일, 일본 등의 탈퇴로 국제기구로서의 실질적인 역할을 제대로 수행 (　　).

⑤ 국제 연합 (United of Nation) 창설 (1945년)

㉠ 세계 대공황과 전체주의 등장에 따른 제2차 세계대전 발발로 국제 연맹의 한계점 보완하여 국제 연합이 창설됨

㉡ 강대국들이 모두 참여했기 때문에 국제 사회의 평화와 국제 사회 번영을 위한 실질적인 활동 가능

⑥ 냉전 시대

㉠ **구 소련의 팽창 정책** : 전 세계 공산화 목표를 위해 동유럽 국가를 위성화시키고 중국의 공산화를 지원함

㉡ **미국의 봉쇄 정책 : (　　) 독트린[61], (　　)플랜 추진[62] 및 (　　) 조약기구[63] 결성**

㉢ **구 소련의 대응 : (　　) 조약기구 결성[64]**

⑦ 냉전의 완화

㉠ **(　　) 독트린(괌 선언, 1969년)** : 미국의 아시아 지역에 대한 군사적 개입 자제

㉡ 미국과 중국의 관계 개선 ((　　) 외교)

㉢ 공산 진영의 다원화와 유럽, 일본의 독자 노선 추구

㉣ 제3세계 (　　) 국가들의 국제적 지위 향상

⑧ 냉전의 해체

㉠ **(　　) 선언(1989년)** : 냉전 체제의 종식 선언

㉡ 동유럽 사회주의 체제의 붕괴, 독일의 통일(1990년), 구소련의 해체(1991년)

▶ 몰타 선언

- 미국의 부시 대통령과 소련의 고르바초프 서기장이 1989년 12월 지중해 몰타 근처 바다의 여객선에서 가졌던 정상 회담
- 두 정상은 회담 후 공동 기자 회견을 통해 **"세계가 냉전 체제에서 새로운 협력 시대로 접어들고 있다."**고 선언 함
- 이 선언을 통해 핵무기 감축 등의 군축 협정 체결을 위한 논의에 진전을 보았으며, 지역 분쟁 해결 원칙에 합의하고 미국은 소련의 경제 개혁 정책에 광범위한 지원 조치를 취할 것을 약속함

⑨ 탈냉전 시대의 국제 관계 변환

㉠ 양극 체제에서 **(　　) 체제**로 전환 : 미국과 구소련 중심의 국제 질서가 다양한 국제 행위 주체들이 주도하는 방향으로 변화함

㉡ 이념보다는 **(　　) 중심**의 경향 강화 : 정치적인 이념 대립보다는 경제적인 자국 실리 추구 경향 강해짐

㉢ **(　　)**의 진전 : 국가 간 노동·자본·기술의 자유로운 이동으로 인하여 국가 간 교역과 상호 의존성이 심화됨

㉣ **다양한 행위 주체의 영향력 (　　)** : 국제 연합 등의 정부 간 국제기구와 다국적 기업, 국제적 시민단체 등의 역할 및 영향력이 증대됨.

㉤ **(　　) 분쟁의 증가** : 민족·인종·종교 등의 차이에 따른 갈등 심화

---

61) 트루먼 독트린(1947) : 공산화 위협에 직면한 그리스와 터키에 대한 경제적 원조 및 군사적 지원
62) 마셜 플랜(1947~1951) : 공산주의 팽창을 막기 위해 미국이 서유럽에 행한 경제적 원조 계획
63) 북대서양 조약 기구(1949) : 유럽의 여러 국가와 미국, 캐나다에 의해 설립된 집단 안정 보장 기구
64) 바르샤바 조약 기구(1955) : 소련이 북대서양 조약 기구에 대응하여 동유럽 국가들과 만든 군사 동맹 기구로 1991년 소련이 무너지면서 해체됨.

▶ **양극 체제와 다극 체제**

양극 체제는 자본주의 국가인 미국과 공산주의 국가인 소련의 사상적인 대립이 정치·경제·사회·문화의 모든 면에서 세계를 양분했던 냉전 시대의 체제를 말한다. 다극 체제는 1960년대 이후 동·서 세계를 대표했던 미국과 소련의 지도적 위치가 크게 약화되면서 나타난 국제 정치 상황을 말하는 것으로, 이데올로기가 쇠퇴하고 자국의 이익을 앞세우는 경향이 나타났다.

▶ **세계화에 따른 국제 관계의 변화**

(1) **세계화의 의미** : 국제 사회의 상호 의존성이 커짐에 따라 개별 국가의 경계를 넘어 세계가 하나로 통합되는 현상

(2) **국제 관계의 변화**

① 국내 문제와 국제 문제의 경계 약화에 따른 국가 간 협력 강화

② 국가 이외에 다양한 국제 사회 행위 주체들의 활동과 영향력 증가

③ 국제법과 같은 국제 규범의 역할 증가

2. 국제행위의 주체

주권 국가	국제 사회를 구성하는 기본 단위, 영토와 국민을 바탕으로 한 주권을 가진 독립적 행위 주체
초국가적 행위체	국경을 넘어서 영향력을 행사하는 행위 주체 ㉮ 국제기구, 비정부 국제기구(NGO), 다국적 기업 등 ( ) 간 국제기구 : 정부를 구성원으로 하는 국제 조직 ㉮ 국제연합(UN), 유럽연합(EU), 국제통화기금 (IMF), 세계 무역 기구 (WTO) 국제 ( ) 기구 : 국제적 활동을 하는 시민 사회 단체 ㉮ 국제 적십자사, 국제 올림픽 위원회, 그린피스, 다국적 기업 : 여러 국가에 진출해 있는 거대 규모의 기업 ㉮ 코카콜라, 마이크로 소프트, 애플, 맥도날드 등 세계적으로 활동하는 민족 집단, 테러집단 등
국가 내부적 행위체	국가 내에서 독자적 영역을 가지고 국제적으로 활동하는 행위체 ㉮ 소수 인종, 소수 민족, 각종 사회 세력, 지방 자치 단체 등
국제적 영향력이 강한 개인	국제적으로 영향력이 강한 인물 ㉮ 강대국의 전직 국가 원수, 국제 연합 사무총장 등

▶ **국제기구의 분류**

(1) 회원 자격 여부에 따라 – 정부간 기구, 비정부간 기구

ex) UN, EU, WTO, IMF 등 → ( )간 기구

국제 올림픽 위원회, 국경없는 의사회, 국제 사면 위원회 등 → ( )간 기구

(2) 지리적 범위에 따라 – 세계적 기구, 지역적 기구

ex) UN, WTO, 국제사면 위원회 등 → ( )적 기구

EU, 아시아·태평양 경제협력 기구 등 → ( )적 기구

(3) 기능적 범위에 따라 – 포괄적 기구, 제한적 기구

ex) UN, EU 등 → ( )적 기구

WTO, 국제사면 위원회 → ( )적 기구

3. 국제법의 의미와 종류

(1) 국제법의 의미 : 국제 사회에서 국제 행위 주체들의 관계를 규율하고 국제 질서를 유지하는 규범이나 원칙

(2) 국제법의 종류

조약	• 국가 간 또는 국제기구와 국가 간에 체결하는 법적 구속력을 가진 문서 형식의 합의 • **우리나라의 경우 체결·비준권은 (　　), 이에 대한 동의권은 (　　)에 있음.**[65] 단, 권한을 위임받은 자에 의해서도 체결 가능 • **국회의 동의를 얻은 조약은 국내법 중 (　　)과 동등한 효력을 가짐 (cf. 국회 동의 X ⇒ (　　)과 동등한 효력)** • **조약은 체결 당사국에게만 효력이 있음**. (조약의 (　　)적 효력) • 체결 당사국 수를 기준으로 당사국인 둘인 경우를 (　　) 조약, 셋 이상인 경우를 (　　) 조약이라고 함. • 조약이 유효하게 체결되면 당사국에게 조약의 규정을 준수하고 성실하게 이행해야 할 의무 발생 예 한·미 상호 방위 조약, 교토 의정서, 자유 무역 협정 등 (cf. 남북 기본 합의서 – 신사협정)
국제 관습법	• 국제 사회의 반복적인 관행이 법규범으로 승인되어 효력을 가지게 된 관습 법규 • **별도의 체결 절차 (　　) (　　) 국가에 대하여 법적 구속력을 가짐**(국제 관습법의 포괄적 효력). • 조약과 달리 문서 형식의 합의문이 없어도 됨((　)문화된 형태로 존재). 예 국내 문제 불간섭의 원칙, 외교관의 면책 특권, 전쟁 포로에 대한 인도적 대우 등 (단, 외교관 면책 특권, 전쟁 포로에 대한 인도적 대우 등은 최근 다수 국가가 가입된 조약으로 변화하고 있음.)
법의 일반 원칙	• **문명국**들이 공통적으로 승인하여 따르는 법의 보편적인 원칙 • **국제 분쟁 발생 시 관련 법규가 없거나 법규의 내용이 명확하지 않을 경우 재판의 준거가 됨[(　　)적 법원]** 예 신의 성실의 원칙, 권리 남용 금지의 원칙, 손해 배상 책임의 원칙 등
기타 (판례와 학설, 국제기구의 결의 등)	• **판례와 학설, 국제기구의 결의** 등도 (　　)**적 법원으로서** 국제법을 구성할 수 있음

[주요 지문] 조약, 국제 관습법, 법의 일반원칙, 판례와 학설 등은 모두 국제사법재판소의 재판 준거가 된다. (　)

▶ 일반적인 조약 체결 절차

조약 체결권자(국가 원수)로부터 위임받은 전권 위원(全權委員)이 조약 내용에 관해서 교섭한다. 조약 내용에 의견이 일치하면 서명을 하여 조약 내용을 확정한다. 비준은 전권 위원이 서명한 조약의 내용에 대해서 조약 체결권자가 재검토하고 합의의 의사를 최종적으로 확정하는 행위이다.

비준에 의하여 조약은 확정적으로 성립하고, 실제 효력이 발생하기 위해서는 비준서의 교환 또는 기탁 절차를 거쳐야 한다.

65) 신사협정 – 구두 또는 문서로 한 정치적 합의로써 구속력이 없음.

4. 국제법의 특징

(1) 국제법과 국내법의 비교

구분	국제법	국내법
제정 방법	당사국 간의 (　　)에 의해 형성됨	권위를 가진 (　　)에 의해 제정
적용	다수의 국가 사이에 적용. 국가 상호관계 혹은 국제기구 등을 규율	한 나라의 주권이 미치는 범위 안에서 적용
구속력	강제적 집행 기구나 집행 수단이 없어 구속력이 (　　)	국가 내의 모든 개인에게 효력을 미침. 법을 위반하면 처벌이 가해지므로 구속력이 (　　)

(2) 우리나라에서 국제법과 국내법의 관계

① 국제법의 지위 : 법 상호간의 관계에서 헌법이 국제법보다 (　　)의 지위를 가지는 것으로 봄

② 국제법의 국내법으로의 수용

㉠ **조약** : 정부의 체결 및 국회의 비준[66] 동의를 거쳐 수용 (특히 헌법에 명시된 중요 조약은 국회의 동의가 필수적임)

㉡ **국제 관습법** : **별도의 (　　) 없이** 국내법으로 수용

③ 국제법의 효력

조약은 국내법과 (　　) 효력을 가짐

(국회의 동의를 받은 조약 → 법률과 같은 효력, 국회의 동의를 요하지 않는 조약 → 명령과 같은 효력)

▶ 국제법과 국내법의 관계

- **일원론** : **국제법과 국내법을 하나의 체계 속에서 바라보기 때문에 상호 우열의 관계가 발생할 수 (　　)**, 구체적으로는 국내법 우위론과 국제법 우위론으로 구분할 수 있음. 국내법 우위론은 국내법과 국제법이 상호 충돌할 경우 국내법이 우선 적용되어야 한다고 보는 반면, 국제법 우위론은 상호 충돌할 경우 국제법이 우선 적용되어야 한다고 봄.
- **이원론** : **국제법과 국내법을 상호 독립적으로 존재하는 별도의 법체계로 인식하기 때문에 국제법과 국내법은 상호 충돌하거나 우열의 문제가 발생하지 (　　)고 봄**. 따라서 국제법을 국내에 적용하기 위해서는 **별도의 (　　)를 거쳐야**한다고 봄.
-

⇒ 우리나라의 경우 헌법 제6조 ①항에서 '헌법에 의하여 체결·공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 같은 효력을 가진다.'라고 규정하여 국제법과 국내법의 관계를 **일원론**으로 보아 **별도의 변형 절차없이 국내법과 (　　) 효력을 가지도록** 하고 있음.

(3) 국제법의 기능과 한계

① **기능** : 국가들 간의 관계를 합리적으로 조정, 국제 사회 주체들의 행위 기준으로 기능

② 한계

㉠ 국가를 초월한 입법 기관이 없어 국제 사회 전반에 적용되는 일반적 조약의 제정이 어려움

㉡ 힘의 논리 작용으로 강대국의 이해관계를 반영하는 불평등 조약이 체결되는 경우가 많음

㉢ 강제적 법 집행절차가 없어 국제법 위반 국가에 대한 제재가 어려움

㉣ 원칙적으로 분쟁국 쌍방의 동의 없이 국제 사법 재판소에서 재판이 이루어지지 않기 때문에 국제법이 재판의 실질 규범으로 적용되지 못하는 한계를 가짐

---

66) 비준 : 전권을 위임받은 자가 서명한 국가 간의 조약 따위에 대해 대통령 또는 헌법상의 조약 체결권자가 최종적으로 확인하는 절차

2 국제 문제와 국제기구

1. 국제 문제

(1) 국제 문제의 의미와 특징

① **의미** : 여러 국가나 국제 사회 전반에 부정적인 영향을 미치는 문제

② **특징**

㉠ 국경을 초월하여 발생하여 여러 나라에 영향을 미침

㉡ 특정 지역 사람들에게만이 아니고 포괄적 다수에게 무차별적으로 영향을 미침

㉢ 영향력이 다음 세대에까지 이어짐.

㉣ 피해에 대한 적절한 보상을 받기 (　　)

③ **해결을 위한 노력** :

㉠ 특정 국가의 독자적 해결이 사실상 불가능함 → 세계 각국의 공조 체제 마련이 시급

㉡ 국제 문제 해결을 위해 국제 협력이 필요하지만 강제성을 가진 국제기구가 없어 국가 간 합의를 도출하기 어려움

(2) 국제 문제의 종류

① **평화와 안보 문제**

- 냉전 해체 이후 이념적 대립에 의한 분쟁은 감소하였으나 강대국의 약소국에 대한 간섭 및 침략, 인종·민족·종교 등에 의한 국지적 분쟁과 테러의 위협 증가
- 사례 : 걸프 전쟁, 9.11테러, 이라크의 종파 간 분쟁, 이스라엘의 팔레스타인 공격, 우크라이나 분쟁 등

② **빈곤과 경제적 격차 문제**

- 세계화의 확산으로 부국과 빈국의 경제적 격차((　　)문제[67]) 확대 경향 → 지구촌의 평화와 안전 위협
- 최소한의 인간다운 삶도 유지하지 못하는 절대적 빈곤층의 확대
- 사례 : 아프리카의 기아 문제, 자국 내 일자리가 부족한 나라들의 인력 해외 유출 등

③ **환경 문제**

- 산업화의 확산으로 환경에 대한 파괴와 그로 인한 부작용 심화
- 사례 : 지구 온난화, 기상 이변의 증가, 아마존강 유역 열대 우림의 파괴 등

④ **인권 문제**

- 개인의 자유에 대한 탄압, 언론과 출판의 자유 제한, 여성에 대한 성적 학대 등 인권 문제 증가
- 사례 : 소수 민족 탄압, 일부 국가에서의 명예 살인 등

⑤ **보건 문제**

- 산업화·도시화로 인한 새로운 전염병의 등장, 지구 온난화로 인한 열대 질병의 전염 범위 확대, 도시 빈민 거주 지역의 열악한 환경 등
- 사례 : 신종 독감 사태, 에볼라 바이러스의 확산 우려, 메르스 사태, 코로나 19 등

(3) 국제 문제의 해결

(　　)적 해결	• 의미 : 분쟁 당사국끼리 자율적인 해결이 원칙이며 절차에 합의하고 협상을 통해 해결책을 마련하거나 제3자의 조정 등을 활용 • 한계 : 종교 간 갈등 등 첨예한 대립 상황에서는 해결이 어려움
(　　)적 해결	• 의미 : 국제 사법 기관에 제소하여 국제법에 따라 해결 • 한계 : 재판 기간이 길고, 당사국의 판결 불복 시 강제하기 어려움

67) 동서 문제 : 이념 대립

2. 국제 연합 (UN)

(1) 설립 목적

① 전쟁 예방, 국지적인 분쟁 개입하여 평화적 조정 등 전 세계적 범위의 평화 유지를 위해 조직

② 사회, 경제, 문화 등의 비정치적 분야의 활동을 통한 국가 간 우호와 협력 증진

(2) 설립 배경

① **국제 연맹의 실패** : 제1차 세계대전 ( ) 국제 연맹 창설 → 강대국의 불참과 회원국 간의 의견 대립으로 국제 분쟁 해결 능력이 미흡

② **제2차 세계대전 ( ) 실질적인 권한을 갖는 국제기구의 필요성 대두** → 미국 등 강대국이 주도하고 신생 독립국들이 대거 참여함으로써 실질적인 국제기구의 역할을 함

(3) 주요 기구

① 총회

㉠ 모든 회원국으로 구성된 국제 연합의 ( ) **최고 의결 기관**

㉡ 국제 평화와 안전의 유지에 관한 권고, 안정 보장 이사회 비상임 이사국 선출, 새로운 가입국의 승인 등의 업무

㉢ 1국 ( )표주의에 의하여 표결

㉣ 총회 의결은 ( )적 효력을 가지며 회원국의 행동을 강제하지 못함

② 안정 보장 이사회

㉠ ( )개의 상임 이사국(미국, 러시아, 영국, 프랑스, 중국)과 ( )개의 비상임 이사국[68]으로 구성된 ( ) **적 의사 결정 기관**

㉡ 국제 분쟁 당사국이나 침략국에 대한 평화적 해결인 권고, ( ) 제재, ( )력 사용 등의 권한을 통해 분쟁에 개입함

㉢ 국제 평화와 안정 유지에 ( )적 책임을 짐

㉣ **1국 1표의 원칙으로 15개국 중 ( )개국 이상의 찬성으로 의결**함

㉤ **( ) 이사국 중 한 국가라도 거부권[69]을 행사할 경우 안건은 ( )**됨

> ▶ **국제 연합 안전 보장 이사회의 표결 방식**
>
> - 원칙적으로 3/5(15개국 이사국 중 9개국) 이상의 찬성으로 의결됨
> - but 실질적 문제(국가들의 이해관계가 얽힌 중요사항)를 결정할 때는 상임 이사국 5개 국가(미, 영, 프, 러, 중)를 반드시 포함한 3/5 이상의 찬성이 있어야 함.
> - 즉, 상임 이사국 5개 국가의 거부권을 인정한 다수결제로 힘의 원리가 반영됨.

③ 국제 사법 재판소 (ICJ)

㉠ 국가 간의 분쟁을 법적으로 해결하는 국제 연합의 ( ) 기관 (**국제 형사재판 기관 X**)

㉡ 조약과 국제 관습법 등의 국제법을 근거로 판결함.

㉢ 총회 및 안전 보장 이사회에서 선출한 서로 국적이 ( ) 15명의 재판관으로 구성됨

㉣ 국제기구의 법적 분쟁과 관련하여 요청 시 ( )**적 의견**을 제시할 수 있음 ⇒ **법적 구속력은 ( )**

㉤ **분쟁 당사국들이 협의하여 분쟁 해결을 요청한 사건에 관해 관할권을 가짐** [( ) **관할 O**, ( ) **관할 X**] ⇒ **원칙적으로 한쪽 당사자의 청구만으로 재판의 의무가 발생하지 ( )**.

---

68) UN의 비상임 이사국 : 임기는 2년이며 중임은 가능하나 연임은 불가능하고, 유엔총회에서 지리적 균형을 감안해 선출됨. 유엔 회원국의 무기명 투표로 매년 1/2을 다시 선출함.

69) 안보리 상임 이사국의 거부권 : 안보리 상임 이사국이 가지는 특별한 표결권을 의미. 거부권은 강대국의 합의를 전제로 국제 연합이 강력하게 활동할 수 있도록 한 것이지만, 상임 이사국의 만장일치제를 채택한 결과가 되어 국제 연합의 기능을 현저하게 저해한다는 비판을 받고 있음

㉥ 현실적으로 한 쪽 당사국이 판결에 불복하면 국제사법 재판소가 제재할 방법이 없음 → (　　)
[총회(X)]가 적절한 조치를 하는 방식으로 구속력을 가지나 여기에도 한계가 있음.(현실주의 반영)

㉦ 원칙적으로 국제연합 회원국이 당사자가 될 수 있으나 다만 국제연합의 회원국이 아니라도 안전보장이사회의 권고에 따라 총회가 결정하는 조건으로 ICJ 규정의 당사국이 되어 재판을 신청할 수 (　　).

㉧ 판결의 구속력은 당사국에만 미치고, (　　) 제도는 존재하지 않으므로 사건은 ( )심으로 종결됨.

④ 경제 사회 이사회 : 인류 전반의 생활수준 향상을 목적으로 경제·사회·문화·교육·보건에 관한 문제를 주로 다룸

⑤ 신탁 통치 이사회 : 국제 연합 신탁 통치령의 자치 혹은 독립 지원

⑥ 사무국 : 국제 연합의 행정 기관

(4) 국제 연합의 한계

① 상임 이사국의 잦은 거부권 행사로 국제적 위기 상황에 대처 미흡

② 회원국들의 분담금 미납에 따른 재정적인 어려움

③ 중요한 국제 문제가 국제 연합이 배제된 채 자국 대표들 간의 협상으로 해결되는 경우 많음

④ 국제 연합군의 무력 행사가 평화 이념과 모순됨

3 우리나라의 국제 관계와 국제 질서

1. 우리나라의 국제 관계

(1) 우리나라의 국제 문제

문제	양상	극복 방안
통일 문제	- 남북을 둘러싸고 여러 나라의 정치·경제·군사 문제가 복합적으로 얽혀 있음	- 상호 번영과 공존을 위한 통일의 당위성 자각 - 주변 국가들의 협조 획득
환경 문제	- 국경을 넘어 피해 확산→인류의 생존 위협	- 국제 환경 협약 적극 참여 - 국제기구를 통한 협력 도모
경제 문제	- 신자유주의 경제 질서 형성 - 세계화로 경제 위기 위험성 공존	- 세계 시장에서의 경쟁력 강화 - 세계 경제 변화 흐름의 정확한 파악과 능독적 대처
문화 문제	- 문화 영역의 세계화 및 다문화 사회로의 변모 - 문화 정체성 상실, 문화 주권 침해, 문화 사대주의 태도 등 우려	- 문화적 갈등 예방을 위한 개방적·포용적 자세 확립과 상호 준중 태도 함양

(2) 외교

① 의미 : 한 국가가 자국의 이익을 위해 국제 사회에서 평화적 방법으로 펼치는 대외적 활동

② 목적 : 한 국가의 안전 보장, 통상과 교역 및 시장 확대를 통한 경제적 이익의 추구, 국가 간 혹은 국제적인 문제와 갈등의 원활한 해결 등

③ 외교 변화의 추세

㉠ **전통적 외교** : 정부(외교관) 중심의 공식적 외교

㉡ **오늘날의 외교** : 외교 활동의 행위 주체 및 형태의 다양화 (공식적 외교 외에 민간 외교의 역할과 중요성 확대, 이념보다는 실리 추구 경향이 심화됨)

④ 우리나라 외교의 전개 과정

㉠ **기조 변화**

제한적·수동적 외교		총력 외교
- 자유 진영 국가 중심의 외교 - 이념 중심의 대외 관계	⟹	- 외교의 다변화 추구 - 경제적 실리 중심의 대외 관계

㉡ 외교 방향의 변화

▶ **우리나라의 외교 관계 변화 정리**

① **1950년대** : 국가 안보를 위해 미국을 중심으로 하는 ( ) 진영 국가와 우호 관계 증진

② **1970년대** : 냉전이 ( )되면서 제 3세계 ( ) 국가 및 ( ) 진영 국가들과 관계 개선 노력

③ **1980년대 후반** : 적극적인 **( ) 외교**[70] 정책을 펼쳐 공산권 국가와 수교

④ **1990년대 이후** : 안보 외교를 추구하면서도 ( )를 추구함 (1991년 국제 연합, 1996년 경제 협력 개발 기구 (OECD) 가입)

⑤ **2000년대 이후** : · 남북 정상 회담 등을 통한 남북간 긴장 완화 노력, ( )(DAC) 회원국 가입

2. 바람직한 국제 관계

① 다자간 협력과 공조를 바탕으로 한반도 문제의 평화적 해결 추구

② 국제법을 외교적 해결의 주요 수단으로 삼아 효과적으로 활용

③ 정부의 공식적 외교뿐만 아니라 다양한 분야에서 민간 외교 자원을 적극 활용

70) 북방 외교 : 1970년대 이후부터 추진해 온 한국의 대(對)공산권 외교 정책이다. 1988년 본격적으로 정부의 대외 정책의 기조로 설정되었다. 그 후 1989년 헝가리와의 수교, 1991년 남북한의 국제 연합 동시 가입, 1992년 중국과의 수교가 이루어졌다.

대한민국헌법

[시행 1988.2.25.] [헌법 제10호, 1987.10.29., 전부개정]

전문

유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한국민은 3·1운동으로 건립된 대한민국임시정부의 법통과 불의에 항거한 **ⅰ)4·19민주이념을 계승**하고, 조국의 민주개혁과 평화적 통일의 사명에 입각하여 정의·인도와 동포애로써 민족의 단결을 공고히 하고, 모든 사회적 폐습과 불의를 타파하며, 자율과 조화를 바탕으로 자유민주적 기본질서를 더욱 확고히 하여 정치·경제·사회·문화의 모든 영역에 있어서 ⅱ)**각인의 기회를 균등**히 하고, 능력을 최고도로 발휘하게 하며, 자유와 권리에 따르는 책임과 의무를 완수하게 하여, 안으로는 ⅲ)**국민생활의 균등한 향상**을 기하고 밖으로는 항구적인 세계평화와 인류공영에 이바지함으로써 우리들과 우리들의 자손의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보할 것을 다짐하면서 1948년 7월 12일에 제정되고 8차에 걸쳐 개정된 헌법을 이제 국회의 의결을 거쳐 국민투표에 의하여 개정한다.

ⅰ) 저항권의 인정의 간접 규정
ⅱ) ⅲ) 복지국가 원리

제1장 총강

제1조 ①대한민국은 민주공화국이다.
②대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다.

제1조 : 국민주권주의(공화국→상징적인 존재로서의 왕도 부인함)
국민주권주의 원리

제2조 ①대한민국의 국민이 되는 요건은 법률로 정한다.
②국가는 법률이 정하는 바에 의하여 재외국민을 보호할 의무를 진다.

제3조 대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다.

제3조 : 영토조항(헌법상 북한도 대한민국, 북한 주민도 대한민국 국민)

제4조 대한민국은 통일을 지향하며, 자유민주적 기본질서에 입각한 평화적 통일 정책을 수립하고 이를 추진한다.

제4조 : 자유민주주의에 기반한 통일 정책

제5조 ①대한민국은 국제평화의 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다.
②국군은 국가의 안전보장과 국토방위의 신성한 의무를 수행함을 사명으로 하며, 그 정치적 중립성은 준수된다.

제5조 국제평화주의
침략적 전쟁 부인 → 자위적 전쟁은 가능

제6조 ①헌법에 의하여 체결·공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 같은 효력을 가진다.
②외국인은 국제법과 조약이 정하는 바에 의하여 그 지위가 보장된다.

제6조 : 국제 평화주의
조약과 국제관습법은 국내법과 같은 효력
⇒ 국회의 동의 O → 법률
국회의 동의 X → 명령

제7조 ①공무원은 국민전체에 대한 봉사자이며, 국민에 대하여 책임을 진다.
②공무원의 신분과 정치적 중립성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된다.

제7조 직업 공무원 제도, 공무원의 중립성 ⇒ 국민주권주의

제8조 ①정당의 설립은 자유이며, 복수정당제는 보장된다.
②정당은 그 목적·조직과 활동이 민주적이어야 하며, 국민의 정치적 의사 형성에 참여하는데 필요한 조직을 가져야 한다.
③정당은 법률이 정하는 바에 의하여 국가의 보호를 받으며, 국가는 법률이 정하는 바에 의하여 정당운영에 필요한 자금을 보조할 수 있다.
④정당의 목적이나 활동이 민주적 기본질서에 위배될 때에는 **정부**는 헌법재판소에 그 해산을 제소할 수 있고, 정당은 헌법재판소의 심판에 의하여 해산된다.

제8조 복수 정당제 → 국민주권주의, 자유 민주주의
정당의 보호
위헌정당 해산 : 정부의 제소로 헌법재판소에서 심판. 다만, 소속정당 의원의 의원직 상실 여부는 명시하지 않아 논란

제9조 국가는 전통문화의 계승·발전과 민족문화의 창달에 노력하여야 한다.

제9조 : 문화국가 원리

제2장 국민의 권리와 의무

제10조 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다.	제10조 : 인간의 존엄과 가치, 행복추구권, 자연법상의 기본권 역시 국가가 확인 보장해야할 의무
제11조 ①**모든 국민은 법 앞에 평등**하다. 누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다. ②사회적 특수계급의 제도는 인정되지 아니하며, 어떠한 형태로도 이를 창설할 수 없다. ③훈장 등의 영전은 이를 받은 자에게만 효력이 있고, 어떠한 특권도 이에 따르지 아니한다.	제11조 : 평등권(실질적 평등을 의미)
제12조 ①모든 국민은 신체의 자유를 가진다. 누구든지 법률에 의하지 아니하고는 체포·구속·압수·수색 또는 심문을 받지 아니하며, 법률과 적법한 절차에 의하지 아니하고는 처벌·보안처분 또는 강제노역을 받지 아니한다. ②모든 국민은 고문을 받지 아니하며, 형사상 자기에게 불리한 진술을 강요당하지 아니한다. ③체포·구속·압수 또는 수색을 할 때에는 적법한 절차에 따라 검사의 신청에 의하여 법관이 발부한 영장을 제시하여야 한다. 다만, 현행범인인 경우와 장기 3년 이상의 형에 해당하는 죄를 범하고 도피 또는 증거인멸의 염려가 있을 때에는 사후에 영장을 청구할 수 있다. ④누구든지 체포 또는 구속을 당한 때에는 즉시 변호인의 조력을 받을 권리를 가진다. 다만, 형사피고인이 스스로 변호인을 구할 수 없을 때에는 법률이 정하는 바에 의하여 국가가 변호인을 붙인다. ⑤누구든지 체포 또는 구속의 이유와 변호인의 조력을 받을 권리가 있음을 고지받지 아니하고는 체포 또는 구속을 당하지 아니한다. 체포 또는 구속을 당한 자의 가족등 법률이 정하는 자에게는 그 이유와 일시·장소가 지체없이 통지되어야 한다. ⑥누구든지 체포 또는 구속을 당한 때에는 적부의 심사를 법원에 청구할 권리를 가진다. ⑦피고인의 자백이 고문·폭행·협박·구속의 부당한 장기화 또는 기망 기타의 방법에 의하여 자의로 진술된 것이 아니라고 인정될 때 또는 정식재판에 있어서 피고인의 자백이 그에게 불리한 유일한 증거일 때에는 이를 유죄의 증거로 삼거나 이를 이유로 처벌할 수 없다.	제12조 신체의 자유 (←자유권) ⑥항 체포구속적부심 (누구든지)
제13조 ①모든 국민은 행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며, 동일한 범죄에 대하여 거듭 처벌받지 아니한다. ②모든 국민은 소급입법에 의하여 참정권의 제한을 받거나 재산권을 박탈당하지 아니한다. ③모든 국민은 자기의 행위가 아닌 친족의 행위로 인하여 불이익한 처우를 받지 아니한다.	제13조 : 죄형법정주의, 행위시법주의
제14조 모든 국민은 거주·이전의 자유를 가진다.	제14조 : 거주·이전의 자유
제15조 모든 국민은 직업선택의 자유를 가진다.	제15조 : 직업의 자유
제16조 모든 국민은 주거의 자유를 침해받지 아니한다. 주거에 대한 압수나 수색을 할 때에는 검사의 신청에 의하여 법관이 발부한 영장을 제시하여야 한다.	제16조 : 주거의 자유
제17조 모든 국민은 사생활의 비밀과 자유를 침해받지 아니한다.	제17조 : 사생활의 비밀과 자유
제18조 모든 국민은 통신의 비밀을 침해받지 아니한다.	제18조 : 통신의 자유
제19조 모든 국민은 양심의 자유를 가진다.	제19조 : 양심의 자유
제20조 ①모든 국민은 종교의 자유를 가진다. ②국교는 인정되지 아니하며, 종교와 정치는 분리된다.	제20조 : 종교의 자유/ 정교분리
제21조 ①모든 국민은 언론·출판의 자유와 집회·결사의 자유를 가진다. ②언론·출판에 대한 허가나 검열과 집회·결사에 대한 허가는 인정되지 아니한다. ③통신·방송의 시설기준과 신문의 기능을 보장하기 위하여 필요한 사항은 법률로 정한다. ④언론·출판은 타인의 명예나 권리 또는 공중도덕이나 사회윤리를 침해하여서는 아니된다. 언론·출판이 타인의 명예나 권리를 침해한 때에는 피해자는 이에 대한 피해의 배상을 청구할 수 있다.	제21조 : 집회·결사의 자유
제22조 ①모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다. ②저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다.	제22조 : 학문과 예술의 자유

제23조 ①모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다. ②재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다. ③공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다.	제23조 : 재산권의 보장 → 자유권과 관계됨 → 내용과 한계는 법률로 정함, 재산권의 행사는 공공복리에 맞게끔 제한 ⇒ 현대 민법의 기본원리(근대민법의 수정원리)
제24조 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 선거권을 가진다.	제24조 : 선거권 (←참정권)
제25조 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 공무담임권을 가진다.	제25조 : 공무담임권 (←참정권)
제26조 ①모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가기관에 문서로 청원할 권리를 가진다. ②국가는 청원에 대하여 심사할 의무를 진다.	제26조 : 청원권 (←청구권)
제27조 ①모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다. ②군인 또는 군무원이 아닌 국민은 대한민국의 영역 안에서는 중대한 군사상 기밀·초병·초소·유독음식물공급·포로·군용물에 관한 죄중 법률이 정한 경우와 비상계엄이 선포된 경우를 제외하고는 군사법원의 재판을 받지 아니한다. ③모든 국민은 신속한 재판을 받을 권리를 가진다. 형사피고인은 상당한 이유가 없는 한 지체없이 공개재판을 받을 권리를 가진다. ④형사피고인은 유죄의 판결이 **확정**될 때까지는 무죄로 추정된다. ⑤형사피해자는 법률이 정하는 바에 의하여 당해 사건의 재판절차에서 진술할 수 있다.	제27조 : 재판청구권 (←청구권) ④항 무죄추정의 원칙 : 유죄 판결이 확정될 때까지 (유죄판결이 선고될 때까지 X)
제28조 형사피의자 또는 형사피고인으로서 **구금**되었던 자가 법률이 정하는 **불기소처분**을 받거나 **무죄판결**을 받은 때에는 법률이 정하는 바에 의하여 국가에 정당한 보상을 청구할 수 있다.	제28조 형사보상 청구권(←청구권) 요건 숙지 !! (
제29조 ①공무원의 직무상 불법행위로 손해를 받은 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가 또는 공공단체에 정당한 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 공무원 자신의 책임은 면제되지 아니한다. ②군인·군무원·경찰공무원 기타 법률이 정하는 자가 전투·훈련 등 직무집행과 관련하여 받은 손해에 대하여는 법률이 정하는 보상 외에 국가 또는 공공단체에 공무원의 직무상 불법행위로 인한 배상은 청구할 수 없다.	제29조 : 국가배상 청구권(←청구권)
제30조 타인의 범죄행위로 인하여 **생명·신체(재산X)**에 대한 피해를 받은 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가로부터 구조를 받을 수 있다.	제30조 : 범죄피해자구조청구권(←청구권)
제31조 ①모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다. ②모든 국민은 그 보호하는 자녀에게 적어도 초등교육과 법률이 정하는 교육을 받게 할 의무를 진다. ③의무교육은 무상으로 한다. ④교육의 자주성·전문성·정치적 중립성 및 대학의 자율성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된다. ⑤국가는 평생교육을 진흥하여야 한다. ⑥학교교육 및 평생교육을 포함한 교육제도와 그 운영, 교육재정 및 교원의 지위에 관한 기본적인 사항은 법률로 정한다.	제31조 : 교육권(←사회권) →의무교육은 무상 의무교육, 평생교육→문화국가 원리
제32조 ①모든 국민은 근로의 권리를 가진다. 국가는 사회적·경제적 방법으로 근로자의 고용의 증진과 적정임금의 보장에 노력하여야 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 최저임금제를 시행하여야 한다. ②모든 국민은 근로의 의무를 진다. 국가는 근로의 의무의 내용과 조건을 민주주의원칙에 따라 법률로 정한다. ③근로조건의 기준은 인간의 존엄성을 보장하도록 법률로 정한다. ④여자의 근로는 특별한 보호를 받으며, 고용·임금 및 근로조건에 있어서 부당한 차별을 받지 아니한다. ⑤연소자의 근로는 특별한 보호를 받는다. ⑥국가유공자·상이군경 및 전몰군경의 유가족은 법률이 정하는 바에 의하여 우선적으로 근로의 기회를 부여받는다.	제32조 근로권(←사회권) 최저임금제→복지국가 원리 ④~⑥항 여자, 연소자, 국가유공자·상이군경 및 전몰군경의 유가족은 특별보호 ⇒ 합리적인 차별로 실질적 평등을 구현

제33조 ①근로자는 근로조건의 향상을 위하여 자주적인 단결권·단체교섭권 및 단체행동권을 가진다. ②**공무원인 근로자**는 법률이 정하는 자에 한하여 단결권·단체교섭권 및 단체행동권을 가진다. ③법률이 정하는 **주요방위산업체에 종사하는 근로자**의 **단체행동권**은 법률이 정하는 바에 의하여 이를 제한하거나 인정하지 아니할 수 있다.	제33조 : 근로3권(←사회권) → 공무원의 경우 근로 3권에 제한 有 → 주요방위산업체 종사 근로자는 단체행동권 제한 有
제34조 ①모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다. ②국가는 사회보장·사회복지의 증진에 노력할 의무를 진다. ③국가는 여자의 복지와 권익의 향상을 위하여 노력하여야 한다. ④국가는 노인과 청소년의 복지향상을 위한 정책을 실시할 의무를 진다. ⑤신체장애자 및 질병·노령 기타의 사유로 생활능력이 없는 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가의 보호를 받는다. ⑥국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 한다.	제34조 : 인간다운 생활을 할 권리(←사회권)
제35조 ①모든 국민은 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 가지며, 국가와 국민은 환경보전을 위하여 노력하여야 한다. ②환경권의 내용과 행사에 관하여는 법률로 정한다. ③국가는 주택개발정책 등을 통하여 모든 국민이 쾌적한 주거생활을 할 수 있도록 노력하여야 한다.	제35조 : 환경권(←사회권)
제36조 ①혼인과 가족생활은 개인의 존엄과 양성의 평등을 기초로 성립되고 유지되어야 하며, 국가는 이를 보장한다. ②국가는 모성의 보호를 위하여 노력하여야 한다. ③모든 국민은 보건에 관하여 국가의 보호를 받는다.	제36조 보건권(←사회권)
제37조 ①국민의 자유와 권리는 헌법에 열거되지 아니한 이유로 경시되지 아니한다. ②국민의 모든 자유와 권리는 **국가안전보장·질서유지 또는 공공복리**를 위하여 **필요한 경우에 한하여 법률로써** 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 **본질적인 내용을 침해할 수 없다.**	제37조 ①항 초헌법적인 권리 역시 존중 ②항 기본권의 보장과 제한 한계
제38조 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 납세의 의무를 진다.	제38조 : 납세의 의무(←고전적 의무)
제39조 ①모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국방의 의무를 진다. ②누구든지 병역의무의 이행으로 인하여 불이익한 처우를 받지 아니한다.	제39조 병역의 의무(←고전적 의무)
제3장 국회	
제40조 입법권은 국회에 속한다.	제49조 : 수권규범, 즉 국회에 입법권 부여
제41조 ①국회는 국민의 보통·평등·직접·비밀 선거에 의하여 선출된 국회의원으로 구성한다. ②국회의원의 수는 법률로 정하되, **200인 이상**으로 한다. ③국회의원의 선거구와 비례대표제 기타 선거에 관한 사항은 법률로 정한다.	제41조 : 헌법에서 국회의원 수를 200인 이상으로 정함.
제42조 국회의원의 임기는 **4년**으로 한다.	
제43조 국회의원은 법률이 정하는 직을 겸할 수 없다.	
제44조 ①국회의원은 현행범인인 경우를 제외하고는 **회기 중 국회의 동의없이** 체포 또는 구금되지 아니한다. ②국회의원이 **회기전**에 체포 또는 구금된 때에는 현행범인이 아닌 한 **국회의 요구**가 있으면 회기 중 석방된다.	제44조 : 국회의원의 불체포특권
제45조 국회의원은 **국회에서 직무상 행한 발언과 표결**에 관하여 **국회 외**에서 책임을 지지 아니한다.	제45조 : 국회의원의 면책특권

제46조 ①국회의원은 청렴의 의무가 있다. ②국회의원은 국가이익을 우선하여 양심에 따라 직무를 행한다. ③국회의원은 그 지위를 남용하여 국가·공공단체 또는 기업체와의 계약이나 그 처분에 의하여 재산상의 권리·이익 또는 직위를 취득하거나 타인을 위하여 그 취득을 알선할 수 없다.	제46조 : 국회의원의 의무
제47조 ①국회의 **정기회**는 법률이 정하는 바에 의하여 매년 1회 집회되며, 국회의 **임시회**는 대통령 또는 국회재적의원 4분의 1 이상의 요구에 의하여 집회된다. ②**정기회**의 회기는 **100일**을, **임시회**의 회기는 **30일**을 초과할 수 없다. ③대통령이 임시회의 집회를 요구할 때에는 기간과 집회요구의 이유를 명시하여야 한다.	제47조 : 정기회는 매년 1회 임시회는 대통령 또는 국회재적의원 4분의 1이상의 요구 정기회 : 100일 이하 임시회 : 30일 이하
제48조 국회는 **의장 1인**과 **부의장 2인**을 선출한다.	제48조 : 국회 의장 1인 부의장 2인 → 절대다수대표제(재적의원 과반수)에 의해 선출
제49조 국회는 헌법 또는 법률에 특별한 규정이 없는 한 재적의원 과반수의 출석과 출석의원 과반수의 찬성으로 의결한다. 가부동수인 때에는 부결된 것으로 본다.	제49조 : 일반의결 정족수, 가부동수인 경우 부결
제50조 ①국회의 회의는 **공개**한다. 다만, 출석의원 과반수의 찬성이 있거나 의장이 국가의 안전보장을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 공개하지 아니할 수 있다. ②공개하지 아니한 회의내용의 공표에 관하여는 법률이 정하는 바에 의한다.	제50조 : 의사 공개의 원칙
제51조 국회에 제출된 법률안 기타의 의안은 회기 중에 의결되지 못한 이유로 폐기되지 아니한다. 다만, 국회의원의 임기가 만료된 때에는 그러하지 아니하다.	제51조 : 회기계속의 원칙
제52조 국회의원과 정부는 **법률안을 제출**할 수 있다.	제52조 : 법률안은 국회의원(10인 이상), 정부(대통령)
제53조 ①국회에서 의결된 법률안은 정부에 이송되어 15일 이내에 대통령이 공포한다. ②법률안에 이의가 있을 때에는 대통령은 제1항의 기간내에 이의서를 붙여 국회로 환부하고, 그 재의를 요구할 수 있다. 국회의 폐회중에도 또한 같다. ③대통령은 법률안의 일부에 대하여 또는 법률안을 수정하여 재의를 요구할 수 없다. ④재의의 요구가 있을 때에는 국회는 재의에 붙이고, **재적의원과반수의 출석과 출석의원 3분의 2 이상의 찬성**으로 전과 같은 의결을 하면 그 법률안은 법률로서 **확정**된다. ⑤대통령이 제1항의 기간 내에 공포나 재의의 요구를 하지 아니한 때에도 그 법률안은 법률로서 **확정**된다. ⑥대통령은 제4항과 제5항의 규정에 의하여 확정된 법률을 지체없이 공포하여야 한다. 제5항에 의하여 법률이 확정된 후 또는 제4항에 의한 확정법률이 정부에 이송된 후 5일 이내에 대통령이 공포하지 아니할 때에는 **국회의장**이 이를 공포한다. ⑦법률은 특별한 규정이 없는 한 공포한 날로부터 20일을 경과함으로써 효력을 발생한다.	제53조 : 법률안 제·개정 절차
제54조 ①국회는 국가의 **예산안을 심의·확정**한다. ②정부는 회계연도마다 예산안을 편성하여 회계연도 개시 **90일전까지** 국회에 제출하고, 국회는 회계연도 개시 **30일전까지** 이를 의결하여야 한다. ③새로운 회계연도가 개시될 때까지 예산안이 의결되지 못한 때에는 정부는 국회에서 예산안이 의결될 때까지 다음의 목적을 위한 경비는 전년도 예산에 준하여 집행할 수 있다. 1. 헌법이나 법률에 의하여 설치된 기관 또는 시설의 유지·운영 2. 법률상 지출의무의 이행 3. 이미 예산으로 승인된 사업의 계속	제54조 : 국회는 예산안 심의·확정권, 결산 심사권을 가짐 헌법 상 예산안은 90일전까지 국회 제출, 30일전까지 의결
제55조 ①한 회계연도를 넘어 계속하여 지출할 필요가 있을 때에는 정부는 연한을 정하여 계속비로서 국회의 의결을 얻어야 한다. ②예비비는 총액으로 국회의 의결을 얻어야 한다. 예비비의 지출은 차기국회의 승인을 얻어야 한다.	제55조 : 계속비, 예비비도 국회 의결 또는 승인
제56조 정부는 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가경정예산안을 편성하여 국회에 제출할 수 있다.	제56조 : 추가경정예산안

제57조 국회는 **정부의 동의없이** 정부가 제출한 지출예산 각항의 금액을 **증가하거나 새 비목을 설치할 수 없다.**	제57조 : 예산의 심의 시 증가, 설치는 정부의 동의없이 할 수 없고, 삭감, 폐기는 가능
제58조 국채를 모집하거나 예산외에 국가의 부담이 될 계약을 체결하려 할 때에는 정부는 미리 국회의 의결을 얻어야 한다.	제58조 : 국채 등의 경우 국회 동의
제59조 조세의 종목과 세율은 **법률**로 정한다.	제59조 : 조세 법정주의
제60조 ①국회는 상호원조 또는 안전보장에 관한 조약, 중요한 국제조직에 관한 조약, 우호통상항해조약, 주권의 제약에 관한 조약, 강화조약, 국가나 국민에게 중대한 재정적 부담을 지우는 조약 또는 입법사항에 관한 조약의 체결·비준에 대한 **동의권**을 가진다. ②국회는 선전포고, 국군의 외국에의 파견 또는 외국군대의 대한민국 영역안에서의 주류에 대한 **동의권**을 가진다.	제60조 : 국회의 동의를 요하는 조약 → 법률과 같은 효력을 가진다고 보는 것이 통설
제61조 ①국회는 국정을 감사하거나 특정한 국정사안에 대하여 조사할 수 있으며, 이에 필요한 서류의 제출 또는 증인의 출석과 증언이나 의견의 진술을 요구할 수 있다. ②국정감사 및 조사에 관한 절차 기타 필요한 사항은 법률로 정한다.	제61조 : 국정감사, 국정조사
제62조 ①**국무총리·국무위원 또는 정부위원**은 국회나 그 위원회에 출석하여 국정처리상황을 보고하거나 의견을 진술하고 질문에 응답할 수 있다. ②국회나 그 위원회의 요구가 있을 때에는 **국무총리·국무위원 또는 정부위원**은 출석·답변하여야 하며, 국무총리 또는 국무위원이 출석요구를 받은 때에는 국무위원 또는 정부위원으로 하여금 출석·답변하게 할 수 있다.	제62조 : 국무총리, 국무위원 등의 국회 출석 발언권 (의원 내각제적 요소)
제63조 ①국회는 **국무총리 또는 국무위원의 해임**을 대통령에게 건의할 수 있다. ②제1항의 해임건의는 **국회재적의원 3분의 1 이상의 발의**에 의하여 **국회재적의원 과반수의 찬성**이 있어야 한다.	제63조 : 해임건의권 (의원 내각제적 요소, 구속력 없음)
제64조 ①국회는 법률에 저촉되지 아니하는 범위 안에서 의사와 내부규율에 관한 규칙을 제정할 수 있다. ②국회는 **의원의 자격을 심사**하며, 의원을 징계할 수 있다. ③**의원을 제명**하려면 **국회재적의원 3분의 2 이상**의 찬성이 있어야 한다. ④제2항과 제3항의 처분에 대하여는 법원에 제소할 수 없다.	제64조 : 국회의원 자격심사, 제명 → 법원의 심사 대상 X
제65조 ①대통령·국무총리·국무위원·행정각부의 장·헌법재판소 재판관·법관·중앙선거관리위원회 위원·감사원장·감사위원 기타 법률이 정한 공무원이 그 직무집행에 있어서 헌법이나 법률을 위배한 때에는 국회는 **탄핵의 소추를 의결**할 수 있다. ②제1항의 탄핵소추는 국회재적의원 3분의 1 이상의 발의가 있어야 하며, 그 의결은 국회재적의원 과반수의 찬성이 있어야 한다. 다만, **대통령**에 대한 탄핵소추는 국회재적의원 과반수의 발의와 국회재적의원 3분의 2 이상의 찬성이 있어야 한다. ③**탄핵소추의 의결을 받은 자**는 탄핵심판이 있을 때까지 그 **권한행사가 정지**된다. ④탄핵결정은 공직으로부터 **파면**함에 그친다. 그러나 이에 의하여 **민사상이나 형사상의 책임이 면제되지는 아니**한다.	제65조 : 탄핵소추권
제4장 정부	
제1절 대통령	
제66조 ①대통령은 국가의 원수이며, 외국에 대하여 국가를 대표한다. ②대통령은 국가의 독립·영토의 보전·국가의 계속성과 헌법을 수호할 책무를 진다. ③대통령은 조국의 평화적 통일을 위한 성실한 의무를 진다. ④행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다.	제66조 : 우리나라 대통령은 국가원수이자 행정부 수반
제67조 ①대통령은 국민의 보통·평등·직접·비밀 선거에 의하여 선출한다. ②제1항의 선거에 있어서 **최고득표자가 2인 이상**인 때에는 국회의 재적의원 과반수가 출석한 공개	제67조 : 대통령 선거 최다득표자 2인 이상 → 재적의원 과

회의에서 다수표를 얻은 자를 당선자로 한다. ③**대통령후보자가 1인**일 때에는 그 득표수가 선거권자 총수의 3분의 1 이상이 아니면 대통령으로 당선될 수 없다. ④대통령으로 선거될 수 있는 자는 국회의원의 피선거권이 있고 선거일 현재 40세에 달하여야 한다. ⑤대통령의 선거에 관한 사항은 법률로 정한다.	반수 출석한 공개회의에서 다수표 얻은 자가 당선 후보가 1인인 경우 → 선거권자 총수의 3분의 1이상 득표 대통령 선거의 피선거권→만40세 이상
제68조 ①대통령의 임기가 만료되는 때에는 임기만료 70일 내지 40일전에 후임자를 선거한다. ②대통령이 **궐위**된 때 또는 대통령 당선자가 **사망**하거나 판결 기타의 사유로 그 **자격을 상실**한 때에는 **60일 이내에 후임자를 선거한다.**	제68조 : 대통령 선거 시기 임기 만료 시→임기만료 70일 내지 40일 전 궐위, 사망, 자격상실 시→60일 이내
제69조 대통령은 취임에 즈음하여 다음의 선서를 한다. "나는 헌법을 준수하고 국가를 보위하며 조국의 평화적 통일과 국민의 자유와 복리의 증진 및 민족문화의 창달에 노력하여 대통령으로서의 직책을 성실히 수행할 것을 국민 앞에 엄숙히 선서합니다."	제69조 : 대통령의 취임 선서
제70조 대통령의 임기는 5년으로 하며, 중임할 수 없다.	제70조 : 5년 단임제
제71조 대통령이 궐위되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 국무총리, 법률이 정한 국무위원의 순서로 그 권한을 대행한다.	제71조 : 국무총리가 대통령의 권한 대행 1순위
제72조 대통령은 필요하다고 인정할 때에는 외교·국방·통일 기타 국가안위에 관한 중요정책을 국민투표에 **붙일 수 있다.**	제72조 : 국민투표 부의권 의무(기속)규정 아님, 대통령의 재량에 의해 결정, 투표 결과도 구속력 없음.(레퍼랜덤)
제73조 대통령은 조약을 체결·비준하고, 외교사절을 신임·접수 또는 파견하며, 선전포고와 강화를 한다.	제73조 : 조약의 체결·비준권은 대통령에게 있음. 조약의 체결·비준권의 동의권은 국회
제74조 ①대통령은 헌법과 법률이 정하는 바에 의하여 국군을 통수한다. ②국군의 조직과 편성은 법률로 정한다.	제74조 : 국군 통수권은 대통령의 행정부 수반으로서의 권한
제75조 대통령은 법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항과 법률을 집행하기 위하여 필요한 사항에 관하여 대통령령을 발할 수 있다.	제75조 :대통령은 법률보다 하위의 효력을 가지는 대통령령 발포권이 있음.
제76조 ①대통령은 내우·외환·천재·지변 또는 중대한 재정·경제상의 위기에 있어서 국가의 안전보장 또는 공공의 안녕질서를 유지하기 위하여 긴급한 조치가 필요하고 국회의 집회를 기다릴 여유가 없을 때에 한하여 최소한으로 필요한 재정·경제상의 처분을 하거나 이에 관하여 **법률의 효력을 가지는 명령**을 발할 수 있다. ②대통령은 국가의 안위에 관계되는 중대한 교전상태에 있어서 국가를 보위하기 위하여 긴급한 조치가 필요하고 국회의 집회가 불가능한 때에 한하여 **법률의 효력을 가지는 명령**을 발할 수 있다. ③대통령은 제1항과 제2항의 처분 또는 명령을 한 때에는 지체없이 국회에 보고하여 그 승인을 얻어야 한다. ④제3항의 승인을 얻지 못한 때에는 그 처분 또는 명령은 그때부터 효력을 상실한다. 이 경우 그 명령에 의하여 개정 또는 폐지되었던 법률은 그 명령이 승인을 얻지 못한 때부터 당연히 효력을 회복한다. ⑤대통령은 제3항과 제4항의 사유를 지체없이 공포하여야 한다.	제76조 :긴급명령권은 법률과 같은 효력을 가지며, 이는 의회에서 법률을 제정하는 것에 대한 예외
제77조 ①대통령은 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태에 있어서 병력으로써 군사상의 필요에 응하거나 공공의 안녕질서를 유지할 필요가 있을 때에는 법률이 정하는 바에 의하여 **계엄을 선포**할 수 있다. ②계엄은 비상계엄과 경비계엄으로 한다. ③비상계엄이 선포된 때에는 법률이 정하는 바에 의하여 영장제도, 언론·출판·집회·결사의 자유, 정부나 법원의 권한에 관하여 특별한 조치를 할 수 있다. ④계엄을 선포한 때에는 대통령은 지체없이 국회에 통고하여야 한다.	제77조 :계엄 발포권→국회 재적의원 과반수가 요구 시 무조건 해제해야 함.

⑤국회가 **재적의원 과반수의 찬성**으로 계엄의 해제를 요구한 때에는 대통령은 이를 해제하여야 한다.

제78조 대통령은 헌법과 법률이 정하는 바에 의하여 **공무원을 임면**한다.

제78조 :공무원 임면권은 행정부 수반으로서의 권한

제79조 ①대통령은 법률이 정하는 바에 의하여 사면·감형 또는 복권을 명할 수 있다.
②**일반사면**을 명하려면 **국회의 동의**를 얻어야 한다.
③사면·감형 및 복권에 관한 사항은 법률로 정한다.

제79조 :일반사면은 국회의 동의 대상. but 모든 사면·감형·복권은 국무회의 심의 대상인 것과 구별!!

제80조 대통령은 법률이 정하는 바에 의하여 훈장 기타의 영전을 수여한다.

제80조 :대통령의 영전 수여

제81조 대통령은 국회에 출석하여 발언하거나 서한으로 의견을 표시할 수 있다.

제81조 :대통령의 국회 출석 발언건 (의원 내각제적 요소)

제82조 대통령의 국법상 행위는 문서로써 하며, 이 문서에는 국무총리와 관계 국무위원이 부서한다. 군사에 관한 것도 또한 같다.

제82조 :국법상 행위에 대해서는 문서+부서 (신중한 결정, 책임소재 명백하게 하기 위하여)

제83조 대통령은 국무총리·국무위원·행정각부의 장 기타 법률이 정하는 공사의 직을 겸할 수 없다.

제83조 :대통령의 겸직 금지

제84조 대통령은 내란 또는 외환의 죄를 범한 경우를 제외하고는 재직 중 형사상의 소추를 받지 아니한다.

제84조 :대통령의 형사불소추권

제85조 전직대통령의 신분과 예우에 관하여는 법률로 정한다.

제85조 : 전직 대통령에 대한 예우

제2절 행정부

제1관 국무총리와 국무위원

제86조 ①**국무총리**는 **국회의 동의**를 얻어 대통령이 임명한다.
②**국무총리**는 대통령을 보좌하며, 행정에 관하여 대통령의 명을 받아 행정각부를 통할한다.
③군인은 현역을 면한 후가 아니면 국무총리로 임명될 수 없다.

제86조 :국무총리는 대통령을 보좌하는 지위, 임명 시 국회의 동의 요함

제87조 ①**국무위원**은 **국무총리의 제청**으로 대통령이 임명한다.
②국무위원은 국정에 관하여 대통령을 보좌하며, 국무회의의 구성원으로서 국정을 심의한다.
③**국무총리**는 국무위원의 해임을 대통령에게 건의할 수 있다.
④군인은 현역을 면한 후가 아니면 국무위원으로 임명될 수 없다.

제87조 : 국무위원은 국무총리가 제청하여 대통령이 임명. 국무총리는 국무위원의 해임을 건의할 수 있음. 국무위원은 국무회의의 구성원

제2관 국무회의

제88조 ①국무회의는 정부의 권한에 속하는 중요한 정책을 **심의**한다.
②국무회의는 대통령·국무총리와 **15인 이상 30인 이하의 국무위원**으로 구성한다.
③대통령은 국무회의의 의장이 되고, 국무총리는 부의장이 된다.

제88조 : 국무회의는 헌법상 필수적으로 설치해야 함. 최고 심의(의결X) 기관, 대통령(의장)+국무총리(부의장)+15인 이상 30인 이하의 국무위원으로 구성됨

제89조 다음 사항은 국무회의의 심의를 거쳐야 한다.
1. 국정의 기본계획과 정부의 일반정책
2. 선전·강화 기타 중요한 대외정책
3. 헌법개정안·국민투표안·조약안·법률안 및 대통령령안
4. 예산안·결산·국유재산처분의 기본계획·국가의 부담이 될 계약 기타 재정에 관한 중요사항
5. 대통령의 긴급명령·긴급재정경제처분 및 명령 또는 계엄과 그 해제
6. 군사에 관한 중요사항
7. 국회의 임시회 집회의 요구
8. 영전수여
9. 사면·감형과 복권
10. 행정각부간의 권한의 획정

제89조 : 국무회의의 심의 사항

11. 정부안의 권한의 위임 또는 배정에 관한 기본계획
12. 국정처리상황의 평가·분석
13. 행정각부의 중요한 정책의 수립과 조정
14. 정당해산의 제소
15. 정부에 제출 또는 회부된 정부의 정책에 관계되는 청원의 심사
16. 검찰총장·합동참모의장·각군참모총장·국립대학교총장·대사 기타 법률이 정한 공무원과 국영기업체관리자의 임명
17. 기타 대통령·국무총리 또는 국무위원이 제출한 사항

제90조 ①국정의 중요한 사항에 관한 대통령의 자문에 응하기 위하여 국가원로로 구성되는 국가원로자문회의를 둘 수 있다.
②**국가원로자문회의의 의장은 직전대통령이 된다.** 다만, 직전대통령이 없을 때에는 **대통령**이 지명한다.
③국가원로자문회의의 조직·직무범위 기타 필요한 사항은 법률로 정한다.

제90조 : 국가원로자문회의의 의장은 현직대통령이 아니라 직전대통령, 직전대통령이 없을 때 대통령이 지명
국가원로자문회의는 헌법상 임의적 설치 기관→설치하지 않아도 헌법 위반 X

제91조 ①국가안전보장에 관련되는 대외정책·군사정책과 국내정책의 수립에 관하여 국무회의의 심의에 앞서 대통령의 자문에 응하기 위하여 **국가안전보장회의를 둔다.**
②국가안전보장회의는 대통령이 주재한다.
③국가안전보장회의의 조직·직무범위 기타 필요한 사항은 법률로 정한다.

제91조 : 국가안전보장회의는 헌법상 필수 설치 기관→무조건 설치해야 함.

제92조 ①평화통일정책의 수립에 관한 대통령의 자문에 응하기 위하여 민주평화통일자문회의를 둘 수 있다.
②민주평화통일자문회의의 조직·직무범위 기타 필요한 사항은 법률로 정한다.

제92조 : 민주평화통일자문회의는 헌법상 임의적 설치 기관→설치하지 않아도 헌법 위반 X

제93조 ①국민경제의 발전을 위한 중요정책의 수립에 관하여 대통령의 자문에 응하기 위하여 국민경제자문회의를 둘 수 있다.
②국민경제자문회의의 조직·직무범위 기타 필요한 사항은 법률로 정한다.

제93조 : 국민경제자문회의는 헌법상 임의적 설치 기관→설치하지 않아도 헌법 위반 X

제3관 행정각부

제94조 행정각부의 장은 **국무위원 중에서 국무총리의 제청**으로 대통령이 임명한다.

제94조 : 행정각부의 장은 국무위원 중에서 국무총리의 제청으로 대통령이 임명→모든 행정각부의 장은 국무위원임.

제95조 국무총리 또는 행정각부의 장은 소관사무에 관하여 법률이나 대통령령의 위임 또는 직권으로 총리령 또는 부령을 발할 수 있다.

제 95조 : 총리령, 부령

제96조 행정각부의 설치·조직과 직무범위는 법률로 정한다.

제4관 감사원

제97조 국가의 **세입·세출의 결산,** 국가 및 법률이 정한 단체의 **회계검사**와 행정기관 및 **공무원의 직무에 관한 감찰**을 하기 위하여 **대통령 소속하**에 **감사원을 둔다.**

제97조 : 감사원의 지위 및 권한
감사원은 대통령 소속하에 설치된 헌법상 필수기관

제98조 ①감사원은 **원장을 포함한 5인 이상 11인 이하의 감사위원**으로 구성한다.
②**원장**은 **국회의 동의**를 얻어 대통령이 임명하고, 그 임기는 4년으로 하며, 1차에 한하여 중임할 수 있다.
③**감사위원**은 **원장의 제청**으로 대통령이 임명하고, 그 임기는 4년으로 하며, 1차에 한하여 중임할 수 있다.

제98조 : 감사원장 포함하여 5인 이상 11인 이하의 감사위원으로 구성
감사원장 : 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명. 감 4 one
감사위원 : 감사원장의 제청으로 대통령이 임명, 감 4 one

제99조 감사원은 세입·세출의 결산을 매년 **검사**하여 **대통령**과 **차년도국회**에 그 결과를 보고하여야 한다.

제99조 : 감사원의 예산 결산 검사권

제100조 감사원의 조직·직무범위·감사위원의 자격·감사대상공무원의 범위 기타 필요한 사항은 법률로 정한다.

제5장 법원

제101조 ①사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다.
②법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다.
③법관의 자격은 법률로 정한다.

제101조 : 법원의 권한, 조직

제102조 ①대법원에 부를 둘 수 있다.
②대법원에 대법관을 둔다. 다만, 법률이 정하는 바에 의하여 대법관이 아닌 법관을 둘 수 있다.
③대법원과 각급법원의 조직은 법률로 정한다.

제103조 법관은 헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판한다.

제103조 : 법률과 양심에 따른 재판

제104조 ①**대법원장**은 **국회의 동의**를 얻어 **대통령이 임명**한다.
②**대법관**은 **대법원장의 제청**으로 **국회의 동의**를 얻어 **대통령이 임명**한다.
③대법원장과 대법관이 아닌 **법관**은 **대법관회의의 동의**를 얻어 **대법원장이 임명**한다.

제104조 : 대법원장, 대법관, 일반 법관의 임명 (비교!!)

제105조 ①**대법원장의 임기**는 **6년**으로 하며, 중임할 수 없다.
②**대법관의 임기**는 **6년**으로 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 연임할 수 있다.
③대법원장과 대법관이 아닌 **법관의 임기**는 **10**년으로 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 연임할 수 있다.
④법관의 정년은 법률로 정한다.

제105조 : 대법원장, 대법관, 일반법관의 임기 (비교!!)

제106조 ①법관은 탄핵 또는 금고 이상의 형의 선고에 의하지 아니하고는 파면되지 아니하며, 징계처분에 의하지 아니하고는 정직·감봉 기타 불리한 처분을 받지 아니한다.
②법관이 중대한 심신상의 장해로 직무를 수행할 수 없을 때에는 법률이 정하는 바에 의하여 퇴직하게 할 수 있다.

제106조 : 법관의 신분 보장→공정한 재판을 위한 것임.

제107조 ①**법률**이 헌법에 위반되는 여부가 **재판의 전제**가 된 경우에는 **법원**은 헌법재판소에 제청하여 그 심판에 의하여 재판한다.
②**명령·규칙 또는 처분**이 헌법이나 법률에 위반되는 여부가 **재판의 전제**가 된 경우에는 **대법원**은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다.
③**재판의 전심절차로서 행정심판을 할 수 있다.** 행정심판의 절차는 법률로 정하되, 사법절차가 준용되어야 한다.

제107조 : 위헌법률심판→재판의 전제성이 있는 법률에 대하여 각급 법원에게 위헌법률심판 제청권이 있음. →헌법재판소에서 재판
위헌명령·규칙·처분심판→재판의 전제성이 있는 경우 모든 법원에 심사권 있음. 다만 대법원이 최종 심사권
행정심판임의적전치주의→반드시 행정심판을 거쳐야 행정소송을 제기할 수 있는 것 X

제108조 대법원은 법률에 저촉되지 아니하는 범위 안에서 소송에 관한 절차, 법원의 내부규율과 사무처리에 관한 규칙을 제정할 수 있다.

제109조 재판의 심리와 판결은 공개한다. 다만, **심리**는 국가의 안전보장 또는 안녕질서를 방해하거나 선량한 풍속을 해할 염려가 있을 때에는 법원의 결정으로 공개하지 아니할 수 있다.

제109조 : 재판의 판결→예외없이 공개
재판의 심리→원칙적으로 공개, 비공개의 예외 있음.

제110조 ①군사재판을 관할하기 위하여 **특별법원으로서 군사법원**을 둘 수 있다.
②군사법원의 상고심은 대법원에서 관할한다.
③군사법원의 조직·권한 및 재판관의 자격은 법률로 정한다.
④**비상계엄하의 군사재판**은 군인·군무원의 범죄나 군사에 관한 간첩죄의 경우와 초병·초소·유독음식물공급·포로에 관한 죄중 법률이 정한 경우에 한하여 단심으로 할 수 있다. 다만, 사형을 선고한 경우에는 그러하지 아니하다.

제110조 : 특별법원으로서 군사법원
비상계엄 하에서 단심 가능. 단 사형 선고 시에는 단심 X

제6장 헌법재판소

제111조 ①헌법재판소는 다음 사항을 관장한다.
1. 법원의 제청에 의한 법률의 위헌여부 심판
2. 탄핵의 심판

제111조 : 헌법재판소의 권한
9인의 재판관 모두 대통령이 임명함
9인의 재판관 : 3인(국회), 3인(대법원장), 3인(대통령)

3. 정당의 해산 심판
4. 국가기관 상호간, 국가기관과 지방자치단체간 및 지방 자치 단체 상호 간의 권한쟁의에 관한 심판
5. 법률이 정하는 헌법 소원에 관한 심판
②헌법재판소는 법관의 자격을 가진 9인의 재판관으로 구성하며, 재판관은 **대통령이 임명**한다.
③제2항의 재판관중 3인은 국회에서 선출하는 자를, 3인은 대법원장이 지명하는 자를 임명한다.
④**헌법재판소의 장**은 **국회의 동의를 얻어** 재판관 중에서 **대통령이 임명**한다.

헌법재판소장은 국회의 동의를 요함

제112조 ①**헌법재판소 재판관의 임기**는 **6년**으로 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 연임할 수 있다.
②헌법재판소 재판관은 정당에 가입하거나 정치에 관여할 수 없다.
③헌법재판소 재판관은 탄핵 또는 금고 이상의 형의 선고에 의하지 아니하고는 파면되지 아니한다.

제112조 : 헌법재판소 재판관의 임기는 대법관의 임기와 같음. 연임이 가능하다는 점도 같음.

제113조 ①**헌법재판소에서 법률의 위헌결정, 탄핵의 결정, 정당해산의 결정 또는 헌법 소원에 관한 인용결정을 할 때**에는 **재판관 6인 이상의 찬성**이 있어야 한다.
②헌법재판소는 법률에 저촉되지 아니하는 범위 안에서 심판에 관한 절차, 내부규율과 사무처리에 관한 규칙을 제정할 수 있다.
③헌법재판소의 조직과 운영 기타 필요한 사항은 법률로 정한다.

제113조 : 정족수 : 7인 이상 출석 + 6인 이상의 찬성
단, 권한쟁의 심판은 7인 이상 출석 + 출석 과반수

제7장 선거관리

제114조 ①선거와 국민투표의 공정한 관리 및 정당에 관한 사무를 처리하기 위하여 **선거관리위원회를 둔다.**
②중앙선거관리위원회는 **대통령이 임명하는 3인**, **국회에서 선출하는 3인**과 **대법원장이 지명하는 3인의 위원**으로 구성한다. **위원장은 위원 중에서 호선**한다.
③위원의 임기는 **6년**으로 한다.
④위원은 정당에 가입하거나 정치에 관여할 수 없다.
⑤위원은 탄핵 또는 금고 이상의 형의 선고에 의하지 아니하고는 파면되지 아니한다.
⑥중앙선거관리위원회는 법령의 범위 안에서 선거관리·국민투표관리 또는 정당사무에 관한 규칙을 제정할 수 있으며, 법률에 저촉되지 아니하는 범위 안에서 내부규율에 관한 규칙을 제정할 수 있다.
⑦각급 선거관리위원회의 조직·직무범위 기타 필요한 사항은 법률로 정한다.

제114조 : 선거관리위원회는 헌법상 필수 설치 기관
중앙선거관리위원 9인 = 대통령이 임명 3인 + 국회에서 선출 3인 + 대법원장이 지명 3인 (대통령이 3인만 임명한다는 점은 헌법재판관 9인을 모두 대통령이 임명하는 것과 구별!!)
임기는 6년

제115조 ①각급 선거관리위원회는 선거인명부의 작성 등 선거사무와 국민투표사무에 관하여 관계 행정기관에 필요한 지시를 할 수 있다.
②제1항의 지시를 받은 당해 행정기관은 이에 응하여야 한다.

제115조 : 선거관리위원회의 권한

제116조 ①선거운동은 각급 선거관리위원회의 관리 하에 법률이 정하는 범위 안에서 하되, 균등한 기회가 보장되어야 한다.
②선거에 관한 경비는 법률이 정하는 경우를 제외하고는 정당 또는 후보자에게 부담시킬 수 없다.

제8장 지방 자치

제117조 : 지방자치제도

제117조 ①지방자치단체는 주민의 복리에 관한 사무를 처리하고 재산을 관리하며, 법령의 범위 안에서 자치에 관한 규정을 제정할 수 있다.
②지방자치단체의 종류는 법률로 정한다.

제118조 ①지방자치단체에 **의회를 둔다.**
②지방의회의 조직·권한·의원선거와 지방자치단체의 장의 선임방법 기타 지방자치단체의 조직과 운영에 관한 사항은 법률로 정한다.

제118조 : 지방의회는 헌법상 필수 설치 기관→반드시 설치해야 함.

제9장 경제

제119조
①항 자유 민주주의
②항 사회 민주주의

제119조 ①대한민국의 경제질서는 개인과 기업의 **경제상의 자유와 창의를 존중함을 기본**으로 한다.
②국가는 균형있는 국민경제의 성장 및 안정과 적정한 소득의 분배를 유지하고, 시장의 지배와 경

제력의 남용을 방지하며, 경제주체간의 조화를 통한 경제의 민주화를 위하여 경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있다.

제120조 ①광물 기타 중요한 지하자원·수산자원·수력과 경제상 이용할 수 있는 자연력은 법률이 정하는 바에 의하여 일정한 기간 그 채취·개발 또는 이용을 특허할 수 있다.
②국토와 자원은 국가의 보호를 받으며, 국가는 그 균형있는 개발과 이용을 위하여 필요한 계획을 수립한다.

제121조 ①국가는 농지에 관하여 경자유전의 원칙이 달성될 수 있도록 노력하여야 하며, 농지의 소작제도는 금지된다.
②농업생산성의 제고와 농지의 합리적인 이용을 위하거나 불가피한 사정으로 발생하는 농지의 임대차와 위탁경영은 법률이 정하는 바에 의하여 인정된다.

제122조 국가는 국민 모두의 생산 및 생활의 기반이 되는 국토의 효율적이고 균형있는 이용·개발과 보전을 위하여 법률이 정하는 바에 의하여 그에 관한 필요한 제한과 의무를 과할 수 있다.

제123조 ①국가는 농업 및 어업을 보호·육성하기 위하여 농·어촌종합개발과 그 지원등 필요한 계획을 수립·시행하여야 한다.
②국가는 지역간의 균형있는 발전을 위하여 지역경제를 육성할 의무를 진다.
③국가는 중소기업을 보호·육성하여야 한다.
④국가는 농수산물의 수급균형과 유통구조의 개선에 노력하여 가격안정을 도모함으로써 농·어민의 이익을 보호한다.
⑤국가는 농·어민과 중소기업의 자조조직을 육성하여야 하며, 그 자율적 활동과 발전을 보장한다.

제124조 **국가는 건전한 소비행위를 계도하고 생산품의 품질향상을 촉구하기 위한 소비자보호운동을 법률이 정하는 바에 의하여 보장한다.**

제124조 : 소비자보호운동

제125조 국가는 대외무역을 육성하며, 이를 규제·조정할 수 있다.

제126조 국방상 또는 국민경제상 긴절한 필요로 인하여 법률이 정하는 경우를 제외하고는, 사영기업을 국유 또는 공유로 이전하거나 그 경영을 통제 또는 관리할 수 없다.

제127조 ①국가는 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제의 발전에 노력하여야 한다.
②국가는 국가표준제도를 확립한다.
③대통령은 제1항의 목적을 달성하기 위하여 필요한 자문기구를 둘 수 있다.

제10장 헌법개정

제128조 ①헌법개정은 국회재적의원 과반수 또는 대통령의 발의로 제안된다.
②대통령의 임기연장 또는 중임변경을 위한 헌법개정은 그 헌법개정 제안 당시의 대통령에 대하여는 효력이 없다.

제129조 제안된 헌법개정안은 **대통령**이 **20일 이상**의 기간 이를 **공고**하여야 한다.

제130조 ①국회는 헌법개정안이 **공고된 날로부터 60일 이내에 의결**하여야 하며, 국회의 의결은 **재적의원 3분의 2 이상의 찬성**을 얻어야 한다.
②헌법개정안은 국회가 의결한 후 **30일** 이내에 국민투표에 붙여 **국회의원선거권자 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성**을 얻어야 한다.
③헌법개정안이 제2항의 찬성을 얻은 때에는 헌법개정은 **확정**되며, **대통령은 즉시 이를 공포**하여야 한다.

제128조~제130조 : 헌법재정절차(매우 중요!!)
헌법개정과 법률개정 차이 확인
ⅰ) 법률안은 수정의결 가능하지만 헌법개정은 수정의결 안됨
ⅱ) 대통령은 법률안 거부권 행사 가능하지만 헌법에 대한 거부권 행사는 할 수 없음.
ⅲ) 법률안의 확정 시기 3가지와 헌법의 확정 시기(국민투표로 가결되었을 때)는 구분해야 함.
ⅳ) 법률안은 15일 이내에 대통령이 공포해야 하지만 헌법개정안은 즉시 공포해야 함.
ⅴ) 그 외 제안권자와 의결 정족수 등 정확하게 비교 숙지해야 함.